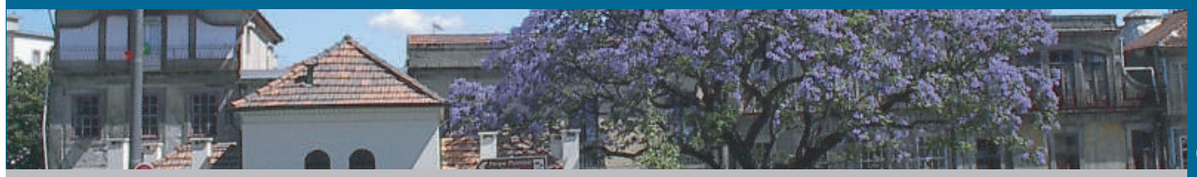
Reunem-se neste livro os principais documentos produzidos pela Campo Aberto - Associação de Defesa do Ambiente, directamente ou em conjunto com outras associações, e divulgados ao longo de cinco anos de actividade intensa.

Neles se espelham os critérios e valores que orientam a associação tendo em vista permitir às gerações presentes e futuras morarem e viverem num ambiente mais favorável à vida humana, em maior harmonia com as outras formas de vida.

Como se pode comprovar pelas notas de actualização elaboradas no final de 2005, alguns dos valores naturais e urbanísticos que se procurou defender ao longo destes cinco anos foram entretanto destruídos de forma cega, arrogante e ignorante. Apesar dos aspectos positivos do novo Plano Director Municipal do Porto e das esperanças que inicialmente suscitou, outros valores naturais que mereciam ser salvaguardados serão provavelmente sacrificados na vigência dele e em decorrência do seu texto.

Possa este livro ser utilizado pelos cidadãos do Porto presentes e futuros para tentar impedir as destruições que possam ainda ser impedidas, restaurar e reparar o que puder sê-lo e, nos restantes casos, deixar apesar de tudo memória da recusa da destruição por parte de sectores significativos da cidade e da região. Os decisores e os interesses presentes e futuros não poderão dizer que «não sabiam».



Campo Aberto

Reflectir o Porto e a Região Metropolitana do Porto

Reflectir o Porto

e a Região Metropolitana do Porto











Campo Aberto



Reflectir o Porto

e a Região Metropolitana do Porto

presente e futuro de uma cidade com passado
e da sua região

2001-2005

Análises, pareceres e outros textos sobre ambiente
e urbanismo elaborados pela associação Campo Aberto
ou com a sua participação

Ficha técnica

Textos: Campo Aberto

Paginação e concepção gráfica: Helena Marques (heldesign@netcabo.pt)

Capa e contracapa: Helena Marques, sobre fotografias de Nuno Quental

Fotografias: Nuno Quental

Edição: Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente
Apartado 5052
4018-001 Porto
Telefax: 22 975 9592
contacto@campoaberto.pt
www.campoaberto.pt
campo-aberto.blogspot.com

ISBN: 972-99960-1-6

Depósito legal: 239820/06

Impressão e Acabamento: Rainho & Neves, Lda - Santa Maria da Feira

Apoio:

Instituto do Ambiente

PROGRAM AMBIENTE

Em memória de Rosa Maria M. Santos Soares,
cujo empenhamento e gentileza marcaram todos
que com ela conviveram no âmbito da Campo Aberto



Na confluência da Via de Cintura Interna, Fernão de Magalhães e Costa Cabral, zona urbana particularmente inóspita, existe este pequeno oásis de verdura. Ameaçado desde há anos por projectos imobiliários, foi alvo de uma campanha de salvaguarda na qual Rosa Soares teve papel determinante e que proporcionou o seu encontro com a Campo Aberto. O desfecho dessa campanha é ainda incerto. Prosseguir o generoso trabalho já empreendido será a melhor forma de recordar a sua amizade e o seu empenho.

ÍNDICE GERAL

7 Índice Sequencial Cronológico

8 Índice Temático

10 Apresentação: Cinco Anos de Intervenção e Pensamento

12 Documentos 1 a 43

151 Índice Remissivo

ÍNDICE SEQUENCIAL CRONOLÓGICO

12 **15 de Julho de 2001**
1. O Parque e a Anti-Cidade, um importante sobressalto cívico

14 **18 de Setembro de 2001**
2. Basta de crimes urbanísticos no Porto! Mais respeito pelas nossas árvores e jardins!

15 **28 de Janeiro de 2002**
3. Antas: é preciso corrigir profundamente o Plano de Pormenor

20 **6 de Março de 2002**
4. O Caso das Antas: há que voltar a página

21 **9 de Abril de 2002**
5. Breve memorando sobre a evolução desejável para a cidade do ponto de vista urbanístico e ambiental

24 **31 de Maio de 2002**
6. Parecer sobre a Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja

31 **26 de Junho de 2002**
7. É urgente recuperar a Ribeira da Granja!

32 **31 de Julho de 2002**
8. Contributo para o Caderno de Opinião divulgado nas Jornadas Municipais do Ambiente

38 **12 de Setembro de 2002**
9. Contributo para o projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização

40 **19 de Setembro de 2002**
10. Propostas para uma Agenda Ambiental Sustentável

42 **10 de Outubro de 2002**
11. Acerca da Revisão do Plano Director Municipal do Porto

43 **10 de Outubro de 2002**
12. Prioridades e ideias-força para um novo Plano Director Municipal que faça do Porto uma cidade verde e viva

44 **10 de Outubro de 2002**
13. Bases de Reflexão sobre o Plano Director Municipal para o Porto

53 **21 de Novembro de 2002**
14. Um passo atrás na Câmara do Porto: a rejeição do Conselho Municipal do Ambiente

55 **13 de Março de 2003**
15. Posição comum de organizações cívicas a propósito da revisão do Plano Director Municipal do Porto

57 **4 de Junho de 2003**
16. Basta de destruição dos espaços verdes!

60 **11 de Junho de 2003**
17. A Rotunda, o Metro e o Porto – de como evitar mais uma encomenda errada

62 **16 de Junho de 2003**
18. O Jardim da Música – para uma verdadeira requalificação da Rotunda da Boavista

64 **1 de Agosto de 2003**
19. Parque Oriental e Vale de Campanhã

68 **8 de Setembro de 2003**
20. O pólo da Asprela da Universidade precisa de ser repensado

70 **9 de Setembro de 2003**
21. Porto os próximos dez anos

81 **2 e 3 de Novembro de 2003**
22. O Parque Oriental: promessa eleitoral mutilada?

84 **5 de Novembro de 2003**
23. Manifesto em defesa do Parque Oriental

86 **15 de Janeiro de 2004**
24. «A requalificação» do jardim da Rotunda da Boavista

88 **19 de Janeiro de 2004**
25. Porto, rumo à cidade sustentável

95 **30 de Janeiro de 2004**
26. Parecer sobre o Plano Director Municipal para o Porto e em especial sobre o seu regulamento

114 **7 de Fevereiro de 2004**
27. Parecer sobre o projecto de Regulamento de Espaços Verdes do concelho do Porto

117 **25 de Fevereiro de 2004**
28. Rotunda e Avenida da Boavista devem ser amplamente discutidas

119 **24 de Abril de 2004**
29. Um Porto (+) natural depende do Parque Oriental

121 **7 de Julho de 2004**
30. Breve parecer sobre a nova proposta de Plano Director Municipal do Porto

125 **30 de Julho de 2004**
31. Fundamentação detalhada das disposições legais violadas pela Câmara Municipal do Porto

128 **10 de Agosto de 2004**
32. Câmara do Porto e Instituto de Estradas de Portugal determinados em violar a lei: construção da Alameda de Azevedo prossegue clandestina

129 **20 de Outubro de 2004**
33. A destruição da Quinta dos Ingleses em Leça da Palmeira

131 **11 de Novembro de 2004**
34. Parque Nassica, em Modivas, Vila do Conde: maior centro comercial, empresarial e de lazer do país inaugura primeira fase sem a prévia realização de Estudo de Impacto Ambiental

132 **25 de Novembro de 2004**
35. Campo Aberto galardoa a Metro do Porto com «certificado de mérito arboricida»

136 **11 de Janeiro de 2005**
36. Um viaduto incompreensível, ou como o Parque da Cidade continua a ser alvo da irracionalidade

138 **4 de Fevereiro de 2005**
37. Avaliação final sobre o Plano Director Municipal do Porto

140 **19 de Abril de 2005**
38. A nova Avenida dos Aliados, um presente envenenado

142 **22 de Abril de 2005**
39. Sugestões acerca da proposta para a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Oriental

145 **10 de Junho de 2005**
40. É preciso salvar a Quinta de Marques Gomes (Gaia)

146 **16 de Setembro de 2005**
41. Mais amarelo e menos verde: os percalços do Metro; Avenida dos Aliados/ Praça da Liberdade: uma «requalificação» descaracterizadora

148 **11 de Novembro de 2005**
42. Por uma recuperação participada da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade respeitadora do Património

149 **20 de Dezembro de 2005**
43. Acção judicial pela salvaguarda da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade; obras devem ser paradas de imediato

ÍNDICE TEMÁTICO

Plano Director Municipal

21 Breve memorando sobre a evolução desejável para a cidade do ponto de vista urbanístico e ambiental (9 de Abril de 2002)

42 Acerca da Revisão do Plano Director Municipal do Porto (10 de Outubro de 2002)

43 Prioridades e ideias-força para um novo PDM que faça do Porto uma cidade verde e viva (10 de Outubro de 2002)

44 Bases de reflexão sobre o novo PDM para o Porto (10 de Outubro de 2002)

55 PDM do Porto – Revisão de 2003

70 Porto os próximos dez anos (9 de Setembro de 2003)

88 Porto: rumo à cidade sustentável (19 de Janeiro de 2004)

95 Parecer sobre sobre o Plano Director Municipal para o Porto e em especial sobre o seu regulamento (30 de Janeiro de 2004)

121 Breve parecer sobre a nova proposta do Plano Director Municipal do Porto (7 de Julho de 2004)

125 Fundamentação detalhada das disposições legais violadas pela Câmara Municipal do Porto (30 de Julho de 2004)

138 Avaliação final sobre o Plano Director Municipal do Porto (4 de Fevereiro de 2005)

Ambiente em geral e linhas de água

24 Parecer sobre a Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja (31 de Maio de 2002)

31 É urgente recuperar a Ribeira da Granja! (26 de Junho de 2002)

32 Contributo para o Caderno de Opinião divulgado nas Jornadas Municipais do Ambiente (31 de Julho de 2002)

53 Um passo atrás na Câmara do Porto: a rejeição do Conselho Municipal do Ambiente (21 de Novembro de 2002)

40 Propostas para uma Agenda Ambiental Sustentável (19 de Setembro de 2002)

Espaços verdes em geral

14 Basta de crimes urbanísticos no Porto! Mais respeito pelas nossas árvores e jardins! (18 de Setembro de 2001)

57 Basta de destruição dos espaços verdes! (4 de Junho de 2003)

114 Parecer sobre o projecto de Regulamento de Espaços Verdes do Concelho do Porto (7 de Fevereiro de 2004)

132 Campo Aberto galardoa Metro do Porto com «certificado de mérito arboricida» (25 de Novembro de 2004)

Parque da Cidade (Ocidental)

12 O Parque e a Anti-Cidade (15 de Julho de 2001)

136 Um viaduto incompreensível, ou como o Parque da Cidade continua a ser alvo de irracionalidade (11 de Janeiro de 2005)

Rotunda da Boavista

60 A Rotunda, o Metro e o Porto – de como evitar mais uma encomenda errada (11 de Junho de 2003)

62 O Jardim da Música – para uma verdadeira requalificação da Rotunda da Boavista (16 de Junho de 2003)

86 «A requalificação» do Jardim da Rotunda da Boavista (15 de Janeiro de 2004)

117 Rotunda e Avenida da Boavista devem ser amplamente discutidas (25 de Fevereiro de 2004)

Parque Oriental

64 Parque Oriental e Vale de Campanhã (1 de Agosto de 2003)

81 O Parque Oriental: promessa eleitoral mutilada? (2 e 3 de Novembro de 2003)

84 Manifesto em defesa do Parque Oriental (5 de Novembro de 2003)

119 Um Porto (+) natural depende do Parque Oriental (24 de Abril de 2004)

128 Câmara do Porto e Instituto de Estradas de Portugal determinados em violar a lei: construção da Alameda de Azevedo prossegue clandestina (10 de Agosto de 2004)

142 Sugestões acerca da proposta para a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Oriental (22 de abril de 2005)

Quintas Históricas

129 A destruição da Quinta dos Ingleses em Leça da Palmeira (20 de Outubro de 2004)

145 É preciso salvar a Quinta de Marques Gomes! (Gaia) (10 de Junho de 2005)

Outras questões urbanísticas

15 Antas: é preciso corrigir profundamente o Plano de Pormenor (28 de Janeiro 2002)

20 O Caso das Antas: há que voltar a página (6 de Março de 2002)

38 Contributo para o projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (12 de Setembro de 2002)

68 O Pólo da Asprela da Universidade precisa de ser repensado (8 de Setembro de 2003)

114 Rotunda e Avenida da Boavista devem ser amplamente discutidas (7 de Fevereiro de 2004)

131 Parque Nassica, em Modivas, Vila do Conde: maior centro comercial, empresarial e de lazer do país inaugura primeira fase sem a prévia realização de Estudo de Impacto Ambiental (11 de Novembro de 2004)

140 A nova Avenida dos Aliados, um presente envenenado (19 de Abril de 2005)

146 Mais amarelo e menos verde: os percalços do Metro; Avenida dos Aliados/ Praça da Liberdade: uma «requalificação» descaracterizadora (16 de Setembro de 2005)

148 Por uma recuperação participada da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade respeitadora do Património (11 de Novembro de 2005)

149 Acção judicial pela salvaguarda da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade; obras devem ser paradas de imediato (20 de Dezembro de 2005)

Apresentação

CINCO ANOS DE INTERVENÇÃO E PENSAMENTO

Nesta publicação reunem-se os principais documentos produzidos pela Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente, directamente ou em conjunto com outras associações, e divulgados ao longo de cinco anos de actividade intensa.

Neles se espelham os critérios e valores que orientam a associação tendo em vista permitir às gerações presentes e futuras morarem e viverem num ambiente mais favorável à vida humana, em maior harmonia com as outras formas de vida.

Desde o Plano de Pormenor das Antas ao Plano Director Municipal, das questões que afectam a Área Metropolitana do Porto, no contexto do Noroeste de Portugal, à defesa do Parque Oriental como ponto forte da estrutura ecológica municipal, do conhecimento e salvaguarda do património vegetal e arbóreo às questões da poluição e da mobilidade, muitos são os temas que nos ocuparam e que propomos à atenção dos leitores. Sobre todas as questões abordadas queremos manter permanentemente o diálogo e analisaremos com cuidado todas as sugestões que nos forem enviadas e inclusive todas as críticas e discordâncias, que nos serão úteis para novas intervenções e para ajustar ou rectificar o nosso posicionamento.

Estes documentos resultaram de um trabalho de equipa em constante interacção e não teriam sido possíveis sem os contributos de A. Jacinto Rodrigues, Bernardino Guimarães, Cristina Baía, Cristiane Carvalho, Daniel Carvalho, Jaime Prata, Jorge Mesquita, José Carlos Costa Marques, Manuela Ramos, Margarida Silva, Maria Pires de Carvalho, Nuno Quental, Paulo Ventura Araújo e de todos aqueles que comentaram as primeiras versões, permitindo melhorá-las, e que apoiaram as iniciativas da associação, tornando a sua voz progressivamente mais ouvida.

Nos documentos que resultam da cooperação de duas ou mais associações, não podemos deixar de referir os contributos de Isabel Martins e Rui Oliveira (APRIL – Associação de Política Regional e de Intervenção Local), Paulo Talhadas dos Santos (FAPAS – Fundo de Protecção dos Animais Selvagens), Pedro Jorge Pereira e António Alves da Silva (GAIA – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental), Belmiro Cunha e José Manuel Santos (NDMALO – Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro), António Soares da Luz (Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património, Ambiente e Direitos Humanos), Francisco Saraiva (Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza) e José Paiva (Terra Viva).

Os títulos originais dos documentos foram em alguns casos adaptados ou completados para a presente colectânea. Em caixa separada no interior ou no final de alguns dos documentos inserem-se alguns comentários que permitem uma breve actualização do estado do problema tal como se encontrava no final de 2005. O leitor compreenderá que, neste tipo de intervenção, são inevitáveis repetições e duplicações. Apesar disso, cremos que, em cada um destes documentos, o leitor interessado nos problemas urbanos e ambientais encontrará suficientes motivos que justificam a leitura.

Como se pode comprovar pelas notas de actualização elaboradas no final de 2005, alguns dos valores naturais e urbanísticos que se procurou defender ao longo destes cinco anos foram entretanto destruídos de forma cega, arrogante e ignorante. Apesar dos aspectos positivos do novo Plano Director Municipal do Porto, agora em vigor depois de publicado no Diário da República de 2006, quando este livro estava já no prelo, e das esperanças que inicialmente suscitou, outros valores naturais que mereciam ser salvaguardados serão provavelmente sacrificados na vigência dele e em decorrência do seu texto. Possa este livro ser utilizado pelos cidadãos do Porto presentes e futuros para tentar impedir as destruições que possam ainda ser impedidas, restaurar e reparar o que puder sê-lo e, nos restantes casos, deixar apesar de tudo memória da recusa da destruição por parte de sectores significativos da cidade e da região. Os decisores e os interesses presentes e futuros não poderão dizer que «não sabiam».

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente
no quinto aniversário da sua fundação (29 de Dezembro de 2000)

Porto, 29 de Dezembro de 2005

Anterior à maior parte dos documentos aqui reunidos, o texto ***Que Futuro para o Grande Porto?***, subintitulado ***Interpelação feita aos Candidatos às Eleições Autárquicas da Área Metropolitana do Porto e Concelhos Contíguos em Novembro de 2001***, embora não sendo de autoria da associação Campo Aberto, foi redigido por iniciativa de pessoas a ela ligadas, mesmo se a título e responsabilidade meramente individual, como simples cidadãos.

Pode pois considerar-se como fazendo parte do conjunto que se segue, tendo mesmo sido o ponto de partida de onde se desenvolveram várias das reflexões adiante inseridas. Note-se que o texto dessa Interpelação resultou de um projecto inicial depois difundido por correio electrónico a algumas dezenas de pessoas. Vários cidadãos que residiam ou trabalhavam na área metropolitana do Porto intervieram com críticas, sugestões e propostas, para tornar o texto mais adequado e consensual. A versão final, subscrita por cerca de cinco dezenas de cidadãos, posteriormente impressa e divulgada, resultou desse labor colectivo.

O texto integral da interpelação pode ainda ser consultado em: **http://campoaberto.pt/interpelacaoautarquica2001**

1

O Parque e a Anti-cidade

15 de Julho de 2001
Artigo publicado no suplemento Porto Local do jornal Público

Os portuenses devem ser ouvidos sobre a evolução da sua cidade — antes, e não depois, de terem sido decididas, assumidas ou consumadas as intervenções significativas.

Por essa razão, Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente subscreveu e apoiou desde o início os objectivos do Movimento pelo Parque da Cidade, que está a ponto de tornar-se um dos mais importantes sobressaltos cívicos na vida portuense recente em matéria de ordenamento urbano.

A importância do que está em causa pode entender-se melhor à luz deste facto simples: enquanto os espaços verdes públicos no Porto não chegam ainda aos dez metros quadrados por habitante, a média europeia situa-se muito acima daquele valor. Veja-se: 567 metros quadrados por habitante em Graz (Áustria) e 125 em Viena; 29 em Bruxelas, 38 em Antuérpia, 56 em Glasgow, 34 em Atenas; na área metropolitana de Barcelona, 89 metros quadrados por habitante; média europeia das 58 maiores cidades (com excepção de Paris e Londres), 42 metros quadrados, mais do quádruplo do valor estimado para o Porto! (cf. Urban Audit: Assessing the Quality of Life of Europe's Cities; estudo da Comissão Europeia efectuado em 1998-1999; http://inforegio.cec.eu.int/urban/audit/).

Como poderá então tolerar-se qualquer diminuição do espaço prometido ou legitimamente aguardado como espaço verde público? Como poderá aceitar-se passivamente a mutilação de um bem precioso pela sua raridade, numa cidade que tem crescido mal e de forma em muitos casos agressiva?

Tem sido publicamente afirmado que os cidadãos que se erguem em defesa do Parque o fariam em obediência a um modelo «rural» para o Porto. Perante a crueza dos números referidos, esse argumento cai por si. Como qualquer espírito isento reconhecerá, o empobrecimento contínuo do património vegetal da cidade, e particularmente do seu património arbóreo público e não público — isso sim, é anti-cidade. Urbe consolidada desde há muito, o Porto não necessita, para se afirmar como cidade, de impor o betão onde ele não é necessário. Pelo contrário, o que o Porto necessita actualmente é de reabilitar o seu espaço público, de abrir a cidade a outras funções que não apenas aquelas que dependem do edificado, e em especial de preservar os seus espaços verdes, e até de criar novos parques e jardins. O que decerto não precisa é de desfigurar, destruir ou empobrecer aqueles que já possui, e certamente não o mais importante e utilizado de todos eles, ainda recente e já ameaçado na sua integridade.

Afirmou-se também publicamente a necessidade de «densificar» o Porto, como justificação das chamadas «frentes urbanas» do Parque. Invocando de maneira duvidosa o exemplo prestigioso de Barcelona, deu-se a entender que urbanizar equivale a edificar onde quer que haja um espaço «expectante», sem atender à diminuição da qualidade da vida urbana que daí resultaria. Viver numa cidade não significa — ou não deveria significar — viver em zonas de tal modo densas que o cidadão acaba por ser agredido em sua própria casa pelo ruído circundante, ou fora de casa pela circulação saturada e caótica, pela impossibilidade de caminhar com segurança pelas ruas e praças, de passear o seu bebé, de brincar com os filhos, de se espraiar com os amigos, de se refugiar do bulício em praças, parques e jardins acolhedores e abertos à cidade.

Foi-se ao ponto de invocar o centro histórico, cuja «densidade» seria um exemplo que autorizaria a via da «densificação». Tal argumento revela ausência de perspectiva histórica: o apinhado de casas e ruas do centro — cuja recuperação é aliás urgente antes que seja totalmente gangrenado pelo abandono, decadência e ruína — foi erguido quando o espaço não-urbano, o espaço apenas semi-urbanizado ou ainda em grande parte rural, começava de imediato, andadas apenas poucas centenas de metros. Hoje, com a malha muito mais cerrada de um espaço urbanizado muito mais vasto e com um modo de vida muito mais esgotante, a prioridade tornou-se definir e assegurar espaços de respiração e descompressão, por forma a proporcionar aos habitantes uma protecção e um abrigo perante condições de vida excessivamente artificializadas, que destroem ostensiva ou imperceptivelmente a sua paz e a sua saúde e, afinal, a sua possível felicidade.

Têm também alguns invocado o argumento financeiro, pretendendo convencer-nos de que não é possível evitar sacrificar parte da área que naturalmente deveria pertencer ao Parque, a pretexto de poderem ser pagos compromissos decorrentes da sua criação. Tal argumento, porém, não colhe.

Os portuenses não tiveram acesso, até hoje, a dados claros que apoiem tal pretensão. Membros do próprio executivo camarário afirmam desconhecer o que a possa justificar. Pode supor-se que operações de honestidade e legalidade duvidosas poderão estar a condicionar o destino do Parque. Admitindo, no entanto, o argumento, haveria sempre a possibilidade de recorrer a outros terrenos do património municipal para saldar tais compromissos. Por que razão haveria isso de ser feito à custa do próprio Parque?

Este labirinto financeiro é de molde a suscitar uma desconfiança legítima. Já houve quem citasse 6, 7 ou 12 milhões de contos — como já vimos quem referisse «algumas centenas de milhares de contos». Haveria que não tentar iludir os munícipes com malabarismos numéricos. A questão financeira nunca deveria ser isolada da questão das prioridades. Qualquer verba que se invoque deveria ser cotejada com as verbas atribuídas a numerosas outras intervenções na cidade, cuja real justificação seria em alguns casos bem menos evidente que a da não-mutilação do Parque.

E já que tanto se invoca o exemplo de Barcelona, seria talvez de introduzir parcialmente no Porto o orçamento participativo tal como se diz ter feito a capital catalã, no seguimento da experiência de Porto Alegre no Brasil. Essa metodologia permitiria aos munícipes contribuir para a definição das prioridades orçamentais e questionar, em matérias de interesse primordial para a cidade, operações contestáveis e decididas sem qualquer discussão pública prévia. Seria assim possível evitar factos consumados que depois se poderão revelar como erros dificilmente reversíveis.

Para dar um exemplo ainda relacionado com o Parque da Cidade, talvez assim se pudesse ter evitado abri-lo ao atravessamento por um viaduto de circulação automóvel, o que se afigura uma desnecessária agressão aos seus frequentadores. A ideia de interpenetrar mar e parque é em si sedutora.
É duvidoso, no entanto, que tenham sido tidos em conta factores relevantes de hidrodinâmica costeira. A hipótese de que o Parque venha no futuro a pagar o seu tributo ao mar parece ter sido ignorada. Não se põe em causa o talento reconhecido de um conceituado arquitecto. Defende-se apenas que decisões desse teor ganharão em ser contraditoriamente debatidas pelos cidadãos.

Com o Movimento pelo Parque da Cidade é todo um novo olhar sobre o Porto e as suas prioridades que desponta, e a que se convidam os portuenses, independentemente de preferências ou indiferenças partidárias.

José Carlos Marques
(na ocasião, presidente da direcção da Campo Aberto)

E Agora?

A promessa feita em 2001 quando da sua campanha eleitoral pelo candidato Rui Rio, de que, se vencesse, não haveria durante o seu mandato de quatro anos construções de frentes urbanas na bordadura interna do Parque da Cidade (Ocidental) foi muito provavelmente um factor decisivo na sua curta vitória, por algumas centenas de votos, com a qual se tornou presidente da Câmara Municipal do Porto.

A promessa foi até agora cumprida. Poderá pensar-se que foi já integralmente cumprida, na medida em que o seu autor a fez para um mandato de quatro anos? Pode ele agora, no segundo mandato, desvincular-se dela? Pelos contactos directos havidos nestes quatro anos entre a Campo Aberto e o executivo municipal da CMP, incluindo com o próprio presidente, e também pelas declarações públicas por este efectuadas, é patente que a promessa traduz uma concepção do Parque da Cidade como um espaço cuja nobreza não é compatível com bordaduras edificadas e que deverá pois manter-se de acordo com a promessa, isto é, como um acervo adquirido.

Lamentavelmente, o executivo presidido por Rui Rio consentiu já numa grave entorse à tranquilidade e à beleza do Parque. Referimo-nos à aprovação da ideia de um segundo viaduto que o atravessaria (veja-se página 136). Mas, mais grave ainda, a última versão do Plano Director Municipal do Porto é suficientemente ambígua para vir a dar origem a tentativas de «ressuscitar» as referidas frentes urbanas (veja-se página 121 e 138). Uma entrevista de Rui Rio no início do seu segundo mandato (Jornal de Notícias, 30 de Outubro de 2005), cujo título viria a ser denunciado como falso e manipulatório pelo entrevistado, não só mantém essa ambiguidade como até a agrava. Linguisticamente, o título denunciado pelo autarca («Rui Rio admite construções no Parque da Cidade») reflecte, para um observador equidistante, o conteúdo efectivo das declarações do entrevistado. Resta a esperança de que a energia com que Rui Rio rebateu essa possibilidade, após a publicação da entrevista, e outras reiterações suas que visavam garantir o combate a qualquer especulação imobiliária naquele local, permitam manter um parque sem mais frentes urbanas. E isso apesar de o conceito de «especulação imobiliária» ser susceptível de uma margem de interpretação demasiado elástica.

Aguardemos pois que a referida recusa seja interpretada nos próximos quatro anos pelo actual executivo municipal da mesma forma que durante o primeiro mandato de Rui Rio. Ou seja, como recusa de quaisquer novas frentes urbanas na bordadura interna do Parque. E que as reais dificuldades de índole jurídica e financeira com que o executivo do período 1997-2001 armadilhou a situação do Parque e da Câmara possam ser resolvidas pelo actual executivo sem abandono da promessa inicial de Rui Rio para o seu primeiro mandato.

2

Basta de crimes urbanísticos no Porto! Mais respeito pelas nossas árvores e jardins!

18 de Setembro de 2001
Comunicado da Campo Aberto

Vêm-se multiplicando no Porto agressões ou projectos de potenciais agressões que atingiram e poderão vir a atingir de maneira bárbara os jardins, as árvores e os parques da cidade.

Campo Aberto (Associação de Defesa do Ambiente) julga chegada a hora de dizer BASTA! e convida todos os habitantes do Porto e Grande Porto a exprimirem junto das diversas entidades responsáveis a sua indignação perante os atentados cometidos e o seu desejo de verem respeitados o património arbóreo, os jardins e os espaços verdes da cidade.

A mais recente agressão decorreu na Avenida Montevideu (Foz/Nevogilde) onde, desrespeitando a palavra anteriormente dada, se esventraram e descaracterizaram jardins que pertencem à memória da cidade e se chegaram a danificar raízes de árvores quase seculares.

Já anteriormente se tinha profundamente descaracterizado o Jardim da Cordoaria, apesar da manutenção das suas árvores. Não lembraria a ninguém transformar a Torre dos Clérigos numa moderna torre de cimento armado. Ora um jardim mais que secular como o da Cordoaria é igualmente um património histórico. Não se negam os eventuais méritos do actual projecto – mas apenas se implantado em local compatível. Teria sido possível reabilitar e melhorar a zona da Cordoaria respeitando ao mesmo tempo a sua memória e o seu jardim. Infelizmente não foi esse o caminho seguido.

Actos de incultura como esses não dignificam a ideia de «Porto Capital da Cultura», antes a ferem e contradizem. Cultura teria sido, isso sim, criar novos jardins e espaços verdes onde antes não existissem, noutros locais da cidade, em vez de descaracterizar os que já existem. Infelizmente, nenhum novo jardim ou espaço verde foi criado para assinalar o «Porto Capital da Cultura». Além disso, estamos perante um absurdo desperdício de dinheiros públicos, ao fazer obra redundante onde existia obra a preservar.

É igualmente com inquietação que soubemos da intenção de ampliar as faixas de rodagem da Avenida da Boavista. Dificilmente tal poderá ser feito sem arrasar a dupla fileira central de árvores que a avenida ostenta no seu flanco voltado para o mar. Além de tal projecto representar uma concepção obsoleta da circulação e da mobilidade na cidade, além do perigo de atravessamento que essa intervenção irá representar para os peões e moradores, o abate de árvores, a confirmar-se, representaria uma triste insistência no erro e na insensibilidade. É por isso que aguardamos dos responsáveis um esclarecimento cabal que garanta o compromisso de não arrasar esse património.

É urgente suspender todos os projectos urbanísticos que atingem a integridade dos nossos jardins e espaços verdes (como também, e ainda, no Parque da Cidade) e dar corpo aos projectos já há muito prometidos como o Parque Oriental, sem fazer destes pretexto para deixar agredir os já existentes. Mais ainda, é urgente repensar no seu conjunto as orientações urbanísticas para o Porto e Grande Porto que, a continuarem na actual direcção, terão como resultado inevitável «densificar» o caos, o congestionamento, a agressão ao ambiente. Numa palavra – empobrecer a qualidade de vida das populações do Porto e Grande Porto.

3

Antas: é preciso corrigir profundamente o Plano de Pormenor

28 de Janeiro de 2002

Comunicado de Imprensa emitido por ocasião da entrega do parecer sobre o Plano de Pormenor das Antas na Câmara Municipal do Porto no âmbito da respectiva discussão pública e cujo texto se insere a seguir ao comunicado

As associações Campo Aberto e Olho Vivo apresentam hoje, na Câmara Municipal do Porto, um parecer sobre o Plano de Pormenor das Antas (PPA) no âmbito da respectiva discussão pública.

Antes de mais pretendemos denunciar o facto de as obras terem sido iniciadas há meses, ainda que o PPA não tenha qualquer valor legal e a discussão pública decorra. Logo, deveriam ser embargadas de imediato até que o Plano seja publicado em Diário da República.

A Campo Aberto e a Olho Vivo consideram que o PPA, tal como existe actualmente, exprime um modelo de cidade que foi rejeitado pelos portuenses nas recentes eleições no município. É necessário rever o plano e atenuar e corrigir os seus principais efeitos negativos, na perspectiva de que a cidade comece efectivamente a ser gerida pensando nos cidadãos e não contra eles, em nome de uma política de elevação da qualidade de vida e de desenvolvimento sustentável. Tal como está, o PPA implica trazer para as Antas mais 8250 habitantes, 5000 trabalhadores do comércio e 7000 veículos, o que configura um erro de urbanismo e planeamento, contrariando radicalmente as características urbanas definidas para aquela zona pelo único Plano Director Municipal até agora elaborado, o de 1993, e induzindo maior congestionamento de tráfego, que já hoje compromete seriamente a mobilidade.

Criticamos ainda as acessibilidades previstas, que implicam a demolição de várias moradias e o desalojamento dos locatários. Não sendo previstas pelo PPA quaisquer medidas destinadas a melhorar o serviço oferecido pelos transportes públicos, recomendamos a criação de corredores bus ao longo de toda a Avenida Fernão de Magalhães e o aumento da frequência de autocarros.

A opção de construir um centro de saúde no meio da nova alameda prevista no projecto parece-nos incorrecta. Em alternativa, propomos a adaptação de uma das antigas quintas existentes na zona, recuperando os jardins e tirando partido de uma envolvência vegetal favorável à finalidade sanitária da instalação. No que se refere ao conjunto da estrutura verde, os 10 hectares previstos são manifestamente insuficientes, não compensando os atentados ao património natural cometidos já desde o início da intervenção, incluindo o abate ilegal de sobreiros, alguns deles centenários e que pertenciam à floresta natural outrora existente na zona. Propomos ainda que o curso de água que atravessa a área seja intregralmente recuperado, renaturalizando as suas margens e despoluindo a água. Reclamamos, por outro lado, que as obras sejam acompanhadas por técnicos do IPPAR, por forma a que os vestígios arqueológicos importantes de uma zona rica em antas ou dólmens (de onde o nome actual) sejam recolhidos e preservados.

Consideramos que a zona comercial proposta no PPA é desnecessária e incompatível com a viabilização dos estabelecimentos comerciais existentes na cidade, aliás já em número excessivo.

A concretização do actual PPA acarretaria graves problemas à malha urbana envolvente e elevados custos sociais e ambientais. A Campo Aberto e a Olho Vivo esperam, pois, que o Plano venha a sofrer alterações profundas que pelo menos atenuem os fortes efeitos negativos previsíveis.

CONTRIBUTO PARA A DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO DE PORMENOR DAS ANTAS

Introdução

A intenção de alterar profundamente a zona envolvente ao Estádio das Antas através do Plano de Pormenor das Antas (PPA) levou as associações Campo Aberto e Olho Vivo a elaborar este parecer como contributo para a fase de discussão pública, conforme prevista no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro.

Em traços gerais, o PPA nasceu enfermo duma sujeição aos poderes paralelos do futebol e dos promotores imobiliários, não obedecendo a uma necessidade da zona oriental da cidade mas à sentida pelo Futebol Clube do Porto – como é, aliás, formalmente admitido no ponto 1 (Introdução) do relatório desse mesmo plano – no âmbito da participação no Euro 2004.

Este modelo de desenvolvimento de cidade, densificando-a até ao limite sem atender às necessidades dos cidadãos, às suas aspirações e sugestões, sujeitando-os a viverem em urbes cada vez mais sufocantes e alienadas, foi claramente rejeitado nas

últimas eleições autárquicas de 16 de Dezembro e é o oposto do modelo preconizado e defendido pelo actual presidente da Câmara do Porto, Dr. Rui Rio.

Este conjunto de opiniões e sugestões pretende alertar para os graves problemas que poderão advir da aprovação do PPA tal como foi proposto, para o erro urbanístico crasso que ele constitui e, simultaneamente, procura contribuir para que a cidade comece efectivamente a ser gerida pensando nos cidadãos e não contra eles, em nome de uma política de elevação da qualidade de vida e de um desenvolvimento sustentado.

O espaço físico e as opções urbanísticas

A zona abrangida pelo PPA evoluiu dum tecido rural e transformou-se, a partir dos anos 1950, numa zona residencial de baixa densidade, onde a qualidade de vida dos habitantes era elevada, mercê do sossego e paz que se respirava na zona, do baixo nível de tráfego e da existência de variadíssimos espaços verdes públicos e privados. Esta opção foi seguida, inclusivamente, pelo Plano Director Municipal (PDM) aprovado em 1993, que permitia apenas a construção de moradias com um máximo de três pisos na Avenida Fernão de Magalhães e zonas contíguas.

O caminho para uma alteração profunda da área foi aberto com a publicação das Normas Provisórias (NP) em Setembro de 1999, que vieram substituir o PDM. Apesar do carácter vago com que a legislação consagrou a figura jurídica das NP (no já revogado Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março), é pelo menos moral, ética e politicamente incorrecto proceder à transformação de uma zona desportiva numa zona de construção de elevada densidade através de normas de carácter provisório (caducam em Setembro de 2002) que não foram submetidas a discussão pública. Desta forma, o PPA apenas pormenoriza o que já havia sido ilegitimamente previsto pelas NP.

A perda de qualidade de vida na zona deu-se proporcionalmente à sua densificação e à crescente utilização da Avenida Fernão de Magalhães como via de saída e entrada na cidade. Tal como é referido no relatório do PPA, a recente construção de uma torre de escritórios (a chamada «torre das Antas») veio marcar pela negativa toda a envolvente. Construída à revelia do PDM em vigor na época (o de 1993) e ainda hoje considerada ilegal por muitos técnicos e urbanistas, esta torre veio desequilibrar toda a dinâmica local devido à sua desadequada volumetria e também porque obstruiu a saída natural do Estádio das Antas. Erguida para satisfazer os interesses instalados e não para resolver uma necessidade real da sociedade, não passa, pois, de um autêntico «elefante branco». A prova disso é que, depois de construída, esteve cerca de quatro anos totalmente desocupada. A forma encontrada para desbloquear a situação foi lá instalar organismos estatais e públicos (Loja do Cidadão, STCP, Metro do Porto, etc.) que vieram tornar o trânsito ainda mais caótico, uma vez que atraem milhares de pessoas por dia.

Querer trazer mais 8250 habitantes e 5000 trabalhadores de comércio e serviços constitui um erro de urbanismo e de planeamento que já não se justifica em cidades que se pretendem modernas e sustentáveis. Em termos de tráfego, estima-se que o aumento da afluência irá provocar mais cerca de 7000 veículos. As novas acessibilidades propostas não são solução, pois o fluxo de automóveis continuará a desaguar no troço da VCI (Via de Cintura Interna) que atravessa a zona das Antas e na Avenida Fernão de Magalhães, contribuindo para o congestionamento destas vias, onde a mobilidade já se encontra seriamente comprometida.

Segundo os dados do Censo de 2001, o número de alojamentos vagos no concelho do Porto ascende a 18 932 num total de 125 246 – ou seja, 15,1 por cento dos alojamentos existentes estão desocupados. Neste contexto, a construção de raiz de imóveis para habitação é desnecessária devendo-se, isso sim, privilegiar a recuperação de edifícios degradados. Visto que uma parte substancial destes se situa no centro da cidade, uma política deste tipo asseguraria simultaneamente a preservação do património e a reocupação da Baixa, que os mais elevados responsáveis da Câmara Municipal do Porto (CMP) elegeram como prioritário. Porém, uma política dirigida para a nova construção, por um lado, e para a revitalização do centro, por outro, é «esquizofrénica», porque as iniciativas são mutuamente exclusivas.

Contudo, isso não significa que todas e quaisquer novas construções devam ser rejeitadas. Fundamental é garantir que elas se encontrem integradas na malha urbana adjacente. Para a zona abrangida pelo PPA, ao invés de se permitirem grandes edifícios (vários de 8 e 9 andares e uma torre de 16), dever-se-iam fomentar moradias com um máximo de três pisos, organizadas em quarteirões com ruas largas e arborizadas – reduzindo-se assim tanto a volumetria dos edifícios e a área impermeabilizada como o total de habitantes a concentrar na zona e o tráfego a eles associado.

Acessibilidades

A construção de novas acessibilidades pressupõe a demolição de várias moradias e o desalojamento dos locatários. Esta solução, extremamente dispendiosa visto tratar-se de moradias de valor elevado, é também socialmente injusta pois algumas delas foram recentemente construídas ou remodeladas com a anuência da CMP, a mesma entidade que agora as pretende demolir! Um pressuposto

essencial consagrado na Lei é o da estabilidade dos Planos. Neste caso, está a ser claramente violado.

Implodir a torre das Antas seria bem mais sensato e justo visto encontrar-se completamente desenquadrada e ser em boa medida responsável pelo estrangulamento da zona em termos de acessibilidades.

Existem várias alternativas às vias propostas, nomeadamente aos túneis e à designada «Alameda das Antas», que são facilmente concretizáveis e apresentam custos significativamente menores. Propõem-se, por exemplo, o alargamento e prolongamento da Rua do Monte Aventino e a abertura duma alameda ao lado da torre das Antas passando pelos terrenos ocupados actualmente pela estação de serviço Esso (cuja concessão acaba brevemente) e pelo actual Estádio (a demolir). Estas soluções permitiriam melhorar o escoamento do tráfego com um mínimo de custos sociais e ambientais.

Por outro lado, não são previstas pelo PPA quaisquer medidas destinadas a melhorar o serviço oferecido pelos transportes públicos. Recomendamos a criação de corredores bus ao longo de toda a Avenida Fernão de Magalhães e o aumento da frequência de autocarros.

casa, recuperar os jardins e criar uma estrutura de saúde num local com aparcamento para os utentes, facilidade de acesso a ambulâncias e onde, pela envolvência vegetal, os utentes encontrassem a paz tão necessária à sua recuperação.

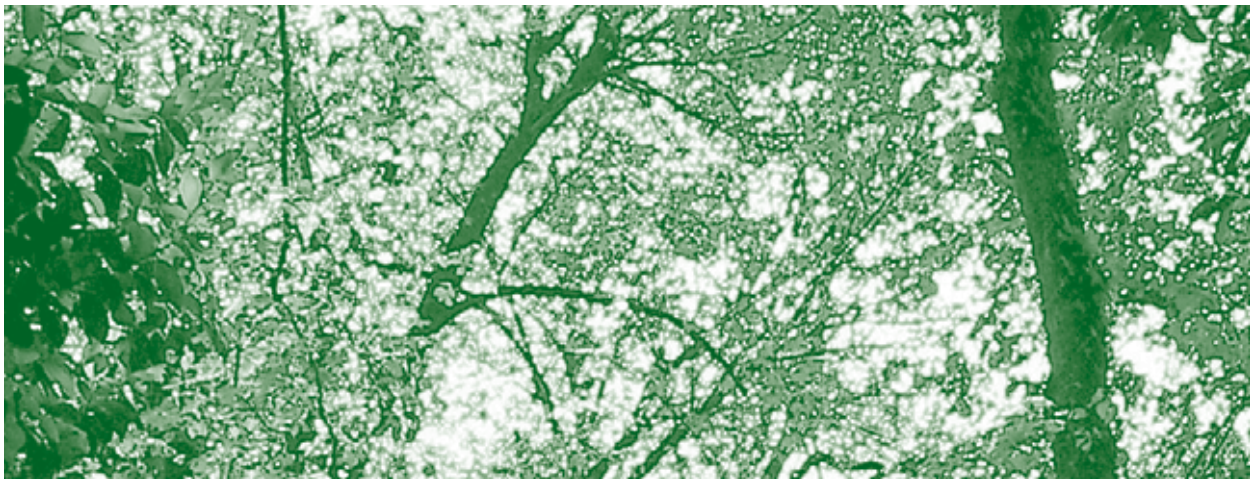
Zona comercial

A área do Grande Porto já não pode comportar mais centros comerciais nem novos hipermercados. Mais uma vez a cedência aos lóbis, promotores deste tipo de espaços comerciais, mostra uma cidade rendida a tais interesses e não gerida em nome dos seus habitantes. Cada vez que abre ao público uma nova superfície comercial assiste-se ao encerramento e à falência de estabelecimentos do chamado comércio tradicional.

Desta forma, para além de desnecessária, a zona comercial proposta é contraproducente em relação à ideia de fomentar a viabilidade dos estabelecimentos existentes, e que são já em número excessivo.

Estrutura verde

A proposta de consagrar 10 hectares para zona verde é manifestamente insuficiente. Não são 10 hectares de zona verde criada de raiz. São, sim, 10



O centro de saúde

A opção de construir um centro de saúde no centro da futura Alameda é quase caricata. Assim:

- interrompe-se uma via que o plano consagra como uma continuidade da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra;
- constrói-se um imóvel num local onde moradias habitadas serão expropriadas e demolidas com o objectivo de abrir acessibilidades;
- cria-se uma estrutura de saúde num local com um altíssimo nível de ruído e de poluição atmosférica devido ao intenso tráfego.

A opção correcta seria aproveitar uma das antigas quintas existentes na zona (quinta de Cepêda, quinta de Salgueiros etc.), restaurar e adaptar a

hectares sobrantes duma vasta zona verde pública e privada que ocupava mais de 80 por cento da zona de intervenção do PPA. Embora de utilização limitada, toda a área ocupada actualmente pelos relvados do complexo desportivo das Antas e áreas arborizadas adjacentes, bem como as quintas privadas da zona, cumprem quase todos os objectivos das zonas verdes das cidades (exceptua-se o de recreação pública): permitir a infiltração das águas, circulação e purificação do ar, absorção de ruídos e manutenção de alguma fauna no interior das cidades.

No decurso da intervenção já em curso na zona de implantação do PPA têm sido praticados verdadeiros atentados ao património natural. Num terreno contíguo à desaparecida travessa do Monte da Costa foram destruídas centenas de árvores numa

área de cerca de 3000 m^2. Com menor expressão quantitativa mas maior relevância ambiental foram abatidos vários sobreiros, alguns deles centenários e que pertenciam à floresta natural existente outrora na zona – o que, segundo o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, prefigura uma ilegalidade dado que, segundo pudemos verificar, não foi concedida qualquer autorização de arranque pela Direcção-Geral das Florestas. Dez hectares de zona verde é muito pouco para compensar tamanha destruição.

Propomos que o curso de água que atravessa a área a consagrar como verde seja integralmente recuperado, renaturalizando as suas margens e despoluindo a água.

Ilegalidades e atentados ao património na zona de intervenção do plano

A torre das Antas, construída à revelia do PDM da cidade do Porto em vigor na época, foi erguida em terrenos vendidos com a cláusula contratual de se destinarem à edificação de equipamentos desportivos, o que motivou já o pagamento de uma elevada indemnização aos antigos proprietários. A situação de aparente ilegalidade em que se encontra e a agressão que causa na zona envolvente pode levar a que a sua implosão seja sugerida num futuro próximo, como aconteceu com o Edifício «Coutinho», em Viana do Castelo, ou com a torre da Segurança Social, em Viseu, ainda que sejam edifícios consideravelmente mais antigos.

Apesar do prazo de discussão pública do PPA ter sido prorrogado pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano até ao dia 29 de Janeiro de 2002, as obras no terreno já se iniciaram há largos meses, em total desrespeito pelo princípio da participação popular – consagrado pelo menos desde 1987 na Lei de Bases do Ambiente – e, naturalmente, pelo próprio PPA que, para todos os efeitos, ainda não tem qualquer valor legal.

Por esta razão, solicitamos o embargo imediato das obras em curso, devendo ser retomadas apenas com a publicação em Diário da República do PPA e respeitar integralmente todas as alterações que, esperamos, o Plano venha a sofrer.

A insistência em continuar com tal ilegalidade irá certamente conduzir a intermináveis batalhas jurídicas e provavelmente obrigar a CMP ao pagamento de elevadas indemnizações aos proprietários afectados. A Câmara está já suficientemente endividada para persistir nestes erros.

O nome «Antas», como se depreende do significado da palavra e como comprovam diversos trabalhos de investigadores da Universidade do Porto, como a Doutora Maria de Jesus Sanches, não deixam margem para dúvidas relativamente ao valor arqueológico da zona, que foi outrora um campo de dólmens ou antas. Assim sendo, obras com a extensão das que se desenvolvem no local deveriam ser acompanhadas por técnicos do IPPAR para que os vestígios dessas edificações fossem recolhidos e preservados pois nunca na zona se fizeram desaterros de tal envergadura.

E Agora?

O processo de discussão pública do Plano de Pormenor das Antas no início do mandato 2001-2005 do executivo da CMP pretendeu marcar inicialmente uma ruptura com métodos anteriores caracterizados por notória falta de transparência, subalternização da participação pública e promiscuidade com interesses alheios aos interesses essenciais da cidade.

Alguns questionaram a dimensão da ruptura alegando que finalmente quase nada acabou por ser alterado no Plano de Pormenor (uma redução de apenas 10 por cento de construção) e que o principal resultado se teria reduzido à criação de um fundo financeiro a favor do comércio tradicional, especialmente o da Baixa, fundo esse proveniente dos capitais do principal investidor nas Antas.

É certo que pouco foi alterado no bom sentido, dado o carácter de facto praticamente consumado herdado do anterior executivo, mas o episódio marcou não obstante uma nova e mais positiva forma de encarar as transformações relevantes da cidade, embora para alguns demasiado timorata. Lamentavelmente, a nova filosofia urbanística nem sempre foi depois aplicada com coerência, como fica patente ao longo da presente compilação de documentos.

Igualmente grave foi o facto de o executivo municipal não ter ouvido por igual nesta matéria as diversas perspectivas críticas. Se associações de comerciantes foram repetidamente escutadas, associações do ambiente como a nossa foram quase ignoradas.

É especialmente inaceitável que a resposta ao documento crítico que apresentámos sobre o assunto tenha sido constituída por um escrito da autoria do próprio arquitecto autor do Plano que contestáramos!!! Isto configura uma subversão completa do espírito da consulta pública pois que as críticas apresentadas deveriam

Conclusão

Tal como foi proposto, a concretização do PPA acarretará graves problemas à malha urbana envolvente e elevados custos sociais e ambientais. Além disso, todos os dados disponíveis apontam para a inexistência de qualquer necessidade de construir novos empreendimentos, dado que uma política séria e que encare o solo como o recurso precioso que ele é dará, inevitavelmente, prioridade à utilização das quase duas dezenas de milhar de alojamentos que, actualmente, se encontram desocupados.

Sacrificar o interesse público e em particular a qualidade de vida dos habitantes da zona é um custo inaceitável para promover os interesses ligados à construção civil e ao futebol.

logicamente ter sido ponderadas por uma instância independente. O cúmulo do absurdo está em o executivo municipal, cuja discordância substancial com o Plano desse arquitecto era pública e notória, ter pedido a este o escrito a contrapor aos nossos argumentos. Neste aspecto específico, ou seja, na forma como se responde às intervenções dos cidadãos no âmbito da discussão pública, estamos perante uma caricatura de auscultação da cidade que só desprestigia o processo.

A situação actual da zona de intervenção do Plano vem dar razão a quem o contestou na ocasião. Quase dois anos passados, do Plano pouco mais foi concretizado que a Alameda das Antas, o estádio do Dragão e o centro comercial Dolce Vita; do Parque Urbano das Antas deixou de se ouvir falar, da prometida revolução viária da zona ficou uma alameda sempre com engarrafamentos de tráfego e uma Avenida Fernão de Magalhães em ziguezague com estrangulamentos desnecessários que provocam numerosos acidentes.

A esta situação estagnada não são provavelmente alheias diversas acções judiciais em curso, tendo os particulares afectados recorrido aos tribunais com o objectivo de serem ressarcidos da alegada utilização ilegal de terrenos expropriados circundantes do novo estádio. É mesmo provável que os empresários e grupos económicos que compraram alguns desses terrenos desconhecessem os ónus jurídicos que sobre eles pendiam.

É hoje talvez ainda mais evidente que estamos perante um mau plano urbanístico. A melhor solução teria sido a supressão ou correcção profunda do Plano, na sequência do que apontavam boa parte das mais de 100 contestações apresentadas por grupos de cidadãos, associações e outras entidades colectivas, que no seu conjunto representam milhares de portuenses que a ele se opuseram tal como foi apresentado.

4

O caso das Antas: há que voltar a página

6 de Março de 2002

Comunicado elaborado pela Campo Aberto

Todo o modo de fazer urbanismo no Porto tem que ser passado ao crivo, repensado e alterado no sentido de uma cidade mais humana e com maior qualidade de vida – é esta a lição que se pode tirar dos lamentáveis episódios de manipulação da lei, de política do facto consumado, de agressões e intimidação que rodearam e estão a rodear o processo de aprovação do Plano de Pormenor das Antas.

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente apela ao Presidente da Câmara do Porto, logo que assente a poeira deste episódio em que se condicionou abusivamente a livre decisão democrática através da chantagem exercida a pretexto do Euro 2004, para que inicie um processo de diálogo amplo com os cidadãos e com as associações e correntes de opinião que têm manifestado preocupação com o rumo que leva a cidade. É preciso evitar enquanto é tempo algumas aberrações urbanísticas em preparação, e que não terão já para se impor o pretexto do futebol ou da imagem do país no estrangeiro. Há também que traçar novos rumos à cidade, segundo um modelo que contrarie a megalomania e desordem que se instalou nas últimas décadas. Há por isso que reformular o Plano Director Municipal por forma a que ele consagre um modelo de cidade que rompa com o esfacelamento e desordenamento hoje reinantes.

Campo Aberto apela igualmente aos cidadãos e associações do Porto para que se envolvam numa observação e reflexão sobre o que é hoje a cidade, e intervenham na proposta de soluções mais dignas e mais harmoniosas. Em cada bairro, em cada quarteirão, em cada freguesia, convidamos as pessoas a reunir-se em volta de algumas ideias muito simples: basta de prepotência de certos promotores imobiliários, basta de facilitismo e cumplicidade da administração municipal com a destruição da cidade, é urgente a protecção dos jardins e espaços verdes existentes e a criação de novos jardins e espaços verdes, é urgente a atenuação ou remoção das barreiras arquitectónicas e a protecção contra o ruído e o trânsito agressivo, são urgentes espaços tranquilos para as crianças brincarem ao ar livre e para os adultos e os mais velhos poderem conviver com elas e entre si.

É preciso que termine no Porto o reinado daqueles que desprezam os que cumprem a lei chamando-lhes «legalistas», ou que insultam como «contabilistas» os que querem gerir honradamente os dinheiros públicos. É preciso pôr termo a pseudo-engenharias financeiras que não passam de leviandades e de hipotecas sobre o futuro.

Saudamos a coragem do Presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, em ter aberto uma primeira brecha no muro dos interesses obscuros conluiados, embora pouco ou quase nada tenha podido alterar relativamente a factos consumados, apesar de estes estarem desprovidos de sólido suporte legal. Temos esperança que, de acordo com as afirmações feitas durante a campanha eleitoral e já confirmadas nos últimos dois meses em diversas declarações públicas e em entrevistas a órgãos de informação, o Presidente Rui Rio confirme a sua determinação em criar as condições de uma cidade onde se possa ver o céu, onde o cidadão tenha uma palavra a dizer e onde a qualidade de vida não seja uma frase oca da publicidade dos interesses responsáveis pelo actual caos urbanístico.

5

Breve memorando sobre a evolução desejável para a cidade do ponto de vista urbanístico e ambiental

9 de Abril de 2002

Documento de trabalho interno elaborado com vista a uma reunião com a Câmara Municipal do Porto

Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente foi criada em Dezembro de 2000, na sequência de um ciclo de debates intitulado Porto e Noreste em Debate iniciado em Outubro de 1999.

Campo Aberto defende uma cidade a uma escala mais humana, mais convivial, com maior respeito pelos jardins e outros espaços verdes, a preservação e reintrodução de natureza na cidade, o combate à desertificação do centro histórico, um urbanismo que não resulte em guetos sociais ou privados e que seja pensado para aliviar os problemas de trânsito, do ruído, da massificação, em suma um urbanismo orientado para uma real qualidade de vida.

Campo Aberto defende sobretudo que a cidade não deve ser posta perante factos consumados, antes a sua evolução deve resultar de um permanente diálogo entre os cidadãos residentes, as suas associações, os técnicos e profissionais e as autoridades municipais, num clima de autêntica transparência democrática.

Para que este diálogo ganhe realidade, e para além de contactos bilaterais entre a associação e a CMP sempre que oportuno e desejado e por iniciativa de qualquer das partes, propomos que se estude a possibilidade de no Porto, à semelhança do que, segundo a imprensa noticiou, está a ser preparado para Ponta Delgada pelo novo executivo municipal daquela cidade, se instituir um Conselho Municipal de Urbanismo, órgão onde teriam assento os parceiros relacionados com o urbanismo, o ordenamento do território e o ambiente urbano.

Num órgão desse tipo, Campo Aberto desejaria e esperaria ser convidada a ter assento permanente. Para que dele resultasse a gradual elaboração de um diagnóstico lúcido da situação urbanística da cidade e de um pensamento renovado sobre as soluções desejáveis que, sem iludir os inevitáveis conflitos de interesses, contribuísse para criar no Porto um novo «ideal urbano» que se pudesse contrapor como meta ao tecido desagregado e heteróclito que hoje impera na cidade, tal órgão deveria reunir com frequência, mensal ou bimestral, por exemplo, e os seus trabalhos, para além das entidades nele representadas permanentemente, deveriam, pelo menos algumas vezes se não sempre, ser abertos aos cidadãos individuais interessados, segundo regulamento próprio a definir.

A actuação de um órgão como esse deveria ser complementada pela disponibilização na internet de toda a documentação relevante bem como de todos os projectos apresentados à CMP para aprovação, o que multiplicaria a eficácia de todos os processos de consulta pública e manifestação de reclamações ou de eventuais prejuízos a causar, inclusive no plano da qualidade ambiental e urbanística. Seria mais uma forma de reequilibrar a balança entre os «interesses instalados» e o interesse público.

Aqueles sectores que estiveram envolvidos no urbanismo caótico que remonta a algumas décadas e que se agravou nos anos mais recentes fazem habitualmente uma avaliação optimista da cidade e manifestam entusiasmo pelo estado em que ela se encontra. Quanto a nós, consideramos que sem um diagnóstico realista dificilmente a população poderá interiorizar um outro «modelo» de cidade a implantar gradualmente. Faz parte da nossa perspectiva a caracterização das soluções que deverão ser evitadas no futuro e a proposta de melhores soluções. Além dos aspectos de conforto, utilidade e funcionalidade, que obviamente não podem ser ignorados, parece-nos de grande importância atender à dimensão estética imprescindível em matéria de urbanismo, por forma a que a própria definição gradual das transformações a operar se torne um processo de formação da sensibilidade artística dos cidadãos, respeitando obviamente uma variação subjectiva inalienável do gosto.

É todo o «paradigma» de desenvolvimento urbano até agora vigente que há que reformular: em vez das «urbanizações» avulsas actuais, em grande parte comandadas pelo cadastro predial, assente em loteamentos individuais, num quadro geral de ausência de visão coerente da cidade, há que instaurar um verdadeiro urbanismo, em que se planeia primeiro e só depois se constrói, em que a visão e preparação de longo prazo prima sobre o imediatismo e a pressão casuística, e em que o município salvaguarda a possibilidade da sua intervenção sobre os solos por meio de processos de aquisição antecipada que permitam disciplinar o mercado e impedir que ele permaneça como um mercado hiper-especulativo. Ruas, praças e a articulação harmoniosa dos espa-

ços urbanos devem ser reabilitados e voltar a ocupar o centro da atenção dos urbanizadores.

Os coeficientes de ocupação do solo deverão ser conjugados com escalas e tipologias harmoniosas e legíveis, que não contundam a cidade pré-existente, onde ela tiver uma boa escala, e que reponham uma boa escala onde ela for má. Como exemplo da necessidade de intervir por antecipação citemos a previsível construção decorrente da abertura de novas vias, como por exemplo a futura Avenida Nun'Álvares. Na ausência dessa antecipação, corre-se o risco de zonas ainda preservadas da cidade se tornarem em novas frentes de volumetrias e especulação desenfreadas.

Infelizmente, a cidade encontra-se sob pressão de numerosos projectos de edificação herdados de anteriores equipas municipais que foram elaborados perante uma relativa indiferença ou desconhecimento da população ou que lhe foram apresentados como de grande qualidade, e que para nós representam o oposto do que é desejável para o próximo futuro. Não podemos deixar de reconhecer que tal situação condiciona fortemente as possibilidades de actuação dos actuais decisores, mas defendemos que é ainda possível evitar alguns erros mais evidentes e que, em todo o caso, e da maneira mais ampla possível, deve ser feito um esforço para não considerar como adquiridas soluções que, do ponto de vista legal ou administrativo, possam ainda ser sujeitas a uma reavaliação.

Esperamos do actual executivo municipal, na abordagem dos projectos vindos do passado, o esforço de procurar anular ou reduzir o impacto negativo que possam ter, recorrendo ao máximo rigor técnico, a toda a gama dos meios legais e a uma negociação em que se faça sentir o interesse da cidade e a sua prevalência face ao interesse sectorial.

Caso contrário, corre-se o risco de ver surgir mais construções desconexas que marcarão negativamente a cidade durante décadas. Aquilo que o actual executivo aprovar, mesmo vindo de trás, será percebido por boa parte da opinião como de sua própria responsabilidade. Casos como o Altis na Foz poderão, ou não, marcar a diferença entre duas formas de gestão urbanística.

Porque esteve envolvida, juntamente com outra associação congénere, na elaboração de um parecer sobre o Plano de Pormenor das Antas, entregue na CMP no âmbito do processo de consulta pública, e embora lamente não ter sido convidada a uma troca de impressões sobre o assunto pelo actual executivo municipal no decurso do processo de avaliação que se seguiu à referida consulta, Campo Aberto julga vantajoso tecer algumas considerações sobre esse processo com a intenção sobretudo de retirar dele algumas pistas de reflexão para o futuro imediato da cidade.

Para nós, tudo o que se passou em volta do PPA até ao processo de consulta pública representa o exemplo daquilo que não deveria ter sido feito e não se deverá fazer no futuro em matéria de urbanismo no Porto. Para que tal não tenda a repetir-se, consideramos que os portuenses deverão ser convidados e incentivados a intervir na definição e preparação de um outro modelo de cidade – uma cidade mais acolhedora, organizada, tranquila, humana, capaz de proporcionar às gerações futuras dos nossos filhos e dos nossos netos, e tanto quanto possível também às gerações presentes, uma melhor qualidade de vida.

Campo Aberto opôs-se ao PPA, tal como estava formulado, por três razões fundamentais.



Por um lado, a grande superfície comercial inicialmente prevista representaria mais um golpe no já abalado comércio do centro histórico, o que não poderia deixar de agudizar os gravíssimos problemas com que se defronta essa zona, cuja revitalização tem que ser a prioridade número um da cidade em termos urbanísticos, sob pena de assistirmos ao seu abandono e ruína irreversíveis.

Por outro lado, as densidades dos espaços habitacionais previstos são de escala desmesurada, entram em ruptura e conflito com as características residenciais da zona, constituindo uma falsa e retórica «nova centralidade», já que se inserem na lógica distorcida que até agora permitiu ou tolerou o abandono do centro histórico como espaço habitado.

Finalmente, todo o processo desde o seu início foi pouco transparente, elaborado longe do olhar e do escrutínio dos portuenses e das suas associações, baseou-se em compromissos e acordos que davam como antecipadamente aprovado o que estava

precisamente sujeito a processo de aprovação, fazendo deste último uma mera formalidade ou aparência e sonegando aos portuenses a autenticidade do processo de discussão pública previsto na lei.

Se é certo que a actuação do actual executivo tentou introduzir um correctivo nalguns aspectos mencionados, consideramos que infelizmente esse correctivo esteve sujeito a fortes limitações e resulta por isso manifestamente insuficiente, embora provavelmente fosse difícil ou mesmo extremamente difícil ter conseguido melhor. É com pesar que verificamos que o actual executivo municipal não dispôs da liberdade suficiente para decidir o melhor para a cidade, mas apenas para obstar ao mais visivelmente inaceitável. Certamente por isso, a solução obtida ficará longe da concepção de cidade que muitos cidadãos desejam e que Campo Aberto também subscreve.

Há agora que nos voltarmos para o futuro próximo. Se bem que consideremos a revitalização do centro histórico como a grande prioridade, não queremos com isso significar que nos devemos desinteressar do que se passa ou se prepara no resto da cidade. Muito pelo contrário: em nosso entendimento, se prosseguirem as tendências de oferta anárquica de alojamentos em edificações de volumetria desproporcionada, e por vezes monstruosa, fora do centro da cidade, e sem recuperação e viabilização urgente do coração urbano, será cada vez mais difícil, ou mesmo impossível, manter o centro habitado e habitável.

É preciso dizer um BASTA! firme e decidido ao anti-urbanismo do facto consumado que tem feito do Porto um brique-à-braque em que as leis e os instrumentos reguladores, no domínio do ordenamento urbano, são torneados e manipulados em função de interesses sectoriais que se arrogam o estatuto de donos da cidade. É preciso reorientar desde já o sentido da evolução da cidade, começando por devolver a palavra aos cidadãos e fazendo a revisão exigente e crítica dos instrumentos de ordenamento urbano. É preciso passar ao crivo rigoroso o pulular de projectos que nasceram no mesmo ambiente inquinado em que surgiu o PPA, caracterizado por megalomania, facilitismo, novo-riquismo, ausência de rigor nos compromissos financeiros públicos, ausência de transparência, contorcionismo jurídico e desprezo pelo sentir dos cidadãos e pela sua qualidade de vida.

Invocaram-se, em torno do PPA, as circunstâncias peculiares de um acontecimento efémero como o Euro 2004, com datas e calendários precisos, o que acabou por condicionar de modo quase absoluto o desfecho final. Mas tal condicionamento já não existe para os restantes projectos – embora outras limitações possam existir mas já sem o carácter de «espada de Dâmocles» que rodeou esse.

Consideramos assim que há que evitar que as chamadas Normas Provisórias, que foram aprovadas sem a discussão pública a que deveriam ter sido sujeitas, continuem a servir de escudo a que se pratiquem novos estragos no tecido urbano do Porto.

É preciso garantir um futuro para o Parque da Cidade liberto da invasão de construções, expandindo em vez de reduzir a sua actual área verde, e relançar em geral uma política corajosa de recuperação dos espaços verdes existentes e de criação de novos.

É preciso acudir de pronto à marginal do Douro, a área mais favorecida pelo enquadramento natural em toda a cidade, pondo travão enérgico à degradação a que tem sido sujeita e impedindo a concretização de projectos delirantes como as chamadas lâminas-torres, e defender a renovação e reconversão de zonas degradadas ou abandonadas, incluindo as de tipo industrial ou de armazéns, mas numa óptica de respeito por valores paisagísticos, urbanos e ambientais únicos na cidade.

É preciso respeitar a personalidade de zonas residenciais como as da Foz, Nevogilde, Guerra Junqueiro, Antas e outras, pondo cobro à proliferação da construção em altura que desfigura completamente as suas características de beleza e tranquilidade, que são para todos os efeitos um património da cidade e não apenas dos respectivos moradores. É preciso repensar todo o ordenamento urbano do Porto Oriental, das Antas a Campanhã, por forma a que a evolução se faça no sentido de uma renovação e recuperação equilibradas, e evitar que essa zona continue a ser fragmentada e estraçalhada pela intrusão de infra-estruturas pesadas que estão a isolar o território urbano em ilhas incomunicáveis, instransponíveis para o cidadão devido à multiplicação de barreiras arquitectónicas.

A nosso ver, os portuenses deverão ser incentivados e apoiados a debruçarem-se, em cada rua, quarteirão e freguesia, sobre os problemas da sua zona residencial, tendo em mira um Porto futuro mais favorável a uma vida mais saudável e equilibrada para cada citadino, para cada família e para cada comunidade de vizinhança.

6

Parecer sobre a estratégia de valorização do vale da Ribeira da Granja

31 de Maio de 2002

Parecer elaborado pela Campo Aberto e entregue ao Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Porto

Introdução

A relação do Homem com os cursos de água sofreu grandes alterações ao longo da História. Desde a antiguidade até à revolução industrial, as populações humanas foram-se estabelecendo junto dos rios e ribeiros que, sendo uma das poucas alternativas em termos de abastecimento de água, quer para a agricultura quer para consumo directo, eram vistos como um bem precioso e vital.

Com o desenvolvimento industrial e a crescente densificação dos aglomerados populacionais, as linhas de água começaram a ser utilizadas como esgoto, obrigando à construção de obras de engenharia sofisticadas no sentido de recolher a água onde ela ainda tivesse alguma qualidade e de a transportar a longas distâncias. Assim se foi cimentando uma ideia de desprezo e de mero utilitarismo relativamente aos rios.

Ainda hoje esse desprezo toma forma através de uma obsessão entubadora por parte da administração pública e de vários agentes económicos, numa tentativa vã de esconder os graves prejuízos que o Homem tem causado à Natureza – mas ignorando que, desta forma, o prejuízo só poderá ser maior. A ideia subjacente é sórdida: tapar as ribeiras como quem varre o lixo para debaixo da carpete.

Um pouco por toda a Europa (e também em Portugal, com o habitual atraso) surgiu uma corrente de opinião, mais responsável, que preconiza uma integração paisagística das linhas de água urbanas, tornando-as um elemento enriquecedor da paisagem. Por outro lado, a visibilidade de uma ribeira poluída, ao contrário do seu entubamento, pode gerar sinergias e congregar pressões que, se bem orientadas, podem inibir as descargas ilegais de efluentes e ajudar a desbloquear os processos de despoluição.

A necessidade cada vez mais sentida de se criarem corredores verdes nas cidades, trazendo novamente a vida silvestre ao convívio com os citadinos e contribuindo para diminuir o isolamento das populações animais provocado por frentes urbanas cada vez mais extensas e compactas, constitui também um forte argumento a favor da conservação das ribeiras e das respectivas galerias ripícolas.

Sobre o relatório *Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja*

A visão da ribeira encanada vai dando lugar, felizmente, à noção da ribeira natural como elemento estruturante da paisagem, que merece ser salvaguardada enquanto tal. Sendo este o espírito do relatório preliminar da *Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja* (estudo realizado pela consultadoria WS Atkins Portugal Lta Consultores e Projectistas Internacionais para a Câmara Municipal do Porto, Direcção Municipal de Ambiente e Serviços Urbanos em Março de 2002, eventualmente consultável através do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Porto; um exemplar pode igualmente ser consultado, a pedido, na sede de trabalho da associação Campo Aberto) e também, segundo cremos, do actual Vereador do Ambiente, a Campo Aberto mais não pode senão congratular-se com esta alteração de mentalidades e solicitar a cessação imediata de quaisquer obras de encanamento de ribeiras eventualmente em curso no concelho do Porto.

Em termos gerais, o relatório preliminar parece-nos francamente positivo. A maior falha será, porventura, a pouca atenção dada ao papel ecológico da Ribeira e às intervenções em concreto a efectuar no sentido de renaturalizar as suas margens. Este tópico deverá ser abordado com muito maior profundidade, nomeadamente no que respeita à escolha das espécies a plantar. Seria ainda interessante pormenorizar algumas das propostas já apresentadas na versão preliminar: traçados de ciclovias, localização das zonas de recreio, percursos pedestres, etc.

Por outro lado, sugerimos que a Câmara Municipal do Porto defina a sua política para os solos abrangidos pelo estudo. Se optar pela rejeição dos vários pedidos de licenciamento, tal como a Campo Aberto defende, naturalmente que a área disponível para as diversas propostas será muito maior. O relatório final deverá reflectir esta vontade política.

Sobre o parecer da Campo Aberto

Neste parecer a Campo Aberto fará variadas propostas, expondo a sua visão dos problemas e como poderiam ser resolvidos, de forma algo independente do que se refere no relatório preliminar. Optámos, também, por concentrar especial atenção nos aspectos descurados nesse mesmo relatório.

Intervenção na Ribeira da Granja

No caso em apreço, uma intervenção só fará sentido se incluir de uma forma integrada os vários aspectos do problema:

- desentubamento da Ribeira na maior extensão possível;
- conclusão da rede de saneamento e sua separação da rede de águas pluviais;
- fiscalização das descargas ilegais de efluentes;
- limpeza, despoluição e renaturalização das margens.

A concretização destas acções deverá ser efectuada aproveitando sempre a oportunidade de congregar a opinião pública à volta do objectivo final, que passa pela melhoria da qualidade de vida das populações que habitam nas imediações da Ribeira e da população da cidade em geral.

É desejável que as populações sejam convidadas a intervir e, porque não, a colaborar nas várias fases de recuperação da Ribeira, transformando-se a sua requalificação num instrumento de educação ambiental e num exemplo a ser seguido noutras ribeiras e noutros locais da cidade. Seria extremamente encorajador e pedagógico, por exemplo, envolver as escolas locais na plantação de espécies autóctones aquando da renaturalização da Ribeira.

Tratamento das margens

Vezes de mais se confunde limpeza de margens com terraplanagem cega e corte raso da vegetação. Este tipo de intervenção é contraproducente e, aparentemente, deriva do facto da actividade ser concretizada por empreiteiros sem preparação e da falta de acompanhamento por técnicos qualificados.

Uma eficiente limpeza das margens deve ser feita de modo a retirar pouco mais do que o lixo e o mínimo possível de plantas autóctones, sem recorrer a terraplenos. Os vários estratos vegetativos cumprem uma função imprescindível no suporte da biodiversidade, desde borboletas e outros insectos a aves e pequenos mamíferos. Para além disso, é a massa contínua de vegetação que assegura o efeito de «corredor ecológico», hoje em dia tão propalado mas, efectivamente, pouco praticado no nosso país.

Algumas espécies invasoras (normalmente exóticas) devem, contudo, ser controladas ou mesmo erradicadas. Deixar crescer uma acácia, por exemplo, pode gerar um problema complicado de resolver em poucos anos, pois trata-se de uma espécie de rápido crescimento que produz muitas sementes. Estas germinam com facilidade, competindo os jovens rebentos ferozmente com as espécies nativas.
É preferível, portanto, renaturalizar as margens retirando as espécies exóticas e substituindo-as por outras típicas do nosso país e região, adaptadas às condições ambientais locais.

Infelizmente, a maior parte das intervenções em cursos de água têm-se saldado pela sua excessiva e desnecessária artificialização: árvores exóticas em linha, extensos relvados, arbustos aparados, diques e açudes, etc. Estas alterações retiram aos rios boa parte da sua «magia» ou «espiritualidade», tornando-os como que objectos humanos. Respeitar um curso de água é antes de mais preservar a sua integridade, reconhecer o seu «direito» a ser natural. O desafio que se impõe é, portanto, o de conciliar a função ecológica (que a artificialização compromete seriamente), com a sua função recreativa. Devemos salientar que, no caso da Ribeira da Granja, essas duas funções nos parecem compatíveis, se não mesmo complementares. O princípio deve ser o de fomentar o natural, usando o artificial apenas quando não há outra solução e o benefício expectável o justifica.

O leito do rio deve ser libertado de obstáculos artificiais à livre passagem das águas. Em caso algum se deverão cortar ou danificar as árvores enraizadas nas margens, que desempenham um papel importantíssimo na regularização do regime das águas, evitando correntes torrenciais com um grande poder erosivo.

Uma atenção particular deve ser posta no uso da maquinaria, privilegiando-se a utilização de máquinas ligeiras em detrimento de maquinaria pesada, que na maior parte das situações causa danos irreversíveis, compactando o solo, arrasando a vegetação e abrindo caminho à erosão.

(continua na página seguinte)

Espécies arbóreas a utilizar nas margens e terrenos adjacentes

A reflorestação das margens e dos terrenos adjacentes deve ter em conta as características do local, a profundidade do lençol freático e a percentagem de dias com solo alagado e/ou encharcado ao longo do ano. Assim, devem ser utilizadas as seguintes espécies e compassos:

Margens e zonas alagadas ou encharcadas 50 % dos dias (leito de cheia)	
Espécie	Compasso
Salgueiro-branco, *Salix alba*	1X2
Vimeiro, *Salix fragilis*	1X2
Amieiro, *Alnus glutinosa*	1X2
Choupo-branco, *Populus alba*	1X2
Choupo-negro, *Populus nigra*	1X2
Freixo, *Fraxinus angustifolia*	1X2

Zonas encharcadas 50% dos dias (nunca alagadas)	
Espécie	Compasso
Choupo-branco, *Populus alba*	3x3
Azevinho, *Ilex aquifolium*	3x3
Amieiro, *Alnus glutinosa*	3x3
Sanguinho-das-sebes, *Rhamnus alaternus*	3x3
Ulmeiro, *Ulmus procera*	3x3
Salgueiro-branco, *Salix alba*	3x3
Teixo, *Taxus baccata*	3x3

Zonas marginais de cota superior	
Espécie	Compasso
Carvalho Alvarinho, *Quercus robur*	3x4
Sobreiro, *Quercus suber*	3x4
Medronheiro, *Arbutus unedo*	3x4
Pilriteiro, *Crataegus monogyna*	3x4
Vidoeiro, *Betula celtiberica*	3x4
Pinheiro manso, *Pinus pinea*	3x4
Ácer, *Acer pseudoplatanus*	3x4
Cerejeira-brava, *Prunus avium*	3x4
Gilbardeira, *Ruscus aculeatus*	3x4

Época de intervenção

Para não prejudicar a fauna existente nas margens da Ribeira através, por exemplo, da destruição de ninhos e posturas ou morte de juvenis de aves, anfíbios, répteis ou mesmo mamíferos, deve-se evitar intervir no período entre o início de Março e o fim de Junho. Qualquer intervenção na vegetação deve ser efectuada na fase de repouso vegetativo, isto é, durante o Inverno.

O calendário das obras deve sempre ajustar-se ao calendário natural e nunca ser estabelecido em função de outros interesses, como infelizmente acontece variadíssimas vezes com sérios impactos nos ecossistemas.

Terrenos marginais

Em vários troços da Ribeira da Granja ainda é possível encontrar campos relativamente extensos livres de construções. A maior parte situa-se na freguesia de Ramalde, ainda que esta esteja a ser literalmente «invadida» por um enorme conjunto de empreendimentos imobiliários descontextualizados, profundamente desqualificadores do território, fruto de uma visão deturpada e economicista do que deve ser uma cidade, seu ordenamento e planeamento. Infelizmente, também, estes atentados têm-se tornado mais a regra do que a excepção, cenário que esperamos seja radicalmente alterado com o actual executivo camarário.

Cidade antiga, o Porto conheceu uma fase de apogeu que, nas últimas décadas, se tem vindo a inverter, pelo menos do ponto de vista populacional. Há que reflectir se será com mais construção que o problema poderá ser solucionado ou se, pelo contrário, prosseguir no rumo actual não o virá agravar. A Campo Aberto acredita que deve ser prioritário recuperar os milhares de prédios degradados, fomentar o mercado de arrendamento e combater a especulação imobiliária. Esta sim, seria uma política de urbanismo coerente que evitaria a expansão e a desagregação casuística da cidade, preservando simultaneamente o precioso recurso que é o solo. Cremos, portanto, que o mais sensato seria impor uma moratória à ocupação de terrenos livres (excluindo-se eventualmente, numa decisão caso a caso, os situados em espaços de colmatação e em frentes urbanas consolidadas). A melhoria da paisagem urbana favorece ainda a qualidade de vida das populações, constituindo mais um atractivo ao «repovoamento» da cidade do Porto. Naturalmente que todas estas alterações deveriam ficar patentes no futuro Plano Director Municipal (PDM) e nas Medidas Preventivas que a Câmara Municipal do Porto pretende estabelecer no interregno.

Em muitos casos, Ribeira e campos adjacentes criam um conjunto único que merecia ser preservado. Deve-se privilegiar uma visão integrada, ou holística, em detrimento de análises parcelares que, por incapacidade de percepção da paisagem como um todo, são limitadas; este é mais um exemplo em que «o todo é mais do que o somatório das partes».

Por outro lado, a ocupação dos leitos de cheia por construções acarreta um forte risco (já bem conhecido e documentado em múltiplas tragédias pessoais e em graves prejuízos materiais) e pode comprometer a função de corredor ecológico. Os moradores de Ramalde são peremptórios ao afirmar que nunca as cheias da Ribeira da Granja foram tão intensas, e não têm dúvidas em apontar a causa principal: a ocupação indiscriminada de hectares e hectares de terrenos que, antes, absorviam boa parte da pluviosidade. Como é fácil de perceber, esta situação é extremamente injusta, pois prejudica principalmente os moradores com menos posses, incapazes de se defenderem da subida das águas.

Recomendamos a manutenção dos campos agrícolas como exemplo do passado rural. Estes proprietários devem ser compensados por mecanismos perequativos, tal como estipula o artigo 139.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro: «quando a edificabilidade do terreno for inferior à média, o proprietário deverá, quando pretenda urbanizar, ser compensado de forma adequada» (n.º 5).

Nos casos em que o uso agrícola privado não for possível ou já não existir, podem ser pensados outros destinos: plantação de hortas pedagógicas com uma componente de produção efectiva, reflorestação e ajardinamento, por exemplo. Paralelamente, seria interessante estabelecer percursos pedestres interpretados (com um grande potencial para actividades de educação ambiental), pistas para ciclismo, circuitos de manutenção e ainda, esporadicamente, pequenas esplanadas. Estas estruturas, úteis em si, não deverão nunca ser erguidas à custa da destruição ou limitação contraproducente dos factores naturais e biológicos, da vegetação, etc. Como projectos mais arrojados mas estruturantes propomos a criação de um viveiro de espécies autóctones, de um pequeno jardim botânico com plantas típicas dos ambientes ribeirinhos, palustres e agrícolas (incluindo várias culturas comuns na região e, eventualmente, um núcleo museológico) e de uma pequena biblioteca dedicada às questões ambientais («ecoteca»), com uma secção especial para os mais novos. Para tal seria interessante que a Câmara Municipal do Porto adquirisse e recuperasse uma antiga casa rural abandonada, dando-lhe assim uma vida nova e um uso saudável e educativo.

As margens devem ser renaturalizadas repondo-se sempre que possível o declive suave (45o) característico do regime lêntico de um curso de água. Deve-se resistir à tentação de «segurar» as margens com outra coisa que não seja a vegetação ripícola e

permitir, dentro do limite da zona intervencionada, o livre meandrar da Ribeira. A espécie de enrocamento recentemente efectuado na zona da Rua D. João Coutinho e da Rua de Ramalde do Meio deverá ser retirada, renaturalizando as margens tal como defendido neste parecer.

ANÁLISE DO PERCURSO DA RIBEIRA DA GRANJA

Nesta secção optámos por tecer comentários e sugestões específicas para cada troço da Ribeira da Granja, percorrendo-a até à nascente, ou quase.

Zona 1 – Do Rio Douro até à Rua Diogo Botelho

Este troço foi recentemente alvo de obras de requalificação paisagística ao longo das Ruas Aleixo Mota e D. Pedro Meneses, mas infelizmente a oportunidade foi desperdiçada e a Ribeira continua enterrada. Esperamos que os trabalhos sejam continuados e que a Ribeira – que passa por baixo de uma zona verde – passe a ser valorizada. Quanto ao pedido de licenciamento para prédios de habitação que o relatório menciona, embora desconhecendo a sua localização exacta e as volumetrias em causa, apelamos à CMP para que evite que estas construções, a realizarem-se, venham a comprometer a qualidade do corredor verde.

Zona 2 – Área industrial e Bairro de Lordelo

Nesta zona, a Ribeira da Granja atravessa diversos bairros sociais mas está muito mal inserida na paisagem, o que deve ser corrigido. Como neste troço ainda existem muitas zonas livres de construção, é possível desentubar a Ribeira em vários segmentos e, nos casos em que esta se encontra a céu aberto mas canalizada, recuperar as margens e terrenos adjacentes.

Um pouco a montante existe uma fábrica em ruínas que a Ribeira atravessa, entubada. Esperamos que o projecto previsto de reconversão da fábrica para actividades de lazer saiba tirar proveito deste factor e corrigir os erros do passado. Assim seria possível criar um corredor verde desde as imediações da Via de Cintura Interna (VCI) até ao Bairro de Lordelo.

Zona 3 – Entre as Ruas de Serralves e de Grijó

Nesta zona, a Ribeira da Granja tem o seu troço mais interessante, onde se podem encontrar campos agrícolas em socalcos, vários tipos de construção de pedra, uma antiga casa com capela, etc. Este é um tipo de espaço que constitui um património cada vez mais raro na cidade do Porto, vestigio de uma forma de utilização do solo que quase desapareceu. Por estas razões deve ser inteiramente preservado.

O relatório afirma estar previsto um canal com 50 metros de largura em cada margem «de apoio às operações de loteamento em curso». Esta faixa de 100 metros (no total) não inclui o vale todo (supomos que o espaço restante será urbanizado), o que contraria a nossa perspectiva de ordenamento do território nas circunstâncias actuais. Propomos que os loteamentos sejam sumariamente abandonados e que este belo vale seja preservado, bem como todo o património construído a ele associado.

Zona 4 – Avenida da Boavista

Este troço foi entubado recentemente, o que nos leva a pensar que possam existir projectos de construção para o local – quem sabe semelhantes à inestética torre de mais de 20 andares («Passeio da Boavista») que já existe ao lado. Num terreno encostado à Ribeira, entre a VCI e a Rua de Grijó, vê-se uma placa a anunciar um futuro hotel, o que nos deixa profundamente preocupados.

Mais uma vez, insistimos que a cidade inverta o processo de destruição ambiental que tem seguido até agora. Se esta zona for urbanizada, os custos no futuro para corrigir o erro serão muito mais elevados.





A Norte da Avenida da Boavista encontramos mais uma fábrica abandonada. Tanto à frente como atrás desta existem muitos espaços com vegetação que deveriam ser incorporados no corredor verde.

Zona 5 – Casa de Ramalde

Já existe um projecto em curso para a recuperação da Quinta de Ramalde, embora apenas algumas dezenas de metros da Ribeira a percorram. Trata-se de um local de grande beleza, que contamos venha a ser devidamente valorizado.

Cremos que também é possível desentubar a parte do percurso da Ribeira que acompanha a VCI.

Zona 6 – Entre a Rua João Coutinho e a Rua de Ramalde do Meio

Este espaço começou há poucos anos a ser urbanizado, ameaçando o leito da Ribeira. Devido à existência de um edifício a poucos metros, as margens foram artificializadas. O estudo sugere a criação de um canal livre de 15 metros de largura em cada margem. A Campo Aberto propõe que este corredor seja alargado tanto quanto possível, por forma a assegurar devidamente a função de corredor verde.

Também está indicado nos mapas anexos ao relatório preliminar um pequeno afluente que acompanha a Rua de D. João Coutinho. Sugerimos que este troço seja desentubado já que, pelo menos em parte, tal parece ser possível.

Zona 7 – Entre a Travessa de Requesende e a Circunvalação

O facto de a Ribeira estar visível numa grande extensão e atravessar terrenos agrícolas livres de construção, torna este um dos troços mais interessantes. Mas já se sente a pressão imobiliária. Um pouco mais a Sul já está a nascer um conjunto de edifícios de grande densidade. Esperamos que não apareçam mais... A CMP deverá garantir que esses terrenos, principalmente entre a Rua de Ramalde do Meio e a Estrada da Circunvalação, continuem dedicados à agricultura.

Perto da Quinta do Rio ou do Viso, parte do percurso da Ribeira está tapado (embora à superfície) sem que haja razão aparente para isso. Aliás, pode ver-se aqui um dos espectáculos mais deprimentes: o encontro da Ribeira, entubada, com um dos seus afluentes, também entubado. O estudo refere que «junto à Quinta do Viso a Ribeira foi canalizada, para efeitos de segurança, dada a proximidade de uma escola», o que, a ser verdade, é um péssimo exemplo de educação ambiental que tem que ser corrigido.

Esta é uma zona com um enorme potencial que devia ser aproveitado para mostrar que a cidade deseja inflectir o rumo que tem tomado em matéria de ambiente.

Zona 8 – Travessa de Requesende e Quinta da Prelada

Entre a Rua de Requesende e a VCI estão a nascer grandes urbanizações ao lado de outras que já existem há alguns anos. A Ribeira ainda está visível a Norte, mas parece ameaçada. O nivelamento do solo vários metros acima do curso de água é preocupante porque, para além de o esconder da paisagem, irá dificultar o seu futuro e hipotético destapamento. Trata-se de uma atitude perfeitamente absurda. Há que pôr termo a esta operação quanto antes.

Um pouco depois, já a Sul da VCI, a Ribeira passa por baixo de antigas quintas e espaços verdes privados, como os pertencentes ao Hospital da Prelada. Não compreendemos por que não estão estes terrenos abrangidos pelo estudo – o que recomendamos venha a ser feito nas próximas versões – pelo que também nos vamos pronunciar sobre eles. Desta forma, sugerimos que estes espaços sejam ligados entre si através da criação de um corredor verde e que a Ribeira seja desentubada onde for possível. Existe um viaduto de grande largura sobre a VCI, abandonado, que poderia ser aproveitado para este efeito (a fotografia aérea do estudo é bem elucidativa). Bastaria para isso que fosse adaptado e integrado no corredor verde através da plantação de espécies vegetais apropriadas. Estas teriam, ainda, a função de o isolar do ruído da VCI. Existem exemplos de passagens deste tipo, como é o caso da ponte verde na cidade alemã de Mainz, construída sobre a Avenida do Reno.

A hipótese do viaduto ser usado com o fim para o qual foi construído – o trânsito rodoviário – deve ser posta de parte porque iria destruir os espaços verdes existentes tanto a Norte como a Sul da VCI, o que seria inaceitável.

Conclusão

Uma nova concepção de cidade, centrada nas pessoas e não nas forças de mercado, exige mais do que uma cartilha de intenções. É preciso passar à acção, mostrar que a mudança não é apenas de discurso mas que este tem um reflexo na acção. Naturalmente que a mudança não pode – nem deve – ocorrer da «noite para o dia», de forma precipitada e imponderada. Entendemos que a forma mais sensata de o fazer é a que se está a seguir no caso da Ribeira da Granja: pôr a cidade a discutir o problema e recolher opiniões. Se o tempo em que as decisões são apresentadas como uma maravilha da técnica, infalíveis e «cientificamente» demonstradas – e, portanto, não sujeitas a qualquer alteração – já tiver passado, todos teremos a ganhar. Aliar conhecimento técnico com empírico, camarário com local e profissional com associativo, é indubitavelmente uma solução muito mais sensata.

Assim, a Campo Aberto gostaria de felicitar a Câ-

mara Municipal do Porto por toda esta iniciativa e de se disponibilizar para ajudar no desenvolvimento da *Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja* naquilo que lhe for possível.

O relatório preliminar da *Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja* indica, de forma geral, o caminho que a Câmara Municipal do Porto deverá seguir para devolver a Ribeira da Granja à cidade. Como se pode ler várias vezes ao longo do estudo, isso exigirá a compra de terrenos e o pagamento de indemnizações, pelo que envolve um certo investimento. Deste ponto de vista, requer principalmente empenho político. Ainda que possa parecer avultado, esse investimento «pagará dividendos» durante muitos anos; a sua acção benéfica estender-se-á no tempo e terá mesmo um efeito multiplicador. Pelo contrário, permitir que novas urbanizações ocupassem os preciosos terrenos contíguos à Ribeira e, eventualmente, a prossecução do seu encanamento, seria uma atitude deplorável com consequências desastrosas para o futuro da cidade. Seria como que uma total «perda de face»: a Câmara Municipal do Porto não mais teria legitimidade para defender a qualidade de vida dos portueses.

Se neste caso será necessário recorrer a indemnizações para evitar um mal maior, na cidade existirão outros terrenos e ribeiras que urge também salvaguardar. A Campo Aberto exorta a Câmara Municipal do Porto a enveredar pela via da prevenção dos problemas de agora em diante, garantindo que o sempre escasso erário público é devidamente aplicado. Para este efeito, é absolutamente imperioso que o futuro Plano Director Municipal e em breve as Medidas Preventivas sejam elaborados considerando estes aspectos; o Pelouro do Ambiente e do Urbanismo e Mobilidade deverão trabalhar em conjunto, identificando cautelosamente todas as áreas a salvaguardar. Compreender que nem todos os terrenos livres deverão ser urbanizados – até porque, actualmente, não existe qualquer justificação demográfica para tal preceito – é essencial.

Se a melhoria do ambiente for realmente uma prioridade, a requalificação da Ribeira da Granja não pode deixar de ir para a frente.

E Agora?

Um notável estudo com vista à revalorização ecológica da Ribeira da Granja foi herdado pelo Pelouro do Ambiente no mandato 2001-2005, proveniente da gestão anterior do Vereador Orlando Gaspar. Fica a dever-se ao Vereador Rui Sá a iniciativa de ouvir sobre esse estudo os cidadãos e em especial as associações de ambiente. O presente parecer da Campo Aberto, que realça os aspectos positivos do estudo, chama a atenção para algumas lacunas e lança pistas de orientação para a acção que urge.

O esforço do Pelouro do Ambiente na protecção da Ribeira da Granja, que não se limitou à audição crítica referida, não teve infelizmente apoio suficiente por parte de outras instâncias. Pelouro do Ambiente e Pelouro do Urbanismo continuam, infelizmente, de costas voltadas, numa gestão que se pauta mais pelo confronto do que pela cooperação em defesa dos valores naturais que ainda restam na cidade – confronto esse que, refira-se, parece ser sobretudo motivado por alguma arrogância por parte do sector urbanístico. Não se compreende a autorização dada para a construção de um hotel em pleno leito de cheia, no lugar de Grijó, perto do Pinheiro Manso. Mais ainda, é inadmissível a forma como a empresa Metro SA desrespeitou orientações traçadas pelo Pelouro do Ambiente com vista à protecção da Ribeira da Granja e mesmo a legislação geral (veja-se página 134), mas, por incrível que pareça, com o beneplácito de outros sectores da Câmara do Porto.

O rumo traçado pelo Vereador Rui Sá nesta matéria deverá ser prosseguido e aprofundado pelo novo Vereador durante o mandato 2005-2009, sem o que os problemas, em vez de serem resolvidos, se agravarão talvez irremediavelmente. É certo que a tarefa de despoluição é de grande envergadura, mas essa tarefa foi já prometida várias vezes aos portuenses nos últimos quatro anos sem que haja ainda resultados visíveis nesta matéria. É preciso, pois, pôr em prática as recomendações dos estudos realizados, tendo em conta as propostas complementares das associações, e devolver a ribeira à cidade.

De resto, é toda a bacia hidrográfica do Douro que deve ser tida em conta na sua globalidade, e de modo especial no concelho do Porto, pelas autoridades municipais da cidade. O que se passou com a Ribeira da Asprela (veja-se página 68) é um sinal do que não deveria ser feito por ir claramente no sentido errado. O destino dos rios Tinto e Torto suscita igualmente preocupação, em especial no contexto de uma redução e empobrecimento das ambições iniciais que presidiram à concepção do Parque Oriental. O próprio Rio Douro continua a apresentar problemas que exigem que não se adie por mais tempo a correcção dos erros e deficiências detectados, justificando-se uma intervenção intermunicipal coordenada e decidida.

7

É urgente recuperar a Ribeira da Granja!

26 de Junho de 2002
Comunicado da Campo Aberto

A convivência das cidades com os rios tem sido muito pouco saudável. É o caso da Ribeira da Granja, encanada em cerca de 80 por cento do seu percurso. Há que pôr termo a esta visão separatista do ambiente: os cursos de água devem conviver com o tecido urbano de forma tão natural quanto possível e ser respeitados enquanto tal. Numa cidade, assumem a função primordial de corredores ecológicos, albergando uma rica fauna e flora e contribuindo para uma cidade mais sustentável e alegre.

Em boa hora decidiu a Câmara Municipal do Porto (CMP) encomendar a *Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja (*veja página 24). Finalmente, a autarquia parece determinada em cessar a empenhada tarefa iniciada por outro executivo e que consistia em «esconder» a Ribeira dos portuenses, como se esta não devesse existir ou não fosse suficientemente digna para a cidade. A Campo Aberto felicita a CMP por esta iniciativa e contribuirá naquilo que lhe for possível para a revitalização daquele que é o último tributário do Douro.

Gostaríamos de sugerir alguns cuidados para que a estratégia possa ser um sucesso:

- toda a vegetação autóctone das margens deverá ser preservada, recomendado-se a plantação em todo o curso de espécies ripícolas como o salgueiro, amieiro e freixo, para além de vários arbustos;
- neste contexto, o uso de maquinaria pesada deverá ser rejeitado em toda a linha, privilegiando-se métodos que ofendam o solo o menos possível, bem como a vegetação rasteira e arbustiva já instalada;
- estruturas semelhantes a enrocamentos, existentes em Ramalde, são de todo desaconselhadas, devendo o rio ser revertido à sua forma natural.

Em muitos casos, Ribeira e campos adjacentes criam um conjunto único que merecia ser preservado. Salvar a Ribeira da Granja também é, portanto, manter a função agrícola de vários terrenos, evitando a sua ocupação por urbanizações que por norma são, hoje em dia, profundamente desqualificadoras do território, tornando-o monótono e sem diversidade – o oposto, portanto, de uma política orientada para a qualidade de vida. Cremos que o mais sensato seria impor uma moratória à ocupação de terrenos livres (excluindo-se eventualmente, numa decisão caso a caso, os situados em espaços de colmatação e em frentes urbanas consolidadas). Naturalmente que todas estas alterações deveriam ficar patentes no futuro Plano Director Municipal (PDM) e ser aplicadas caso a CMP venha a estabelecer Medidas Preventivas enquanto aquele não entra em vigor.

Por outro lado, a Campo Aberto sugere diversos usos do solo compatíveis com a recuperação da Ribeira e que representam mesmo uma mais valia para ela e para os habitantes da cidade: plantação de hortas pedagógicas, criação de percursos pedestres interpretados (com um grande potencial para actividades de educação ambiental) e de pistas para ciclismo, construção de um viveiro de espécies autóctones, de um pequeno jardim botânico com plantas típicas dos ambientes ribeirinhos, palustres e agrícolas (com as culturas mais comuns da região), de um núcleo museológico e de uma pequena biblioteca dedicada às questões ambientais (ecoteca) com uma secção especial para os mais novos. Para tal seria interessante que a CMP adquirisse e recuperasse uma antiga casa rural abandonada, dando-lhe assim uma vida nova e um uso saudável e educativo.

A expansão da malha urbana aos terrenos disponíveis acarreterá o agravamento das cheias que já hoje se verificam pelo mesmo motivo, ou seja, a ocupação indiscriminada dos solos que antes absorviam boa parte da pluviosidade.

Perto da Quinta da Prelada existe um viaduto de grande largura sobre a VCI que se encontra abandonado. A Norte e a Sul existem amplos terrenos que também importa salvaguardar. A Campo Aberto propõe que o viaduto seja aproveitado para a criação de um corredor verde entre eles. Bastaria para isso que fosse adaptado através da plantação de espécies vegetais apropriadas. Estas teriam, ainda, a função de isolamento acústico.

A Campo Aberto espera agora que se passe à acção, ou seja, que a recuperação da Ribeira da Granja seja uma realidade – o que será moroso, é certo, dadas as enormes dificuldades a vencer – no quadro de diálogo que tem imperado na matéria. O Pelouro do Ambiente e do Urbanismo e Mobilidade deverão trabalhar em conjunto por forma a conciliar, na prática, aquilo que se sabe da teoria: o ambiente com o ordenamento do território.

Se a melhoria do ambiente for realmente uma prioridade, a requalificação da Ribeira da Granja não pode deixar de ir para a frente.

8

Contributo para o caderno de opinião divulgado nas Jornadas Municipais do Ambiente

31 de Julho de 2002

Insere-se aqui o Contributo da associação Campo Aberto para o Caderno de Opinião divulgado nas Jornadas Municipais do Ambiente de 2002, através do qual o Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Porto se propôs recolher sugestões dos cidadãos e das associações. Este contributo da Campo Aberto resultou de uma sessão de brainstorming em que participou uma dezena de associados. Daí a organização por tópicos e o carácter algo avulso deste documento, decorrente da fórmula proposta pelas referidas Jornadas Municipais. A presente colectânea permite enquadrar este contributo de forma mais fecunda. Embora tal não tivesse ainda sido feito, apesar da nossa disponibilidade repetidamente manifestada, esperamos que o Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal do Porto venha em breve a efectuar juntamente connosco um balanço do que já foi realizado e do que pode ainda vir a ser realizado no que se refere ao conteúdo deste contributo.

Espaços Verdes

◆ Elaboração da Carta Verde, que constitua uma inventariação de todos os espaços ainda não edificados e impermeabilizados, que sirva de instrumento orientador da preservação do maior espaço possível para funções ecológicas e de repouso, ainda que nalguns casos apenas visual, da população e visitantes da cidade. A Carta pode desde já esboçar um conjunto de corredores ecológicos ligando as diferentes partes da cidade, de que os cursos de água ainda a descoberto serão componentes essenciais. Deve também ser dada uma particular ênfase a usos do solo tradicionais e em vias de desaparecimento na cidade. Referimo-nos às quintas ainda existentes, ainda numerosas nas freguesias de Campanhã e de Ramalde. Integrar também as áreas de verde privado como alguns jardins históricos. A Carta Verde deveria ser integrada no PDM por forma a que os seus terrenos não sejam urbanizáveis, e ocupar nele uma função estratégica e não subalterna.

◆ Reforçar a política pró-árvore da Câmara, desincentivando a dendrofobia e salientando a importância dos pequenos apontamentos verdes de proximidade, sem prejuízo da valorização dos espaços de maior dimensão. Uma prática que tem caído em desuso é a arborização das ruas, existindo ainda bons exemplos em várias ruas da Foz, na Rua Guerra Junqueiro, nas Antas, etc. Contudo, porque muitas vezes as árvores entram em conflito com o parqueamento de automóveis, são abatidas e não substituídas. Há que inverter esta situação, alargando os passeios e criando assim as condições necessárias à arborização dos arruamentos.

◆ Preservar a vegetação, incluindo árvores, ainda existente em miolos de quarteirão e logradouros privados, se necessário através de incentivos ou modalidades de diferenciação positiva aos proprietários. Em cooperação com o Pelouro do Urbanismo, repor a norma do Plano Director Municipal de 1993 que impedia a urbanização dos terrenos situados a uma distância superior a 30 metros da via pública habilitante.

◆ Dedicar alguns dos espaços ainda não edificados para a criação de hortas colectivas ou populares.

◆ Apoiar grupos de moradores que, não dispondo de meios ou conhecimentos, queiram, por iniciativa própria ou por solicitação da autarquia, criar espaços arborizados em terrenos devolutos ou temporariamente ao abandono, públicos e privados, sendo os moradores a cuidar da sua manutenção, com o acompanhamento municipal – actividade que teria, além do seu valor ambiental próprio, um valor social seguro.

◆ Nas novas edificações, criar um processo de cálculo de áreas verdes obrigatórias a ceder ao domínio público municipal por forma a incentivar a existência de espaços verdes de proximidade. Nos casos em que não seja viável a cedência directa de terreno, pode-se optar pelo pagamento à autarquia de um valor pecuniário correspondente à aquisição pela Câmara de um terreno noutro local com a mesma finalidade.

◆ Manter os espaços públicos limpos e estimular o cuidado por essa manutenção por parte dos cidadãos, incluindo nesse cuidado o problema das dejecções caninas e outros problemas de lixo mal resolvidos.

◆ Associar a recuperação das ribeiras e sua desentubação à preservação do património arbóreo que lhes está normalmente associado, com destaque para a Ribeira da Granja e das zonas arborizadas que ainda subsistem nas suas margens. Salientar a zona da Prelada e em boa parte da freguesia de Ramalde, onde há ainda muito que merece ser retirado à gula edificatória. Avaliar as possibilidades da recuperação da Ribeira de Cartes, bem como de outras, proibindo desde já qualquer operação de encanamento.

◆ Importância do património vegetal das encostas do rio Douro, quer na margem do Porto quer, em cooperação intermunicipal, na margem de Gaia. Defesa, em cooperação com a Administração dos Portos do Douro e Leixões – APDL, das praias, evitando a sua ocupação excessiva por equipamentos como cafés e bares.

◆ Prosseguir a recuperação da Quinta do Covelo, retirando as várias estruturas artificiais e completamente descontextualizadas que lá foram sendo colocadas. A recuperação da Quinta deve ter sempre presente a preservação do seu carácter natural, por oposição ao ajardinamento a que são sujeitos os outros espaços verdes da cidade. Melhorar também

os acessos ao local, nomeadamente retirando a enorme escadaria da entrada principal (a entrada pode ser feita a partir de outros locais).

◆ Nas margens da VCI – Via de Cintura Interna e das autoestradas que atravessam a cidade, preservar e promover cortinas arbóreas, com vantagem para a protecção contra o ruído e a poluição visual.

◆ O sobreiral existente entre a Circunvalação, a nova Igreja da Areosa e a Escola EB 2/3 da Areosa deve ser preservado, recorrendo caso necessário à legislação protectora do sobreiro, já que não seria legítimo invocar ali qualquer interesse público para justificar o seu abate. Pelo contrário, essa zona arborizada deveria constituir o ponto de partida para a recuperação urbanística e ambiental de uma zona que é hoje caótica e avulsa, de forma a torná-la mais acolhedora para os actuais habitantes e para outros provenientes de outras zonas da cidade, inclusive das mais próximas. Um dos elementos dessa recuperação deveria ser uma quinta pedagógica, tomando como ponto de partida a actividade agrícola ali ainda existente.

◆ Ao longo da linha de caminho de ferro na zona da Lapa/Rua de Cervantes há uma zona não edificada que esteve prevista como zona verde prioritária, o que parece ter caído no esquecimento. É pois importante avaliar em que ponto se encontra esta questão e regressar à sua utilização como espaço verde prioritário.

◆ Promover e/ou reforçar a cooperação com a Universidade do Porto para a recuperação e salvaguarda do Jardim Botânico. Estabelecer protocolos com a Universidade do Porto que visem a criação e manutenção de zonas verdes nos pólos universitários, alguns dos quais se encontram em situação desoladora nesta matéria.

◆ Substituir o parque de estacionamento da Alfândega por uma zona verde onde os cidadãos possam usufruir do contacto com o rio. Trata-se de uma zona nobre da cidade, não sendo admissível o actual uso que é dado àquele solo.

◆ Substituir o tapete de alcatrão do Jardim da Arca d'Água por outro não agressivo para a vegetação exuberante do local, que merece ser devidamente cuidada.

◆ Promover, pelo menos nalgumas das zonas verdes da cidade, com posterior ampliação gradual às restantes, uma jardinagem mais ecológica assente nos seguintes pilares: reduzir ou eliminar a utilização de herbicidas; reduzir o recurso às plantas exóticas e aumentar a presença de espécies locais, incluindo flores campestres; recorrer a espécies vegetais pouco exigentes em regas e mesmo pouco exigentes em manutenção em geral; aumentar a presença de árvores e arbustos de bagas por forma a atrair pássaros com o consequente aumento da biodiversidade; utilização de compostagem de matéria orgânica; recurso para rega a águas recicladas e a águas pluviais.

Zona de Campanhã e Parque Oriental

◆ Destaque à importância da preservação dos espaços agrícolas ainda existentes na freguesia de Campanhã, enquanto espaços rurais em actividade e protegidos de qualquer intenção de expansão urbana, com revalorização das zonas e património degradados. A zona oriental vale sobretudo por aquilo que tem de diferente do resto da cidade: o facto de ainda se conservar um uso tradicional do solo, memória de outras épocas em que era dominante em todo o município. Hoje os tempos mudaram, mas há que o conservar e aproveitar as enormes potencialidades que encerra ao nível da educação ambiental e etnografia. Operações como a construção da chamada Avenida 25 de Abril em nada promovem a qualidade de vida, antes abrindo novas frentes de destruição ambiental que deterioram a estrutura urbana e social.

◆ Desenvolver a zona oriental, um chavão que temos ouvido insistentemente, deveria significar promover a reabilitação do seu património natural e construído, dando condições aos seus proprietários para que tenham gosto em os conservar e beneficiem de alguma forma com isso. Mas desenvolver a zona oriental também é instalar nela estruturas de apoio à sociedade: uma biblioteca, melhorar o centro de saúde e os jardins infantis, criar actividades de ocupação dos tempos livres, etc. Também se poderia criar um eco-museu agrícola onde se revelasse a história da freguesia e da agricultura, expondo várias ferramentas e máquinas tradicionais, bem como um pequeno jardim botânico de espécies autóctones.

◆ São muitas as quintas e espaços verdes de enorme valor patrimonial e paisagístico que requerem conservação: Quinta da Revolta, de Villar D'Allen, das Areias (o horto municipal podia ser aberto ao público alguns dias por ano e sujeito a um regime de visitas guiadas), da Bonjóia, da Bela-Vista (quartel da GNR), da Lameira (Divisão de Parques e Jardins da CMP), de Vila Meã. Apesar dos diversos usos que estes espaços apresentam, é fundamental evitar a sua degradação – que, em alguns casos, tem avançado rapidamente. É o caso do Palácio do Freixo e seus jardins (ou o que resta deles...).

◆ Realização de um seminário aprofundado para reanálise da questão do Parque Oriental, recuperando possivelmente algumas das ideias já sugeridas ou mesmo elaboradas anteriormente, desde que favoreçam a preservação e valorização da zona como área verde e a recuperação habitacional dos bairros sociais aí existentes e do habitat com características ainda semi-rurais, etc.

◆ Alargamento do Parque de São Roque com aproveitamento dos terrenos contíguos ali existentes. Abertura deste parque à utilização da bicicleta, de momento interdita, o que não se compreende em termos de política de lazer e de ar livre.

Gestão de resíduos sólidos urbanos

◆ Mantendo e melhorando os ecopontos na fase de transição, implementar gradualmente a recolha selectiva porta-a-porta, com recurso a camiões de compartimentos independentes por forma a montar gradualmente um sistema completo e bem divulgado, como por exemplo: Segunda-feira, recolha de matéria orgânica e de vidro; Terça, recolha de matéria orgânica e de papel; Quarta, matéria orgânica e embalagens; Quinta, matéria orgânica e têxteis; Sexta, matéria orgânica e outros (material lenhoso, material não reciclável – devidamente separados). O princípio do poluidor-pagador pode ser aplicado, obrigando os munícipes a adquirir sacos próprios para a deposição de cada tipo de resíduos, com preços diferenciados consoante o seu impacto ambiental e por forma a incentivar a utilização de materiais amigos do ambiente. As excepções poderiam ser o vidro (sacos gratuitos) e o papel (bastaria que fosse devidamente acondicionado num caixote de cartão ou atado com um cordel). A taxa de lixo indexada à conta da água seria eliminada, já que desta forma não faz qualquer sentido.

◆ Para colmatar a falta de espaço nas casas e apartamentos, condicionar a licença de habitabilidade à criação de mini-ecocentros bem cuidados no interior dos novos edifícios e programar a sua implementação gradual nos edifícios já existentes.

◆ No mesmo sentido, regulamentar ou, em alternativa, incentivar, por meio de acordos de parceria com os construtores, a previsão de espaços de triagem de resíduos dentro de cada novo apartamento ou habitação por forma a que essa actividade se torne mais exequível para os residentes e não conflitue com as restantes utilizações do espaço habitado. A triagem deveria ser facilitada por meio de equipamentos próprios bem concebidos (poderiam até ser objecto de concursos de ideias).

◆ A Câmara Municipal do Porto não deverá colaborar na eventual criação de uma terceira linha de queima na Lipor, insistindo antes na necessidade de abandonar a incineração e reforçar a redução, reutilização, recuperação e reciclagem de resíduos, acompanhada pela responsabilização dos produtores e distribuidores nessa política.

◆ Em cooperação com instituições de solidariedade social que já utilizam sistemas de recuperação e valorização de resíduos, mas com ampliação do respectivo conceito, criar ao lado dos ecocentros ou paralelamente a eles estruturas de troca de bens ainda utilizáveis. Os objectos seriam deixados nesses ecocentros ou estruturas por quem deles se quisesse desembaraçar, e aí seriam levantados pelos interessados, eventualmente após passagem por oficinas de recuperação e reparação, o que abre perspectivas interessantes de emprego e aprendizagem profissional. Alguns objectos poderiam ser vendidos, revertendo o dinheiro para as instituições cooperantes e para custear o sistema. O modelo poderia ser parcialmente inspirado da concepção que presidiu à criação dos bancos alimentares.

◆ Recuperação selectiva de óleos alimentares, sobretudo do sector da restauração ou de instituições e eventualmente de particulares.

◆ Estímulo à compostagem doméstica de resíduos orgânicos através de compostadores, junto dos cidadãos que disponham de jardins ou hortas onde possam aplicar directamente o composto, ou residentes nas proximidades de terrenos comunitários onde aplicá-lo (escolas, espaços verdes públicos, etc). Nos restantes casos, incentivar a triagem dos resíduos orgânicos libertos de misturas poluentes por forma a poder encaminhá-los directamente para compostagem municipal separada da compostagem não triada e portanto de maior qualidade e menor presença de contaminantes.

◆ Acompanhar a produção e eliminação de lixos radioactivos provenientes de hospitais, clínicas e consultórios médicos, impedindo a sua queima (o que já tem acontecido) e garantindo o cumprimento das regras da prevenção relativas à contaminação radioactiva.

◆ Promover a recolha separada de lixo informático, computadores velhos, tóneres de impressoras e fotocopiadoras e outros consumíveis que possam ser fonte de poluição química, por forma a encaminhá-los para uma eventual reutilização e/ou reciclagem ou, em último caso, por forma a zelar pela sua eliminação de modo a não provocar contaminação ambiental.

◆ Combater a queima de lixo por particulares, instituições ou empresas, por forma a evitar casos como o que recentemente foi noticiado e que envolvia a queima de resíduos pelo Hospital da Lapa, entre outros.

Higiene pública

◆ Sem prejuízo de outros aspectos, ter em conta as ameaças à saúde pública provenientes de contaminações e agressões ambientais. Realizar a carta dos estabelecimentos e equipamentos susceptíveis de ser enquadrados nesta categoria. Incentivar o seu afastamento em relação às zonas mais densamente habitadas ou eventualmente reforçando as protecções existentes.

◆ Melhorar as condições do canil municipal, que deixam actualmente muito a desejar.

- Cooperar e solicitar a cooperação das diversas associações zoófilas e de defesa dos animais no sentido de promover a melhoria das condições de tratamento dos animais domésticos e contrariar o seu abandono, especialmente em épocas de férias.
- Reestruturar ou extinguir a chamada «feira dos passarinhos». Nesta feira são transaccionados animais de espécies protegidas e quase todos se encontram em péssimas condições, pelo que muitos morrem. De certo modo a actividade tem a cobertura da própria Câmara na medida em que é regularmente divulgada nos materiais informativos de procedência camarária e proposta aos cidadãos e aos turistas como se de uma actividade recomendável se tratasse.

Qualidade do ar

- Autocarros e camionetas parecem não ser fiscalizados com rigor em termos de poluição atmosférica.
- Dado o elevado nível de dioxinas que foi comprovado no Porto em medições relativamente recentes, e uma vez pretextada a ilibação da Lipor como fonte das emissões, é necessário identificar a origem desse que é um dos poluentes mais perigosos e manter uma vigilância e medição permanentes.
- Autuar os proprietários de veículos que excedam os limites de emissões previstos na lei.

Energia

- De cooperação com o pelouro do urbanismo, estabelecer normas de eficiência energética na construção de novos edifícios (por exemplo: obrigatoriedade de uma determinada área de painéis solares e de vidros duplos) e utilizar este aspecto como critério a considerar no despacho dos pedidos de licenciamento, o que é já praticado nalguns municípios portugueses.
- Certificar a autarquia (incluindo todos os seus edifícios, ainda que possivelmente de forma gradual) segundo as normas ambientais ISO 14001. Esta certificação tem em linha de conta questões como a eficiência no uso de recursos, produção de resíduos e seu acondicionamento.
- Promover e apoiar projectos-piloto de poupança e eficiência energética, a começar pelos próprios edifícios municipais e ampliando-se depois aos restantes edifícios. O processo poderia ser iniciado por auditorias energéticas, para o que é possível recorrer a organismos oficiais especializados nesta área.
- Promover experiências de recurso a energias renováveis, especialmente solar e eólica, o que pode ser iniciado nos edifícios públicos, a começar por piscinas, pavilhões desportivos, escolas, etc.
- Reavaliar o sistema de iluminação pública, actualmente em muitos casos fonte de desperdício e de poluição luminosa, por forma a torná-lo energe-



ticamente mais eficiente e a reduzir a emissão de luminosidade para o espaço.

Água

- O saneamento básico continua deficitário na cidade, sendo necessário terminar a rede efectuando as ligações às casas e habitações em geral. É de recorrer a incentivos para que as pessoas, especialmente as mais carentes economicamente, possam fazer essas ligações. As fossas sépticas deverão ser regularmente inspeccionadas. É necessária a separação da rede das águas pluviais da rede de saneamento.
- As lamas resultantes das depurações das ETAR deverão ser objecto de um acompanhamento regular para identificação de todos os poluentes que possam conter e respectivas concentrações, de par com intervenção que promova a diminuição do número de poluentes e respectivas concentrações, e evite que esses poluentes penetrem na cadeia alimentar. Essa orientação exige intervir gradualmente na fonte da libertação dos poluentes por forma a poder contingentá-los, inclusive através de circuitos fechados nas instalações industriais, por exemplo.
- Exigir o tratamento de águas residuais de certo tipo de estabelecimentos como padarias, garagens, estações de serviço, antes de serem encaminhadas para a rede geral.
- Fiscalizar as descargas de águas residuais nos cursos de água, multando os prevaricadores e obrigando-os a custear acções de reabilitação dos ecossistemas.
- Rejeitar o recurso ao cloro no tratamento das águas para consumo humano e recorrer antes a técnicas mais modernas e inócuas (ozono, ultravioletas).
- Redução geral do consumo de água, recorrendo inclusive à captação das águas das chuvas para outros usos que não o consumo potável.
- Promover a captação das águas das chuvas nas edificações novas, para esses fins, integrada na concepção inicial da edificação, e incentivar gradualmente a adaptação dos edifícios existentes com o mesmo objectivo.
- Combater as perdas de água nas captações e canalizações, que representam um enorme desperdício.
- Evitar o uso de PVC nas condutas e substituir as actuais feitas com esse material, devido ao perigo que constitui o PVC como fonte de poluentes orgânicos persistentes.
- Utilizar nas zonas verdes água reciclada. Eliminar sistemas de rega ineficientes ou com um funcionamento deficiente como os que se encontram na maior parte dos jardins públicos. No jardim da Arca d'Água, por exemplo, são muitos os aspersores que regam... o lago!
- Rejeitar à partida, como política camarária, a adição de flúor nas águas potáveis.

Actividades com maior impacto ambiental

Além do que já foi referido em pontos anteriores a propósito de outras rubricas:

- Instituir estudos de Avaliação de Impacto Urbano (AIU), à semelhança da AIA (avaliação de impacto ambiental), por forma a que, antes de qualquer grande empreendimento urbano (habitação ou infra-estruturas) entrar em fase de projecto, seja feita uma avaliação honesta e rigorosa e publicamente contraditória das consequências ambientais, urbanísticas, sociais e estéticas implicadas, fomentado desta forma a participação pública.
- Sempre que for realmente necessário realizar uma actividade com impacto ambiental relevante, implementar medidas com vista à sua minimização. Na AIA, por exemplo, estas medidas estão previstas, mas normalmente não são cumpridas e, quando o são, não atingiram o objectivo pretendido. Há que fiscalizar esta actuação e, nos casos de incumprimento do estipulado, deve o município corrigir a situação a expensas do prevaricador.

Ruído

- Elaborar o mapa de ruído previsto na lei e planear a cidade considerando esta componente ambiental.
- Reforçar a fiscalização e aplicação da lei.
- Associar o policiamento do trânsito ao policiamento do ruído, por forma a que sejam também sancionados os infractores à legislação sobre ruído.
- Utilizar brigadas ou equipas de actuação permanente (24 horas sobre 24), já existentes para outros fins, também no combate ao ruído, por forma a que os cidadãos possam a elas recorrer em qualquer momento através de um número telefónico publicamente divulgado que permita uma intervenção imediata ou muito rápida.

Linhas rodoviárias e acessibilidade

- Desenvolver as cortinas arbóreas e outras formas de combate ao ruído e de protecção contra a poluição visual.
- Combater a publicidade outdoor devido à poluição visual que provoca.
- Desincentivar a construção nas margens das grandes vias de circulação e proteger os moradores em relação à contaminação química delas proveniente.
- Desincentivar a figura do viaduto e do túnel como solução para a mobilidade, dados os seus efeitos visuais e estéticos desastrosos (caso dos viadutos) e o seu elevado custo (túneis), e recorrer antes às

alternativas assentes na prioridade ao transporte público e aos transportes alternativos e à racionalização do uso dos veículos particulares.

◆ Estabelecer normas para o acesso a deficientes em todos os edifícios e arruamentos, nomeadamente rampas nas passadeiras e eliminação de obstáculos como sinais de trânsito e postes de electricidade (os passeios deverão ser alargados sempre que necessário, ou os postes colocados na rua junto ao passeio, evitando incomodar tanto peões como automobilistas). A situação caótica que caracteriza a envolvente de qualquer obra tem de terminar: é necessário reservar espaço para o peão e especialmente para o deficiente, livre de obstáculos e de lixo.

Recreio e lazer

◆ Não encarar as ciclovias apenas como recreio ou lazer mas igualmente como solução de mobilidade, embora sem excluir que algumas possam ser predominantemente destinadas a fins de lazer.

◆ Avaliação do conjunto das praias marítimas e fluviais, do seu estado sanitário e das medidas a adoptar para que possam ser abertas ao uso público sem perigo para a saúde dos utentes.

◆ Recurso a processos de animação de espaços públicos de lazer com base em actividades de baixo impacto ambiental, inclusive em termos de ruído.

Atendimento ao munícipe e educação ambiental; ambiente e cidadania

◆ Criar um Conselho Municipal do Ambiente e Urbanismo que sirva de ligação permanente entre a autarquia e a sociedade, facilitando o intercâmbio de ideias, o acesso à informação, o desenvolvimento participado e a partilha de responsabilidades.
A vantagem de um conselho misto de ambiente e urbanismo reside na junção de duas áreas que estão intrinsecamente relacionadas, cujas políticas devem efectivamente ser pensadas em conjunto. Caso esta possibilidade esteja de momento posta de parte, apoiamos ainda assim a criação de um Conselho Municipal do Ambiente.

◆ Iniciar a implementação de uma Agenda 21 Local, cujo desencadeamento deverá ser considerado prioritário, devendo ser criadas as condições para que a Agenda possa ser implementada. No âmbito da Agenda 21, dar destaque ao Fórum como estrutura regular de audição e de participação cívica.

◆ Instituir um número de telefone único para atendimento aos munícipes, de imediato orientado para esta finalidade (ao contrário do que sucede com o número geral da Câmara). O operador geral disporia de um variado leque de informações, só passando a chamada em situações de pormenor, mas desde logo informando o interessado de qual o técnico indicado para o ajudar. Possibilidade também de marcação imediata de audiências com determinados responsáveis da edilidade, que para tal devem dispor de um dia próprio para o efeito.

◆ A política de ambiente da Câmara pode ser composta por planos parcelares de âmbito naturalmente mais especializado, contando com a participação pública da sociedade. Considerando as várias propostas presentes neste documento, pensamos que seria de todo interessante dar início a um plano para a conservação da energia, da água e da mobilidade (em cooperação com o Pelouro do Urbanismo).

◆ Facilitar o acesso à informação por parte dos munícipes, tendo por objectivo a transparência das decisões municipais, recorrendo aos meios de difusão electrónica e aos boletins municipais impressos.

◆ Dar resposta às sugestões dos munícipes, inclusive no que se refere às que estão a ser recolhidas por meio deste Caderno de Opinião no âmbito das Jornadas Municipais do Ambiente e, em relação às que não forem aceites ou integradas, explicar o fundamento da recusa ou da não-integração.

◆ Envolver os cidadãos nos projectos e actividades, não apenas na fase da discussão pública, eventualmente já prevista em legislação, mas desde a concepção inicial, mesmo que a isso a lei não obrigue. Especialmente em projectos com dimensão relevante, é crucial utilizar técnicas apelativas da participação pública: desde tertúlias em cafés e debates, passando pela página na internet, até aos teatros de rua e à afixação de painéis em locais movimentados.

◆ Promover todos os anos três ou quatro grandes debates com o público para avaliar situações determinadas e o estado da opinião a seu respeito, escolhendo para isso os temas mais relevantes em cada momento.

◆ Conceber algumas grandes campanhas de educação e mobilização ambiental destinadas a alterar comportamentos na generalidade da população, estudadas de modo a envolver os cidadãos desde a sua infância de forma democrática, evitando cair em campanhas de tipo oficial unicamente do topo para a base. Uma primeira campanha desse tipo poderia ter como alvo a utilização do papel, no sentido da sua poupança e reciclagem, envolvendo escolas, instituições municipais e outras instituições públicas, jornais, empresas e particulares, visando a reutilização do papel já utilizado, a utilização dos dois lados da folha, etc. Um segundo tema, a desencadear posteriormente, poderia ser o da utilização da água.

9

Contributo para o projecto de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização

12 de Setembro de 2002

Documento elaborado pela Campo Aberto e entregue na Câmara Municipal do Porto

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Suscita-nos considerável estranheza a discussão de um Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (RMEU) numa altura em que o Plano Director Municipal (PDM) se encontra em revisão e cuja apresentação é apontada para Novembro. De facto, cremos que o RMEU se deve sujeitar às regras do PDM, especificando os detalhes técnicos que não cabem neste e não estão ainda referidos na demais legislação. Aprovar agora o RMEU e só posteriormente um PDM que, possivelmente, obrigará à revisão do primeiro, parece-nos uma prática de gestão errada, perfeitamente desnecessária e desadequada já que induz os visados em erro. Por princípio, as normas orientadoras devem ser tão estáveis quanto possível, maximizando o seu efeito enquanto instrumento de regulação.

Igualmente censurável nos parece o calendário escolhido para a discussão pública, de 5 de Agosto a 16 de Setembro, já que cobre precisamente o período típico de férias. Natural seria prolongar a discussão até, pelo menos, meados de Outubro, publicitando-o devidamente. Infelizmente, a informação acerca da abertura da discussão do RMEU foi bastante escassa, mesmo para uma associação fortemente envolvida nas questões urbanísticas como a associação Campo Aberto.

Em face do exposto, propomos:

- a suspensão imediata do projecto de RMEU;
- o adiamento da discussão do RMEU para data posterior à entrada em vigor do novo PDM, de modo a que seja produto de uma nova orientação urbanística;
- que o novo período de discussão pública seja convenientemente divulgado.

Se estas duas pretensões não forem aceites – o que lamentaremos – então o prazo para a discussão pública deverá ser alargado até 15 de Outubro.



CONSIDERAÇÕES PARTICULARES

Sobre o poder discricionário

É boa prática reduzir na medida do possível a possibilidade de decisões arbitrárias, sustentadas por pareceres ad hoc sem uma filosofia subjacente. Pensamos que deverão ser definidos princípios gerais e tipificados alguns casos que, no dia-a-dia, sirvam de guia aos técnicos autárquicos na formulação dos mais diversos pareceres. Tais princípios deverão ser claramente consagrados em PDM.

Preservação do património vegetal e arquitectónico (art. 4.º d) e n.ºs 1 e 4 do art. 5.º)

Na sequência do ponto anterior, a Campo Aberto propõe que a limitação de demolição de um edifício ou abate de árvores não seja simplesmente regida por uma «justificação» da autarquia. Deverão ser tipificados os casos em que a autorização de demolição ou abate não poderá ser concedida. Nos casos em que seja concedida autorização para o abate de árvores, o promotor da obra deverá compensar o município através da plantação do triplo do número de espécimes cortado num local a designar.

Vedações (art. 17.º)

Deverão ser tomadas as provisões necessárias para impedir a criação de áreas excessivamente isoladas do resto da cidade. Preocupa-nos especialmente a existência de um número cada vez maior de condomínios fechados, que promovem esse isolamento com consequências gravosas para o tecido urbano e social. Muros altos só deverão ser aceites em casos cuidadosamente previstos no RMEU.

Dimensionamento de espaços verdes (art. 41.º)

Ainda que necessariamente prevista em sede de PDM, a cedência de áreas para o domínio público municipal não se deve limitar às operações de loteamento, mas antes estender-se, por norma, a qualquer nova edificação. Salientamos que a criação de outros espaços de utilização colectiva não deverá ser conseguida à custa da subtracção dos espaços verdes, já que a função destes não é de todo substituível. A Campo Aberto apresentará propostas mais detalhadas sobre este aspecto aquando da discussão pública do PDM.

Discussão pública (art. 45.º)

Parece-nos que, de acordo com a proposta da Câmara, a discussão pública ficará reduzida a casos excepcionais, quando numa sociedade que se pretende democrática, participativa e dialogante este procedimento deveria ser a regra. Sugerimos veementemente, pois, a eliminação do n.º 2 do art. 45.º, de tal forma que todas as operações de loteamento sejam sujeitas a discussão pública (por um prazo mínimo de 60 dias, incluindo obrigatoriamente duas sessões públicas em horário pós-laboral). A Junta de Freguesia local deve ser convidada a apresentar um parecer sobre a proposta de loteamento.

Propomos ainda a definição de dois outros regimes de discussão pública:

- para novas urbanizações com dimensão relevante (por exemplo, as que envolvam mais de 50 fogos, tanto em edifícios isolados como em grupo), para operações de demolição ou reabilitação de edifícios com valor patrimonial, e ainda para a construção de edifícios quando esteja previsto o abate de árvores, com duração não inferior a 30 dias (incluindo uma sessão pública em horário pós-laboral). Deve também ser ouvida a Junta de Freguesia local;
- para novas edificações, ainda que de reduzida dimensão (mais de 5 fogos, por exemplo), um regime simplificado envolvendo apenas a distribuição de informação sobre o projecto pela vizinhança (ex.: num raio de 60 metros) e na Junta de Freguesia local, sem prejuízo das regras gerais expostas abaixo.

Tal como prevê o art. 22.º do Decreto-Lei 555/99, com as alterações que sofreu, todos estes regimes deverão ficar consagrados em PDM.

Como regra geral a aplicar à discussão pública, participação e acesso à informação:

- deverão ser definidos meios exigentes de divulgação da discussão pública que incluam, designadamente, a publicação de editais em jornais nacionais e regionais, nas Juntas de Freguesia e na página da CMP na internet, bem como a distribuição de informação sobre o projecto pela vizinhança (ex.: num raio de 60 m);
- o direito à participação de todos os cidadãos será sempre garantido, devendo os interesses e razões por eles apresentados serem tidos em consideração. A CMP fica obrigada a justificar qualquer opção em sentido contrário, baseando-se para isso nos princípios definidos em PDM. O direito de participar deve ser extensível aos casos em que não há lugar a discussão pública;
- a informação a submeter a discussão pública deve incluir a estipulada pelas alíneas d) a l) do art. 47.º, com as devidas adaptações consoante o tipo de projecto;
- para qualquer projecto de construção, reabilitação ou demolição, a informação acima referida deve estar acessível a todos na CMP, Juntas de Freguesia ou internet (por meio de um mapa dinâmico, por exemplo).

10

Propostas para uma agenda ambiental sustentável

19 de Setembro de 2002

Comunicado emitido pela Campo Aberto

Durante o mês de Julho o Pelouro do Ambiente e da Reforma Administrativa da Câmara Municipal do Porto organizou as Jornadas Municipais de Ambiente. Neste evento foi solicitada a participação pública através do preenchimento de um caderno de opinião. A Campo Aberto correspondeu ao apelo do Vereador do Ambiente e elaborou um documento (veja página 32) contendo várias propostas concretas para tornar o Porto uma cidade mais amiga do ambiente.

Das várias sugestões – algumas das quais vão ao encontro da actual política camarária – a Campo Aberto decidiu seleccionar aquelas que considera determinantes para que um novo paradigma ambiental oriente a cidade. É este conjunto de ideias que a associação tem o prazer de apresentar e divulgar.

1. Estabelecer a Carta Verde do concelho do Porto

É necessário reconhecer o papel insubstituível que os espaços verdes desempenham na vida da cidade, organizando-os numa rede coerente e ligando-os por corredores ecológicos. Esta Carta Verde agrupa-ria jardins públicos, ribeiros, quintas, outras zonas agrícolas e mesmo terrenos livres sem particular uso, conferindo-lhes um estatuto de protecção que evitaria a sua destruição.

2. Tornar o Parque Oriental da Cidade uma realidade

Promessa antiga e insistentemente reiterada, é altura de dar forma ao Parque Oriental da Cidade, provando assim que o desenvolvimento desta zona privilegiada da cidade é de facto uma prioridade. Propomos um Parque que respeite o uso agrícola predominante do solo, impedindo a urbanização e consequente perda irreparável desses terrenos. Propomos ainda a instalação de um ecomuseu agrícola e de um pequeno arboreto com algumas das espécies da nossa flora.

3. Prosseguir a recuperação da Ribeira da Granja

De ribeiro poluído, cremos que é possível, viável e altamente benéfico para toda a cidade transformar a Ribeira da Granja num corredor verde que conviva com ela. Não serão admissíveis quaisquer novos contratempos que ponham em causa o projecto actualmente em curso e que visa a sua recuperação (para o qual a Campo Aberto contribuiu e continuará a contribuir). Devolver a dignidade à Ribeira da Granja será um excelente exemplo da capacidade e determinação da actual geração em corrigir os erros do passado... e do presente.

4. Adoptar uma política de lixo zero e alargar a recolha selectiva progressivamente a toda a cidade

Pode parecer utopia, é certo, mas políticas de lixo zero já foram adoptadas por regiões e países de todos os continentes. A lógica deixa de ser fazê-lo esfumar em gás e cinzas numa qualquer incineradora; é, pelo contrário evitar a produção de resíduos na origem a todo o custo e encará-los como uma potencial matéria-prima que deve ser aproveitada enquanto tal através de programas de reutilização e reciclagem. O alargamento da recolha selectiva porta-a-porta a toda a cidade é imperativo neste âmbito.

5. Concluir a rede de saneamento

Outro objectivo antigo, nunca é demais salientar que, sem a conclusão da rede de saneamento no Porto, os avanços no tratamento das águas residuais serão sempre limitados. E o Rio Douro bem precisa, pois poluição que chegasse já ele recebeu!

6. Criar o Conselho Municipal do Ambiente e Urbanismo

Não se trata de mais uma instituição de utilidade duvidosa. Trata-se, isso sim, da forma mais eficaz de integrar ao mais alto nível duas áreas tradicionalmente de costas voltadas mas de importância central na gestão da cidade. Um Conselho Municipal do Ambiente e Urbanismo juntaria à mesma mesa Câmara, associações e empresários, servindo de plataforma permanente de debate e participação cívica.

7. Integrar a sustentabilidade em todas as políticas camarárias: a Agenda 21 Local

Last, but not least, diriam os anglo-saxões. A Campo Aberto dirá antes que a Agenda 21 Local será o início de toda uma política orientada pelos valores mais puros da democracia, da transparência e do desenvolvimento sustentado participado. Recentemente, na sequência da Cimeira de Joanesburgo, o Ministro das Cidades e Ambiente revelou que o governo pretende incentivar os municípios a iniciarem Agendas 21 Locais nos próximos anos. Experiências de todo o mundo mostram como o envolvimento dos cidadãos nas políticas da cidade não só compensa o esforço como paga dividendos a curto, médio e longo prazo. Para o bem da cidade.



11

Acerca da revisão do Plano Director Municipal do Porto

10 de Outubro de 2002

Convite da Campo Aberto à imprensa, que se refere aos dois documentos que de imediato se seguem a ele nesta compilação

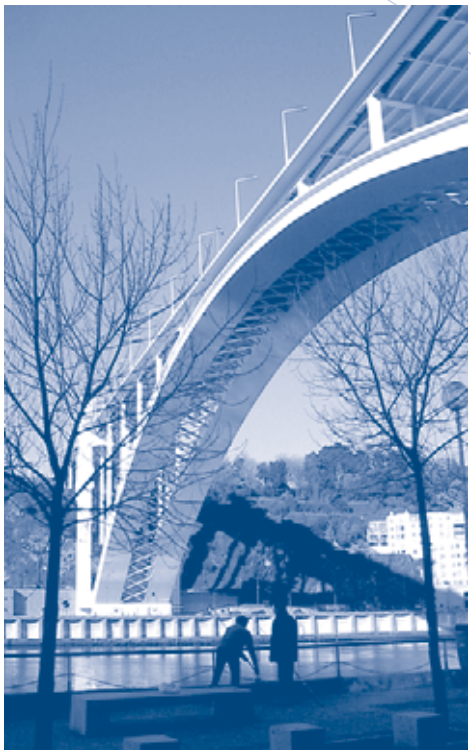
No intuito de promover a cidadania na defesa dos valores urbanísticos e ambientais, a associação Campo Aberto vai apresentar à comunicação social o documento *Bases de reflexão sobre o novo Plano Director Municipal para o Porto.*

Trata-se de um documento em que são tratados diferentes problemas de uma cidade cujo desordenado crescimento tem vindo a acentuar disfunções graves, em prejuízo da harmonia na vida humana e da qualidade de vida dos portuenses. Impõe-se uma nova concepção de cidade que não a afaste da Natureza, dos valores patrimoniais e ecológicos.

Assuntos como a descaracterização da Baixa, a degradação da imagem da cidade e a carência de zonas verdes precisam de uma resposta criativa e inovadora.

Neste âmbito, é necessário proteger a integridade do Parque da Cidade, tornar o sempre prometido Parque Oriental uma realidade, recuperar os cursos de água como a Ribeira da Granja e evitar aberrações urbanísticas como as Torres Altis ou os edifícios junto à Ponte da Arrábida. Estes e outros casos são especificamente focados no referido documento e enquadrados numa reflexão sobre a cidade mais abrangente.

Temos, pois, o prazer de convidar esse órgão de comunicação social a estar presente numa conferência de imprensa, no próximo dia 10 de Outubro, pelas 15 horas, junto à Biblioteca Almeida Garret, nos jardins do Palácio de Cristal.



12

Prioridades e ideias-força para um novo PDM que faça do Porto uma cidade verde e viva

10 de Outubro de 2002

Texto elaborado pela associação Campo Aberto divulgado em conferência de imprensa no Porto, no Palácio de Cristal, e que resume as linhas de força do documento Bases para uma reflexão sobre o Plano Director Municipal para o Porto, *adiante incluído*

Uma concepção interventiva da cidadania não pode deixar de salientar a importância do debate em torno do novo Plano Director Municipal para o Porto. A Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente quer desde já contribuir para esse debate, destacando algumas prioridades e ideias-força:

a) A cidade deve ter em conta o ecossistema em que se insere, que não pode ser ignorado em qualquer intervenção a fazer no tecido urbano, sob pena de destruir ainda mais a base vital indispensável ao bem-estar dos portuenses;

b) O território deve ser pensado como um todo, articulando os diversos níveis de intervenção. Para que o PDM do Porto seja operativo, é preciso vir a integrá-lo num Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana do Porto (PROTAMP), que o complete, e mesmo num conjunto regional mais vasto;

c) É necessária uma opção decidida que privilegie a recuperação do parque habitacional sobre a construção nova, que permita reverter a ruína da cidade do ferro forjado e do Porto patrimonial, o qual inclui a Baixa mas também outras zonas; isso exige o combate à especulação imobiliária e a disciplinação do mercado da habitação segundo regras transparentes e socialmente justas;

d) É necessário começar a reparar as feridas do tecido urbano provocadas por infra-estruturas pesadas mal concebidas e mal situadas (tipo VCI) e abandonar definitivamente quaisquer projectos de novas estruturas pesadas concebidas para o atravessamento da cidade, o que apenas iria fragmentar ainda mais um território urbano já excessivamente segmentado;

e) Há que integrar o ambiente nas construções e no tecido urbano, recorrendo a técnicas de isolamento e a energias alternativas. Para evoluir numa direcção sustentável, a cidade deverá ir substituindo gradualmente o uso das energias esgotáveis e poluidoras por sistemas descentralizados de energias renováveis, com ênfase na energia solar, e isto ao nível dos próprios edifícios, quarteirões e outros agrupamentos urbanos. Deverá ainda recorrer-se à captação da água das chuvas para certos usos e à separação de resíduos em instalações adequadas no interior dos edifícios e nas famílias;

f) O cuidado, reforço e ampliação das áreas verdes deverá tornar-se uma prioridade sem ambiguidades; o novo PDM deverá estabelecer e integrar uma Carta Verde para o Porto que consagre as respectivas Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional, instrumentos de protecção que até agora foram sonegados à cidade. A evolução da cidade deverá integrar-se no espírito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável e apoiar-se na implementação de uma Agenda 21 amplamente participada pela população;

g) Sem transparência no planeamento e na gestão da cidade, de pouco servirá um PDM, por melhor que pareça ser. É fundamental que a discussão pública do PDM não se limite a uma vertente formal e burocrática, antes se proceda à audição sistemática das pessoas e das associações, bem como das juntas de freguesia e das colectividades locais. O acesso aos documentos deve ser substancialmente facilitado através da internet, das bibliotecas públicas e dos gabinetes de atendimento ao munícipe;

i) O novo PDM não deverá deixar dúvidas sobre a protecção integral do Parque da Cidade, sobre a salvação integral do que resta dos terrenos inicialmente previstos para o Parque Oriental, sobre a recuperação e valorização da Ribeira da Granja e de outros cursos de água, sobre a protecção da Foz Velha, da Quinta do Monte na Foz e de outras quintas. O PDM deverá também evitar que se concretizem aberrações urbanísticas como as das Torres Altis, da Senhora da Luz e outras, se possível reduzindo ainda os efeitos daquelas que não for já possível erradicar integralmente.

13

Bases de reflexão sobre o novo Plano Director Municipal para o Porto

10 de Outubro de 2002

Propostas da Campo Aberto a propósito do novo Plano Director Municipal

Nota Prévia

CIDADANIA NA DEFESA DE VALORES URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

A associação Campo Aberto visa debater e promover o exercício da cidadania no domínio do ambiente, sobretudo nas suas dimensões natural, rural e urbana. Nisso assenta o interesse que vem dedicando às questões urbanísticas, que consideramos decisivas em matéria de qualidade de vida e do ambiente citadino. Daí o interesse em promover o debate em torno de instituições e instrumentos que enquadram e condicionam a forma como valores ambientais e urbanísticos são protegidos ou destruídos na cidade. Daí também a importância que atribuímos à actual revisão em curso do Plano Director Municipal para a cidade do Porto.

Na ocasião em que se anuncia para breve o início da discussão pública do novo Plano Director Municipal para o Porto, a Campo Aberto – Associação de Defesa do Ambiente apresenta a sua posição nesta matéria no documento que se segue, como contributo para uma cidade mais harmoniosa. Esse documento deverá ser lido tendo em conta outros documentos já emitidos pela associação, ou por cidadãos que nos são próximos, e que o complementam. É o caso da Interpelação feita aos Candidatos às Eleições Autárquicas da Área Metropolitana do Porto e Concelhos Contíguos em Novembro de 2001 (veja http://campoaberto.pt/interpelacaoautarquica2001) subscrita por algumas dezenas de cidadãos, entre os quais dirigentes, associados e simpatizantes da Campo Aberto, subscritores a título individual, tendo no entanto a associação prestado apoio logístico à elaboração e difusão da referida Interpelação. Tal é o caso, igualmente, do Contributo para a discussão pública do Plano de Pormenor das Antas, elaborado em conjunto com a associação Olho Vivo (veja página 15), do Contributo da associação Campo Aberto para o Caderno de Opinião divulgado nas Jornadas Municipais do Ambiente realizadas pelo Pelouro do Ambiente da CMP em Julho de 2002 (veja página 32), do Parecer sobre o Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (veja página 38) e do Parecer sobre a Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja (veja página 24).

O presente documento bem como os documentos acima referidos permanecem abertos à análise dos interessados. Desde já agradecemos todas as críticas, sugestões, melhoramentos, concordâncias e discordâncias que nos queiram manifestar, e que serão tidos em conta em futuras tomadas de posição sobre questões próximas. Comunique-nos os seus contributos (para facilitar o nosso trabalho, indique por favor o número do parágrafo a que se referem).

BASES DE REFLEXÃO SOBRE O NOVO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL PARA O PORTO

1. Do Porto Necrópolis ao Porto Ecopólis

1.1 Uma concepção interventiva da cidadania não pode deixar de salientar a importância, para o futuro da cidade, do debate em torno do novo Plano Director Municipal. Antes de mais, há que ter em conta que a cidade de que falamos se insere numa malha territorial mais vasta, desde a região próxima até à totalidade da biosfera. É pois num quadro ecossistemático, que abrange tanto a dimensão local como a planetária ou global, que tem que ser pensada e decidida a evolução da cidade. Em vez de destruir e violentar o biótopo em que está implantada, como tem acontecido com cada vez maior intensidade ao longo das últimas quatro décadas, a cidade, para durar no tempo e proporcionar um habitat favorável aos seus moradores, tem que adaptar-se do modo mais harmonioso possível a esse biótopo.

1.2 Recusamos as tendências destrutivas que, a prosseguir, fariam a cidade aproximar-se de uma «necrópolis» (cidade de morte). Pelo contrário, propomos que ela se vá tornando verdadeiramente uma «ecopólis», uma cidade viva inserida em ecossistemas revitalizados. Desejamos que a cidade evolua numa direcção sustentável, assente no conceito de ecodesenvolvimento ou desenvolvimento ecológico. Para isso, é necessário ir substituindo gradualmente o uso das energias esgotáveis e poluidoras por sistemas descentralizados de produção de energias renováveis; desenvolver técnicas orientadas para a reciclagem de materiais e lixos não biodegradáveis; visar a eliminação das desigualdades sociais criando simultaneamente condições de biodiversidade e eco-sustentabilidade como base para a autonomia e a solidariedade.

Em vez da cidade-máquina, em que a construção determina a organização do território, precisamos de caminhar para um urbanismo no qual o território seja visto como ecossistema humanizado. Os aspectos relativos à construção e às estruturas tecnológicas deverão subordinar-se à perspectiva de uma evolução ecologicamente sustentável.

1.3 O território, inicialmente natural e hoje profundamente artificializado e mesmo degenerado, continua a ser todavia o suporte de toda a urbanização. Caminhar no sentido de uma ecopólis implica respeitar o que nele resta de natureza residual ou reconstituída e regenerar o que foi violentado e contaminado. Daí a importância de preservar e criar corredores verdes, de pensar e articular um sistema de corredores ecológicos, o que passa também pela revitalização de antigos cursos de água e pela eventual criação de «organismos hídricos» para a biofiltragem de águas residuais susceptíveis de reutilização e que podem ser simultaneamente agradáveis espelhos de água com funções de bioclimatização.

1.4 No que se refere à intervenção arquitectónica, é necessário dar prioridade à reutilização das edificações existentes e promover a bioconstrução, com base em tecnologias ecológicas, materiais recicláveis e não contaminantes e apostar na bioclimatização paisagística a nível territorial (os jardins, as árvores, os cursos de água) e na bioclimatização construtiva (escolha de materiais e processos construtivos que permitam maior eficiência e economia energéticas).

1.5 Resumindo, o que propomos é uma cidade com melhor qualidade de vida, melhores transportes públicos, em que seja preservado o património histórico e salvaguardadas as áreas naturais, travada a especulação imobiliária e a segregação social.
A nosso ver, todas estas dimensões se devem repercutir nos instrumentos orientadores da evolução da cidade, dando expressão a uma estratégia global alternativa e participada pelos cidadãos. Concebemos assim o novo Plano Director Municipal como uma oportunidade, que não deve ser desperdiçada, de definir uma caminhada, que será decerto longa mas que começa por um passo, em direcção a uma cidade mais harmoniosa, com mais respeito pela saúde, pela natureza, pela vida.

2. Pensar o território como um todo, articulando os diversos níveis de intervenção

2.1 Sabemos que um instrumento como o novo Plano Director Municipal para a cidade do Porto se reveste de complexos aspectos técnicos, jurídicos e políticos, cuja solução específica pressupõe capacidades e competências também específicas. No entanto, a Campo Aberto considera que um PDM exprime, explícita ou implicitamente, opções e valores de cidade que são prévios aos aspectos técnicos, jurídicos e políticos que venha a consagrar. É nesse sentido que, como organização independente de cidadãos, julgamos dever salientar precisamente os valores que desejamos ver integrados nos instrumentos que têm em vista orientar a evolução da cidade no futuro próximo.

2.2 A cidade não vive isolada. No território exíguo do concelho do Porto trabalham muitos milhares de pessoas que residem fora dele, especialmente nos concelhos limítrofes e em todo o conjunto da chamada Área Metropolitana do Porto (AMP). Por isso, e conquanto a nossa atenção se centre agora na questão do novo PDM para o concelho do Porto, não podemos deixar de insistir, como ponto prévio, na importância de, a outros níveis de análise e de decisão, se proceder ao levantamento dos problemas urbanísticos e ambientais de toda a AMP.

2.3 O planeamento a nível regional deveria preceder o planeamento municipal, que seria assim basicamente uma concretização daquele a nível local, única forma de tentar reequilibrar os fenómenos de degradação suburbana. Concretamente, à semelhança do que foi elaborado para a Área Metropolitana de Lisboa, é necessário um Plano Regional de Ordenamento do Território da AMP (PROTAMP). A CMP deverá, através de contactos com os outros concelhos e com o poder central, assumir a iniciativa de promover um plano metropolitano que possa vir gradualmente a corrigir as distorções actualmente existentes na AMP.

2.4 Para além do próprio quadro metropolitano, a cidade do Porto tem interesse na salvaguarda de uma rede de áreas naturais de âmbito regional, que abrange mesmo concelhos mais afastados como Paredes, Baião ou Arouca. A preservação dessas áreas naturais (Estuário do Rio Douro, Barrinha de Esmoriz, Reserva Ornitológica do Mindelo, Serra de Santa Justa, Pias e Castiçal, Vale do Rio Paiva, Serra da Freita, Serra da Aboboreira) interessa sobremaneira aos moradores da cidade e as instituições municipais não se podem alhear dela.

3. Antecipar e prever a evolução da cidade

3.1 A urbanização em mancha de óleo tem vindo a caracterizar negativamente o nosso «urbanismo» (que mal merece esse nome). Hoje a retórica oficial começa a enjeitá-la, sem disso retirar as necessárias ilações. Na origem desse processo cancerígeno encontram-se formas casuísticas de edificar que abstraem da cidade, da zona e do quarteirão envolventes. Em especial, a mancha de óleo expandiu-se com base no loteamento tal como tem sido posto em prática, figura de edificação que dominou o território nas últimas décadas, baseado no cadastro e quase sempre desintegrado de qualquer visão de conjunto do tecido urbano. Constrói-se, não segundo uma visão de cidade, mas à medida que

os terrenos são vendidos e comprados. Encaixam-se edificações numerosas e em altura num espaço que se tornou disponível sem ter em consideração as características do bairro ou zona da cidade previamente existente e sem esperar que espaços mais amplos em que aquele se insere fiquem igualmente disponíveis, por forma a edificar na continuidade do tecido urbano e não apenas nas suas lacunas momentâneas. Fazem-se desaguar centenas ou milhares de veículos numa malha viária concebida para uma utilização muito menos intensa. Produz-se um mosaico urbano de características heteróclitas, em que não há previsão, em que não são tidas em conta nem escalas, nem cérceas, nem volumetrias, nem características estéticas, visuais e culturais.

3.2 Defendemos que o novo PDM terá que apostar no sentido de uma alteração profunda dos condicionamentos que permitiram transformar a cidade numa manta de retalhos desconexa. As autoridades municipais não podem ir a reboque das pressões momentâneas dos proprietários de terrenos, dos promotores imobiliários e de outros interesses sectoriais. A evolução da cidade tem que ser antecipada no médio e no longo prazo, criando um enquadramento capaz de impedir as soluções ad hoc, cujas consequências e efeitos sobre o quarteirão, a zona e a cidade no seu todo não podem ser previstos e acabam por se impor como facto consumado.

3.3 Deverá a cidade nortear-se por coeficientes de ocupação de solos? Por índices de construção? Pela volumetria dos edifícios e sua cércea? Pelo respeito da envolvente urbana? Sem pôr em causa os direitos dos proprietários e a liberdade artística do arquitecto, certamente respeitáveis, consideramos que existem igualmente os direitos de todos os cidadãos a uma cidade harmoniosa, mesmo se tais direitos não atingiram ainda aparentemente o grau de consagração jurídica dos restantes. Sejam quais forem os critérios técnicos adoptados para permitir e promover um urbanismo de qualidade, consideramos que nas zonas consolidadas da cidade as características estéticas e volumétricas herdadas do passado impõem condicionantes que devem ser respeitadas tanto na construção nova como na recuperação de construções. Onde essas condicionantes foram desprezadas, onde a volumetria existente tiver resultado de opções aberrantes no passado, é necessário enveredar pela reposição gradual de uma volumetria razoável. Não vemos aqui qualquer limitação arbitrária da liberdade de construir, antes a sua compatibilização com a liberdade dos restantes cidadãos a fruir de uma cidade que os não agrida.

3.4 O necessário trabalho de salvaguarda e recuperação não é de forma alguma incompatível com a criatividade e inovação do artista moderno. Não faltam ruas do centro, de Gonçalo Cristóvão à rua do Almada ou ao Bonfim, e muitas outras, onde construções relativamente recentes raramente respeitam a coerência visual da rua mas onde seria possível vir gradualmente a substituí-las por obras actuais nela integradas sem deixar de recorrer a uma linguagem inovadora. Aí, como em outros locais, o mais jovem visualmente é muitas vezes a construção antiga, o mais decrépito e ultrapassado a construção com uma, duas ou três décadas de existência. Deverá promover-se a recuperação da casa portuense típica, incluindo a das primeiras décadas do século XX, evitando que a ruína generalizada em que se encontram muitas dessas ruas abra a porta à sua descaracterização profunda. É importante que o edifício tenha em conta a arquitectura predominante na envolvente, sobretudo em zonas com valor patrimonial, o que, sendo um requisito disciplinador, não tem que ser impeditivo da mais ampla criatividade e contemporaneidade, antes podendo mesmo estimulá-las. Em zonas livres, a construção deve ser precedida de um plano de pormenor, não como oportunidade de derrogar à disciplina definida, mas como instrumento do seu cumprimento baseado num trabalho prévio de planeamento e ordenamento e de discussão pública. Em todo o caso, para essas zonas, o PDM deve desde já antecipar objectivos gerais (eventualmente, também, volumetrias máximas, espaços verdes, etc).

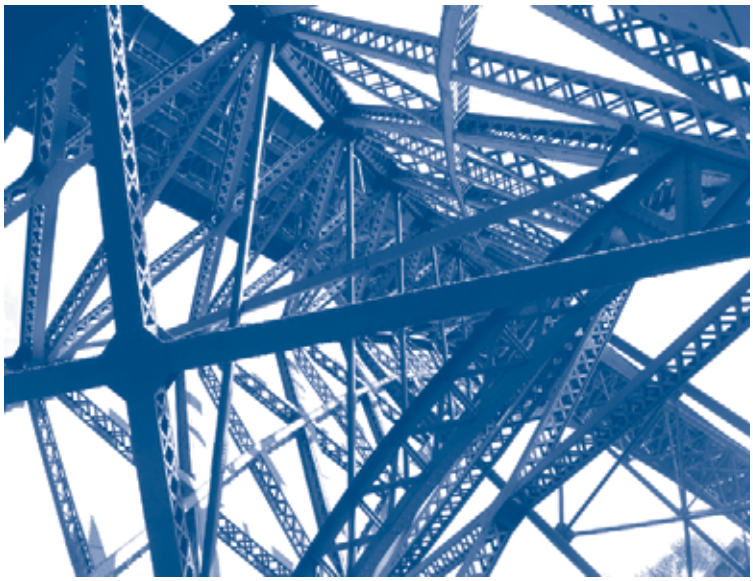
3.5 Não haverá urbanismo de qualidade sem combate decidido à especulação imobiliária e sem exigir do mercado o cumprimento rigoroso de regras transparentes e justas. Para isso, é necessário incentivar o mercado de arrendamento, fomentar as cooperativas de habitação e reprimir o branqueamento de capitais através do sector imobiliário. Para evitar que a subida das rendas antigas, necessária para a salvaguarda do parque habitacional mais vulnerável, resulte num ainda maior agravamento dos preços da habitação, essa subida deverá ser acompanhada por substancial descida das rendas novas ou da habitação própria, por forma a que os valores respectivos se aproximem dos 15 a 20 por cento do rendimento familiar, considerados desde há muito como os aconselháveis na sã doutrina sociológica, em vez dos 50 por cento ou mais que actualmente deixam manietadas muitas das famílias de rendimentos modestos e médios. Só uma política desse tipo poderá permitir o regresso de população ao Porto, contrariando a tendência actual de perda, aliviando ao mesmo tempo a pressão exercida sobre os concelhos limítrofes. Simultaneamente, a reposição de população deverá ser possibilitada mais pela recuperação da habitação do que pela construção nova, o que ao mesmo tempo permitirá diminuir os movimentos pendulares diurnos de parte da população da AMP e aliviar os estrangulamentos da mobilidade e a constante fuga para a frente em matéria de rodovias, que, uma vez inauguradas, se

tornam a breve prazo de novo saturadas.

3.6 A política de recuperação do parque habitacional deverá incluir uma forte componente social. Existe ainda no Porto uma população numerosa a necessitar de uma nova política social de habitação, que permita repensar os chamados «bairros camarários» e ensaiar soluções novas. Em vez da concentração e guetos que hoje a caracterizam, a habitação social deverá estar presente em todas as zonas da cidade sem delas se distinguir, seja qual for o estatuto socioeconómico predominante em cada uma. Isso implica que a habitação social não seja um produto de qualidade inferior, mas simplesmente uma habitação mais económica, produzida sem fins lucrativos ou com margens de lucro rigorosamente controladas. Implica também que grande parte da habitação recuperada se destine a fins sociais, seja para famílias claramente carenciadas e portanto abrangidas por decididas medidas de apoio financeiro reflectidas nas rendas, seja para jovens ou famílias de recursos modestos atraídas por rendas ou preços significativamente inferiores aos preços médios e por outros incentivos complementares. Por outro lado, para permitir às populações mais carenciadas romper com a miséria e o estigma social, a política habitacional deverá integrar-se numa política social e educativa que permita às pessoas acederem a instrumentos da sua própria emancipação. Aliás, essa emancipação, permitindo libertar-se da marginalização e da exclusão, é o caminho mais sólido para o desincentivo à criminalidade e para a segurança da generalidade dos cidadãos.

3.7 A experiência do PDM de 1993 mostra que não basta consagrar valores e opções. Há ainda que cumprir as orientações aprovadas. Por isso nos preocupa, não apenas que o novo PDM a aprovar consagre os valores e opções que nos parecem necessários, como ainda que estes venham a ser respeitados. A responsabilidade pelo cumprimento do PDM que vier a ser aprovado caberá fundamentalmente ao executivo municipal. A cidade não pode estar sujeita a episódios como os do Centro Comercial Cidade do Porto (Bom Sucesso), da Torre das Antas ou do edifício Passeio da Boavista, exemplos do desrespeito das orientações municipais pela própria CMP, que desde cedo deu o sinal lamentável de que o PDM não era para levar a sério.

3.8 É certo que o crescimento recente da cidade se processou de forma caótica, ao ponto de se construir em leitos de cheia como o da Ribeira da Granja, na freguesia de Ramalde, por vezes por iniciativa da própria CMP. Esse crescimento caótico está também tipificado em casos como os do Plano de Pormenor das Antas ou das Torres Altis, na Foz. Ou nas construções junto da Ponte da Arrábida que, construídas na escarpa do Douro, violam as regras



elementares consagradas na Reserva Ecológica Nacional – que, talvez não por acaso, nunca foi implementada no Porto. Existem ademais projectos licenciados que nunca o deveriam ter sido. Há assim a tentação de justificar novos erros em perspectiva com os licenciamentos concedidos e os compromissos assumidos. Mas serão todos eles de legitimidade indubitável? E se alguns, ainda que legítimos, são hoje vistos, a concretizarem-se, como configurando erros que irão lesar a qualidade de vida dos cidadãos e a própria cidade, dever-se-á então aceitar passivamente que o erro se reforce em vez de tentar corrigi-lo? Não são alguns desses projectos derivados de instrumentos cuja legalidade continua a ser duvidosa? A CMP deverá pois envidar todos os esforços para que os projectos que configuram erros urbanísticos não se venham a tornar realidade. Não deve bastar a lamentação contínua da herança pesada do passado recente, é preciso mostrar que se quer mudar!

4. Reverter a ruína da cidade do ferro forjado

4.1 Segundo os dados dos Censos 2001, o número de alojamentos vagos no concelho do Porto ascende a 18 932 num total de 125 471 – ou seja, 15,1 por cento dos alojamentos existentes estão desocupados. E, apesar de se terem construído na última década qualquer coisa como 11 626 alojamentos, correspondendo a um aumento de 10,2 por cento, nem por isso a tendência demográfica de perda acentuada de habitantes se inverteu. De facto, no mesmo período de tempo, a cidade perdeu 39,5 milhares de pessoas, ou 13,1 por cento da população, evolução explicada maioritariamente por um saldo migratório fortemente negativo (11,9 por cento, ou 36,1 milhares de pessoas, abandonaram o Porto). Em toda a região Norte, só dez concelhos apresentam uma taxa de variação populacional pior, e apenas dois conseguiram um saldo migratório mais

desfavorável! Neste contexto, a construção de raiz de imóveis para habitação é desnecessária devendo-se, isso sim, privilegiar a recuperação de edifícios degradados a custos controlados como forma de incentivar o repovoamento da Baixa e a reposição populacional na cidade. Uma política dirigida para a nova construção e ao mesmo tempo para a revitalização do centro é «esquizofrénica», porque as iniciativas são mutuamente exclusivas. Tal esquizofrenia tenderá sempre a penalizar ou impossibilitar uma verdadeira política de recuperação.



4.2 Depois de décadas em que o centro histórico e a cidade do século XIX e das primeiras décadas do século XX (ainda quando situada fora do centro) estiveram ao abandono, é urgente dar a máxima atenção à recuperação do parque habitacional, atribuindo-lhe uma clara diferenciação positiva relativamente à construção nova. Se assim não for, ficarão comprometidas as possibilidades de recuperação e a ruína poderá tornar-se irreversível. Os subsídios à construção, incluindo o Plano Especial de Realojamento, deveriam ser redireccionados para a recuperação de forma exclusiva ou quase exclusiva. É todo o «Porto patrimonial», no qual, inegavelmente, a baixa e o centro ocupam lugar de destaque, mas não exclusivo, que há que abranger no combate à ruína. Será indispensável recorrer a medidas como a actualização significativa das rendas antigas de par com a penalização fiscal progressiva dos proprietários de andares devolutos. Por outro lado, os tecidos urbanos consolidados deverão tornar-se mais atraentes, nomeadamente pela disponibilidade de estacionamento para os residentes.

4.3 A recuperação deverá ser feita tendo em atenção o respeito pelas características estéticas e estilísticas do património construído, pois só assim constituirá real alternativa à demolição-reconstrução. Temos em mente, aqui, é certo, a chamada «baixa» e o centro histórico, mas não apenas eles, já que encontramos construções e ruas inteiras que merecem ser salvaguardadas em zonas já excêntricas, como a Avenida da Boavista ou São Roque da Lameira.

4.4 Estamos em crer que o último estilo arquitectónico característico do Porto, e que por tal deverá ser tratado com o cuidado que merece, é o da casa de dois a quatro pisos de fachada de azulejo e ornamentação de ferro forjado em varandas, janelas, bandeiras e rosáceas de portas. Infelizmente, muitas dessas casas encontram-se ameaçadas de ruína, por exemplo em Álvares Cabral, Costa Cabral, Marquês, Avenida da Boavista, Bonfim, São Roque da Lameira e outras artérias. Haveria que adoptar medidas urgentes de preservação e recuperação, contrariando abertamente as expectativas de ruína e demolição que existirão porventura, voltando a dar-lhes habitabilidade e recolocando-as no circuito económico, sem perda das suas características estilísticas, o que se aplica, em alguns casos, e sem prejuízo de prudentes adaptações de funcionalidade, a elementos dos próprios interiores, como escadarias, pinturas, tectos, estuques, clarabóias.

4.5 Em certas ruas onde se construiu nas mais díspares escalas, subsistem por vezes ainda algumas casas térreas ou de dois pisos. Apesar do efeito desarmónico do denteado extremado das cérceas provocado por construções recentes de volumetria aleatória, a preservação de algumas dessas construções teria o mérito de salvaguardar um testemunho parcial de uma cidade como ela foi um dia e de formas de viver que apontam para outros valores que não os actualmente dominantes – e que certamente não serão eternos. Aliás, algumas dessas casas vêm já sendo reconvertidas, com respeito pela traça, para actividades económicas que as valorizam, como restaurantes, galerias de arte, comércio de antiguidades e mesmo habitação.

5. Recuperar as feridas do tecido urbano

5.1 O Porto é uma cidade que apresenta enormes feridas no seu tecido urbano, rasgado por infra-estruturas pesadas mal concebidas e mal situadas, de que resultou o esfacelamento, desagregação, fragmentação e isolamento do seu território, bem como incómodos, agressões e ameaças aos que nesse território residem, trabalham ou circulam. Defendemos que essas feridas deverão ser recuperadas a longo e médio prazo, e que, num curto prazo já pautado pelo novo PDM, devem começar a ser dados alguns passos nesse sentido.

5.2 As grandes vias de circulação rodoviária geram enorme impacto ao nível do ruído e da poluição química e visual que infligem às pessoas, e originam barreiras que retalham o território da cidade. Entre as medidas mais urgentes, entendemos que se incluam as que visem evitar a edificação junto desses eixos, que vem transformando infra-estruturas pesadas em artérias residenciais, complicando e tornando ainda mais perigosa a circulação e criando incómodos e agressões graves aos residentes, muitas vezes iludidos por uma publicidade que merece ser qualificada de enganosa. Essa situação é especialmente grave na Via de Cintura Interna. Seria necessário que essa concepção «rodoviária» fosse substituída por uma concepção de facto residencial, à luz da qual faz sentido, por exemplo, uma Avenida Nun'Álvares mas não uma Via Nun'Álvares. Na cidade do futuro, as zonas residenciais estarão protegidas dos principais eixos de circulação.

5.3 Preocupa-nos a febre, que se apoderou de alguns, de multiplicar estruturas pesadas e de projectá-las para o atravessamento de zonas consolidadas e antigas da cidade. Se, por exemplo, o transporte ferroviário apresenta menores impactos ambientais que o transporte rodoviário, também os comboios de velocidade elevada adaptáveis às vias existentes – como chegou a ser a opção feita para o país, depois inexplicavelmente abandonada – são preferíveis aos chamados comboios de alta velocidade, que exigem a construção de vias próprias com características tais que pode ser enorme o seu impacto destrutivo sobre valores naturais, paisagísticos e urbanos. Acresce que, segundo os peritos, a viabilidade económica da alta velocidade ferroviária para distâncias inferiores a 350km é no mínimo problemática. Consideramos que quaisquer novas infra-estruturas pesadas previstas para o atravessamento da cidade deverão ser definitivamente abandonadas.

6. Integrar o ambiente nas construções e no tecido urbano

6.1 Deverá ser aplicado às construções já existentes, sob forma de acordos voluntários apoiados em incentivos favoráveis aos que adiram, ou sob forma de requisito legal às construções novas, um plano de eficiência energética dos edifícios, com recurso a técnicas de isolamento e a energias alternativas, com ênfase para a energia solar. No que se refere à água, as edificações deverão tornar-se «amigas do ambiente», com recurso à recolha e utilização da água das chuvas para certos usos e sistemas de redução do consumo de água, sejam de carácter técnico, fiscal ou assentes na estrutura de preços.

6.2 Cada construção nova deverá ter um local, no interior da edificação, para deposição selectiva de resíduos; as novas moradias e apartamentos deverão incorporar instalações de triagem familiares que não prejudiquem o espaço doméstico.

6.3 Por cada novo fogo o promotor imobiliário deve ceder uma determinada área para domínio público municipal sob a forma de espaço verde. Até agora um regime semelhante estava restrito aos casos de loteamento, mas mesmo nestes eram incluídos ruas, acessos e passeios na área a ceder, o que fazia com que as áreas verdes ficassem muitas vezes reduzidas a proporções ridículas. Essa cedência poderia eventualmente revestir a forma de pagamento pecuniário, exclusivamente destinado a permitir à autarquia adquirir um terreno com aquele fim nas imediações.

6.4 Proteger o lado verde da cidade é pensar na qualidade de vida dos cidadãos. Ouve-se por vezes afirmar que já quase não existem espaços livres de construção na cidade. Embora a densificação abrupta no Porto se tenha processado nos últimos anos de forma exagerada, cremos que subsistem ainda espaços que deveriam ser, alguns, defendidos de toda e qualquer edificação, outros, de uma ocupação desordenada e excessiva como aquela que se verificou nas décadas recentes. Cidade é edificação mas também qualidade de vida, o que exige vastos espaços não edificados. A ideia de que uma cidade se desenvolve através da edificação de todos os espaços «expectantes» deve ser posta de lado por conduzir a um urbanismo aberrante e à degradação generalizada das condições da vida urbana. Nesse sentido, caberá ampliar a área de espaços verdes e manter algumas quintas agrícolas em funcionamento, não só como testemunho da história da cidade, especialmente nas de maior valor patrimonial e histórico, mas ainda como demonstração pedagógica e ambiental e mesmo como fonte de fornecimento aos portuenses de produtos hortofrutícolas controlados de elevada qualidade. Tal deveria inclusive aplicar-se à zona da Avenida Nun'Álvares, à zona oriental – apesar da construção da chamada Avenida 25 de Abril, que repudiamos – e outras, devendo essa condição ser encarada como factor limitante e disciplinador relativamente à urbanização.

6.5 Por outro lado, é preciso recordar que ao Porto foram sonegados, de maneira injustificada, dois importantíssimos instrumentos de protecção, designadamente a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional. É esta a altura própria, e não há para isso tempo a perder, de resgatar essas duas figuras por forma a que elas possam ainda ter uma função útil na preservação e evolução da cidade. Uma cidade, aliás, não pode hoje ser considerada fora da problemática da sustentabilidade, que forçosamente assenta no funcionamento dos ecossistemas e das reservas do solo. O novo PDM deverá pois estabelecer e integrar uma Carta Verde para o Porto que consagre a respectiva Reserva

Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional no interior do concelho, bem como outras áreas de valor ecológico não incluídas naquelas servidões como quintas, cursos de água e seus leitos de cheia, jardins (públicos e privados) e outros terrenos livres, de preferência interligados através de uma rede coerente de corredores ecológicos. Este trabalho seria de importância primordial pois permitiria salvaguardar e consolidar uma espécie de rede ecológica fundamental da cidade. Obviamente que essas zonas deverão permanecer livres de quaisquer construções.



6.6 A expansão urbana incontrolada deve ser contida a todo o custo. No que se refere a terrenos livres, excluindo os espaços de colmatação e as frentes consolidadas, propomos uma moratória à ocupação dos terrenos que integram o Parque Oriental e aos que são abrangidos pela *Estratégia de Valorização do Vale da Ribeira da Granja* (veja página 24), sendo de encarar a extensão desta moratória a outras zonas da cidade onde existam valores ambientais ou patrimoniais a salvaguardar.

6.7 Permitir que sejam obstruídos ou comprometidos os corredores ecológicos necessários à sustentação biológica, mesmo no território urbano, é pôr em perigo não só a biodiversidade como o próprio bem-estar dos residentes actuais tanto quanto dos futuros. O peso e influência desses factores é aliás reconhecido na Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, decorrente de um compromisso internacional que recentemente esteve em discussão pública em função da Conferência de Joanesburgo de Agosto-Setembro [de 2002]. Corremos o risco, se estas dimensões não forem tidas na devida conta, de se sobreporem os direitos de alguns ao direito da globalidade dos residentes actuais e futuros a uma vida urbana saudável e equilibrada.

6.8 É especialmente lamentável que o actual executivo municipal tenha dado já um sinal claro de incoerência ao abrir caminho à eventual aprovação da construção de um hotel de dez pisos a dez metros da margem da Ribeira da Granja, à Rua de Grijó (Boavista), a que nada o obrigava, comprometendo assim a integridade do plano de recuperação daquela via de água que o próprio município, através do pelouro do ambiente, se preparava para implementar.

6.9 Se um PDM não pode ignorar os valores visuais da cidade e a protecção contra o ruído, poderia também procurar integrar, através da rede de espaços verdes e em especial dos jardins de responsabilidade municipal, um conceito de «cidade odorífera», traduzido por meio da plantação ponderada de espécies arbustivas ou arbóreas perfumadas como o jasmim, o lilás, as laranjeiras e outras plantas aromáticas.

7. Valorizar o espaço público e a diversidade da paisagem urbana, num território acolhedor para todos os cidadãos

7.1 Se o espaço individual e familiar da residência privada é fundamental numa cidade, ele exige complementarmente o espaço público. A praça, o largo, o jardim, o passeio, o itinerário do peão e do ciclista, o corredor do transporte público, sofreram tratos de polé com a evolução das últimas décadas. Se mais recentemente surgiu uma retórica de reabilitação do espaço público, muitas vezes os actos desmentem-na clamorosamente. Choca a muitos comprovar a insensibilidade com que frequentemente técnicos e decisores abordam espaços como esses.

7.2 Exemplos negativos, ou seja, contra-exemplos do que seria desejável, foram infelizmente frequentes nos últimos tempos: o Jardim do Marquês, a Cordoaria, os jardins da Avenida Montevideu, as tentativas de construir no perímetro do Parque da Cidade, o abandono a que foi votado o projecto do Parque Oriental, cujo território se degradou de forma por vezes dificilmente reversível. Não são apenas os grandes espaços que estão em causa: cidade não é apenas habitação e vias de circulação, mas também, num âmbito de proximidade, pequenos e médios jardins, se possível em cada quarteirão, o parque infantil, o espaço para o idoso, o acesso do deficiente, o centro local de saúde, o terreno desportivo para uso da população, a casa da juventude, das associações e da cultura.

7.3 O território urbano, por outro lado, não deve pertencer apenas ao veículo motorizado, antes deve permitir a circulação tranquila do peão, do carrinho de bebé, do ciclista, do roller, do skater. Hoje a cidade é hostil a quem não estiver por trás de um volante, a quem seja débil ou inseguro, ao ancião, ao deficiente, à criança, ao doente, à mãe

acompanhada de crianças. Será isto algo que um PDM não pode contemplar? Estamos convencidos do contrário, certos de que técnicos inteligentes e sensíveis saberão encontrar a concretização prática destas dimensões ao debruçarem-se sobre as suas maquetes e esboços.

7.4 Mobilidade para todos implica promover o transporte público. É por isso necessário pôr de pé uma verdadeira rede de corredores bus que ligue as diversas zonas da cidade e permita uma circulação fluente de autocarros e táxis. Quanto a estes últimos, deveria ser estudado um sistema, mais económico, de tomada de mais do que um passageiro ao longo de percursos determinados, para além do táxi exclusivo em vigor. Tais corredores deveriam ser articulados com o metro e eventuais futuras redes de eléctricos. A partilha de veículos (car-sharing) pode ainda assumir diversas outras formas, incluindo frotas partilhadas por sistemas de assinaturas, por vezes em estreita associação com empreendimentos imobiliários criados de raiz e que integrem já esse conceito a par de outras vertentes de construção ecológica e «amiga do ambiente».

7.5 Seria necessário e instrutivo fazer a história do desmantelamento da rede de eléctricos urbana e suburbana, de centenas de quilómetros de extensão, que o Porto possuiu, e que foi eliminada numa época em que já era conhecida a fragilidade energética do abuso do transporte individual em ambiente urbano. Se, em vez de desmantelada, tal rede tivesse sido modernizada, com recurso a veículos rápidos e silenciosos, e ampliada e completada, teria sido possível dispensar o recurso ao metro, extremamente dispendioso e de pesados impactos em muitos locais. Hoje, haverá que planear uma nova rede de eléctricos que complete o sistema de transportes urbanos de forma eficiente e não meramente residual ou «turística» como parece ser o caso de algumas linhas já existentes ou anunciadas.

7.6 Embora o centro da cidade coloque hoje problemas de difícil solução que não permitem uma restrição imediata da circulação automóvel, a qual poderia agravar a já precária situação da zona, não podem ser esquecidos os que se deslocam a pé. Assim, o alargamento dos passeios a que se procedeu em 2001 não deverá ser posto em causa, antes compatibilizado com uma fase de transição durante a qual se procurarão soluções de mobilidade no centro que gradualmente vão tornando dispensável o veículo individual. Durante tempo excessivo, os direitos do automobilista, certamente legítimos, sobrepuseram-se discricionariamente aos direitos dos peões, dos ciclistas e de outros utilizadores da via pública. Há que reequilibrar a situação, o que resultará finalmente em benefício dos próprios automobilistas, hoje muitas vezes paralisados por uma mobilidade concebida para eles mas que, ao ignorar tudo o resto, se voltou contra os próprios. O alargamento do espaço de circulação pedonal, e de outros tipos de circulação não motorizada, deverá aliás generalizar-se ao conjunto da cidade, em articulação com a melhoria geral da mobilidade e o desejável predomínio do transporte público.

7.7 Minimizar as barreiras à circulação implicaria igualmente repensar a maneira como estão localizados postes de electricidade e sinais. As disposições de planeamento deverão ser completadas por uma vigilância mais rigorosa do abuso, por parte de alguns automobilistas, das regras cívicas elementares. A velocidade excessiva deverá ser controlada, inclusive por meio de radares, de semáforos sensíveis à velocidade, de lombas perto das passadeiras, devendo ser sancionados os automobilistas que não param nas passagens para peões. Nesses casos, é afinal a segurança e a vida do cidadão que está em jogo. Melhorar a mobilidade passa também por criar as condições que permitam eliminar de modo definitivo e drástico o estacionamento em cima dos passeios e em segunda fila. Num quadro de mobilidade sustentável será ainda mais inaceitável aquilo que hoje a lei já proíbe e que constitui um atropelo aos direitos dos peões e de outros utilizadores das vias de circulação.

8. Transparência no planeamento e na gestão da cidade

8.1 Os cidadãos não têm sido suficientemente ouvidos no que respeita às transformações verificadas nas últimas décadas. Mesmo quando a lei já impõe a consulta pública, ela não tem sido muitas vezes mais que um mero pró-forma. Espera-se das autoridades municipais que tenham a coragem de inverter decididamente essa realidade. Não só levando a sério a auscultação e expressão da opinião e do sentir da sociedade civil, através das associações existentes e do cidadão anónimo, como até promovendo e incentivando essa expressão. O cidadão está há muito tempo habituado a que os decisores o ignorem, a que os grupos de interesses levem sempre a melhor sobre o interesse do simples morador. Só a vontade sincera de escutar e de ter em conta o que se escuta poderá alterar esse estado de coisas e fazer sentir ao cidadão comum que vale a pena exprimir-se. É fundamental que a discussão pública do PDM não se limite a uma vertente formal e burocrática. As pessoas deverão ser ouvidas sistematicamente, não se esperando que elas se manifestem, mas indo ao encontro delas. Deverão ser usadas técnicas imaginativas como o teatro de rua, as tertúlias em cafés, os debates ao ar livre, em vários pontos da cidade e não apenas nos que habitualmente são utilizados para fins idênticos.

8.2 Todos os anos a CMP poderia promover três a quatro grandes debates sobre os principais temas

do momento no que se refere à evolução da cidade. Também a implementação de uma Agenda 21 Local, a que os municípios portugueses estão teoricamente obrigados desde a Conferência do Rio de 1992, poderia proporcionar à cidade um poderoso instrumento de auscultação das pessoas e de democratização das decisões que afectam o viver urbano.

8.3 O acesso aos documentos deve ser substancialmente facilitado. Os planos, os documentos de definição de políticas e de estratégias devem estar acessíveis de imediato ao cidadão na internet, nas bibliotecas públicas e nos gabinetes de atendimento ao munícipe. Associações de bairro, de moradores, colectividades, deverão ser apoiadas e estimuladas a participar na análise e solução dos problemas urbanos e ambientais próprios, ao nível da rua, do quarteirão, da freguesia.

8.4 As próprias autarquias que são as freguesias da cidade têm sido muitas vezes ignoradas pelo poder municipal nestas matérias e as suas preocupações atropeladas. Seria importante associar mais estreitamente as juntas de freguesia, bem como as colectividades recreativas e culturais que actuam no respectivo âmbito, à reflexão e à decisão sobre a evolução desejável para a cidade.

8.5 Por outro lado, é urgente que as associações da cidade que se têm debruçado sobre os problemas urbanos, do ambiente e da qualidade de vida integrem a comissão de acompanhamento do PDM, para que possam passo a passo apontar os valores e as soluções que julgam importante consagrar. Uma vez aprovado o novo PDM – e mesmo antes disso, e desde logo, como a associação Campo Aberto teve já aliás oportunidade de propor aos actuais responsáveis municipais –, propomos a criação de um Conselho Municipal do Urbanismo e do Ambiente no qual tenham assento, além de outros sectores, as referidas associações de cidadãos que se debruçam sobre os problemas do urbanismo, do ambiente e da qualidade de vida. Com efeito, é essencial integrar as políticas do urbanismo e do ambiente, sem o que nem a cidade terá qualidade de vida nem o ambiente poderá ser preservado e melhorado.

E Agora?

No momento em que se encerra a compilação da presente recolha de textos, está ainda por aprovar definitivamente o novo PDM do Porto. Caso não venha a ser aprovado nos prazos legais, tal poderá significar o regresso automático ao PDM de 1993 que, para além de algumas virtudes, é ainda menos adequado à actual perspectiva de um PDM integrado em parâmetros de sustentabilidade do que o PDM ora proposto. Todo este atraso é revelador de graves problemas internos de coordenação na Câmara Municipal do Porto, visto que o plano entrou oficialmente em revisão ainda em 1998, quando da elaboração das Normas Provisórias. A revisão de documento tão importante para a cidade não pode arrastar-se de tal modo que se coloque em risco todo o edifício de planeamento municipal.

Quanto à última versão do novo PDM, aprovada pelo executiva municipal em 2 de Junho de 2005, a Campo Aberto, que subscreveu o documento interassociativo conjunto (veja página 138), reitera os motivos justificados de preocupação apontados no referido documento. Será agora decisiva a atitude que a CMP vier a adoptar em relação ao acompanhamento da execução do PDM por parte dos cidadãos e das suas associações. Às esperanças iniciais de maior abertura e transparência no anterior mandato sucedeu a exclusão de facto dos cidadãos e suas associações de qualquer acompanhamento real do processo de elaboração do PDM. A mais elementar política de transparência e lealdade democrática deverá pressupor, de parte do executivo, a abertura à participação permanente das associações e dos cidadãos nos futuros órgãos de acompanhamento e na verificação da observância do Plano por parte do executivo. Espera-se ainda que alguns valores naturais não suficientemente protegidos na última versão aprovada do PDM venham a sê-lo através de medidas suplementares que respondam às lacunas verificadas.

14

Um passo atrás na Câmara do Porto: a rejeição do Conselho Municipal do Ambiente

21 de Novembro de 2002

Comunicado conjunto da Campo Aberto e da Olho Vivo

Como é do conhecimento público, o executivo municipal do Porto rejeitou recentemente a proposta da criação de um Conselho Municipal do Ambiente, que teria como função aconselhar o executivo na resolução dos problemas ambientais e exprimir as preocupações das organizações de defesa do ambiente, de outros sectores da cidade e dos cidadãos em geral.

As associações de defesa do ambiente Campo Aberto e Olho Vivo consideram tal rejeição, possibilitada por dois votos contrários de vereadores do Partido Popular e pelas abstenções dos representantes do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, como um passo atrás na caminhada, necessária e urgente, para uma gestão municipal que assuma maior transparência e que possa por isso merecer mais confiança por parte da cidade.

Como pode uma estrutura que visa reforçar a democracia participativa ser rejeitada quando é na participação que assenta o processo da Agenda 21 Local, a que Portugal se obrigou na sequência da Cimeira da Terra do Rio de Janeiro, e que os municípios portugueses deveriam estar desde há anos a concretizar? Existe já, aliás, quer a nível da União Europeia, quer mesmo em Portugal, embora aqui ainda atrasado, um precedente de funcionamento de conselhos municipais temáticos. Tudo isso torna ainda mais inaceitável, e mesmo revoltante, uma recusa decidida de forma precipitada, até mesmo nos argumentos invocados e nos comentários que vieram a público.

Custa a acreditar que as declarações atribuídas pela imprensa ao Presidente da Câmara possam ser verdadeiras – embora não tenha havido desmentido. Segundo elas, a constituição de um conselho consultivo como aquele que foi rejeitado, inclusive pela maioria política do Presidente, «não faria mal nem bem, tal como os caldos de galinha». Esse atestado de menoridade passado aos cidadãos e às associações não quadra com uma concepção aberta da vida pública, antes tende a reforçar os processos de decisão fechados nos gabinetes e protegidos do olhar prescrutador do cidadão.

Terá a Câmara do Porto, ao contrário do que já afirmou, receio da participação pública? Será essa a verdadeira razão para a rejeição do Conselho Municipal do Ambiente?

A Câmara ainda está a tempo de demonstrar que não tem receio da participação dos cidadãos. Basta para isso que, após um período de consulta, seja formulada uma nova proposta, que na sua orgânica não possa ser atingida pelas críticas ou pretextos invocados pelos que agora a não quiseram aprovar. A Campo Aberto e a Olho Vivo estão prontas a participar nesse processo de reformulação.

Lamentavelmente, no entanto, a rejeição não surge isolada, mas na sequência de outras atitudes da Câmara que não auguram nada de bom em termos de transparência. Por exemplo: o modelo seguido para a Comissão Mista de Acompanhamento do Plano Director Municipal (a principal estrutura de coordenação e acompanhamento da elaboração do Plano), modelo esse fechado à participação dos cidadãos e suas associações, foi o que consta de legislação revogada em 1999 pela publicação do Decreto-Lei n.º 380/99. Ora, o actual executivo manteve esse figurino, baseado numa legislação caducada, quando deveria tê-lo alterado e seguido a orientação do referido decreto-lei, que preconiza a incorporação, na Comissão Mista, de associações e o seu acesso simples à informação. Perdeu o novo executivo uma boa oportunidade para demonstrar um claro sinal de mudança na forma de fazer política.

Mas não é tudo. A Campo Aberto tem procurado por diversas vezes obter vários relatórios e mapas elaborados a propósito da revisão do PDM, documentos esses que seriam fundamentais para uma análise pormenorizada do que está em causa. Pois até hoje não viu respondido nenhum dos seus pedidos – apesar de já ter apresentado directamente, por mais de uma vez, as suas solicitações.

Queremos perguntar muito frontalmente à Câmara Municipal do Porto: quando é que à vontade expressa de mudar corresponde a mudança efectiva? É que temos procurado compreender as dificuldades em mudar uma «máquina» tão pesada como a da gestão municipal, mas algumas decisões, como aquelas que referimos, são de todo incompreensíveis e deixam-nos muito apreensivos quanto ao futuro.

Esperamos que a proposta de criação de uma estrutura consultiva seja levada novamente a reunião de

Câmara e que, de preferência, como defendemos, englobe também a vertente urbanística, formando-se assim um Conselho Municipal de Ambiente e Urbanismo – duas áreas de tal modo intimamente relacionadas que apelam a uma estrutura comum de debate e participação. Aliás, é esse entendimento que preside à concepção do actual Ministério do Ambiente que o é igualmente das Cidades.

Apelamos a todo o executivo, e antes de mais ao seu presidente, para que desenvolva esforços no sentido de resolver a situação, dando voz aos cidadãos e suas associações, acreditando que a participação pública e a cidadania só poderão trazer maior valor às políticas autárquicas, melhorando-as e contribuindo para a sua eficácia. Pretende-se um sinal de modernidade e inteligência? Pois aí está ele!

E Agora?

Em reunião de trabalho com o Vereador do Ambiente, Rui Sá, no início do seu mandato 2001-2005, a Campo Aberto defendeu a criação de um Conselho Municipal de Ambiente. A sugestão viria a ser assumida pelo Vereador sob a forma de proposta apresentada ao executivo municipal que, no entanto, e numa triste manifestação de vistas curtas (o presidente do executivo chegou a dizer publicamente que tal Conselho, como os «caldos de galinha», não faria mal nem bem) a rejeitou. Posteriormente, acabaria por ser aprovada uma nova proposta já na perspectiva da sustentabilidade, surgida por parte de uma instância intermunicipal. Corrigiu-se assim, felizmente, a miopia da rejeição inicial (veja página 89).

Embora com mais de ano e meio de trabalho meritório, o Conselho Municipal de Ambiente não deu ainda a medida das suas potencialidades. Espera-se que o novo Vereador do Ambiente lhe preste desde o início do seu mandato uma atenção minuciosa e que potencie virtualidades ainda por pôr em prática. É importante, designadamente, que reúna com maior periodicidade (no mínimo de dois em dois meses). Importante é também que no seu âmbito sejam analisadas as mais relevantes questões de índole urbanística e as grandes obras a efectuar na cidade por forma a ter em conta o impacto ambiental, cultural e social das transformações mais significativas. Essa é uma condição para prevenir atropelos ao ambiente vindos da esfera do urbanismo ou das empresas intermunicipais como, por exemplo, a Metro SA, que em muitos casos tem sido a principal instância «urbanizadora» no Porto, sem que sobre as suas intervenções seja exercida suficiente vigilância nos domínios do ambiente, do património e da cidadania.

15

Posição comum de organizações cívicas a propósito da revisão do Plano Director Municipal do Porto

13 de Março de 2003

Posição Comum de organizações cívicas (APRIL, Campo Aberto, FAPAS, Grupo Gaia, NDMALO, Olho Vivo e Quercus), com intervenção no concelho do Porto, e que incluem uma componente ambiental e urbanística, a propósito da revisão do Plano Director Municipal

Preâmbulo

A gestão da cidade não é só rever, discutir e aprovar o PDM: é essencialmente a sua prática. Por isso queremos convicção, aptidão e empenhamento dos serviços municipais; e também qualificar e dignificar a participação pública antes, durante e após a aprovação.

1. O território deve ser pensado como um todo, articulando os diversos níveis de intervenção. Para que o Plano Director Municipal do Porto seja operativo é preciso que contribua para promover um Plano de Ordenamento do Território da Área Metropolitana do Porto (PROTAMP), e, para além dele, um plano territorial de uma área regional que se está a revelar ser mais vasta do que a própria Área Metropolitana do Porto. A integração destas dimensões pode materializar-se na previsão de serviços complementares da rede de serviços públicos já instalada naquela região, e na metódica planificação das infra-estruturas de transportes e de saneamento básico, bem como na salvaguarda de valores naturais através da constituição de uma rede de áreas protegidas de âmbito regional.

2. O PDM agora revisto deverá também apoiar-se na implementação de uma Agenda 21, amplamente participada pela população, entendendo-se esta constituída pela população residente e pela população activa e não activa que usa, trabalha e dá vida à cidade mesmo que nela não resida, mas que nela deixa as mais valias do seu esforço. Note-se que a Agenda 21 a nível local é um compromisso decorrente da Cimeira da Terra de 1992 no Rio de Janeiro, a que o Estado português se vinculou, e que cabe portanto também ao município portuense finalmente cumprir.

3. O PDM, além de reforçar e tornar irreversível a protecção do Parque da Cidade, deverá prever que se venha a consagrar o estabelecimento de um sistema de corredores verdes, nomeadamente o Parque Oriental. O cuidado, reforço e ampliação das áreas verdes deverá exprimir-se com decisão e sem ambiguidades numa Carta Verde para o Porto, que recorra aos instrumentos de protecção existentes ou a criar, por forma a salvaguardar a estrutura ecológica fundamental na cidade. É entendimento dos subscritores que em diversas áreas da cidade existem ainda quintas agrícolas centenárias e recursos hídricos quer de superfície (ribeiras, entre as quais a da Granja, e os rios Tinto e Torto), quer subterrâneos (toalhas freáticas com reservas que eram significativas: eixos Rotunda da Boavista/Serralves e Arca de Água, por exemplo), que se impõe qualificar e proteger, não só através do Regulamento do Plano mas também da sua cartografia.

4. É também entendimento dos subscritores que outros valores de que a cidade dispõe, em termos de património edificado, de jardins históricos e enclaves de comércio de excelência, devem ser defendidos numa primeira fase, e reabilitados na fase seguinte. Apontam-se os casos específicos da Baixa Portuense e do Jardim do Marquês, que não deveriam ter sido afectados pelas estruturas viárias em construção (metro, túneis rodoviários, etc). Esse tipo de intervenção violenta sobre o tecido consolidado da cidade deverá ser abandonado definitivamente. Já bastou a destruição destemperada que em nome da cultura foi feita na Cordoaria.

5. No que concerne às novas construções ou aos loteamentos a licenciar, os serviços municipais deverão, socorrendo-se de uma leitura atenta e empenhada da lei, fazer cumprir a mesma no desenvolvimento da construção, e não apenas no papel. Isto com especial incidência na protecção do direito de vistas e das áreas de protecção ao património classificado ou em vias de classificação, no cumprimento do Regulamento do Comportamento Térmico dos Edifícios, exigindo até nos casos de maior dimensão a certificação energética dos conjuntos projectados. Para evoluir numa direcção sustentável, a cidade deverá ir substituindo gradualmente o uso das energias esgotáveis e poluidoras por sistemas descentralizados de energias renováveis, com ênfase na ecoeficiência. Deverá ainda recorrer-se à captação da água das chuvas para certos usos, e desenvolver programas do tratamento primário dos resíduos sólidos pela triagem no produtor, no interior dos edifícios e pelos cidadãos. É igualmente urgente completar a rede de saneamento básico da cidade, por forma a evitar ou minorar a poluição crónica que afecta a Foz do Douro e as praias vizinhas a Norte e a Sul.

6. O PDM, considerado como instrumento importante de gestão urbana, deverá também servir para determinar a periodicidade da informação credível sobre a qualidade do ar em zonas da cidade criteriosamente localizadas, da qualidade da água consumida e das perdas desta na rede, da quantidade de resíduos sólidos produzidos e dos tipos de tratamento a que estão sujeitos, e dos níveis de ruído atingidos, não só para criar uma opinião pública sobre a qualidade de vida urbana, como para estabelecer as medidas necessárias a qualquer correcção, no caso de detecção de problemas.

7. Como parte integrante da cidade, o rio Douro, designadamente o seu estuário, margens e escarpas, os seus recursos vivos e foz, deve ser considerado como o maior valor natural que a cidade tem que defender: o Município não pode, por consequência, deixar de intervir, escudando-se em parciais incompetências de carácter administrativo; deve, antes, programar-se para criar um bom clima de parcerias com outras entidades (APDL, outros municípios ribeirinhos, Direcção Regional do Ambiente, Instituto da Navegabilidade do Douro, etc.) que contribua, não só para que os problemas actuais sejam resolvidos ou minorados, como para que problemas que não deixarão de surgir (cheias, marés negras, construção abusiva e descaracterizadora, destruição ou perturbação dos lugares de nidificação, alimentação, repouso e reprodução das espécies, extracção de inertes, etc) possam ter soluções alternativas sempre antecipadamente preparadas.

8. A transparência na gestão da cidade e a garantia dos direitos de participação dos cidadãos são indissociáveis de uma correcta prática do PDM. A democratização da informação dos actos de gestão e a explicitação clara das rubricas do orçamento municipal são parte essencial dessa transparência. A qualidade da informação aos munícipes também pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida na cidade e passa por facilitar substancialmente o acesso aos documentos relevantes; para além dos gabinetes de atendimento ao munícipe, da utilização das bibliotecas públicas munidas da conveniente informação e da internet, a instalação de quiosques «multimédia» bem apetrechados seria uma forma interessante de integrar a informação sobre a gestão da cidade no quotidiano dos cidadãos que nela vivem ou trabalham.

Conclusão

As organizações que subscrevem esta posição comum não deixarão de, à luz dos princípios e parâmetros acima expostos, efectuar uma leitura crítica e pública do Plano Director Municipal revisto que vier a ser apresentado à cidade, logo que seja conhecida a forma de que oficialmente se revestirá.



Basta de destruição dos espaços verdes!

4 de Junho de 2003

Comunicado à imprensa, assinado conjuntamente pelas associações Campo Aberto e Olho Vivo

Os espaços públicos em geral e as zonas verdes em particular constituem um dos pilares fundamentais que compõem uma cidade. São muito mais do que meros locais de repouso ou desafogo: são locais que promovem activamente a coesão social – favorecem o convívio entre diferentes idades e estratos da população –, a prática de desporto, o respeito e o contacto com a Natureza (incluindo os seus vários elementos, como o solo), a inspiração, a reflexão... Diversificam a paisagem urbana, tornando-a mais alegre e convivial, permitem a infiltração da água e facilitam a dispersão dos poluentes. Possuem ainda um inegável valor intrínseco que pode ser sentido quando observamos uma árvore secular, com toda uma carga simbólica a ela associada.

Este valioso conjunto de funções que as zonas verdes desempenham justifica plenamente o investimento que lhes é atribuído, e justificaria porventura um investimento bem maior, não fosse, contudo, a lamentável forma com que aqueles espaços são encarados.

Devido a uma exígua e anacrónica visão do que deve ser o ordenamento do território, o espaço público acaba por sucumbir demasiadas vezes perante a instalação de estruturas pesadas que, naturalmente, se deveriam situar noutros locais – o que, houvesse um planeamento do território rigoroso e pensado a longo prazo, seria perfeitamente viável. Mesmo que se revele mais oneroso à partida optar por soluções com menores impactos, isso seria por norma preferível, mesmo do ponto de vista económico, se os custos ambientais e sociais fossem devidamente incorporados nas avaliações custo-benefício.

A construção de parques de estacionamento subterrâneos em diversas praças, por exemplo, provocou a destruição destas e do seu coberto vegetal, bem como a perda de parte significativa da identidade da urbe e a profunda deterioração da sua paisagem. As praças ficam irremediavelmente condenadas, pois, na maior parte dos casos, a plantação de árvores com algum porte torna-se impossível. Os portuenses sentem-se cada vez mais estrangeiros na sua própria cidade!

É comum acenar com o transplante de árvores afectadas por intervenções como uma panaceia, como se assim todos os problemas estivessem resolvidos. É preciso salientar que esta deve ser uma solução de último recurso, a tomar somente quando todas as medidas a montante destinadas a conservar o coberto arbóreo estiverem esgotadas.

As associações Campo Aberto e Olho Vivo pretendem com esta acção difundir uma mensagem que consideramos ser da maior importância para o futuro da cidade:

Vale a pena pagar para proteger o espaço público! É preciso um novo paradigma que rompa terminantemente com os péssimos exemplos do passado e que passe a respeitar as características paisagísticas e históricas das zonas verdes e o seu coberto vegetal.

Basta de destruição do nosso património arbóreo e dos espaços verdes!

Apelamos aos cidadãos para manifestarem o seu desagrado pela forma como os jardins têm sido tratados e para exigirem a criação de uma rede de novos espaços verdes. Apelamos ainda à Câmara do Porto para que, a partir de agora, nem mais um jardim seja sacrificado.



A LISTA DOS ATENTADOS

(lista não exaustiva, e limitada ao Porto!):

Caso	Impactos resultantes ou previstos
Metro	
Rotunda e Av. da Boavista	Provável abate de árvores de grande porte. Desvirtuação do jardim.
Jardim do Marquês	Transplantados e mutilados três plátanos enormes que, se sobreviverem na Praça Velasquez, em caso algum deverão ser novamente transplantados. Maior parte do jardim ocupado.
Campo 24 de Agosto	Várias árvores de grande porte cortadas. Parte do jardim ocupado.
Av. dos Aliados	Retirados cerca de uma dezena de bordos.
Trindade	Transplantados cerca de uma dezena de plátanos da Rua de Camões.
Urbanizações	
Fluvial	A verificar-se esta urbanização, será abatido um pequeno bosque de sobreiros, espécie que cujo abate é, por princípio, proibido por lei específica.
Terreno junto ao Hospital da Prelada	O projecto prevê o abate quase total de um pequeno bosque cerrado com uma enorme variedade de espécies, incluindo árvores autóctones pouco comuns na cidade (lódão, faia, carvalhos, pinheiro manso, oliveira, pereira, azevinhos, vidoeiros, loureiros e figueira) entre várias outras ornamentais (plátanos, bordos, cedros, camélias, magnólias).
Porto 2001	
Jardim da Cordoaria	Desaparecimento do coberto arbustivo. Artificialização, impermeabilização e mineralização do solo. Destruição das características históricas e paisagísticas do jardim, nomeadamente do seu carácter intimista e romântico.
Praça Parada Leitão	Abate totalmente desnecessário de mais de uma dezena de plátanos de grande porte.
Parque da Cidade	O «edifício transparente» cortou parte da ligação do Parque ao mar ao ocupar uma faixa significativa da sua frente marítima.
Jardins da Av. Montevideu	Perda de identidade e artificialização do jardim. Desaparecimento dos canteiros.
Praça Primeiro de Dezembro	Substituição do jardim por uma placa de cimento. Remoção da palmeira que estava no centro.

E Agora?

Embora o novo Plano Director Municipal do Porto dê relevo à definição de uma Estrutura Ecológica Municipal e preveja a criação de novos pequenos parques e jardins, não salvaguarda suficientemente a necessária extensão e alargamento da área verde disponível por habitante por forma a que ela atinja padrões internacionais reconhecidos (veja páginas 12, 72, 91 e 98). É pois necessário colmatar essas lacunas através de medidas e dispositivos complementares. Há também que não esquecer que áreas hoje arborizadas ou ainda em uso agrícola e que deveriam ser protegidas poderão vir a ser edificadas, tornando ilusória a aparente ampliação de espaços verdes quando contabilizadas apenas as áreas de uso público.

Caso	Impactos resultantes ou previstos
Parques de estacionamento subterrâneos	
Praça do Infante D. Henrique	Destruição absurda de todo o coberto arbóreo e da praça em si mesma, incluindo vários castanheiros da Índia de grande porte.
Jardins do Palácio de Cristal	Abate de cerca de cinco plátanos enormes.
Praça Carlos Alberto	Abate de todo o coberto vegetal.
Praça dos Leões	Destruição da identidade da praça, seus canteiros, calçada, e da pedra da fonte (foi substituída por cimento, pasme-se!) e o abate das palmeiras é inevitável a curto prazo.
Hospital de S. João	Abate de várias árvores de grande porte (para a construção de um parque de estacionamento e de um hotel!).
Desaparecimento da arborização das ruas	
Alguns arruamentos da Foz e Nevogilde	As árvores cortadas foram substituídas por alcatrão, alcatrão esse que cada vez mais envolve as árvores ainda existentes e as asfixia.
Av. da França	Idem.
Av. do Marechal Gomes da Costa	A dupla fileira de grandes árvores está a ser substituída sem motivo evidente por uma única fileira ao centro.
Acessibilidades para o Euro 2004	
Av. Fernão de Magalhães	Vários castanheiros-da-Índia transplantados devido à construção de um túnel. Criação de uma barreira significativa à mobilidade dos peões e deterioração do carácter urbano da Avenida.
Rotunda a construir na Av. de Sidónio Pais junto às bombas de gasolina da Galp já desactivadas	Vai obrigar ao abate de alguns plátanos de grande porte.
Reperfilamento da Rua o Primeiro de Janeiro	Vai obrigar ao transplante de uma vintena de tílias. O reperfilamento é perfeitamente desnecessário para aquilo que se pretende.

Se o Pelouro do Ambiente se vem tornando mais sensível à importância do património vegetal na cidade e a práticas mais correctas para a sua manutenção, com menor recurso a podas drásticas, esse esforço deve ser intensificado tendo em vista a interiorização dessa importância por parte de todas as instâncias municipais e não municipais que intervêm no coberto vegetal do concelho, bem como da adopção consequente das melhores práticas nesse domínio. A Campo Aberto teve oportunidade de dar o seu contributo para a adopção de um melhor regulamento dos espaços verdes (veja página 114), mas há ainda importantes batalhas a ganhar ao nível da opinião pública, dos agentes económicos e das estruturas administrativas. Para isso, o Pelouro do Ambiente deverá mostrar-se disponível para reforçar o diálogo com cidadãos e associações e ampliar a cooperação com eles.

17

A Rotunda, o Metro e o Porto – de como evitar mais uma encomenda errada

11 de Junho de 2003
Artigo inserido no suplemento Porto Local do jornal Público

Durante o aceso debate que há cerca de dois anos absorveu os portuenses a respeito das polémicas torres projectadas para o Parque da Cidade, disseram alguns que não punham em causa o mérito do referido projecto arquitectónico mas que consideravam simplesmente ter sido errada a encomenda feita ao arquitecto Souto Moura. Do que este, obviamente, não podia ser acusado!

A cidade foi posta recentemente perante outro projecto que promete ser igualmente polémico mas que atinge agora outra zona da cidade – referimo-nos à anunciada linha de metro da Boavista e em especial ao atravessamento pelo metro do jardim da Rotunda.

Foi essa decisão tomada de forma transparente? Foi o assunto discutido e pensado, não apenas entre técnicos e autarcas, mas com os moradores do local da projectada intervenção e com os portuenses em geral? Faz ela sentido do ponto de vista económico e financeiro? Justifica-se em termos de mobilidade sustentável? A todas essas questões, creio, se responderia pela negativa. Não vamos, no entanto, debruçar-nos aqui sobre esses aspectos, mas antes sobre uma questão anterior: deveria sequer equacionar-se a hipótese do atravessamento do jardim da Rotunda pelo metro?

Uma opção infeliz

Ao anunciar publicamente o projecto, o presidente da Câmara do Porto quis garantir a qualidade do resultado final por tencionar confiá-lo ao «melhor arquitecto de Portugal». Concordamos que o resultado, nas mãos do arquitecto Álvaro Siza, poderá certamente, se se confirmar a infeliz decisão, ser o melhor ou um dos melhores resultados possíveis, nas condições da encomenda. Mas são essas condições que devem ser postas em causa, pois configuram mais uma encomenda errada feita no Porto a um grande arquitecto!

Rui Rio não ignora que o projecto a que, juntamente com muitos simples cidadãos, se opôs no caso do Parque da Cidade tinha a assinatura de outro grande arquitecto de Portugal, Souto Moura. E não ignora também que Álvaro Siza manifestou publicamente apoio a tal projecto. Seria pois mais prudente não invocar o argumento da autoridade do projectista como garantia da qualidade de uma intervenção na cidade! Se a encomenda for errada, se partir de pressupostos deficientes, mesmo os grandes arquitectos, embora possam, em abstracto, produzir um excelente projecto, acabarão por dar eventualmente origem a uma obra que, na globalidade das suas dimensões, urbana, ambiental,





cultural, social, e embora possa apresentar aspectos atraentes, se arrisca a destruir ou perturbar valores importantes. Nesses casos, não é de responsabilizar primacialmente o arquitecto – mas sim o autor da encomenda.

O Porto não é uma cidade rica em jardins públicos e outro património arbóreo e vegetal. Deveria por isso cuidar ciosamente do que tem e procurar ampliá-lo em vez de restringi-lo. Nos anos mais recentes esse património tem sofrido tratos de polé. É longa a lista de intervenções desastrosas: Campo 24 de Agosto, Carlos Alberto, Parada Leitão, Marquês, Avenida dos Aliados, Montevideu, Cordoaria... Neste último caso temos o exemplo de um resultado para muitos agradável no que respeita às parciais restrições à circulação automóvel e à ligação entre espaços antes separados – porém infeliz no jardim propriamente dito por estar assente na destruição ou perturbação profunda de valores hierarquicamente superiores, ou seja, o carácter histórico daquele jardim com a sua dimensão intimista e o legado romântico que o caracterizavam.

De um desastre a outro?

O jardim da Rotunda foi vítima, em meados do século XX, de uma agressão que deveria servir de alerta para os que querem hoje pôr nele o metro a circular. Nessa ocasião foi o automóvel que desfigurou o espaço de repouso, lazer e vegetação. O resultado, com a multiplicação de acidentes, impôs a breve prazo o encerramento das novas vias. O que o jardim pede há muito é que as feridas então abertas, deixadas ao abandono, sejam finalmente curadas – não que sejam rasgados novos golpes.

Pôr o metro a circular no jardim da Rotunda implicará quase inevitavelmente prejuízos graves às árvores e vegetação ali existente, bem como aos solos ainda ajardináveis. Ainda que por hipótese não venha a exigir o abate de árvores se o projecto for de facto confiado a Siza Vieira (pois nos lembramos do seu depoimento a um jornal do Porto a propósito do Marquês e no qual se opunha ao abate de árvores naquela praça: «Dizem que as árvores são velhas. Eu também sou velho e não gostaria que me abatessem.»), ainda que o projecto resulte o melhor possível e até agradável nas condições da encomenda, há que dizer que a encomenda é má. Um jardim, um jardim histórico, um jardim que não é grande, um jardim que é um dos raros a ter escapado até agora às recentes e desastrosas pseudo-requalificações, não é um espaço destinado a servir à implantação de estruturas alheias e mesmo antagónicas à sua história, carácter e vocação.

Posto isto, o momento é favorável a que se coloque o problema noutros termos: sim, o jardim da Rotunda pede e merece uma verdadeira requalificação, assente em fontes históricas, valorizada por ajustamentos do espaço envolvente e maior facilidade de acesso por parte do cidadão e utente, e eventualmente completada com alguns poucos equipamentos leves e discretos. Seria esse ponto que a cidade poderia e deveria debater, em vez de ser posta, mais uma vez, perante um aparente facto consumado.

José Carlos Marques

(um dos dez mandatários da petição pró-referendo sobre o Parque da Cidade; na ocasião, presidente da associação Campo Aberto)





18

O Jardim da Música –
para uma verdadeira requalificação da Rotunda da Boavista

16 de Junho de 2003
Artigo inserido no suplemento Porto Local do jornal Público

Por mais cuidados que se viessem a ter, o anunciado atravessamento «em meia lua» do jardim da Rotunda da Boavista pelo metro partiria o jardim em dois. Sendo já um espaço de dimensão limitada, a barreira férrea assim criada destruiria a sua actual unidade, impossibilitando ou dificultando a livre circulação entre as duas meias luas. Recorde-se que as crianças, os idosos e os adultos acompanhados de crianças, nomeadamente mães com bebés e carrinhos de bebé, são e poderão vir a ser ainda mais alguns dos principais frequentadores do jardim.

Não há pois requalificação digna desse nome com o atravessamento da Rotunda pelo metro. Tal requalificação não passa já de uma justificação para defender uma opção desnecessária. O debate suscitado em volta dela pode e deve ser, porém, uma oportunidade para lançar uma verdadeira requalificação da Rotunda, e do jardim, e mesmo da zona adjacente.

A primeira linha norteadora dessa recuperação deriva do carácter histórico do jardim, que remonta a cerca de um século. Qualquer intervenção deve pois, como tem sido sublinhado por peritos e estudiosos, basear-se em fontes documentais, visando reconstituir no fundamental os traços originais, sem descartar eventuais elementos positivos que lhe tenham sido acrescentados no que respeita à vegetação, em especial às árvores.

A segunda linha de orientação, que é afinal uma consequência da primeira, visaria recuperar as feridas abertas com a desastrada intervenção de meados do século XX, que diminuiu o diâmetro do jardim e asfaltou uma área considerável dele.

A terceira linha de orientação funcionaria como um limite ou uma derrogação, parcial e muito controlada, da segunda linha. Parte do actual espaço asfaltado poderia ser ocupado com alguns equipamentos, leves e discretos, eventualmente desmontáveis e relocalizáveis, que tornassem o jardim um espaço polivalente sem prejuízo da sua vocação vegetal prioritária.

Uma vez recuperada a área hoje asfaltada e instalados esses equipamentos leves, deixaria de haver lugar para os festejos sanjoaninos, cujo regresso, provavelmente bem intencionado, não se pode considerar feliz. Citando com a devida vénia um correspondente, com aquela traquitana «vão-se os jardins, vão-se as flores, vai-se o sossego.»

Estruturas leves de apoio

O actual Vereador do Ambiente, Eng. Rui Sá, tem defendido por diversas vezes a instalação de um parque infantil e de uma casa de chá. Seriam estruturas que, se concebidas de forma a esconderem-se ou rodearem-se de vegetação, poderiam tornar o jardim atraente para aqueles a quem o sossego e a vegetação não bastam – desde que não agridam esses dois valores prioritários. Acrescentaria uma pequena biblioteca, a lembrar a do jardim do Marquês, e alguns espaços de jogos e convívio para idosos (e outros).

Em comunicação privada, a socióloga Isabel Oliveira, moradora da zona e frequente utilizadora do jardim, faz algumas sugestões muito interessantes. Relativamente ao parque infantil, e tendo em conta a proximidade da Casa da Música e a projectada ligação dela ao jardim da Rotunda, que sugere passe a chamar-se Jardim da Música, propõe que os brinquedos a instalar evoquem temas e instrumentos musicais, inclusive com a presença de verdadeiros instrumentos que pudessem proporcionar oportunidades pedagógicas nessa área. Propõe ainda a construção de um mini-circuito infantil de prevenção rodoviária, a funcionar com o apoio das instituições de prevenção. Isabel Oliveira concebe igualmente um pequeno espaço para as crianças poderem merendar, aprazível, confortável e proporcional às suas idades e tamanhos. É dela ainda a sugestão de instalar placas informativas sobre a história do jardim e de identificação das suas árvores e outra vegetação, bem como das aves que o frequentam.

Talvez nem todas estas várias propostas, de diferentes proveniências, pudessem ser retidas para respeitar o carácter discreto e leve já assinalado, mas bastaria definir uma área a não exceder, como factor condicionante, por hipótese 15 por cento da área actualmente asfaltada, sendo os restantes 85 por cento devolvidos à vegetação e a caminhos pedonais.

Facilitar o acesso ao jardim

Seria também oportuno lançar um concurso de ideias, que poderia enriquecer as perspectivas de requalificação. Um dos principais problemas a resolver seria decerto o abrandamento, limitação e disciplinação do actual caótico trânsito automóvel, facilitando o acesso de peões ao jardim, hoje fortemente desencorajado. É por isso que o jardim é pouco frequentado, o que não constitui argumento para o transformar em via férrea! Posteriormente, a médio e longo prazo, seria talvez útil estudar a possibilidade de afastar da zona o tráfego de atravessamento, paralelamente à melhoria do sistema de transportes públicos e à moderação do tráfico automóvel, o que todos reconhecem como necessário e inevitável a nível de toda a cidade. Moderação, repare-se. Não se trata de eliminar o veículo individual mas de disciplinar o seu uso e integrá-lo no contexto de um sistema assente no transporte público e na mobilidade sustentável.

Sem linha de metro na avenida da Boavista também o atravessamento do jardim deixaria de existir – embora a meu ver não deva existir em qualquer caso. Essa linha, a concretizar-se, iria provavelmente destruir a dupla fileira de árvores entre Gomes da Costa e o Castelo de Queijo, o que constituiria por si só um arboricídio clamoroso. Com efeito, há alternativas ao metro na avenida da Boavista, que lhe são de longe preferíveis, quer em termos de mobilidade, quer em termos ambientais e energéticos, quer ainda em termos de custos. Se se conceber o metro como uma espinha dorsal das principais ligações na área metropolitana, como se supunha até há pouco que ele tinha sido concebido, as artérias e ligações intermédias, estruturadas em interfaces confortáveis e bem desenhados (recorde-se Curitiba!) e geridas por um bilhete único, podem e devem ser entregues a soluções mais leves e elegantes, mais flexíveis e ambientalmente mais promissoras. Que se não invoquem imperativos técnicos para impor soluções mal pensadas apresentadas como panaceias. Outras soluções são possíveis!

José Carlos Marques

(um dos mandatários da petição pró-referendo sobre o Parque da Cidade; na ocasião, presidente, da associação Campo Aberto)

E Agora?

Casos como os da Rotunda da Boavista e da Avenida dos Aliados (veja página 140) mostram que, se o executivo municipal 2001-2005 se norteou nalguns aspectos por um modelo de cidade mais ordenado e humanizado, constitui noutros aspectos uma continuidade perfeita com a desastrosa filosofia da «requalificação» urbanística e ambiental herdada da época da Porto 2001, que por sua vez entronca no modelo da Expo 98. A par de alguns aspectos positivos, esse modelo encobre as mais das vezes operações de especulação imobiliária promovidas pelo próprio Estado ou intervenções despesistas que obedecem mais a modas do que a sólidos critérios de protecção, manutenção, renovação e reparação de valores naturais, artísticos e patrimoniais.

No caso da Rotunda, assinale-se que houve felizmente um abandono de projectos iniciais fantasistas e destrutivos, além de despesistas (veja página 117), embora se pudesse ter evitado a perda de algumas árvores e numerosos arbustos e a supressão total dos canteiros. A esse abandono não foi talvez alheio o protesto de alguns cidadãos e associações, como se documenta na presente colectânea (veja páginas 86). Lamenta-se porém que tudo se tenha passado de forma pouco transparente e sem verdadeira discussão pública. Talvez por isso, foi já cometido na Avenida da Boavista o arranque das jovens tílias no passeio junto ao Parque da Cidade e o massacre da dupla cortina arbórea central (o que ainda resta de pé está condenado a prazo), sem nenhuma real utilidade, já que a linha do metro que pretextou tal arboricídio nunca foi realmente fundamentada e tem mesmo a sua execução eventualmente comprometida.

Estas intervenções feitas sem critério esclarecido e decididas sem qualquer participação pública honesta são o símbolo da forma como a cidade **não** deve ser gerida.

19

Parque Oriental e Vale de Campanhã

1 de Agosto de 2003
Documento emitido pela Campo Aberto

A zona oriental da cidade do Porto é regularmente referida por políticos e cidadãos como uma zona degradada, marginalizada, onde se concentram diversos problemas que carecem de resolução. Efectivamente constatamos que, pelo menos em parte devido ao reduzido investimento público que a área tem recebido e à sua errada orientação, se trata de um território algo inóspito, de difícil acesso, claramente suburbano e sem pontos de referência, apesar de nele subsistirem fortes marcas de ruralidade. A construção do Bairro do Lagarteiro em 1958, à luz do paradigma da época – que preconizava uma certa segregação classista – acentuou o efeito descrito. Aliás, regra geral, pode dizer-se que a habitação social foi em grande parte «atirada» para os limites do concelho, como que procurando afastar e concentrar a camada mais desfavorecida da população.

Este é, pois, o cenário actual do Vale de Campanhã, e é o cenário com o qual os decisores de hoje têm de lidar. O PDM deverá, pois, procurar corrigir esta situação. Os 10 anos de vigência do Plano são, em princípio, suficientes para o assegurar, desde que o rumo seguido seja bem pensado e estruturado.

Uma visão da zona oriental do Porto

Qual o futuro da zona oriental do Porto? É esta a pergunta a que planeadores e cidadãos deverão, antes de mais, responder. Afinal, o que se pretende para todo aquele espaço? Como corrigir os problemas que actualmente enfrenta? Como o tornar urbano e convidativo para as pessoas? Não há soluções fáceis, mas os bons princípios do urbanismo apontam-nos algumas directrizes:

- o edificado deve integrar-se na paisagem e implantar-se de uma forma ordenada, obedecendo a algum critério. Fundamentalmente, são de evitar novas manchas de construção, sendo normalmente preferível ampliar tecidos já existentes e apenas nos casos em que tal se justifique;
- o edificado deve, ele próprio, propiciar o contacto entre diversas classes sociais e a diversidade de utilizações (habitação, comércio e serviços, no caso em apreço);
- à malha do edificado deve corresponder uma rede de espaços públicos, de vivência comunitária, que possam servir de referência comum;
- é necessário não só promover a diversidade dos espaços mas também a sua identidade, valorizando aspectos típicos, tradições, costumes, bem como o património natural e construído;
- a rede viária e eventualmente ferroviária deve tornar a malha urbana suficientemente permeável para impedir a sua «guetização» ou, se quisermos, fomentar a sua integração a uma escala urbana de nível superior.

Considerando o carácter fortemente rural desta zona da cidade, há antes de mais que pensar até que ponto se justifica ampliar a já extensa malha urbana do Porto. Mesmo numa óptica regional, admitindo que a cidade há muito extravasou os seus limites administrativos – em boa parte devido ao caos urbanístico que grassa em todo o país –, há que reflectir se o rumo que se pretende é o de ocupar de forma sistemática todos os terrenos livres ou se, pelo contrário, é de estimular a existência de várias bolsas de dimensão média e elevada para garantir a subsistência e vitalidade dos vários sistemas naturais. A estes espaços devem acrescentar-se as zonas agrícolas, cuja função, apesar de renegada, é de primordial importância para o abastecimento alimentar de proximidade (e, logo, com menores impactos ambientais associados).

Pensamos que o futuro da zona oriental da cidade deve residir, fundamentalmente, em potenciar o uso agrícola do solo que ainda é cultivado, o carácter rural da malha urbana com essas características (núcleo de Azevedo) e o normal funcionamento dos sistemas naturais, com particular destaque para a relação dos rios Tinto e Torto com os seus vales e com o Douro, estimulando sempre a fruição pública e o contacto dos cidadãos com a natureza.

Nenhuma outra zona da cidade tem este potencial. De facto, trata-se de um potencial único no Porto e de enorme valor, sobretudo se atentarmos à dimensão do espaço em causa e às características já referidas.

Daqui infere-se que aplicar ao Vale de Campanhã qualquer um dos padrões de desenvolvimento que encontramos na cidade intra-VCI (já que a cidade extra-VCI é, por norma, pouco qualificada e, como tal, não serviria de termo de comparação), se reve-

laria um erro, porquanto o resultado global seria um território menos diverso e mais monótono, ao invés de um território pontuado por diferentes valências, complementares entre si, mas todas elas relevantes.

As propostas do Plano

Podem resumir-se como grandes opções do PDM para a zona em causa:

Acções propostas	Explicação das acções contida no PDM
Concretização do Parque Oriental e do Agroparque, constituídos, respectivamente, por parte dos vales dos Rios Tinto e Torto.	Integrado no percurso Antas/ rio Tinto da Estrutura Ecológica Municipal. Prolongamento pelo vale do rio Tinto e até à Serra de Valongo a propor aos dois municípios.
Concretização do Parque do Outeiro do Tine (contíguo ao Agroparque).	Integrado no percurso Antas/ rio Tinto da Estrutura Ecológica Municipal. Prolongamento pelo vale do rio Tinto e até à Serra de Valongo a propor aos dois municípios.
Ampliação do Horto da Quinta das Areias.	
Lançamento da UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão) da Quinta da Revolta.	«Pretende-se a disponibilização de terrenos a integrar no Parque Oriental da Cidade e a execução da via que o delimita a nascente, com carácter zonal em termos de uso do solo.» Com habitação colectiva, podendo incluir comércio e serviços. A processar-se através de operação de loteamento.
Lançamento da UOPG do Lagarteiro.	«Pretende-se a estruturação da expansão urbana da zona do Lagarteiro, promovendo a integração urbana e social dos Bairros adjacentes». Com habitação e inclusão de comércio e serviços de apoio. A disponibilizar para o domínio municipal uma área com cerca de 30 por cento para instalação de equipamentos que favoreçam a integração social das comunidades envolventes e a instalar. A processar-se através de operação de loteamento, com associação de proprietários.
Continuação da Alameda de Cartes, com ligação a Gondomar.	Permitirá uma melhor ligação entre as Antas e Gondomar. Relacionar a zona com o Parque Oriental e Valbom. Aumento da área de influência das novas dinâmicas na zona de Campanhã.
Construção da Colectora de Azevedo, desde o Freixo até à Circunvalação.	Estrutura o Vale de Campanhã.
Construção de equipamentos associados ao Parque Oriental (não especificados).	«Equipamentos estruturantes e de âmbito metropolitano que reforcem a afirmação do Porto como a principal centralidade regional».
Construção de um Centro Social e de Saúde junto ao Bairro do Lagarteiro.	(Ver UOPG do Lagarteiro)

Crítica às propostas do Plano

a) Parte-se do princípio que, considerando a importância estratégica de um PDM e os custos associados à sua concretização, todas as acções por ele propostas são devidamente justificadas, tendo por base o diagnóstico realizado e os objectivos que se pretendem atingir. É ainda necessário que o PDM assegure a articulação entre esses objectivos, excluindo acções contraditórias entre si que poriam em causa a prossecução de alguns deles. No caso concreto em apreço, a relação entre objectivos e acções não ficou estabelecida de uma forma clara, mais parecendo, por vezes, que se trata de ideias que surgiram um pouco ao acaso, dado o laconismo das justificações que podemos encontrar no PDM;

b) O Plano contraria claramente a visão da Campo Aberto para o Vale de Campanhã. Como já referimos, pensamos que este deve ser uma área em que a conservação e funcionamento dos sistemas naturais são prioritários, bem como a manutenção e valorização da actividade agrícola ainda existente, aliados à fruição pública dos espaços. Em termos globais, o modelo preconizado pelo PDM consiste na criação de dois parques (um deles agrícola) imbuídos numa malha urbana significativamente maior do que a existente, ela própria alicerçada numa rede viária fortemente ampliada;

c) Neste caso, o ónus da prova deve recair sobre quem pretende construir, ou seja, a equipa do Plano é que deverá demonstrar que o crescimento urbano proposto é compatível com uma cidade e região sustentáveis. Dito de outra forma, devem provar que o desenvolvimento do Vale de Campanhã de forma semelhante a tantas outras zonas da cidade faz algum sentido, sobretudo se considerarmos o excesso de oferta de alojamentos que os indicadores apontam;

d) A rede viária proposta – continuação da Alameda de Cartes, Colectora de Azevedo e ligação da primeira à Circunvalação (que, estranhamente, não consta do Plano) – terá um efeito esmagador sobre o Vale de Campanhã, esventrando-o irremediavelmente. As novas estradas, com perfil semelhante a auto-estrada (duas faixas para cada sentido separadas por um corredor central), servirão para definir em boa parte os limites das áreas verdes (sobretudo do Parque Oriental) e criar novas zonas de construção. Naturalmente, esta área de expansão urbana é conseguida à custa de terrenos que deveriam integrar as zonas verdes;

e) Acresce que, devido à orografia do terreno, as referidas vias obrigarão a taludes de grande dimensão (alguns com 10 metros de altura!), o que contrasta de forma flagrante com o carácter natural ou urbano que se pretende para o Vale;

f) Por tudo isto, algumas zonas do Parque Oriental tornar-se-ão uma espécie de «enclaves», cercadas por estradas de grande dimensão e totalmente inóspitas para o cidadão. Algumas zonas do Parque ficarão com pouco mais de 50 metros de largura, o que, aliado ao relevo do Vale e aos taludes da Circunvalação e da Colectora de Azevedo, criará no cidadão a sensação de estar aprisionado, esmagado pela envolvente terrífica que se antevê;

g) A expansão urbana também porá fim à continuidade geográfica e paisagística que ainda hoje existe em alguns locais entre os vales dos rios Tinto e



Torto. Sobretudo, inviabilizará a criação de corredores verdes com dimensão relevante para aquele fim. Não será exagerado dizer que os dois vales ficarão definitivamente separados por uma cortina de betão apenas transponível por pequenos arruamentos ou pela Alameda de Cartes;

h) A lógica patente nas UOPG propostas para a zona é a da «engenharia financeira». A Câmara parece assumir que o Parque se terá de pagar a si próprio, usando o modelo da Expo 98 e o que foi tentado para o Parque da Cidade. Note-se que o sistema de perequação e de cedência de áreas para o domínio público do município que as UOPG permitem se revela extremamente vantajoso noutras ocasiões. Acontece porém que não é aceitável condenar, pelo menos em parte, a integridade paisagística e a dimensão das zonas verdes para que a autarquia possa reduzir o seu investimento. Inclusivamente, este tipo de compromissos está na origem de formas perfeitamente disformes que os Parques por vezes assumem.

Alguns aspectos a ter em consideração

Apesar de todas as críticas que fazemos à rede viária pensada para o Vale de Campanhã, parece-nos ainda assim importante contrariar o isolamento do Bairro do Lagarteiro e do lugar de Azevedo, que está provavelmente na origem de alguns dos problemas sociais existentes. Tal poderia eventualmente ser conseguido através de uma nova ligação NO-SE entre a Circunvalação e Gondomar, cortando o Bairro (que vai ser reformulado) e desembocando na Estrada Municipal 1429, que poderia ser beneficiada. Esta, por sua vez, termina na Estrada Regional 209, que faz a ligação a Gondomar. O arruamento que propomos substituiria as propostas do Plano. Dever-se-á em todo o caso evitar um efeito barreira acentuado, nomeadamente através da redução do número de faixas para uma em cada sentido, que se afigura suficiente (de acordo com a proposta da Campo Aberto), e com passeios largos e arborizados. Esta proposta carece naturalmente de revisão técnica, já que o relevo do local, com declives acentuados, pode condicionar a solução a adoptar.

Relativamente às vias já existentes, como a Circunvalação e IC29, há que implementar medidas com vista à redução do impacto que têm sobre o Vale de Campanhã. A arborização dos taludes e zonas envolventes teria seguramente um efeito bastante positivo.

Parece-nos acertado acautelar algumas áreas de equipamento para o Vale de Campanhã, apesar de serem eventualmente excessivas. Espera-se que as estruturas a construir possam cativar a visita de habitantes oriundos de outras zonas da cidade ou mesmo fora dela. Por que não, por exemplo, instalar um ecomuseu sobre a actividade agrícola e práticas tradicionais, incluindo um viveiro com as espécies utilizadas, sua biologia e venda de sementes?
Ou de uma biblioteca? Alertamos contudo para a necessidade de se evitarem grandes volumetrias que possam ser agressivas à paisagem, bem como para o cuidado a pôr na arborização das áreas envolventes. Queremos jardins bem pensados e com qualidade, algo que de nos possamos orgulhar no futuro.

E Agora?

O início, no mandato do executivo municipal 2001-2005, da concretização do tão sonhado Parque Oriental deveria ser motivo de profundo regozijo dos portuenses. Lamentavelmente, a drástica amputação a que o Parque foi sujeito (vejam-se páginas 81, 84 e 119) não consente uma alegria genuína.

O programa da coligação maioritária no executivo não foi respeitado (veja-se página 81), e a zona de Campanhã tornou-se mais uma vez reserva de infra-estruturas pesadas, comprometendo gravemente o projecto inicial.

Mas a responsabilidade cabe também aos que foram poder no município nos doze anos anteriores. Tendo o projecto do Parque Oriental sido uma iniciativa do Partido Socialista digna de aplauso, chegada a hora da verdade os vereadores desse partido actuaram de forma convergente com a actual maioria municipal no sentido de inviabilizar a dimensão original do projecto, de que deveriam antes orgulhar-se. Como disse um desses vereadores socialistas, o que resta, face à ambição primeira, não passa de um «parquinho». Cremos que os historiadores futuros da cidade não deixarão estes factos e responsabilidades na sombra.

Ainda que diminuído, o Parque Oriental deve continuar a merecer a melhor atenção dos portuenses, por forma a evitar novas amputações e a, dentro das actuais limitações, fazer dele um dos pilares essenciais da Estrutura Ecológica Municipal e um espaço de predilecção dos habitantes do Porto e região circundante. O facto de não ser contemplada qualquer verba, no orçamento municipal de 2006, para a instalação do Parque Oriental, é um sinal inquietante e revela que o actual executivo não parece estar interessado em dar continuidade ao trabalho iniciado no mandato anterior.

20

O Pólo da Asprela da Universidade precisa de ser repensado

8 de Setembro de 2003

Comunicado conjunto da Campo Aberto e do Grupo GAIA

Estão actualmente em curso no Pólo II da Universidade do Porto (UP), também conhecido por «Pólo da Asprela», as obras de construção da linha amarela do Metro do Porto. Em breve iniciar-se á, também, a concretização do plano urbanístico preparado para a zona e coordenado pela UP.

Sabemos que esta área da cidade cresceu de forma desmesurada nos últimos anos sem um planeamento adequado, sobretudo no que respeita à dotação de espaços e equipamentos públicos em quantidade e qualidade e a um sistema de transportes eficiente. Infelizmente, o novo plano, embora represente uma melhoria relativamente à situação actual, enferma de problemas estruturais que deveriam ser prontamente corrigidos.

A zona verde proposta é uma fracção daquela que seria possível

Na área da Asprela subsiste, ainda, uma vasta zona verde com carácter seminatural e agrário, destacando-se a passagem da Ribeira da Asprela. A falta de espaços verdes públicos na área é de tal ordem que seria de esperar a conservação da sua quase totalidade. Contudo, não é isto que o plano propõe, apesar de a UP tentar provar o contrário. Na verdade, aqueles são relegados para um segundo plano, ocupando uma área bastante diminuta. Nunca é de mais lembrar que os verdadeiros campus universitários integram, por norma, enormes zonas verdes, que cumprem funções ecológicas e sociais insubstituíveis. O plano da Asprela e a Metro do Porto não disfarçam sequer a sua «antipatia» pelo verde: alguns maciços arbóreos de espécies espontâneas serão simplesmente aniquilados, o que seria evitável se tivesse havido essa preocupação durante a sua concepção.

Nem a Ribeira da Asprela é protegida!

Pior ainda, talvez, é a intervenção prevista para a Ribeira da Asprela que, ao invés de prever a sua recuperação e valorização, se perspectiva como brutal, estando mesmo contemplado o entubamento de uma parte considerável. É ponto assente e admitido politicamente que o entubamento das diversas linhas de água tem sido um dos maiores erros ecológicos cometidos na cidade do Porto. Não há dúvida que os planos da UP e da Metro do Porto padecem de um infeliz anacronismo. Actualmente, a canalização dos cursos de água já não pode ser sequer opção, já que, enquanto elementos estruturais da paisagem, devem ser recuperados para usufruto dos cidadãos e criação de condições para a subsistência de maior biodiversidade.

A Campo Aberto e o GAIA exigem da UP e do Ministério do Ambiente a correcção deste gravíssimo erro.

O plano representa a continuação da excessiva ocupação do solo

O projecto afigura-se como uma continuação da política de expansão e construção urbana desenfreada, baseada, no essencial, na apropriação e ocupação de espaços naturais e rurais por vários edifícios e outras infra-estruturas como estradas e parques de estacionamento. De facto, baseia-se num paradigma de urbanismo no qual a cidade surge em ruptura com os seus espaços naturais e rurais, ao invés de se conceber e edificar incorporando esses mesmos elementos como vectores de profunda valorização e equilíbrio de si própria.

Urge questionar como é que se pretende promover a construção imobiliária nesta área da cidade, com uma implicação em termos de sacrifícios ambientais tão considerável, quando outras áreas, nomeadamente o centro tradicional, definham pela perda acentuada de população e pelo número elevado de alojamentos devolutos susceptíveis de renovação e reabitação. Circunstância particularmente grave quando a população estudantil se constitui como um elemento essencial no sentido de reverter esse processo de abandono, sobretudo através da revitalização dos inúmeros edifícios antigos que se encontram neste momento em adiantado estado de degradação, aliás conforme prevê o plano para a recuperação da Baixa elaborado pela Câmara do Porto.

O plano aposta fundamentalmente no transporte individual

No Pólo da Asprela realizam-se já cerca de 40 mil deslocações diárias. Com a construção dos equipamentos previstos no plano este valor deverá subir significativamente. Para lidar com números desta ordem e garantir a qualidade ambiental da zona

a única opção séria é apostar decididamente no transporte público colectivo. O metro representará um enorme contributo neste sentido, mas por isso mesmo não se compreende o enorme estímulo que é dado ao automóvel individual com a construção de vários novos parques de estacionamento e arruamentos. Esta política pode mesmo considerar-se «esquizofrénica»: ao serem criadas as condições quase ideais para o transporte individual está a pôr-se em causa a viabilidade do transporte colectivo e todo o enorme investimento realizado. Trata-se, pois, de um incrível desperdício de dinheiros públicos, para os quais não é difícil encontrar muito melhor aplicação.

Assegurar a participação pública

Cremos que, pela importância da área em causa, urge lançar a discussão sobre todas estas questões e, sobretudo, evitar que as potenciais intervenções se apresentem como irreversíveis, num processo que se tem vindo a situar, em larga medida, à margem do exercício de discussão democrática e de participação das diversas sensibilidades cívicas nas decisões.

Conclusão

A degradação urbanística que o Porto tem vindo a sofrer leva-nos a lançar este «grito de alerta». Não deixem, por favor, que uma tão grande zona da cidade seja irreversivelmente degradada, com consequências altamente negativas para a qualidade de vida dos estudantes e trabalhadores deste Pólo Universitário e Hospitalar.

E Agora?

O caso da Asprela mostra que nem só as instâncias da administração municipal ou intermunicipal têm ainda um longo caminho a percorrer na senda da compreensão do que é uma cidade ambientalmente saudável e efectivamente sustentável. Também a Universidade que, por definição, deveria estar na vanguarda dessa compreensão, se tornou responsável e co-responsável por «vandalismos» ecológicos que deveriam ser inimagináveis no nosso tempo, como o entubamento da Ribeira da Asprela e a rasoira e abate de valioso património arbóreo e vegetal, de colaboração com a Metro SA. O mais lamentável é que a Universidade do Porto parece empenhada em prosseguir na mesma direcção no que resta de terrenos ainda não rasoirados, e situados no seu raio de intervenção.

21

Porto: os próximos dez anos

9 de Setembro de 2003

Contributo para a análise do novo Plano Director Municipal para o Porto subscrito por oito associações cívicas que actuam no concelho (APRIL , Campo Aberto, FAPAS, Grupo GAIA, NDMALO, Olho Vivo, Quercus, Terra Viva)

Fazer do novo PDM uma oportunidade de transparência democrática e participação cívica

Suster a degradação urbana do Porto

Preservar vastas zonas urbanas não mineralizadas para as gerações presentes e futuras

Incentivar a intervenção dos cidadãos na evolução harmoniosa da cidade

1. PREÂMBULO

Razões deste novo contributo cívico

1.1 Uma posição conjunta sobre os princípios e prioridades a ter em conta na elaboração do novo Plano Director Municipal para o Porto – Versão 2003 (adiante em geral designado simplesmente por plano) foi publicamente apresentada em Março de 2003 pelas associações cívicas APRIL, Campo Aberto, FAPAS, NDMALO, Grupo Gaia, Olho Vivo e Quercus, posição que viria posteriormente a ser também subscrita pelo Grupo Terra Viva. Como anunciaram na ocasião, as associações signatárias têm vindo a prosseguir desde então a reflexão conjunta sobre os problemas urbanos, ambientais e cívicos do concelho do Porto e da Área Metropolitana respectiva. Dessa reflexão resulta hoje este novo contributo, subscrito pelas oito associações referidas, e que se propõe começar a concretizar e pormenorizar os princípios defendidos naquele primeiro documento, esperando as associações subscritoras ter ainda oportunidade de vir a apresentar novas sugestões e propostas.

Diálogo das associações com a Câmara Municipal do Porto

1.2 O documento por nós divulgado em Março foi dado a conhecer à Câmara Municipal do Porto e a outras entidades que têm a ver com a qualidade urbana e ambiental na cidade. Seguidamente, as associações tiveram oportunidade de iniciar um diálogo com a equipa encarregada da elaboração do plano, no prosseguimento do que mantinham já com os vereadores do Urbanismo e do Ambiente. Cada associação teve oportunidade de receber no final de Abril, por intermédio do Departamento Municipal de Planeamento Estratégico (DPME) da CMP, um exemplar do texto e cartografia provisórios do novo PDM. O documento que hoje se apresenta constitui um primeiro contributo para uma apreciação, melhoramento e rectificação de algumas das propostas apresentadas na versão provisória do plano a que tivemos acesso. Reconhecemos a vontade de diálogo e cooperação neste particular manifestada pela equipa do plano e pelo executivo municipal, que agradecemos. Agradecemos igualmente à Arquitecta Manuela Juncal, na ocasião directora do DPME, a disponibilidade de cooperação que nos manifestou.

1.3 Lamentamos veementemente, no entanto, que não tenha sido criada uma comissão de acompanhamento não técnica que actuaria durante o período de elaboração do plano, e na qual estariam representadas as associações. Ainda que não tivesse sido prometida, como de facto o foi pelo Vereador do Urbanismo [Nota: na ocasião o Arq. Ricardo Figueiredo] em reunião com alguns de nós, tal comissão seria devida. A vontade de diálogo que a CMP afirmou já publicamente querer concretizar através do período de discussão pública legal não poderá ser inteiramente credível se não for criada agora uma comissão de acompanhamento não técnica, que possa seguir a forma como os contributos apresentados pelos cidadãos serão ou não integrados na versão final do plano.

Acesso do público aos documentos

1.4 Tal como as associações referidas tiveram acesso à versão provisória do plano, defendemos que esse acesso deve ser tornado possível para todos os cidadãos, sendo hoje a forma mais prática de o fazer a sua colocação na internet por iniciativa da CMP (bem como de eventuais versões posteriores ou documentos relevantes a propósito, como a nossa presente intervenção). Dado que a linguagem utilizada nos documentos do plano é por vezes de difícil acesso para o cidadão comum, seria conveniente acompanhar o texto, nomeadamente na edição electrónica, de observações e comentários em linguagem mais acessível. Participações dos cidadãos e das associações deveriam ser integradas na página electrónica, por forma a contribuir para uma maior facilidade de acesso.

Agenda 21 para o Porto

1.5 Não basta um documento de orientação como o novo PDM, se bem que necessário. É preciso também que uma cidade sustentável e mais amiga do cidadão surja de um processo constante de intervenção cívica por parte dos moradores do Porto. Não se compreende por que razão o Porto continua avesso ao lançamento de uma Agenda 21 local, instrumento aliás a cuja elaboração os municípios portugueses estão vinculados pela participação de Portugal na Cimeira da Terra, que decorreu no Rio de Janeiro em 1992. Esta questão, aparentemente esquecida, deveria ter um papel fulcral em toda a questão do PDM e da organização da cidade, inclusive devido à relevância da sua vertente cívica e democrática, expressa designadamente no respectivo Fórum, entre outros.

Repercussões na gestão municipal

1.6 A importância que atribuímos a essa vertente cívica e democrática leva-nos a interrogarmo-nos sobre a forma como as orientações urbanísticas e ambientais contidas no plano serão posteriormente concretizadas na gestão municipal corrente, onde se joga de facto a adequação entre a realidade e as formulações teóricas do plano. Uma das formas mais fecundas de intervenção dos cidadãos no controlo dessa adequação, ou ausência dela, situa-se ao nível das decisões orçamentais, nomeadamente através de processos de orçamento participativo ou participado, hoje amplamente adoptados sob diversas formas por muitos municípios em todo o mundo, inclusive na Europa, como em Barcelona. O controlo orçamental que dessa forma os cidadãos poderiam exercer deveria inclusive traduzir-se numa nova estrutura do recibo da contribuição autárquica. Tal como acontece com o recibo dos SMAS e da EDP, esse recibo deveria, numa primeira fase, desagregar as verbas que compõem o seu total, em correspondência às rubricas do orçamento municipal em cada ano, pelo menos nos três sectores essenciais (despesas correntes, despesas de manutenção de equipamentos e de serviço da dívida; despesas de investimento). Posteriormente, deveria ser afinada a discriminação, por forma a dar indicações orçamentais em correlação com o número de funcionários e de serviços, e com a indicação dos equipamentos a manter e dos investimentos a realizar.

Actuação preventiva

1.7. O processo de aprovação definitiva do plano é lento e de calendário prolongado. Acontece que alguns dos aspectos mais positivos que ele comporta estão já a ser objecto de atropelo na realidade actual da cidade. O presente documento aponta adiante alguns exemplos. Nalguns casos, actuações frontalmente contrárias a princípios consagrados no plano têm sido consentidas, como é o caso da recente intervenção da empresa Metro do Porto na Ribeira da Granja e Ribeira da Asprela e respectiva zona húmida e zonas verdes, perante a passividade e mesmo o conhecimento activo das autoridades municipais. Esta forma de gestão do período transitório entre planos é a nosso ver extremamente grave e inaceitável. O executivo municipal e os vereadores responsáveis pelos pelouros de maior importância para o plano, ou seja, o urbanismo e mobilidade e o ambiente, não podem ignorar e decerto não ignoram os princípios que o plano assume como objectivos para a próxima evolução da cidade. É pois incompreensível que sejam tolerados atentados a esses princípios, pese embora o facto de o plano não ter ainda vigência jurídica. Consideramos assim que, para a própria viabilização do plano, contradições como as que se apontam não deverão voltar a acontecer, devendo pois ser para isso tomadas todas as medidas necessárias.

2. UMA OPORTUNIDADE ÚNICA – PRIORIDADES

2.1 O novo plano irá traçar um quadro jurídico de orientação para a forma como o Porto evoluirá na próxima década. Importa pois que se não perca a oportunidade, que poderá ser a última, de nele consagrar uma orientação que tenha em vista suster e inverter as tendências mais negativas que se manifestaram na evolução recente do Porto. Antes de passarmos a uma explicitação mais pormenorizada, salientamos as grandes prioridades para a cidade, na nossa perspectiva.

Revitalização da cidade histórica

2.2 Recuperação e reabilitação, no respeito das suas características estéticas mais válidas, e da sua volumetria e escala, não apenas da Baixa e do centro histórico, mas também da cidade do século XIX e primeiras décadas do século XX, o que inclui, por exemplo, zonas como Costa Cabral, Marquês, Álvares Cabral, Bonfim, São Roque da Lameira, Praça da República, rua da Boavista, entre outras. Deve ser afirmada e traduzida na prática uma prioridade clara da recuperação e renovação sobre a construção nova, atribuindo-se à habitação renovada instrumentos de discriminação positiva e uma política de preços favorável à instalação, entre outras, de famílias jovens e de sectores da população economicamente médios e débeis.

Salvaguardas de emergência

2.3 Devem ser previstas medidas excepcionais de emergência para salvaguardar as últimas zonas da cidade ainda não ocupadas por construção, isto é, zonas arborizadas, quintas e campos agrícolas e

margens do Douro e de outros rios e ribeiras.
É urgente garantir a sua preservação como zonas verdes, por meio de, conforme os casos:

a) Criação de espaços verdes públicos, jardins e parques pequenos e médios, no maior número possível de freguesias, bairros e quarteirões, eventualmente equipados com estruturas leves de apoio como parques infantis, terrenos de aventura, espaços para jogos e desporto, mini-bibliotecas;

b) Criação de quintas pedagógicas, com produção em agricultura biológica para venda à população;

c) Estímulo e incentivo aos proprietários que desejem manter em funcionamento as últimas quintas existentes;

d) Consolidação da salvaguarda do Parque Ocidental e intervenção decidida para impedir que se comprometam ainda mais os terrenos previstos para o Parque Oriental, excluindo pois desses terrenos estruturas rodoviárias ou outras que possam afectar a integração desses terrenos no Parque;

e) Nas zonas de construção, prever zonas de cidade-jardim, com baixa densidade habitacional e arborização abundante e hortas familiares e populares.

2.4 No diagnóstico (Relatório, Volume I), reconhece-se que o valor de espaços verdes de uso público ronda os 6m²/habitante e que a média das cidades europeias se situa nos 20m²/habitante. No II Volume do Relatório (página 231), diz-se que a estrutura verde proposta fará passar a actual capitação de verde público urbano para 14,5 m²/habitante, e reconhece-se que «este valor resulta, ainda, longe das médias europeias, que rondam os 20m²/habitante». Ora, nada parece estar dito no plano que aponte a forma como, no futuro, a cidade poderá garantir a expansão da área verde de uso público por forma a atingir os 20m²/habitante das médias europeias. A nosso ver, essa é uma grave lacuna, tanto mais que a resignação com que se consagra no plano uma exagerada multiplicidade de novas frentes construtivas, precisamente em zonas onde aquela expansão de verde de uso público se poderia verificar, deixa entender que este valor de 14,5m²/habitante dificilmente poderá ser ampliado no futuro se as indicações construtivas do plano forem integralmente realizadas. Acresce que este índice per capita é insuficiente por si, já que está sujeito a flutuações demográficas, podendo pois induzir em erro. A revitalização de zonas hoje em perda de população na cidade poderá trazer de novo população ao Porto, proveniente inclusive de moradores actualmente fixados nos concelhos periféricos. O índice per capita arrisca-se pois a ficar obscurecido. O que importaria, de facto, seria definir as áreas a salvaguardar para já, como o faz o plano, e para o futuro, e os mecanismos de salvaguarda. Importaria entrar em linha de conta com outro tipo de índices, por exemplo em termos de área a não impermeabilizar, em relação à área total. Obviamente, o facto de todo o solo do Porto ter sido um dia decretado como solo urbano dificulta enormemente a tarefa de salvaguarda, e deve ser caracterizado como um erro histórico de pesadas consequências. Urge no entanto obviar de alguma forma a esse erro, por forma a que o Porto não fique condenado a valores de verde de uso público indignos de uma cidade moderna e a uma mineralização e impermeabilização ainda mais excessivas dos seus solos. Embora já em parte apontada no plano, haveria igualmente que compensar essas limitações através do reforço de uma política coerente e exigente de protecção e salvaguarda do verde privado.

Não aos guetos

2.5 A habitação social no Porto tem apresentado quase sempre características de gueto que a isola da cidade. Consideramos necessário evoluir no sentido de esbater os muros entre habitação social e habitação geral, o que implica que a habitação social não deverá ser uma habitação de qualidade inferior e isolada do tecido urbano. Deverão ser criados programas de índole educativa, profissional, económica e social que possibilitem às populações carenciadas emanciparem-se de situações de exclusão. Uma política de dissolução gradual dos guetos urbanos não deve ser confundida com medidas violentas de coacção e dispersão de populações, pois deverão ser tidos em conta e respeitados os laços comunitários existentes. Consideramos igualmente como guetos a evitar os chamados condomínios fechados ditos de luxo, espécie de fortalezas dentro da cidade, que o nível da criminalidade aliás não justifica, e que isolam do tecido urbano arruamentos e outras estruturas, devendo pois ser previstas restrições e desincentivos.

3. VIRTUDES E LIMITAÇÕES DO PDM NA ACTUAL VERSÃO PROVISÓRIA

Alargar o exercício da cidadania

3.1 O PDM-Revisão 2003 não é o único documento a ter em conta na próxima evolução da cidade. Entendemo-lo como um instrumento, entre outros, mas de especial importância, de intervir na cidade de forma que se quereria coerente e como uma oportunidade, a enriquecer com outras oportunidades, através da abertura à discussão pública que a lei impõe, de alargar o exercício da cidadania por parte das populações residentes e activos não residentes.

3.2 Esse documento não pode ignorar as limitações decorrentes da lei (Decreto-Lei n.º 380/99), da ausência de estratégias regionais, e, até, de conflitos institucionais não resolvidos e sempre latentes que

envolvem a Administração Central e as Delegações Regionais (APDL, Direcção Regional do Ambiente, Administração Regional de Saúde, IPPAR/DGEMNN, etc.). O plano enferma pois de algumas limitações como instrumento de orientação da qualidade de vida urbana, já que esta se define através de uma área geográfica mais vasta do que o concelho do Porto. A orientação pretendida avalia-se por meio de uma análise permanente da qualidade do ar e da água, bolsa de emprego, segurança da cidade, etc.; concretiza-se por meio de uma correcta e democrática gestão municipal, de um orçamento participado e claramente exposto aos cidadãos; em suma, através do dia-a-dia dos responsáveis políticos e dos responsáveis técnicos, desejavelmente articulados entre si, e da sua capacidade de diálogo com os munícipes.

Falta de um plano regional

3.3 Continua a faltar, como enquadramento de um plano municipal, um plano regional de ordenamento que articule os vários concelhos que constituem a Área Metropolitana do Porto (PROTAMP), e mesmo uma área regional mais ampla, e que enfrente os problemas com que o Porto se debate no contexto da vasta e intrincada rede de relações intermunicipais e regionais. Na ausência, que se espera provisória, de uma perspectiva como a que enunciámos, consideramos que o PDM-Revisão 2003 deverá procurar prever e antecipar as repercussões no município desse enquadramento mais vasto e incentivar soluções e coordenações transmunicipais.

Análise e propostas: distância a superar

3.4 De uma forma geral, o PDM - Revisão 2003 apresenta-se como um documento sólido, tecnicamente bem fundamentado, e que em vários aspectos contém um discurso que se adapta bem às mudanças socioeconómicas, culturais e políticas que se processaram nos últimos dez anos no município. No regulamento está incluída a utilização do conceito de perequação, o que é importante em termos de gestão democrática do solo. Esse procedimento contém grandes virtualidades, desde que utilizado no contexto dos princípios que favorecem a concretização de um modelo de cidade harmoniosa, convivial e sustentável. Contudo, como é usual em documentos de planeamento a vários níveis, entre a análise correctamente elaborada e as propostas, ou seja, entre o I Volume do Relatório e outros elementos do Plano (propostas contidas no II Volume do Relatório; cartografia e suas legendas; regulamento), existe uma distância maior do que aquela que seria legítimo esperar. Compete pois registar algumas discordâncias e alguns reparos e propostas quanto ao conteúdo do documento que nos foi apresentado, sem esquecer que a gestão municipal não se esgota no PDM, mas abrange tudo o que, no concreto, no período do mandato dos executivos eleitos, vier a acontecer na cidade e no seu entorno, pelo qual aqueles executivos são responsáveis durante esse período e pelo qual serão julgados oportunamente pelos cidadãos.

3.5 O conflito de jurisdições é um problema que se pode levantar, criando dificuldades não só à coerência do plano como à sua execução. Os organismos dependentes da administração central têm por vezes tendência a uma gestão autocrática e simplificadora, que interfere com a concepção global da cidade. Se é necessário admitir a presença desses organismos, deve esperar-se deles um diálogo frutuoso e horizontal, e não intervenções unilaterais e prepotentes. Em caso manifesto de posições diferentes entre a CMP e algum ou alguns desses organismos, a negociação entre essas entidades tem que ser levada, no mínimo, até às consequências do conhecimento público, registando-se no texto do próprio PDM as diferenças de opinião existentes. Isto aplica-se às relações com a APDL (Administração dos Portos do Douro e Leixões), relativamente à faixa sobre a qual esta última tem jurisdição, ao Instituto de Estradas de Portugal, bem como a outros organismos da administração central, façam ou não parte da Comissão Técnica de Acompanhamento. Sugere-se que os fundamentos técnicos de eventuais diferendos sejam também subscritos por consultores externos, no caso de as valências da equipa do plano não serem suficientes para os temas abordados. Problemas idênticos se colocam relativamento ao Metro cuja construção, sendo embora um elemento positivo para a melhoria da mobilidade e, em princípio, para a diminuição da poluição automóvel, tem vindo a ter alguns impactos negativos. O plano deveria pressupor e antecipar a aquisição de força política e administrativa suficiente para negociar com a respectiva empresa um traçado que seja menos agressivo para o património e para o coberto vegetal, já de si escasso.

Cartografia dos cursos de água

3.6 Todos os cursos de água que atravessam a área da cidade devem ser registados em cartografia com legenda adequada, sem excluir os troços que se encontram actualmente entubados, cartografia essa ausente na versão provisória do plano. Deve exprimir-se como objectivo o seu aproveitamento para integração na paisagem urbana, após despoluídos. Devem igualmente ser cartografados os lençóis freáticos, incluindo as minas, e avaliada a respectiva capacidade (m^3). Tanto os cursos superficiais como os subterrâneos devem ser objecto de regulamentação. Como consequência importante em matéria de construção, a profundidade dos pisos enterrados deve ser condicionada ao nível freático no local.

4. ESTRUTURA ECOLÓGICA A SALVAGUARDAR

Um modelo europeu

4.1 A uma ideia perversa e sem fundamento que, no caminho da doença e do suicídio colectivos, identifica cidade com maximização de construção e supressão de zonas verdes libertas de construção, inclusive zonas florestais e agrícolas, devemos contrapor uma cidade baseada na harmonia e equilíbrio, o que exige vastas zonas não mineralizadas. Algumas grandes cidades europeias, e das mais harmoniosas, bem como cidades de dimensão menor, souberam conservar extensas, por vezes extensíssimas, manchas arborizadas ou ajardinadas, e por vezes manter ou criar zonas de habitação que se aproximam do conceito de cidade-jardim. O Porto não soube até agora seguir esses exemplos e os espaços limitados que ainda poderiam seguir esse caminho encontram-se ameaçados ou degradados. Esta nova versão do PDM deveria ser ajustada no sentido de ir bem mais longe nesse domínio, pois dificilmente haverá outra oportunidade histórica para o fazer. A salvaguarda desses espaços está indissociavelmente ligada à protecção de uma estrutura ecológica na cidade e na região, que deve estabelecer continuidades e recusar rupturas, num tecido coerente de bens naturais preservados sem os quais não há garantia de qualidade de vida urbana e cuja ausência fragilizaria a cidade e a empobreceria. Embora se acentuem adiante os aspectos naturais, vegetação e fauna, da estrutura a salvaguardar, é claro que em última análise o benefício reverte para a população humana da cidade, assegurando um ambiente favorável ao recreio físico e psicológico, uma maior qualidade do ar, da água e dos solos, e uma maior qualidade de vida em geral.

Rio Douro e suas margens

4.2 Uma vez que o Douro, na parte terminal da sua margem direita, se encontra quase completamente emparedado, será difícil efectuar qualquer alteração de usos do solo, de modo a recuperar as valências ecológicas da margem. O que resta das escarpas deve ser defendido de qualquer urbanização, sendo apenas de admitir, eventualmente, equipamentos públicos, muito leves, de apoio a actividades de lazer. O plano reconhece o valor ecológico e paisagístico das escarpas, e tem a lucidez de, por motivos de melhoria de mobilidade, não aderir à ideia, hoje na moda, de uma multiplicação indefinida de travessias do Douro, como se as duas margens do rio estivessem situadas em terrenos planos, a exemplo do que acontece nos casos de Londres ou de Paris, frequentemente invocados como modelos. Mas o plano não aponta caminhos de protecção face a certas derrogações previstas, que facilmente se poderão tornar portas abertas para todos os abusos em nome do «interesse público». Estão previstas estruturas pesadas que, sobretudo em acessos e nós, poderão representar uma agressão de grande porte às escarpas. Por outro lado, o ordenamento das escarpas do lado do Porto deve ser harmonizado com o de outros municípios, nomeadamente o de Gaia, já que as escarpas do lado sul são também um património visual e paisagístico dos moradores do Porto. O rio nas suas duas margens deve ser defendido como uma riqueza natural e paisagística comum, por forma a que esse património não seja tratado ainda mais desastrosamente do que tem sido.

4.3 No Douro, na foz dos rios Tinto e/ou Torto, sobra ainda uma pequena porção de margem não emparedada e que pode proporcionar um espaço natural de lazer e educação, aliás previsto nos documentos provisórios do plano. Para tal é necessário promover a recuperação do corredor ripário, na continuação dos trabalhos a desenvolver nesse sentido no Parque Oriental nas margens daqueles rios, bem como a instalação de caminhos pedestres, a plantação de vegetação arbustiva natural e de prado natural. Será para isso essencial a promoção de acções concertadas com o município de Gondomar. Deverá prever-se a instalação, ao longo da margem do Douro, de um ou mais equipamentos educativos para o público. A instalação desse equipamento, constituído por sala de exposições e sala multimeios, deveria ser dedicada ao Douro, nas suas múltiplas facetas. Como locais adequados à sua implementação, sugerimos a foz dos rios Tinto e Torto, ou a foz da Ribeira da Granja.

Outros rios e ribeiras

4.4 É necessário planear soluções válidas para os cursos de água que atravessam a urbe (rios Tinto e Torto, Ribeira da Granja, e outros), no sentido de lhes devolver as suas valências ecológicas. Não só a água mas também as margens deverão ser recuperadas. Tal recuperação, em primeira análise, depende de operações de desencobrimento nos troços em que essa opção for possível, mas depende muito também de opções de não urbanização nos troços em que é possível manter as ribeiras a céu aberto. A recuperação das margens e do seu coberto vegetal com espécies autóctones é fundamental, numa óptica múltipla de conservação dos sistemas, de constituição de uma rede de corredores verdes e também de disponibilização de recursos paisagísticos e de lazer para os cidadãos. Nas margens mais amplas, o uso do solo deverá ter, como única excepção aos usos acima referidos, uma eventual ocupação parcial com instalações de desporto ao ar livre e respectivo equipamento de apoio. Neste âmbito é de realçar a Ribeira da Granja, pela sua importância e pela extensão passível de ser recuperada. Alvo de vários estudos e propostas,

a sua bacia hidrográfica carece de medidas urgentes de planificação do uso do solo, com vista a atingir os objectivos acima expostos. É com preocupação que, actualmente, assistimos à contínua ocupação de mais e mais área dessa bacia com edifícios de habitação/escritório. Defendemos que o plano deve integrar o projecto de recuperação elaborado a pedido da Câmara Municipal do Porto, incluindo os contributos e melhoramentos apresentados pelas associações ambientalistas que corresponderam ao pedido feito nesse sentido pelo Pelouro do Ambiente [Nota: ver pág. 24].

Frente marítima

4.5 A orla marítima do Porto não constitui um orgulho para a cidade, tendo em consideração a qualidade das praias (nos seus múltiplos critérios) e o abandono a que tem sido votada. Por outro lado, a sua vulnerabilidade a outros factores, como a proximidade do estuário, por sua vez poluído, não tem facilitado a sua reabilitação. Ainda hoje são necessários cuidados com a contaminação pelas águas pluviais canalizadas e por esgotos domésticos. O modo como está organizada a frente marítima não deixa muito espaço de manobra para desvios na utilização primária do espaço, isto é, para actividades de lazer e equipamentos associados, mas o PDM deverá ainda prever a instalação de uma unidade moderna de interesse público no domínio dos oceanos e da sua exploração sustentável.
O facto de existir já um equipamento universitário dedicado à ciência, num espaço que em tempos foi um «aquário» público, poderá ajudar a definir a zona onde esse novo equipamento será instalado, eventualmente em colaboração com a Universidade.

Corredores verdes

4.6 A implementação de corredores verdes ao longo do tecido urbano tem múltiplas finalidades. Para além dos aspectos estéticos e de lazer, um sistema coerente de corredores verdes que efectuem a ligação do Porto urbano com os concelhos limítrofes, assim como uma interligação das principais áreas verdes da cidade, permite a ocupação do espaço urbano por várias espécies animais, com destaque para as aves. A este propósito é de realçar que a presença destas espécies constitui um indicador de qualidade de vida, valorizado em muitas das cidades melhor colocadas no «ranking» mundial.
Um correcto planeamento de um sistema de corredores verdes, abrangendo as vias urbanas arborizadas e as margens dos rios e das ribeiras, interligando as áreas verdes urbanas, os logradouros e as zonas agrícolas residuais, deverá permitir as migrações regionais das principais espécies que frequentam os espaços verdes. Assim, é igualmente importante não descurar aspectos como as espécies arbóreas utilizadas, uma vez que estas deverão estar em harmonia com o funcionamento da cidade (dimensão, área ocupada, etc.) e com a sua função ecológica de dar abrigo e alimento às espécies que delas necessitam. Deverá dar-se prioridade às espécies autóctones no planeamento dos corredores verdes. A manutenção em bom estado destes corredores por profissionais especializados é essencial para que as árvores não sejam vistas como inimigas da circulação e bem-estar público.

Sistemas de beneficiação de fauna

4.7 Promover estruturas de beneficiação de fauna nos espaços verdes da cidade, complementa as funções desenvolvidas pelos corredores verdes. Assim, é importante que o texto do plano faça menção à possibilidade e à necessidade da sua implementação nesses espaços, bem como nos logradouros e outros espaços urbanos. Constituem sistemas de beneficiação de fauna os ninhos artificiais para aves, os abrigos para morcegos, as charcas naturalizadas para diversos grupos de animais, e estruturas rígidas como paredes e muros com orifícios e reentrâncias, podendo mesmo atingir dimensões consideráveis, dependendo do enquadramento paisagístico, igualmente para diversos grupos de animais. Também é possível designar como pertencente a esta categoria a cobertura vegetal instalada em diversas zonas da urbe que, como referido acima, deverá ser adequada à fauna autóctone. Finalmente, seria importante que o PDM promovesse o interesse dos arquitectos e construtores imobiliários pelas múltiplas possibilidades que existem, na construção de edifícios modernos ou na recuperação de antigos, de integração de estruturas de acolhimento à fauna.

Parque da Cidade (Ocidental)

4.8 A construção urbana nessa área é impensável, pelo que o PDM deve consolidar e tornar irreversível a salvaguarda integral do parque. Eventuais pequenos equipamentos de apoio a actividades de ar livre deverão ser enquadrados arquitectonicamente com o parque, garantindo-se que os seus efeitos não se exerçam negativamente na fauna que habita o espaço. Deve prever-se, nos textos do plano, a instalação de estruturas leves dedicadas à educação ambiental para esta zona verde, bem como para outras. Também é importante reflectir na capacidade de carga do Parque da Cidade em função dos objectivos a que ele atende, principalmente aos fins de semana, uma vez que nos parece existir um excesso de utentes em algumas ocasiões. Com efeito, é importante promover outras áreas verdes urbanas e/ou intermunicipais, criando novas opções, e redireccionando assim parte dos utentes que, actualmente, se deslocam de grandes distâncias para usufruto da mais famosa área verde do Porto.



Parque Oriental

4.9 A criação do Parque Oriental da Cidade, no Vale de Campanhã, oferecerá a oportunidade de redireccionar parte dos utentes que frequentam outras áreas verdes do Porto, mas também de criar condições que proporcionem a outros cidadãos que actualmente não as frequentam o usufruto de áreas verdes com qualidade. A inscrição em PDM de um plano bem definido e esclarecedor dos objectivos a alcançar com o Parque Oriental da Cidade, bem como dos usos previstos para cada uma das suas sub-áreas, constitui uma oportunidade a não perder para travar a degradação contínua do Vale de Campanhã e o aumento da zona impermeabilizada urbana. Um parque adequado só será eficaz se partirmos do pressuposto que haverá esforços no sentido da recuperação de funções ecológicas dos vales dos rios Tinto e Torto, quer ao nível da água quer ao das respectivas margens, contendo actualmente os últimos vestígios de corredores verdes naturais que efectuam a ligação do Porto urbano com os concelhos limítrofes. Estas características deverão motivar uma atitude colaborativa entre o município do Porto e os congéneres, nomeadamente Gondomar. Deverá ficar explícito que serão efectuados os esforços necessários, no sentido de mobilizar, tanto quanto possível, o património arbóreo do vale para a constituição de unidades vegetais com interesse paisagístico e ecológico. Esses núcleos deverão ser completados por extensa arborização com espécies autóctones. A adequada manutenção destes espaços por profissionais especializados é essencial no sentido de evitar podas drásticas e limitar-se a podas cirúrgicas.

4.10 Esta perspectiva pode porém estar comprometida. Se for concretizado o plano na sua forma actual, algumas zonas do Parque Oriental tornar-se-ão uma espécie de «enclaves» cercados por estradas de grande dimensão e totalmente inóspitos para o cidadão. Nalguns locais, o Parque ficará com pouco mais de 50 metros de largura, o que, aliado ao relevo do Vale de Campanhã e aos taludes da Circunvalação e da Colectora de Azevedo, criará no cidadão a sensação de estar aprisionado, esmagado por uma envolvente que se antevê agressiva e pouco condizente com a própria ideia do Parque como lugar de lazer e tranquilidade.

4.11 A lógica patente nas UOPG (unidades operativas de planeamento e gestão) propostas para a zona é a da «engenharia financeira». O plano parece assumir que o Parque se terá de pagar a si próprio, usando o modelo da Expo98 e o que foi tentado para o Parque da Cidade (Ocidental). É certo que o sistema de perequação e de cedência de áreas para o domínio público do município que as UOPG permitem se revela extremamente vantajoso noutras ocasiões. Acontece porém que não é aceitável condenar, pelo menos em parte, a integridade paisagística e a dimensão das zonas verdes para que a autarquia possa reduzir o seu investimento, levando ao surgimento de contornos disformes. O plano deverá fazer uma opção de longo prazo, com o escalonamento dos custos igualmente no longo prazo, que não comprometa a integridade de uma das raras zonas relativamente vastas ainda existente no Porto com possibilidade de ser salvaguardada como grande espaço verde coerente.

Zonas verdes na cidade consolidada

4.12 Boa parte das áreas verdes do Porto, sobretudo no centro almadino e zonas contíguas, esconde-se no interior de quarteirões e não é acessível ao cidadão comum; mas os solos assim ocupados são importantes para a ecologia citadina, não só pelas funções ambientais desempenhadas pelas muitas árvores aí existentes, mas também porque, com excepção dos escassos jardins públicos, são esses os únicos solos não impermeabilizados que restam no centro da cidade. O relatório (de Abril de 2003) que acompanha o projecto do plano reconhece o valor destes espaços, dizendo por exemplo que «os interiores dos quarteirões contribuem igualmente para a qualidade ambiental da cidade» (pág. 84) e afirmando ser preocupação do plano recuperar tais espaços, ditos de «elevado interesse» (pág. 242). Essa recuperação tem duas interpretações possíveis, ambas bem-vindas e ambas contempladas no plano: por um lado, proceder ao arranjo de espaços degradados, tantas vezes ao abandono; por outro lado, devolvê-los à cidade, promovendo o seu usufruto público. Mas a recuperação preconizada pelo plano não deve agravar a ocupação dos solos com novas construções ou extensões de outras já existentes; e há que prever mecanismos de incentivo à demolição das construções que avançam excessivamente para o interior do respectivo quarteirão. Posto isto, há que travar a tentação de, no momento da reconstrução, destruir o jardim ou a horta para no lugar dela pôr uma garagem, possivelmente subterrânea, ou uma galeria comercial.

4.13 Os artigos 29.º e 34.º do projecto do plano vão nesse bom sentido ao postularem um máximo de 75 por cento ou 65 por cento para a impermeabilização dos lotes de construção (conforme se trate de área «consolidada» ou «em consolidação»), e ao obrigarem à preservação da «vegetação arbórea e arbustiva existente». Mas, se isto é positivo, há que dizer que o jardim e a horta não se reduzem à árvore e ao arbusto: o que se deve é proibir a artificialização do solo e as árvores enjauladas em cimento. Não basta poupar a árvore: é preciso criar condições para que cresçam mais árvores tão pujantes como as antigas.

4.14 Verdadeiramente perigosa é a excepção aberta pela alínea e) do n.º 2 do artigo 27.º aos limites de

construção em lotes da frente urbana consolidada. Assim, no que toca aos pisos térreos ou em cave, podem desrespeitar-se, desde que a Câmara Municipal o autorize, o limite de 75 por cento de impermeabilização do lote e a profundidade máxima de 17,6 metros impostos no mesmo artigo, «quando tal se demonstre inequivocamente desejável e necessário à manutenção ou instalação de actividades consideradas como essenciais à revitalização do tecido urbano». Em tais casos de «inequívoca necessidade» o único limite à construção parece ser o tamanho do lote disponível; há aliás exemplos recentes de construções (destinadas sobretudo à habitação) em que o terreno foi impermeabilizado a 100 por cento com a construção de vários pisos subterrâneos de aparcamento. Mas, por muito interesse que tenha a (re)construção de habitação (ou de empreendimentos doutra natureza) em zonas onde há muitos prédios devolutos, o preço a pagar não pode ser a destruição ou inviabilização de espaços verdes. Por isso mesmo, não temos dúvidas em afirmar que a referida alínea é perniciosa e deve ser suprimida.

4.15 Para que os construtores não vissem como prejuízo a não ocupação de todo o lote com construção, a Câmara Municipal poderia criar incentivos fiscais àqueles que valorizassem a preservação ou até expansão dos espaços ajardinados nos seus empreendimentos. Uma tal certificação de mérito ambiental, além de trazer proveito fiscal, poderia funcionar como bom cartaz para atrair compradores. Por outro lado, o plano não parece preconizar a reversão de situações de ocupação excessiva do interior dos quarteirões: há antigos armazéns e garagens que agora já não têm uso ou têm um uso incompatível com a função «predominantemente habitacional» (artigos 26.º e 31.º) destas áreas da cidade, e por isso deveriam ser demolidos. Mas são vários os artigos do plano que parecem considerar que todos os terrenos edificados são de ocupação irreversível, abrindo até a possibilidade de uma ocupação ainda mais intensiva (vejam-se o n.º 2 do artigo 26.º e o n.o 2 do artigo 28.º). Ora, a revalorização desses espaços não pode prescindir de limpar as marcas de fealdade e as situações de sobreocupação construtiva que se foram acumulando permissivamente ao longo de décadas.

4.16 Insistimos que os interiores dos quarteirões devem ser aproveitados como espaços verdes: qualquer outro uso compromete seriamente essa vocação primordial, desmerecendo o termo «recuperação» com que o PDM descreve essas intervenções. Por outro lado, o conceito de espaço verde não inclui só jardins; há hortas cultivadas no interior dos quarteirões, e a sua simples eliminação, mesmo para serem substituídas por jardins, seria um empobrecimento da cidade. Sugere-se preservar algumas como «hortas pedagógicas», confiando-as ao cuidado de escolas do ensino básico, a exemplo do que se faz em Serralves e no Parque Biológico de Gaia.

4.17 O quarteirão formado pelas ruas do Rosário, Miguel Bombarda, Breyner e Cedofeita não tem potencialidades inferiores às daqueles em que o projecto do plano propõe intervenções, e é mais vasto que alguns deles. O plano prevê o seu atravessamento por um caminho que prolonga a rua de Diogo Brandão, ligando a rua de Miguel Bombarda à do Breyner. Consideramos que essa ligação deve ser exclusivamente pedonal e não servir de pretexto a mais construção. O ideal seria que o novo caminho proporcionasse acesso ao interior do quarteirão, e este fosse recuperado nos moldes que acima defendemos. Haverá com certeza outros lugares da cidade que merecem atenção idêntica.

4.18 Quanto ao quarteirão da Maternidade Júlio Dinis e do Conservatório de Música do Porto, sabe-se que essas instituições abandonarão, a prazo, os edifícios que actualmente ocupam e que existe fortíssima pressão imobiliária na zona, sobretudo nos terrenos voltados para a rua de Júlio Dinis, pressão essa recentemente agravada pela construção de uma «Casa Sacerdotal» nas traseiras da Torre da Marca em terrenos que o projecto do plano classifica como «área de verde privado a salvaguardar». O simples bom senso desaconselha mais construção em todo o quarteirão; há ali uma oportunidade de ouro de criar um grande jardim público, combinando zonas frondosas (jardins da Maternidade e do Conservatório) com outras de desenho mais aberto.

5. INTERVENÇÕES NA MALHA DE CONSTRUÇÃO

Dupla degradação

5.1 O estado de degradação a que chegou o núcleo histórico do Porto foi acompanhado por surtos de construção muitas vezes indisciplinada em zonas mais periféricas da cidade, e mesmo fora dela. Foram, afinal, duas formas diferentes, e que se reforçavam mutuamente, de degradação do tecido urbano. Para que os esforços de revitalização do núcleo histórico tenham êxito exige-se, além da qualidade e fidelidade da renovação, que se atribua a esta uma clara prioridade. Simultaneamente, deverá verificar-se maior exigência relativamente à construção nova, por forma a evitar abusos na ocupação do espaço, densidades exageradas, falta de cuidado com a implantação e o entorno, os equipamentos e os espaços verdes e de lazer.

Zonas de moradias

5.2 Certas zonas residenciais da cidade, caracterizadas por moradias unifamiliares ou prédios de baixo número de inquilinos, que apresentavam assinalável unidade, foram nas últimas décadas prejudica-

das pela intromissão de construções de carácter oposto e inteiramente desajustadas. O plano deverá procurar interromper definitivamente tais intromissões, visíveis hoje em zonas como as Antas, Campo Alegre, Foz, Nevogilde, e outras.

Densidade de construção

5.3 A redacção do artigo 40.º do Regulamento deve ser modificada: não é aceitável a exclusão dos limites de parâmetros da densidade de construção (m^2 de construção/ m^2 de terreno) para o caso do empreendimento camarário e cooperativo; tal fica entendido como uma porta aberta à densificação construtiva, em terrenos com pré-valência de habitação colectiva.

Vale de Campanhã

5.4 É na zona oriental da cidade que se situa a problemática do Parque Oriental, já acima abordada. No entanto, o futuro dessa zona, onde se concentram diversos problemas que carecem de resolução, exige uma abordagem mais global. Trata-se de um território por muitos considerado degradado e marginalizado, inóspito, de difícil acesso, suburbano e aparentemente sem pontos de referência. Sendo isso verdade, não se deve esquecer que nessa zona se encontra ainda um património natural e cultural mal conhecido e mal tratado. A suburbanidade coexiste com fortes marcas de ruralidade, que constituem um elemento do património referido. Por outro lado, existem problemas sociais graves, como várias «ilhas» de habitação insalubre, e o Bairro do Lagarteiro construído em 1958 segundo o paradigma da segregação classista e de guetização que caracteriza a maioria dos bairros sociais do Porto.

5.5 Corrigir os problemas que esta zona actualmente enfrenta, torná-la convidativa, não será decerto fácil. Pensamos que seria um erro aplicar ao Vale de Campanhã qualquer um dos padrões de urbanização que encontramos na cidade intra-VCI (já que a cidade extra-VCI é, por norma, pouco qualificada e, como tal, não serviria de termo de comparação). Considerando o carácter fortemente rural desta zona, e tendo em conta que nenhuma outra zona da cidade possui o potencial que esta apresenta em termos de sistemas naturais (apesar da necessária recuperação onde se encontram degradados e poluídos, em especial as margens dos rios Tinto e Torto), defendemos que, em complemento da salvaguarda do Parque Oriental, a política de construção nova e de reabilitação da habitação deve aqui obedecer a um modelo sui generis, que estimule a fruição pública e o contacto com a natureza, numa filosofia inspirada em larga medida no urbanismo da cidade-jardim, de que deveriam beneficiar, entre outros, os moradores das actuais «ilhas» e bairros sociais segregados.

5.6 Defendemos assim que o edificado se deve integrar na paisagem e implantar-se de forma ordenada, sendo de evitar novas manchas de construção, optando-se antes por recuperar e ampliar tecidos já existentes, sem prejuízo da salvaguarda dos sistemas agrícolas e florestais mais valiosos. Deve ser privilegiada uma perspectiva que propicie o contacto entre diversas classes sociais e a diversidade de utilizações, incluindo habitação, comércio e serviços, bem como uma rede de espaços públicos, de vivência comunitária, que possam servir de referência comum. É igualmente de salvaguardar e promover a identidade dos espaços, valorizando aspectos típicos, tradições, património natural e construído. A rede viária e eventualmente ferroviária deve ser concebida de modo a não provocar impactos pesados, embora visando tornar a malha urbana suficientemente permeável e impedir a sua guetização, proporcionando a sua integração a uma escala urbana de nível superior.

5.7 Consideramos que o plano, na sua versão provisória, não atribui, nesta zona, prioridade suficiente à conservação e funcionamento dos sistemas naturais, bem como à manutenção e valorização da actividade agrícola ainda existente, aliados à fruição pública dos espaços. Embora contemple a criação de dois parques, um deles agrícola, prevê uma malha urbana significativamente maior do que a existente, alicerçada numa rede viária fortemente ampliada e de impactos previsivelmente pesados.

5.8 A rede viária proposta (continuação da Alameda de Cartes, Colectora de Azevedo e ligação da primeira à Circunvalação) terá um efeito esmagador sobre o Vale de Campanhã, esventrando-o irremediavelmente. As novas estradas, com perfil semelhante a auto-estrada (duas faixas para cada sentido separadas por um corredor central), servirão para definir em boa parte os limites das áreas verdes (sobretudo do Parque Oriental) e criar novas zonas de construção. Naturalmente, esta área de expansão urbana é conseguida à custa de terrenos que deveriam integrar as zonas verdes. Acresce que, devido à orografia do terreno, as referidas vias obrigarão a taludes de grande dimensão (alguns com 10 metros de altura!), o que contrasta de forma flagrante com o carácter natural e urbano que se pretende para o Vale.

5.9 A expansão urbana também porá fim à continuidade geográfica e paisagística que ainda hoje existe em alguns locais entre os vales dos rios Tinto e Torto. Sobretudo, inviabilizará a criação de corredores verdes com dimensão relevante para aquele fim. Não será exagerado dizer que os dois vales ficarão definitivamente separados por uma cortina de betão apenas transponível por pequenos arruamentos ou pela Alameda de Cartes.

5.10 Obviamente, é importante contrariar o isolamento do Bairro do Lagarteiro e do lugar de Azevedo, que está provavelmente na origem de alguns dos problemas sociais existentes. Em alternativa ao plano viário pesado que criticámos, tal poderia eventualmente ser conseguido através de uma nova ligação NO-SE entre a Circunvalação e Gondomar, desembocando na Estrada Municipal 1429, que poderia ser beneficiada. Esta, por sua vez, termina na Estrada Regional 209, que faz a ligação a Gondomar. O arruamento que propomos substituiria as propostas do plano. Dever-se-á em todo o caso evitar um efeito barreira acentuado, nomeadamente através da redução do número de faixas para uma em cada sentido, que se afigura suficiente, e com passeios largos e arborizados. Esta proposta carece naturalmente de revisão técnica, já que o relevo do local, com declives acentuados, pode condicionar a solução a adoptar. Relativamente às vias já existentes, como a Circunvalação e IC29, há que implementar medidas com vista à redução do impacto que têm sobre o Vale de Campanhã. A arborização dos taludes e zonas envolventes teria seguramente um efeito bastante positivo.

Cidade consolidada

5.11 Abordamos neste ponto aquilo que a versão provisória do plano designa como frente urbana contínua consolidada e frente urbana contínua em consolidação. Referimo-nos já à questão da salvaguarda das áreas verdes que se escondem no interior dos quarteirões, questão essa indissociável do enquadramento da eventual construção nessas zonas, e mesmo da recuperação da construção existente. A nosso ver, é fortemente criticável admitir-se (mesmo que «pontualmente», como ressalva o plano) a construção no interior dos quarteirões e, pior ainda, no caso do quarteirão da Companhia Aurifícia (delimitado pelas ruas dos Bragas, Mártires da Liberdade, Álvares Cabral e Cedofeita), falar-se de comércio e de serviços. Sendo a prioridade absoluta para o Porto a recuperação do casco edificado em detrimento de novas construções, e delimitando justamente muitos dos prédios degradados os quarteirões a recuperar, não se justifica mantê-los tão só como cenário de ruínas pitorescas para enquadrar novos prédios. Por outro lado, considerando que os atravessamentos dos quarteirões deverão ser exclusivamente pedonais, a existência de habitação, comércio ou serviços no seu interior inviabilizaria tal propósito. Essas construções, a existirem, criariam novas barreiras, e com elas o risco de os quarteirões se dividirem em unidades mais pequenas, vedadas ou não ao usufruto público, mas em qualquer caso sem o desafogo que tais espaços originalmente permitiriam. Finalmente, mais construção significaria mais impermeabilização e menos espaços verdes, prejudicando a importante função ambiental destas áreas que é reconhecida no próprio relatório do plano.

Construção sustentável: energia e água

5.12 Existem já na cidade do Porto exemplos de edificações em que a arquitectura solar passiva está presente. Tais exemplos merecem ser identificados e reproduzidos na sequência de uma estratégia de economia energética desejável; igualmente deve ser referido nos documentos do Plano, pelo menos no seu relatório, que a primeira experiência de Casa Termicamente Optimizada (CTO) nasceu no Porto, há cerca de 10 anos, deu origem a longo período de experimentação e foi internacionalmente reconhecida como válida contribuição científica. Um cartograma que situasse essa experiência e os edifícios construídos de acordo com os novos conceitos seria um interessante contributo para o futuro. No mesmo sentido esses edifícios deviam constar da lista de edifícios a proteger que existem em anexo do plano. Por forma a potenciar e generalizar essa experiência acumulada, o plano deveria também incluir directrizes destinadas a facilitar ao município o fomento, através de benefícios fiscais ao dono da obra e ao futuro utilizador, do recurso a materiais exteriores e interiores nos edifícios que favoreçam a redução do consumo de energia. No domínio da água, propõe-se a inclusão de directrizes que facilitem o fomento da reutilização de águas cinzentas e da captação e utilização de águas pluviais. Tais directrizes relativas ao desempenho energético e à utilização da água, que se integram no conceito de construção sustentável, deveriam ser traduzidas em termos regulamentares, nomeadamente através do processo de revisão do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização, que o plano prevê.

6. CONCLUSÃO

Este contributo é obviamente condicionado pelo tempo disponível e pelo carácter voluntário das associações subscritoras. Esperamos, no entanto, que seja atendido com a atenção que merece por parte dos decisores e pretendemos dar-lhe continuidade, na medida do possível, completando-o com aspectos ainda não contemplados e, logo que oportuno, precisando e aprofundando os já abordados.

O Parque Oriental –
promessa eleitoral mutilada?

2 e 3 de Novembro de 2003

Em versão com ligeiras diferenças de estruturação gráfica, o texto adiante foi publicado em dois artigos sucessivos no suplemento Porto Local do jornal Público

Depois de prometido há mais de uma década à cidade do Porto, o Parque Oriental corre o risco de ser decepado de uma nova fatia significativa, depois de sucessivamente amputado, nos últimos anos, de alguns terrenos que faziam parte do projecto inicial. O executivo municipal aprestar-se-ia a aprovar em breve um protocolo com o Instituto de Estradas de Portugal para a construção de uma via com perfil de auto-estrada com mais de 30 metros de largura (algumas notícias falam em 50 metros!). A execução dessa via, a concretizar-se, representaria o rasgar de promessas eleitorais, quer do Partido Socialista quer da actual coligação maioritária PP-PSD, na medida em que desfiguraria profundamente os objectivos e a ambição inicialmente anunciada para o Parque Oriental, assumidos pelos principais partidos representados na Vereação. Documentamos esta afirmação em dois artigos [que correspondem às duas partes em que se subdivide o texto infra].

I

PROMETIDO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

- *O Parque Oriental foi assumido como promessa eleitoral em 2001 pela coligação PSD-PP que detém a maioria no actual executivo*

A candidatura, hoje maioria do executivo municipal, retomou o projecto inicial do Parque nestes termos: «A tantas vezes prometida criação do Parque Oriental da Cidade (com matriz agrícola, linhas de água, vegetação ripícola e estrato arbóreo variado) é decisiva para reabilitar o Vale de Campanhã, revalorizar a marginal do Freixo à Ribeira e recuperar a zona deprimida da cidade.»

- *O programa de candidatura da coligação PSD-PP recusa transformar o Vale de Campanhã numa reserva para a criação de vias e grandes obras de engenharia*

Diz o mesmo programa que «o Vale de Campanhã não pode limitar-se a ser, como é actualmente, uma reserva para a criação de vias e de grandes obras de engenharia». E na secção dedicada aos transportes, acrescenta: «Porque agride o ambiente urbano, só se deve recorrer a esta tipologia de construções [túneis e viadutos] em última instância, quando houver segurança que a intervenção em causa resolve os problemas de trânsito de forma duradoura.»

Abafar o vale do rio Tinto com um viaduto, como admite agora o Vereador do Urbanismo, é fazer tábua rasa desses princípios. O atravessamento do Vale de Campanhã pela (mal chamada) Alameda de Azevedo é totalmente inconciliável com as funções ecológicas e de reabilitação atribuídas. Não há qualquer compromisso eleitoral da coligação com a via rápida. Mas há um compromisso moral e político dessa coligação com um Parque Oriental ecologicamente coerente.

- *O actual executivo foi eleito com a salvaguarda do Parque da Cidade como pano de fundo. Aniquilar o Parque Oriental seria uma incongruência flagrante*

A campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 16 Dezembro de 2001 foi decisivamente marcada pela polémica em torno da defesa do Parque da Cidade. Na altura, Rui Rio destacou-se pela forma determinada com que garantia impedir a construção nas frentes urbanas e uma ruptura com o urbanismo caótico que caracterizou os anos precedentes.

Mutilar o Parque Oriental seria manchar ingloriamente esse desempenho já que ele, na sua ambição inicial, poderia revelar-se no futuro tão importante para o Porto quanto o Parque da Cidade o é na actualidade.

- *O Parque Oriental está prometido à cidade pelo menos desde 1992*

Eis como se lhe refere o documento *Porto Pensar a Cidade*, da responsabilidade da candidatura do Partido Socialista (que teve a maioria na CMP até 2001!) à Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 1992: «O mais notável desses projectos é, sem dúvida, o do Parque Oriental da Cidade, localizado em Campanhã entre os rios Tinto e Torto, e que abrange uma área verde de 90 hectares.» Não é feita, coerentemente, qualquer referência a uma via de atravessamento rápido, igualmente ausente na secção de transportes desse documento.

A ligação entre Valbom/Gondomar e o Porto melhorou substancialmente com a construção do IC29, via com capacidade em excesso para escoar o trânsito existente. A proposta via não introduz qualquer benefício visível face ao IC29, pelo que se afigura desnecessária para os objectivos que lhe querem atribuir.

- *A Câmara Municipal do Porto permaneceu vinculada à criação do Parque Oriental e reafirmou-o em Março de 1999*

É com efeito nessa data que o Pelouro do Ambiente da CMP, cujo Vereador é então o Eng. Orlando Gaspar, edita a brochura intitulada *Espaços; caminhando pelos Jardins e Parques Públicos da Cidade do Porto*, na qual se lê que o Parque Oriental «terá uma dimensão semelhante ao Parque ocidental, ou seja, cerca de 90 hectares». Também aqui não se faz referência a qualquer via de atravessamento com perfil de auto-estrada.

II

DE IDEIA MOBILIZADORA A MUTILAÇÃO INDIGNA?

Concluímos hoje a apresentação dos argumentos que fazem da eventual concretização de uma via com perfil de auto-estrada nos terrenos destinados ao Parque Oriental o rasgar de promessas eleitorais com mais de uma década.

- *O Partido Socialista voltou a prometer o Parque Oriental em 2001*

No documento *Porto um Novo Contrato com a Cidade*, base da candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto nas eleições autárquicas de Dezembro de 2001, o Parque Oriental é referido nos seguintes termos: «...na zona oriental da cidade, onde, para além de se prever a criação do futuro Parque Oriental, poderá servir, como exercício, a toda a definição do próprio Plano Ecológico, já que corresponde a uma das poucas zonas da cidade onde proliferam espaços rurais com actividade agrícola, reminiscência de práticas ancestrais com moinhos de vento, e outras zonas naturais.»

O Parque surge aí integrado no Plano Ecológico Municipal, que defende «uma estrutura verde que entre em linha de conta com toda a estrutura ecológica do Concelho e mesmo áreas contíguas de Concelhos limítrofes. ... um dos mais importantes recursos da cidade... um verdadeiro ecossistema, assumindo especial importância a protecção e desenvolvimento de áreas naturais ou naturalizadas». Coerentemente, não há referência a qualquer via de atravessamento, igualmente ausente da secção nesse documento dedicada aos transportes.

- *O Parque Oriental tem muito maior existência política que a via rápida de atravessamento*

Segundo a imprensa (17.10.03), defendendo a concretização do atravessamento, o [então] Vereador do Urbanismo, Ricardo Figueiredo, teria declarado: «Qual Parque Oriental? Não existe nada aqui. O programa do parque é que, no futuro, terá de se adaptar ao que está lá.»











Estamos aqui perante um sofisma. Por tudo o que ficou referido, a criação do Parque Oriental como um grande projecto de uma zona basicamente verde de 90 hectares com funções-chave na estrutura ecológica municipal é um compromisso político e moral da Câmara Municipal do Porto desde há mais de uma década. Esse compromisso vincula igualmente a actual maioria PSD-PP na medida em que o assumiu na campanha eleitoral de 2001.

Não é dignificante ver na imprensa declarações atribuídas a vereadores do PS, que promete há pelo menos dez anos um Parque Oriental de 90 hectares, apoiarem o atravessamento reconhecendo em simultâneo que isso reduziria o Parque Oriental a um «parquinho». Em Julho de 2002, os vereadores socialistas da Câmara do Porto defenderam publicamente que a cidade «precisa urgentemente de uma ideia mobilizadora e estimulante que devolva aos portuenses a sua abalada auto-estima». Uma das ideias então propostas foi a criação do Parque Oriental. Consideram então os vereadores socialistas que a criação de um «parquinho», em vez da criação de um verdadeiro Parque, é uma ideia mobilizadora?

Neste momento, se é certo que o Parque Oriental não existe enquanto tal, existem as zonas verdes que, cuidadas e valorizadas, o poderão vir a constituir – e existe uma estrutura camarária a trabalhar na sua criação. E o atravessamento, existe fisicamente? Não, não existe. É pois possível evitar ainda a sua concretização.

- *O que existe do atravessamento é moral e politicamente inaceitável*

Que existe então do atravessamento rápido? Segundo teria dito o Vereador do Urbanismo, o projecto de atravessamento tem cinco anos de preparação, o que o justificaria e lhe daria «existência». Como já verificámos, o Parque Oriental, como projecto, é-lhe anterior em mais de cinco anos. Se o projecto de atravessamento está em preparação há cinco anos, isso significa que começou a ser preparado em 1998. Ora, paradoxalmente, em 1999 a CMP reafirmou o Projecto do Parque Oriental, na brochura acima referida, ignorando de todo aquela via.
Há que concluir que esses cinco anos de «preparação» representam algo de oculto ou clandestino em termos cívicos, de tal forma que o Pelouro do Ambiente, ao que se sabe, ignorava totalmente tal «preparação».

- *O argumento financeiro e o argumento da circulação*

Segundo a imprensa, o Vereador do Urbanismo teria justificado a realização do atravessamento pela necessidade de aproveitar oportunidades de financiamento. Ora, a não realização do atravessamento implicaria não-despesas, poupança que teria de ser considerada no saldo final. Se o Parque Oriental terá custos para a cidade, não deixará também de lhe trazer inegáveis benefícios, fazendo do Porto uma cidade onde se privilegiaria, efectivamente, a qualidade de vida dos cidadãos.

Quanto à fluidez da circulação, prevê-se que, a prazo, a linha do metro Campanhã–Gondomar possa ser estendida a outras zonas do concelho, incluindo Valbom, cujos 14 mil habitantes (e não 60 mil, como o Arq. Ricardo Figueiredo teria afirmado) são igualmente invocados como justificação para a via. Em alternativa a esta, prolongar a linha do metro seria, esse sim, um investimento justo e compensador.

Aprovar o atravessamento de Azevedo, mutilando o Parque Oriental, representaria o não-cumprimento de compromissos assumidos perante a cidade, e está em contradição com o papel que a autarquia atribui à estrutura ecológica municipal, comprometendo-a gravemente, e com a política de mobilidade de que a cidade necessita.

José Carlos Marques

(na ocasião, presidente da Campo Aberto)

23

Manifesto em defesa do Parque Oriental

5 de Novembro de 2003

Comunicado à imprensa subscrito pelas seguintes associações cívicas com actuação no concelho do Porto: APRIL, Campo Aberto, FAPAS, Grupo GAIA, NDMALO, Olho Vivo, Quercus e Terra Viva

O Parque Oriental da cidade do Porto, cuja criação está prevista para o Vale de Campanhã, é uma promessa adiada há mais de dez anos. Os mesmos partidos que repetidamente o prometeram, quando dispunham de maioria no executivo da Câmara do Porto ou por ocasião das campanhas eleitorais, querem ou consentem agora amputá-lo irremediavelmente com a construção da chamada Alameda de Azevedo. Essa «alameda», na verdade uma via com perfil de auto-estrada (com separador central e duas faixas em cada sentido), vai retalhar o Parque e causar um prejuízo ambiental considerável a uma zona já muito castigada por vias de grande circulação automóvel.

O Porto é uma cidade com grandes carências a nível de espaços verdes públicos. A frequência por vezes intensa do actual Parque da Cidade mostra bem como a nossa população necessita de parques verdes para lazer e repouso. O Parque Oriental não é um luxo, nem um investimento inútil: é a resposta devida a uma necessidade da população. Um parque bissectado por uma auto-estrada, cercado por taludes, esmagado por viadutos, perturbado pelo ruído do trânsito: eis o que restaria do Parque Oriental após a construção do referido atravessamento com perfil de auto-estrada. Que lazer e repouso haverá num espaço assim?

No Vale de Campanhã correm ainda dois cursos de água, os rios Tinto e Torto, e subsistem flora e fauna de grande valor ecológico. Há terrenos agrícolas cultivados. Essas valências – únicas numa cidade que entubou quase todos os seus cursos de água, impermeabilizou os seus solos e quase baniu a actividade agrícola – deveriam ser cuidadosamente preservadas para educação ambiental e recreio das gerações futuras. A construção de um atravessamento rodoviário pesado nesta zona iria cercear ainda mais um dos últimos redutos de paisagem natural do concelho do Porto.

Alega-se justamente que o Vale de Campanhã é uma zona socialmente deprimida, periférica, desligada da cidade. O casario pobre e degradado, os guetos dos bairros sociais, a dificuldade dos acessos – tudo isso potencia uma situação de exclusão que urge resolver. Ora, ao contrário do que é apregoado pelos seus defensores, a rodovia em causa não resolve o problema do isolamento: pelo contrário, agrava-o, pois cria mais uma barreira à mobilidade dos peões, semelhante às já existentes VCI - Via de Cintura Interna e Estrada da Circunvalação; e a esse incómodo junta-se um outro, o do ruído do trânsito acrescido que iria agredir os moradores (à semelhança do que já acontece com os actuais moradores das imediações da VCI).

No que se refere às ligações a Valbom e Gondomar, a via proposta nada acrescenta de essencial, em termos de mobilidade sustentável, à ligação já existente através do IC29, via com capacidade em excesso para escoar o trânsito existente. Prevê-se que, a prazo, a linha do metro Campanhã-Gondomar possa ser estendida a outras zonas, incluindo Valbom, o que seria, esse sim, um investimento justo e compensador.

É certo que o Vale de Campanhã precisa de investimento; mas de um investimento à escala humana, dirigido às pessoas que lá vivem: é possível melhorar a rede viária local (incluindo o acesso ao Bairro do Lagarteiro) sem sacrificar o Parque Oriental; e uma habitação não é mais digna por ter um viaduto à frente da janela. Um Parque como aquele que ainda é possível lá construir, de dimensões semelhantes ou aproximadas às do Parque da Cidade, com a valorização paisagística dos elementos naturais, seria um investimento objectivo na melhoria da qualidade de vida da zona; e, por atrair não moradores, combateria o isolamento da população local. Ou será que o investimento de que se fala é tão só o da especulação imobiliária a reboque das «novas acessibilidades»?

Nesta concepção, o Parque Oriental seria preservado simultaneamente como um elemento-chave na estrutura ecológica municipal, assente na renaturalização, despoluição e valorização dos rios Tinto e Torto, e como motor de um tipo de ecodesen-

volvimento harmonioso capaz de tornar a zona de Azevedo e Campanhã modelar em termos de concepção de cidade sustentável e de qualidade de vida, integrando programas sociais de promoção humana, que incluiriam a dignificação da habitação, as hortas sociais, eventualmente um ecomuseu e quintas pedagógicas e outros factores de valorização.

Esta é a primeira intervenção pública de uma plataforma cívica que se propõe promover acções com o objectivo de evitar essa ferida mortal na integridade do Parque Oriental. As associações subscritoras opõem-se frontalmente à rodovia em causa e afirmam-se dispostas a lutar por todos os meios pacíficos ao seu alcance para que o Parque Oriental possa ser criado de acordo com as expectativas geradas pela dimensão do projecto como ele vem sendo prometido à cidade há mais de dez anos.



24

«A requalificação» do Jardim da Rotunda da Boavista

15 de Janeiro de 2004
Comunicado emitido pela Campo Aberto

O Jardim da Rotunda da Boavista tem sido alvo, ao longo dos últimos meses, de várias e desencontradas notícias sobre o seu futuro. Em Maio de 2003 foi anunciado pelo Presidente da Câmara do Porto que a futura linha de Metro da Boavista iria atravessar o Jardim, aproveitando-se a oportunidade para fazer a sua requalificação, apresentada como urgente face à degradação que alegadamente terá atingido. Foram então convidados os arquitectos Siza Vieira e Souto Moura para elaborar o respectivo projecto. Talvez em resultado dos protestos então ouvidos, que realçavam a estranheza de a requalificação de um jardim depender do seu atravessamento por carris, foi-se sabendo, por notícias avulsas, que afinal o Metro não o iria invadir. Essa boa notícia é confirmada pelo infograma do projecto que o Jornal de Notícias publicou a 10 de Janeiro de 2004; mas o alívio foi efémero, pois o projecto prefigura agressões de outra natureza.

A intenção de levar mais pessoas a frequentar o Jardim da Rotunda só pode merecer o nosso apoio. A construção de uma pequena casa de chá e de um quiosque, desde que na actual zona alcatroada, parece compatível com aquele objectivo sem acarretar qualquer prejuízo para a zona verde. Mas, segundo o esquema publicado pelo Jornal de Notícias, não só a ocupação está prevista para os canteiros – todos eles ladeados de árvores centenárias e preenchidos com vegetação arbórea e arbustiva abundante – como ainda compreende «equipamentos» intrusivos: um restaurante e uma «plataforma» para espectáculos ao ar livre. Ao todo, quatro dos oito canteiros seriam afectados, alguns de forma bastante considerável. Seria um perfeito absurdo, algo dificilmente inteligível, que para incentivar a utilização do jardim fosse necessário delapidar irremediavelmente o seu valor enquanto espaço verde histórico e elevado simbolismo para todos os portuenses.

Há ainda questões práticas associadas ao projecto que, embora pareçam de menor importância, convém esclarecer: é razoável prever espectáculos ao ar livre numa zona de trânsito tão intenso? Ou o trânsito será permanentemente desviado desse sector da Rotunda? Se for esse o caso, porquê a ligação pedonal por túnel entre as duas estações de Metro?

Em matéria de espaços verdes, o Porto vem seguindo um verdadeiro retrocesso civilizacional: os nossos antecessores construíram, entre os séculos XIX e XX, os jardins que agora, sob a máscara da requalificação ou a pretexto de grandes obras públicas, os nossos contemporâneos se comprazem em destruir ou adulterar, assim obliterando a memória da cidade. A lista já vai longa: Cordoaria, Carregal, Marquês, Praça do Infante, Campo 24 de Agosto... Quererá juntar-se-lhe, com uma assinatura de prestígio, a amputação e descaracterização do Jardim da Rotunda? Sugerimos, em alternativa, que os nossos arquitectos dêem largas à sua imaginação em novos espaços verdes, criados de raiz. Mas, por favor, deixem os jardins históricos em paz!

O Plano Director Municipal agora em discussão pública consagra alguns princípios de que este projecto para o Jardim da Rotunda faz tábua rasa. O primeiro diz respeito à edificação em áreas verdes de utilização pública: diz o art. 56.º que nestes espaços se admite a instalação de infra-estruturas de «lazer e recreio, sem prejuízo do seu valor patrimonial e da sua identidade como espaço verde urbano», desde que a área de impermeabilização não ultrapasse 5 por cento da área verde. A julgar pelo infograma no Jornal de Notícias, todos os equipamentos ocuparão áreas ajardinadas da Rotunda, e a impermeabilização resultante do projecto não será inferior a 20 por cento. O segundo princípio, corporizado no art. 16.º, refere-se à salvaguarda de Jardins com Valor Histórico, no espírito da Carta de Florença, que Portugal subscreveu. De acordo com o parágrafo 1.º do citado artigo, esta designação inclui aqueles jardins que «sejam relevantes para a história da arte dos jardins do concelho do Porto e promotores da preservação da identidade cultural da Cidade». O parágrafo 2.º decreta que as intervenções nesses jardins devem respeitar, entre outras, as seguintes regras:

a) terem em «consideração as características da sua concepção inicial e das resultantes da sua evolução histórica»;

d) fundamentarem-se em «estudo minucioso da génese e evolução do jardim, susceptível de assegurar o carácter científico da intervenção (...)».

Cabe perguntar que estudos foram feitos para preservar o carácter histórico do Jardim, e não adul-

terar a sua identidade arquitectónica e composição vegetal. Que arquitectos paisagistas colaboraram neste projecto? Que documentos respeitantes à concepção e história do Jardim foram compulsados? Será que a pressa em implantar este projecto (até Maio de 2004, segundo o Jornal de Notícias) se destina a evitar os obstáculos que o Plano Director Municipal, quando aprovado, inevitavelmente lhe colocaria? Mau princípio, este, de a própria Câmara que elabora o novo Plano Director Municipal vir torpedear as suas normas com o subterfúgio de elas ainda não estarem em vigor.

A Campo Aberto reafirma a necessidade de uma ampla divulgação do projecto para o Jardim da Rotunda e exige do poder camarário uma discussão pública séria antes de se iniciar qualquer obra.
O espaço público da Cidade não pode continuar a ser arbitrariamente transformado à revelia dos seus cidadãos, mesmo que se queira legitimar tais intervenções com o prestígio dos seus autores.



25

Porto: rumo à cidade sustentável

19 de Janeiro de 2004

Documento elaborado e divulgado pelas seguintes associações cívicas com actuação na área do concelho do Porto: APRIL, Campo Aberto, Fapas, GAIA, NDMALO, Olho Vivo, Quercus, Terra Viva

As oito associações subscritoras deste documento – APRIL, Campo Aberto, FAPAS, GAIA, NDMALO, Olho Vivo, Quercus e Terra Viva, no âmbito da discussão pública do Plano Director Municipal do Porto revisto, e em complemento dos princípios apresentados publicamente em documento datado de Março de 2003 e das propostas contidas no documento *Porto: os próximos dez anos*, já divulgado em Setembro de 2003, apresentam agora este documento, *Porto: rumo à cidade sustentável*, que resulta de uma posição de cidadania activa e vigilante que tem em mente as gerações presentes e futuras de habitantes da cidade, e com o qual completam nesta fase o seu contributo.

1. **Mancha evitável.** Reconhecendo embora inegáveis aspectos positivos ao actual processo de revisão do Plano Director Municipal do Porto (PDMP), as associações subscritoras consideram que a Câmara Municipal o manchou sem necessidade ao não ter criado no âmbito do processo de elaboração do Plano e da sua discussão pública, para além da comissão técnica que representa basicamente a administração, uma comissão de acompanhamento constituída por cidadãos e suas associações, nomeadamente as signatárias, que marcaria a presença da sociedade civil no referido processo. Essa comissão não só teria permitido ajustar e melhorar o Plano na sua fase de preparação, como garantiria transparência à integração, no documento definitivo, das propostas e preocupações manifestadas pelos cidadãos durante o processo de discussão pública, transparência que assim deixa de ser convincente e satisfatória.

2. Se o PDMP revisto começou a ser preparado ao abrigo de uma legislação em que tal comissão de acompanhamento não está prevista, o certo é que foi ultimado durante vários anos ao abrigo de nova legislação que a prevê. Assim, embora não obrigado a criá-la, o actual executivo poderia tê-la criado se tivesse desejado de facto uma mais ampla intervenção da sociedade civil no processo. Poderia, em qualquer caso, se considerasse inadequada a existência de uma estrutura formal apenas a meio do processo, ter constituído uma estrutura informal flexível de consulta e diálogo que permitisse estabelecer um clima de maior confiança relativamente à fixação do texto definitivo do documento. As signatárias apelam ao executivo para que tal lacuna seja desde já colmatada no que se refere à preparação, concretização e acompanhamento da fase de execução do Plano, antes e depois da sua entrada em vigor.

3. **Condicionamento lamentável.** As signatárias lamentam igualmente que, ao mesmo tempo que o Plano se encontrava em discussão pública, o executivo a tenha querido condicionar com um facto consumado relativo a um dos pontos mais cruciais desse Plano, ou seja, o futuro Parque Oriental da Cidade, elemento-chave da estrutura ecológica municipal. Consideram particularmente desadequada a insistência com que o Pelouro do Urbanismo e da Mobilidade pretendeu sobrepor ao processo de discussão pública as suas próprias preferências. Todavia, as associações signatárias congratulam-se pelo facto de ter havido entretanto por parte da vereação no seu conjunto um esforço de equilíbrio no sentido de tentar evitar o atravessamento da zona norte do futuro Parque Oriental por uma rodovia pesada que iria comprometer gravemente as funções que são de esperar daquele parque, e consideram indispensável que seja encontrada uma solução que no essencial não seja lesiva dessas funções. As signatárias defendem que o Parque Oriental deverá ser concebido como o motor do ecodesenvolvimento das zonas de Azevedo e Campanhã, com base na integridade do seu valor natural e ecológico, permitindo criar e suscitar actividades económicas e sociais que visem a melhoria das condições de vida da população local sem recurso a estruturas pesadas que iriam prejudicar e não favorecer essas condições de vida.

4. **Monitorização permanente.** O Relatório do PDMP na versão datada de Abril de 2003, na sua página 7, concebe o Plano como algo que se prolongará no tempo, devendo envolver um grande número de agentes, autarcas, técnicos, instituições e população em geral, sujeito a uma evolução natural que pressupõe a existência de uma monitorização atenta e permanente. É porém omisso quanto às modalidades dessa monitorização. Para além das que obviamente incumbem aos órgãos autárquicos, executivo e assembleia municipal, aos corpos técnicos e à inspecção da administração central, as signatárias consideram indispensável que sejam

previstas modalidades de monitorização a assumir pelos cidadãos e suas associações e pela sociedade civil em geral. A criação do Conselho Municipal do Ambiente, já prevista, em cujo âmbito deveriam caber competências relativas às incidências ambientais de todos os processos de urbanização e dos transportes, é uma das vias possíveis para a monitorização pretendida. Por outro lado, a criação, a nível municipal, de uma comissão de cidadãos para o acompanhamento da execução do Plano seria uma forma de exercer uma vigilância mais apurada sobre o destino do PDMP propriamente dito. Tal órgão teria que ser dotado de cabal independência, sem ambiguidade, e dos meios materiais necessários postos ao seu dispor pela CMP sem prejuízo da referida independência. Complementarmente, outra modalidade possível seriam comissões locais de cidadãos para acompanhamento das diversas intervenções mais localizadas (por exemplo, Parque Oriental, implantação de novas zonas verdes, edificações acima de determinado volume, etc.).
A sua eventual criação, por iniciativa dos cidadãos ou das freguesias, ao nível destas ou de quarteirões, não podendo ser predeterminada pela CMP, deveria no entanto ser por esta reconhecida por forma a que, quando surgissem, se tornassem interlocutores permanentes no processo urbanístico.

5. As associações congratulam-se com a evolução francamente positiva relativamente ao passado com que algumas questões centrais são abordadas no Plano, designadamente: a definição de novas zonas verdes públicas e privadas; a importância dada à arborização dos arruamentos; o conceito e proposta de percursos amigáveis; algumas das medidas preconizadas para favorecer a fluidez do trânsito, beneficiando a mobilidade dos que habitam na cidade e dos não-residentes. Contudo, estas orientações não preenchem ainda os patamares necessários na evolução da cidade para a sua qualificação no caminho da sustentabilidade.

6. **Cartas Geotécnicas**. As signatárias congratulam-se pelo facto de terem sido acrescentados, na versão do Plano apresentada à discussão pública, 3 novos mapas (desenhos n.ºs 11, 12 e 13), vindo assim ao encontro do que as associações tinham defendido nos documentos já referidos, em conferências de imprensa e em reuniões com os técnicos. Tais mapas são todos relativos à caracterização geotécnica dos solos da cidade (n.º 11 - geomorfologia; n.º 12 - zonamento geotécnico; n.º 13 - condicionantes geológicas e geotécnicas). As informações neles expressas são importantíssimas para a protecção do meio ambiente, a manutenção do verde público e privado, e a segurança das pessoas e edificações. Ficam agora integrados no planeamento da cidade as zonas de recarga directa dos aquíferos, que terão que ser preservadas livres de betão; as zonas com níveis freáticos elevados e fracas características de resistência e deformibilidade; as zonas de interesse patrimonial de solo a preservar; as zonas de encostas ou taludes instáveis ou potencialmente instáveis e as formações de maior vulnerabilidade à contaminação dos aquíferos. Foram também localizadas as fontes de contaminação (lixeiras, entulhos, sucatas e cemitérios). Todavia, ainda não se encontram adquiridas, no regulamento do Plano, as consequências para a edificabilidade do grande salto qualitativo que a integração destas cartas no Plano representa. É necessário que o sejam e que as condicionantes desenhadas se transformem em interdições expressas quando dos licenciamentos, com possível recurso à demolição quando infringidas.

7. **Participação pública**. Salvaguardadas as restrições atrás apontadas, sublinhe-se que diversas disposições tomadas pelo órgão político do município, no que se refere à informação sobre o Plano e à sua discussão (página interactiva na internet, disponibilização dos documentos nas sedes de freguesia, distribuição de impressos para reclamações, disponibilidade dos vereadores dos pelouros para participar em algumas sessões públicas, etc.) representam também um passo significativo de alguma abertura democrática que responde parcialmente às observações e requisitos formulados publicamente pelas associações signatárias nos seus documentos datados de Março e Setembro de 2003. Por outro lado, fez falta um resumo não-técnico claro dos documentos em apreço e uma brochura que funcionasse como um guia de leitura auxiliar da interpretação, por vezes árdua, desses documentos pelo cidadão comum. Pode ainda apontar-se que o diálogo estabelecido na internet pecou por vezes, por parte da CMP, pelo abuso de respostas estereotipadas e repetitivas, esquivas, às perguntas ou comentários dos cidadãos. Para além do debate formal em sessões institucionais, certamente necessário, foi a nosso ver insuficiente o diálogo de proximidade, no bairro ou quarteirão ou outros níveis onde o cidadão comum se pudesse exprimir com mais à-vontade.

8. **Integração literal ou no espírito**. Algumas das sugestões, propostas e observações apresentadas neste documento, tal como nos anteriores, são susceptíveis de integração quase literal ou com pequenas adaptações no texto do relatório e/ou do regulamento do Plano; outras poderão sê-lo no espírito, ou em instrumentos complementares que deverão futuramente traduzir ou reforçar a aplicação do Plano, nomeadamente a necessária revisão do Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização e outros documentos actualmente não existentes mas que consideramos necessários, nomeadamente directrizes para a conservação da energia na cidade e nos edifícios e sua utilização sustentável

e directrizes para uma política municipal da água, saneamento e resíduos sustentável, bem como a elaboração e aplicação de uma Agenda 21 Local para o Porto. É nesse espírito, sem nos atermos a considerações excessivamente formais do que cabe ou não cabe num Plano Director Municipal, que passamos a apresentar este terceiro contributo.

9. **Energia solar**. O Plano deverá incluir um registo de edifícios em que concepções de arquitectura solar passiva foram praticadas. A par da lista do património edificado, deverá existir outro anexo em que fiquem registados os exemplos de edificações erguidas segundo as concepções de arquitectura solar passiva, e ainda a Casa Termicamente Optimizada - CTO, construída há cerca de quinze anos, integrada no campus do INETI, na Rua dos Salazares, e de onde partiram numerosas investigações sobre estas matérias. Sugere-se que esse inventário, infelizmente não muito extenso mas que significa um exemplo apontado no caminho árduo da sustentabilidade, deveria ser realizado em cooperação com as seguintes entidades e pessoas: Departamento de Mecânica da FEUP, Ordem dos Arquitectos-Norte, Sociedade Portuguesa de Energia Solar, Arq.a Fernanda Seixas, Arq. José Gigante.

10. **Construção sustentável, energia e reciclagem**. Dentro do contexto de revisão do PDMP é fundamental a discussão e implementação de medidas que promovam uma construção mais amiga do ambiente, combatendo o mau comportamento térmico dos edifícios construídos na cidade, e superando a baixa taxa de aproveitamento de energias renováveis que a caracteriza. Deveria ser aberta uma discussão em torno da questão da responsabilidade da poluição provocada pelos edifícios da cidade, pois ainda não existe uma consciencialização desta realidade. O consumo de energia eléctrica para a climatização, iluminação e demais funções, proveniente de fontes não renováveis, é uma causa gigantesca de poluição embora invisível. Por outro lado é também uma forma de descapitalizar o país, uma vez que boa parte dessa energia é importada. Assim consideramos que deveriam ser tomadas medidas para melhorar o desempenho térmico dos edifícios na cidade, ou pelo menos exigir padrões mais elevados – no que se refere a este tipo de preocupações – nos projectos aprovados pela CMP. Algumas medidas deveriam ser incentivadas no próprio texto do Plano e posteriormente desenvolvidas em documentos específicos, para gradual mas decidida execução, como por exemplo:

10.1 Melhorar as condições de isolamento térmico dos edifícios, adoptando coeficientes de transmissão mais baixos, promovendo assim a poupança energética durante todo o ano.

10.2. Utilização de formas de aproveitamento solar passivo, através da orientação do edifício e das divisões interiores. É possível planear a cidade de acordo com princípios de aproveitamento solar, favorecendo a distribuição mais democrática do acesso à exposição solar e o correcto dimensionamento e orientação dos edifícios. Algumas regras respeitantes à inércia térmica deveriam ser também factores importantes na avaliação dos projectos.

10.3. A utilização de energias renováveis deve ser incentivada de forma decidida, uma vez que somos um dos países da Europa com mais disponibilidade solar durante todo o ano. Deveriam ser tomadas medidas que obrigassem à instalação de painéis solares térmicos para aquecimento de águas sanitárias. Os custos de instalação diluem-se completamente nos custos de construção (e com vantagens fiscais), e o período de amortização é neste momento suficientemente baixo para que essa medida possa ser implementada em larga escala. Na vizinha Espanha já algumas câmaras municipais adoptaram esta política, com grandes benefícios.

10.4. Regular os detritos resultantes de demolições e recuperações, promovendo sempre que possível a sua separação, reutilização ou reciclagem.

11. **Água, edificações e consumo**. O Plano deve dar orientações de princípio, a desenvolver em documentos complementares, no sentido de promover a poupança de água dentro dos edifícios da cidade e o incentivo e a informação dos utentes para um uso mais racional desse recurso.

12. **Resíduos e edifícios**. Incluir, no programa dos edifícios, locais destinados à separação de lixos domésticos com vista à sua revalorização, de acordo com os processos camarários.

13. **Papel pioneiro da autarquia na construção sustentável**. É importante mostrar o verdadeiro empenho do Município nos princípios da sustentabilidade através da implementação a título de exemplo, nos edifícios municipais e na manutenção dos espaços verdes, de formas de racionalização de consumos energéticos e de água.

14. **Preservação do interior dos quarteirões do Porto histórico.**

14.1 No n.º 2 do artigo 21.º do regulamento do PDMP, lê-se: «A Câmara Municipal pode impedir, por condicionantes patrimoniais, ambientais e paisagísticas devidamente fundamentadas, a demolição total ou parcial de qualquer edificação, bem como de espécimes arbóreos ou arbustivos de inegável valor botânico e paisagístico para a cidade.» Para evitar que, poupando-se a árvore, não se lhe dê condições de sobrevivência, propomos que se acrescente a este artigo a frase seguinte: «Pode ainda impedir intervenções, como a artificialização de solos, susceptíveis de degradar as condições vegetativas desses espécimes.»

14.2 Diz o n.º 3, alínea c), do artigo 30.º que, em áreas de frente urbana consolidada, a Câmara pode autorizar que as traseiras de um edifício ultrapassem as dos edifícios vizinhos «quando tal se demonstre inequivocamente desejável e necessário». A excepção aberta por esta alínea, habilmente manobrada, permitiria impermeabilizar quase 100 por cento da Baixa e acabar com o verde no interior dos quarteirões. Defendemos por isso a supressão de tão nefasta alínea.

14.3 É necessário rever o artigo 32.º de modo a garantir, na frente urbana consolidada, uma protecção das áreas verdes dos logradouros não inferior àquela que o artigo 37.º garante nas frentes urbanas em consolidação.

14.4 O artigo 58.º define o grau de protecção que corresponde às áreas verdes privadas a salvaguardar. Se esse artigo tiver, como deve ter, precedência sobre aqueles em que se definem parâmetros de edificabilidade, como o 31.º e o 35.º, então parece desnecessário repetir nestes últimos as regras definidas no primeiro. Mas o que é na verdade estranho, e pode levantar dúvidas sobre a hierarquia dos artigos, é que no artigo 35.º, sobre a frente urbana em consolidação, se estipule (repetindo uma regra constante do artigo 58.º) um máximo de 40 por cento para a impermeabilização de lotes abrangidos por «áreas verdes privadas a salvaguardar», mas no artigo análogo para a frente urbana consolidada (artigo 31.º) não se faça qualquer referência a essa regra. Deveria ficar claro que o estatuto de protecção dessas áreas é o que lhes é conferido no artigo 58.º, não dependendo do local da cidade onde elas se situam.

14.5 A preservação dos solos permeáveis e das zonas verdes no interior dos quarteirões na cidade «consolidada» e «em consolidação» deve estar consagrada no mapa de qualificação de solos. Propomos assim que todos os interiores dos quarteirões confinantes com a Rua de Cedofeita, Rua do Rosário e Rua de Adolfo Casais Monteiro sejam qualificados como «área verde a preservar». Além destes, há os interiores dos quarteirões das Doze Casas e da Escola Académica, que estão incluídos em Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) de parâmetros mal definidos e não sujeitos a discussão pública: há também que os qualificar como «área verde a preservar» para evitar que essas intervenções provoquem maior impermeabilização dessas zonas.

14.6 A versão inicial do PDMP, depois alterada, previa que a zona do antigo bairro Parceria & Antunes seria dedicada a equipamentos, o que possibilitaria a construção do Centro Materno-Infantil em zona próxima da Baixa, equipamento que poderia constituir um elemento de revitalização desta; por outro lado, em caso de abandono desse projecto, é defensável e mesmo justo atribuir prioridade à reinstalação de pelo menos parte dos moradores deslocados. Em qualquer dos casos, deve ser tido em conta que o quarteirão do Conservatório de Música do Porto e da Maternidade Júlio Dinis tem sido muito castigado com a construção de grandes prédios, sobretudo em terrenos voltados para a Rua de Júlio Dinis; e que uma sua porção classificada como «área verde privada a preservar» foi recentemente destruída



com a construção de uma Casa Sacerdotal. Ainda assim, há ali uma oportunidade de criar um grande jardim público, combinando zonas frondosas (jardins da Maternidade e do Conservatório) com outras de desenho mais aberto. Mas para isso há que travar mais construção pesada na zona, pelo que se afigura perigoso que ela esteja, em grande parte, classificada como «área de habitação isolada com prevalência de habitação colectiva».

15. **Expansão futura das áreas verdes**. O PDMP reconhece que, em comparação com os 20 m^2 de área verde pública por habitante que refere como média europeia, ao Porto apenas caberão, ao abrigo deste plano, cerca de 12 m^2. Nada no plano ou documentos que o acompanham explica por que

deve a cidade do Porto prescindir à partida de um elemento tão fundamental para a qualidade de vida dos seus cidadãos.

15.1 **Cidade-jardim e ecoaldeias urbanas.** As raras zonas da cidade não intensamente edificadas e onde existem extensões significativas de terrenos arborizados e/ou agrícolas, verdadeiras «últimas fronteiras» do processo de urbanização galopante a que a cidade foi sujeita nas últimas décadas, ganhariam em não ser consideradas zonas de expansão urbana no sentido convencional. Em vez disso, deveria incentivar-se nelas, para além de áreas de espaços verdes públicos mais amplas do que as previstas, um conceito de urbanismo inspirado numa síntese entre a cidade-jardim e a ecoaldeia urbana. Ou seja: por um lado, moradias ou grupos de moradias e outras habitações com generosas áreas verdes próprias (quintais, jardins, hortas, eventualmente unifamiliares, polifamiliares ou colectivos, ou um equilíbrio cuidado dessas diversas componentes) e uma organização do espaço consentânea com as respectivas finalidades sociais, por outro lado o recurso a tecnologias baseadas nas energias renováveis, nomeadamente a energia solar passiva e activa (fotovoltaica), em circuitos integrados de utilização de circulação da água e de reciclagem, na captação e utilização das águas das chuvas, e na reutilização de resíduos, com incentivo ao artesanato e à pequena indústria associados, etc.

15.2 **A Baixa e os espaços verdes.** O programa de revitalização da Baixa, que é um dos pontos mais positivos das orientações urbanísticas consagradas pelo novo PDMP, ficaria incompleto sem pelo menos alguns novos espaços verdes e arborizados, no centro da cidade, dotados de estruturas leves para uso de crianças, idosos e outros residentes. Um dos raros espaços onde seria possível criá-los é talvez a zona da Avenida da Ponte. Essa utilização seria preferível a quaisquer projectos de edificação. Por outro lado, e isso é válido mesmo fora do Centro Histórico, é preciso pôr cobro ao barbarismo contra os espaços verdes da cidade sistematicamente manifestado por obras de empresas como a Metro ou o túnel do Jardim do Carregal, e outras. O Plano deve consagrar orientações e instrumentos que permitam impedir novos actos de vandalismo com origem nessas empresas e nessas obras.

16. **Zonas de Lordelo, Boavista, Circunvalação**

Defendemos que se deve:

16.1 Confirmar a classificação feita pelo PDMP de 1993 de toda a área limitada pelas Ruas de Diogo Botelho, Bartolomeu Velho, Gomes Eanes Azurara e João de Mascarenhas (zona da Mata/Parque Urbano da Pasteleira) como Zona Verde Pública. O objectivo é salvaguardar a área ainda arborizada primitiva, do lado de Bartolomeu Velho, ameaçada para construção.

16.2 Classificar como Zona Verde Pública a área delimitada pelas Ruas de Paulo da Gama e Pedro Meneses. Esta classificação evitará a possibilidade de construção na parte não municipal que se encontra próxima da Capela do Senhor e da Senhora da Ajuda, classificada como imóvel de interesse concelhio.

16.3 Classificar como Zona Verde Pública a área envolvente entre a Rua de Diogo Botelho e a Escola do Bairro das Condominhas e traseiras do Clube Fluvial Portuense. O objectivo é evitar o erro de permitir a edificação nessa área e também salvaguardar o maciço de sobreiros existentes, ou o que dele ainda reste, que são espécie protegida.

16.4 Classificar como Zona Verde Pública (condicionada ou não) toda a área dos edifícios do Instituto Botânico Dr. Gonçalo Sampaio e Faculdade de Psicologia. O objectivo é evitar a futura possibilidade de corte dos terrenos para construção ou alargamento da auto-estrada. Embora sendo área verde associada a equipamentos, deve ser dotada de uma protecção que impeça que seja mutilada ou diminuída.

16.5 Classificar como Zona Verde a preservar toda a área da propriedade sita na Rua da Arrábida conhecida como Quinta do Suísso. Esta proposta procura salvaguardar para o futuro o único espaço verde daquela zona.

16.6 Definir com o máximo de precisão a área non edificandi quer da autoestrada e seus acessos quer da Ribeira da Granja bem como as delimitações de protecção dos imóveis classificados. Esta marcação clara permitiria o fácil reconhecimento do cumprimento das disposições legais em caso de qualquer utilização.

16.7 Junto à Ribeira da Granja, em particular na Zona de Grijó onde foram destruídas as paredes e ponte secular existentes na sequência das cheias, prever a recuperação do edifício e casa do moinho ainda existente no local e em avançado estado de degradação. Este edifício depois de recuperado deveria ser aproveitado para equipamento cultural, nomeadamente um espaço museológico multifacetado da freguesia de Lordelo do Ouro.

16.8 Prever que sejam repostos no mais curto prazo os terrenos junto à Casa Agrícola de Serralves e concluídos os arranjos das passagens de pessoas, e prever também a reposição da Fonte das Ratas com água corrente da nascente e da calçada destruída, marco histórico da cidade que foi objecto de promessa de salvaguarda quando da apresentação da construção daquele bairro. Proceder ao arranjo ajardinado de toda a envolvente dos muros da Casa de Serralves, em especial nas partes voltadas aos bairros.

16.9 Quanto ao futuro arranjo da Avenida da Boavista e à construção da linha do metro de superfície consideramos que a fisionomia e funções hoje satisfeitas com aquela importante via não deverão ser modificadas, isto é, a cortina arbórea e os atravessamentos deverão ser mantidos à superfície. Recusa-se o abate das cortinas arbóreas em toda a extensão da Avenida da Boavista. Isso não impede a requalificação da avenida, que se encontra degradada e pode ser muito melhorada. Não se aceita que qualquer «requalificação» dita «ambiental» provoque a destruição do património arbóreo da avenida, antes deveria completá-lo e ampliá-lo. Recusa-se igualmente qualquer intenção de destruir ou danificar o jardim da Praça de Mouzinho de Albuquerque, seja com atravessamento automóvel, do eléctrico ou Metro ou outra qualquer construção pesada. Defendemos que deverão ser tomadas medidas de protecção daquele espaço, evitando ocupações que contribuam para a sua degradação.

16.10 Os corredores arborizados na Via Rápida-Avenida Marechal Carmona/Sidónio Pais devem ser protegidos em relação a qualquer intenção de abate.

16.11 Propomos, na zona da Arrábida, o aproveitamento do terreno particular em estado de abandono há muitos anos; sendo zona non edificandi, o Plano deveria prever ali, através dos procedimentos habituais nestes casos, a instalação de uma zona verde de lazer e recreio para os moradores desta esquecida área da cidade.

16.12 Prever na Estrada da Circunvalação a criação de corredores próprios para utilização de ciclistas ou peões que a utilizam intensamente para manutenção física por forma a melhorar as necessárias condições de segurança, hoje insuficientes.

16.13 O que está projectado para Ramalde parece ser excessivamente monofuncional e não quadrar bem com a presença actual de zonas residenciais e de espaços verdes e agrícolas. É por isso legítimo que nos interroguemos sobre o que sucederá a essas zonas e espaços se tal monofuncionalidade não for atenuada. Também oferece dúvidas a forma como se poderia compatibilizar a reabilitação da Ribeira da Granja com a zona industrial.

17. **Parque da Prelada.** Na versão inicial do Plano, este parque, que, além de zona verde pública, tem ainda o estatuto de património arquitectónico devido ao projecto de Nicolau Nasoni, era objecto de uma classificação estendida a toda a área, que sairia beneficiada com a transferência do parque de campismo ali existente para outro local. Tornar-se-ia assim possível desenvolver uma operação de regeneração exemplar dos jardins históricos, pôr a funcionar plenamente o sistema de rega do século XVIII e conquistar assim mais uma zona verde pública para a cidade, em que as valências ambientais e culturais andariam interligadas. Essa proposta não tem acolhimento na versão do Plano actualmente em apreciação pública. As signatárias não estão de acordo com essa omissão e pretendem que seja mantida a opção constante da versão inicial.

18. **Metro e especulação imobiliária.** O PDMP é omisso quanto a medidas específicas que protejam da especulação imobiliária as imediações das estações do Metro. Essa lacuna deveria ser colmatada.

19. **Núcleos rurais primitivos e quintas agrícolas.** O artigo 22.° do regulamento prevê a salvaguarda dos núcleos rurais primitivos, mas não especifica em que consiste a sua protecção. Deveria ser feito o inventário dos que poderão ser postos em perigo pelas intervenções já previstas. Por outro lado, para proteger os núcleos rurais primitivos, não basta deixar de pé o edificado e recuperá-lo eventualmente, é necessário também não o sufocar através das novas intervenções, designadamente deixando livres de construção, sempre que possível e caso existam, alguns terrenos agrícolas que forneçam perspectiva paisagística e histórica a esses núcleos. Também no artigo 58.° se prevê a preservação de quintas agrícolas, mas não se indicam quais as que efectivamente vão ser preservadas guardando as suas características fundamentais. A definição no Plano de todo o solo como solo urbano dificulta e encarece toda a protecção desejável dos núcleos rurais e das quintas, e deveria portanto ser revista para facilitar a preservação e a criação de instrumentos de salvaguarda.

20. **Avenida Nun'Álvares.** A UOPG 1 constante do artigo 93.° não prevê nesta zona a preservação de pelo menos algumas características actuais de ruralidade que ainda possui. Essa lacuna deveria ser colmatada. Não deve pois ser considerada uma zona de «expansão» convencional. O seu desenho deverá ter em conta que a zona se situa numa área da cidade onde predomina a tipologia da moradia unifamiliar, sendo de evitar, de forma geral, rupturas com esse padrão.

21. **Requesende Norte.** A expansão urbana prevista deve ser limitada pelas imposições decorrentes da protecção e recuperação da Ribeira da Granja.

22. **Escarpas do Douro.** O relatório do PDMP datado de Abril de 2003 reconhece a necessidade de protecção das escarpas do Douro de um ponto de vista ecológico e paisagístico. Mas ao mesmo tempo prevê uma multiplicidade de estruturas pesadas, como pontes e respectivos acessos, ou acomoda-se com elas, o que é contraditório. O n.° 3 do artigo 10.° do regulamento proíbe vias de comunicação nas escarpas. Mas a alínea b) abre uma excepção aberrante, que torna possível derrogar à protecção do ecossistema a pretexto de acções de reconhecido interesse público municipal ou nacional. Mas

que interesse municipal ou nacional pode existir superior à protecção do ecossistema? Não é dessa protecção que depende a sustentabilidade e portanto o interesse municipal e nacional?

23. **Paranhos e Asprela**. Tendo a freguesia de Paranhos nos últimos 10 anos sofrido alterações profundas e observando-se em muitos casos uma descaracterização absoluta do seu espaço (impermeabilização de solos rurais e outras zonas verdes pela implementação do novo Pólo Universitário de Paranhos e abate indiscriminado de manchas arbóreas para implementação do acesso às rodovias A-3 e A-4, implementação do nó rodoviário de Paranhos e da VCI e seus acessos, com destruição de parte do que resta do antigo núcleo histórico desta freguesia) há que ampliar não só o pequeno Parque da Asprela mas igualmente potenciar o devido aproveitamento nesta freguesia dos espaços verdes internos ainda existentes nos quarteirões. Estão neste caso os espaços compreendidos entre as Ruas de Lindo Vale, Costa e Almeida e Campo Lindo, onde actualmente estão em curso obras de abertura de arruamentos com vista a futuros loteamentos. Este espaço deverá ser condicionado de forma a que tanto o grau mínimo previsto no PDMP de impermeabilização dos solos como a defesa de toda a zona verde envolvente sejam garantidos.

23.1 Da mesma forma, a zona compreendida entre a Rua António Bernardino de Almeida e as traseiras da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica deverá continuar afecta à prática de «horticultura de vizinhança», confinando com o futuro Parque da Asprela, a nascente, devendo ser impedida também a implementação de mais edificações no âmbito do Pólo Universitário ou outro âmbito. Trata-se aqui de compensar a população de Paranhos pelas agressões ambientais a que foi sujeita nos últimos anos.

24. **Contumil, Currais e Nau Vitória**. Para além da correcta arborização de algumas das ruas desta zona, já prevista, a zona prevista no novo PDMP como espaço verde de utilização pública deverá ser aumentada para norte e para sul, devendo os novos arruamentos previstos preservar as edificações rurais centenárias existentes, nomeadamente na Rua da Presa de Contumil, preservando a sua traça rural e não descaracterizando esta área, que constitui o que resta para os vindouros da história rural do Porto.

25. **Zonas acústicas sensíveis.** Para além do que se prevê no artigo 12.° do regulamento do PDMP, deverão também ser reanalisadas como zonas acústicas sensíveis a generalidade das zonas residenciais, incluindo bairros sociais, adjacentes à VCI, nomeadamente (no sentido E-W): Contumil, Outeiro, Leonardo Coimbra, Carriçal, Francos. Deverão ser indicados também os meios a que se recorrerá para minorar o ruído rodoviário da VCI em toda a sua extensão, nomeadamente o tipo de barreiras de insonorização que os moradores aguardam há anos. Essa reanálise deverá incidir igualmente sobre outras zonas residenciais hoje sujeitas a níveis de ruído acima do aceitável, e deter-se de modo especialmente cuidadoso sobre locais onde existem hospitais, clínicas, escolas, bibliotecas e outros equipamentos especialmente exigentes em silêncio.

26. **Áreas de valor arqueológico**. Em relação ao artigo 15.° do regulamento, dever-se-á analisar a situação relativa ao Castro de Noeda, como vestígio da cultura castreja (para além dos achados do Morro da Sé do Porto), referenciado tanto em diversa bibliografia sobre a cultura castreja (nomeadamente pelo Prof. Armando Coelho Ferreira da Silva) como em diversos museus arqueológicos do país. A classificação desta zona como «área de habitação unifamiliar» e «área de edificação isolada com prevalência de habitação colectiva» (ver planta de qualificação do solo) contradiz de alguma forma a classificação da zona como PEPA/ZOPA-52 na planta «Carta do Património», o que aconselha uma nova análise.

27. **Corredores bus.** A definição e marcação de uma quilometragem, com dimensão significativa, de novos corredores bus, quer completando os já existentes quer em outras zonas, é essencial para o ordenamento do trânsito automóvel.

26

Sobre o Plano Director Municipal para o Porto e em especial sobre o seu regulamento

30 de Janeiro de 2004

Parecer elaborado pela associação Campo Aberto e entregue na Câmara Municipal do Porto no âmbito do processo de discussão pública

Nota prévia

Este parecer refere-se fundamentalmente ao regulamento do Plano Director Municipal do Porto (PDMP), ainda que algumas considerações afectem também a sua estratégia, complementando os documentos subscritos pela plataforma associativa Convergir, *Porto: os próximos dez anos* e *Porto: rumo à cidade sustentável*, ambos entregues também no decurso do processo de discussão pública.

O documento está organizado nos seguintes capítulos principais:

- Considerações globais sobre o plano e seu regulamento;
- Propostas específicas sobre o regulamento;
- Uma nova estrutura para o regulamento.

Cada um destes capítulos deve ser entendido em relação com os outros. As considerações globais aplicam-se, de modo não referido explicitamente, a vários artigos, enquanto as propostas específicas são, como o nome indica, detalhadas e de aplicabilidade mais directa. A situação ideal para o PDMP seria a resultante da aplicação da nova estrutura que propomos no capítulo 5 com as alterações globais e específicas indicadas nos capítulos 3 e 4, depois das necessárias adaptações.

Lista de siglas, abreviaturas e unidades

Sigla	Designação
CAU	Comissão de Ambiente Urbano
CMP	Câmara Municipal do Porto
ha	Hectare
hab	Habitante
m	Metro
PDM	Plano Director Municipal
PDMP	Plano Director Municipal do Porto
PP	Plano de Pormenor
PU	Plano de Urbanização
RMEU	Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização
UOPG	Unidade Operativa de Planeamento e Gestão



Considerações globais sobre o plano e seu regulamento

Neste capítulo serão tecidas considerações gerais e sugestões sobre o regulamento do PDMP que afectam a redacção de vários artigos. Em menor escala sugerem-se alterações a um nível mais estratégico.

Falta ao plano um carácter estratégico e programático mais pronunciado

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território são considerados, segundo os art. 8.º e 9.º, n.º 2, da Lei n.º 48/98,[1] de 11 de Agosto, «instrumentos de planeamento territorial, de natureza regulamentar, que estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo». O art. 84.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,[2] refere mais detalhadamente que «o plano director municipal estabelece o modelo de estrutura espacial do território municipal, constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local prosseguida, integrando as opções de âmbito nacional e regional com incidência na respectiva área de intervenção».

Pode concluir-se que os PDM devem, para além de mecanismos regulamentares do uso do solo, possuir um carácter estratégico, definindo «os objectivos de desenvolvimento estratégico a prosseguir e os critérios de sustentabilidade a adoptar, bem como os meios disponíveis e as acções propostas» e «a programação da execução das opções de ordenamento estabelecidas», entre outros.[3] Ora o PDMP, embora refira, no relatório que o acompanha e numa planta, diversas acções urbanísticas,[4] apenas lhes atribui três níveis de prioridade. Não há qualquer tentativa de calendarização dessas acções nem de estimativa de custos ou fontes de financiamento.[5] Estranhamente, o regulamento do PDMP contraria em certa medida a escassa informação prestada pelo relatório, ao indicar no art. 88.º que «as prioridades de execução do Plano Director Municipal (PDM) serão estabelecidas pela Câmara Municipal», seguindo-se um conjunto de quatro critérios de aplicabilidade discricionária.

O PDMP define ainda 24 Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), que correspondem a situações de expansão urbana ou à melhoria de tecidos já existentes. Pesem embora os objectivos meritórios de algumas destas acções, estranhamos o laconismo com que cada uma é descrita. Se são realmente acções estratégicas, não terá a Câmara do Porto algo mais a dizer sobre elas?

Apesar de a componente política da gestão da cidade ser essencial, o que exige dos PDM flexibilidade suficiente para comportar as diferentes orientações políticas possíveis, não se pode também aceitar que um documento que deveria ser orientador do desenvolvimento da cidade – o ciclo do planeamento requer um horizonte temporal alargado, superior aos quatro anos dos mandatos autárquicos – se cinja a um elencar de opções possíveis cujo financiamento parece, à partida, quase impossível de obter. Fica portanto a pergunta: até que ponto as propostas da Câmara Municipal do Porto (CMP) expressas no plano são mesmo para cumprir?

O regulamento é excessivamente extenso e confuso, traduzindo uma falta de conhecimento pormenorizado da cidade

A cidade do Porto está praticamente toda urbanizada, fruto de uma evolução secular. O PDMP expressa, e bem, a diversidade de tecidos urbanos ao criar regras próprias para cada um. Juridicamente, a opção por tipificar uma tão grande variedade de usos de solo e condicionalismos adicionais é interessante por permitir diferenciar a gestão de espaços que, efectivamente, devem ser sujeitos a regras distintas, em virtude das suas características próprias.

Contudo, cremos que a política de regulamentação até praticamente ao ínfimo pormenor pode ser perversa, ao complicar excessivamente o regulamento. Note-se que a complexidade não está propriamente relacionada com a capacidade para se encontrarem as soluções mais adequadas para cada local. Pelo contrário: o estabelecimento de regras rebuscadas e demasiado longas não só cria uma dificuldade acrescida a possíveis investidores mas também, o que talvez seja mais grave, potencia a ocorrência de uma gestão pouco transparente e, possivelmente, de situações à margem da legalidade.

Há uma evidente possibilidade de maior uniformiza-

1 Estabelece as bases da política de ordenamento do território e de urbanismo.

2 Este diploma foi já objecto de alteração pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, e pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro. Por simplicidade, porém, referir-nos-emos apenas ao diploma original, até porque as alterações que sofreu são irrelevantes para a argumentação aqui aduzida.

3 *Vide* alíneas d) e m), art. 85.º, do Decreto-Lei n.º 380/99.

4 Plano Director Municipal: relatório, Vol. II., pp. 276 e seguintes.

5 Na verdade, a pág. 280 do relatório citado enuncia algumas fontes possíveis de financiamento de uma forma vaga e superficial – ironicamente, para concluir que a maior parte está esgotada. Naturalmente, não se pode considerar uma dúzia de parágrafos como uma definição séria e atempada de uma matéria tão relevante.

ção do articulado, designadamente fundindo artigos ou passando para categorias genéricas disposições semelhantes que se encontram um tanto «disseminadas» ao longo das várias categorias de uso do solo, e referindo-as especificamente apenas quando necessário.[6] Sem prejuízo de, ao longo deste parecer, sugerirmos propostas neste sentido, recomendamos veementemente que o regulamento seja revisto por um ou dois juristas com grande experiência em direito administrativo e urbanístico.

A linguagem utilizada peca pela sua pouca precisão, abusando de termos genéricos e facilmente adaptáveis a casos díspares como «estruturante» e «qualificado» – que, em última análise, podem ser facilmente usados em situações que, à partida, consideraríamos pouco estruturantes e nada qualificadas. Observam-se ainda diversos erros gramaticais, pelo que também se sugere a revisão do texto por um linguista.

Será que o regulamento corresponde a uma gestão urbana eficaz, célere e capaz de defender aquilo que efectivamente é determinante para a cidade? A resposta não é imediata, mas acreditamos que o documento teria muito a ganhar se fosse mais conciso, claro e directo.

A cidade do Porto precisa de estudos de pormenor ao nível do quarteirão que sirvam de base para a acção e gestão urbana

Na fase actual do desenvolvimento da cidade, não é aceitável que a administração urbana ainda se processe ao sabor de decisões mais ou menos casuísticas, dependentes do técnico que apreciar o processo submetido. É preciso dar um passo qualitativo fundamental e iniciar um planeamento e ordenamento ao nível do pormenor, antecipando cenários futuros de acordo com objectivos pre-estabelecidos. Se este planeamento existisse, a gestão do território deixaria de depender de um articulado algo confuso para passar a reger-se por desenhos urbanos concretos, visíveis e facilmente discutíveis publicamente, potenciadores de diversidade na paisagem urbana e evitando a monotonia da mera definição de cérceas e alinhamentos. Aliás, é precisamente esta a filosofia instituída pelo legislador no Decreto-Lei n.º 380/99 ao relevar para um primeiro plano os mecanismos de programação e execução previstos nos art. 118.º e seguintes.

Efectivamente, não se percebe por que não avançou mais a cidade em termos de conhecimento do seu pormenor durante o processo de revisão do PDMP, que conta já com quase seis anos,[7] sobretudo quando os meios tecnológicos disponíveis são tão vastos. Tal conhecimento, hoje, poderia fazer a diferença. Segundo tem sido noticiado pela imprensa, o modelo previsto para a Sociedade de Reabilitação Urbana vem precisamente neste sentido, ou seja, prevê uma gestão ao nível do quarteirão. Cremos que uma abordagem semelhante deve ser incentivada em detrimento de uma gestão meramente burocrática, excessivamente regulamentar, que, de certa forma, acaba por presidir à actuação dos serviços.

Parece-nos extremamente saudável que a autarquia vá elaborando estudos de detalhe, definindo onde e o que se pode concretamente construir, que áreas devem ficar verdes e para usufruto público, se há lugar a perequação de encargos e benefícios ou ao reparcelamento do solo, etc. Da aplicação destes estudos deve resultar um nível de protecção ambiental não inferior ao que seria conferido pelo regulamento do PDMP. Formalmente devem assumir, de preferência, a figura de Plano de Pormenor (PP), ou, quando isso não for possível, de planos urbanísticos simplificados inseridos em unidades de execução e sujeitos a discussão pública nos termos do n.º 4 do art. 120.º do Decreto-Lei n.º 380/99.[8] Deve ser estimulada e tida em especial consideração a intervenção das juntas de freguesia abrangidas.

O regulamento do PDMP deve prever expressamente a possibilidade de alguns artigos serem derrogados nas áreas abrangidas por estudos de pormenor, os quais terão prevalência, desde que cumpridas as exigências acima expostas.

O recurso à figura do loteamento não inserida em PP ou Plano de Urbanização (PU) deve ser firmemente rejeitado, já que não oferece garantias suficientes de um correcto ordenamento territorial, estando associados a atentados urbanísticos escandalosos um pouco por todo o país. Poderão ser admitidas, contudo, pequenas operações[9] integradas em unidade de execução, sujeitas a um plano urbanístico simplificado, que não envolvam, por exemplo, mais de 2000 m^2.

6 Neste sentido, apresentaremos uma proposta de estrutura alternativa do regulamento.

7 O início da revisão do PDMP foi aprovado pelo Executivo da CMP em 26 de Maio de 1998, segundo noticiou o Jornal de Notícias do dia seguinte.

8 Diz o artigo citado que «na falta de plano de pormenor aplicável à área abrangida pela unidade de execução, deve a câmara municipal promover, previamente à aprovação, um período de discussão pública em termos análogos aos previstos para um plano de pormenor.»

9 Os limites referidos no art. 22.º, número 2, do Decreto-Lei n.º 555/99, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, estão totalmente desajustados da realidade do Porto, pelo que se justifica a imposição de critérios bem mais estritos, mesmo que os definidos actualmente em Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (RMEU). Nota: por simplicidade, passaremos a fazer referência só ao diploma original.

A definição da estrutura ecológica municipal representa um passo no bom sentido mas é pouco ambiciosa e pode ser cerceada pela expansão urbana prevista[10]

Estipula o Decreto-Lei n.º 380/99, na alínea c) do art. 85.º, que os PDM devem proceder à «definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais, identificando a estrutura ecológica municipal». O PDMP cumpre este requisito e define inclusivamente uma série de novos espaços verdes que, segundo o relatório que acompanha o plano, dotarão a cidade de 388 ha de áreas verdes públicas contra os actuais 156 ha.[11] Contudo, é o mesmo relatório que admite não se atingirem, ainda assim, os valores de capitação europeus, cuja média se situa nos 20 m^2/hab de espaço verde, ficando-se o Porto pelos 14,5 m^2/hab. Curiosamente, o *I Relatório sobre a Qualidade de Vida Urbana*, editado em Dezembro de 2003 pela CMP, refere na pág. 22, com base no estudo *Urban Audit I*, que a capitação média europeia se situa nos 42,1 m^2/hab, o que colocaria o Porto numa situação de atraso bem mais pronunciada.

Podemos verificar, pela Figura 1, que a situação do Porto no panorama europeu não é motivo de grande orgulho, já que se encontra no canto inferior esquerdo, ao qual correspondem baixas percentagens de espaços verdes relativamente à área urbanizada bem como de áreas naturais relativamente à área total em estudo.[12]

Ora o PDMP prevê a expansão urbana em boa parte das áreas livres ainda existentes na cidade. Conjugando os indicadores disponíveis e admitindo que o plano é integralmente cumprido, em dez anos o Porto será incapaz de recuperar o atraso que leva relativamente à maior parte das suas congéneres europeias. Mas com uma agravante: sendo o território municipal estanque, é provável que, nesse prazo, praticamente todos os terrenos urbanizáveis o sejam efectivamente, o que conduz a uma situação de irreversibilidade. Ou se salvam neste PDM espaços verdes suficientes para atingir os níveis de qualidade ambiental de que a população deve usufruir e para garantir a sustentabilidade dos sistemas ecológicos, ou essa meta ficará fatalmente inacessível.

Pelo que pudemos apurar, todas as zonas de expansão urbana estão abrangidas por UOPG. Parece-nos positiva a utilização deste modelo,[13] designadamente porque permite um maior controlo sobre o desenvolvimento das áreas em causa e porque facilita a utilização de mecanismos de perequação e de cedências. Porém, ao contrário do que prevê o regulamento do PDMP, a alínea l) do art. 85.º do Decreto-Lei n.º 380/99 determina «a necessária elaboração de planos de urbanização e de pormenor» para todas as UOPG, pelo que a mera definição de unidades de execução é insuficiente.

Os parâmetros de referência das UOPG devem ser

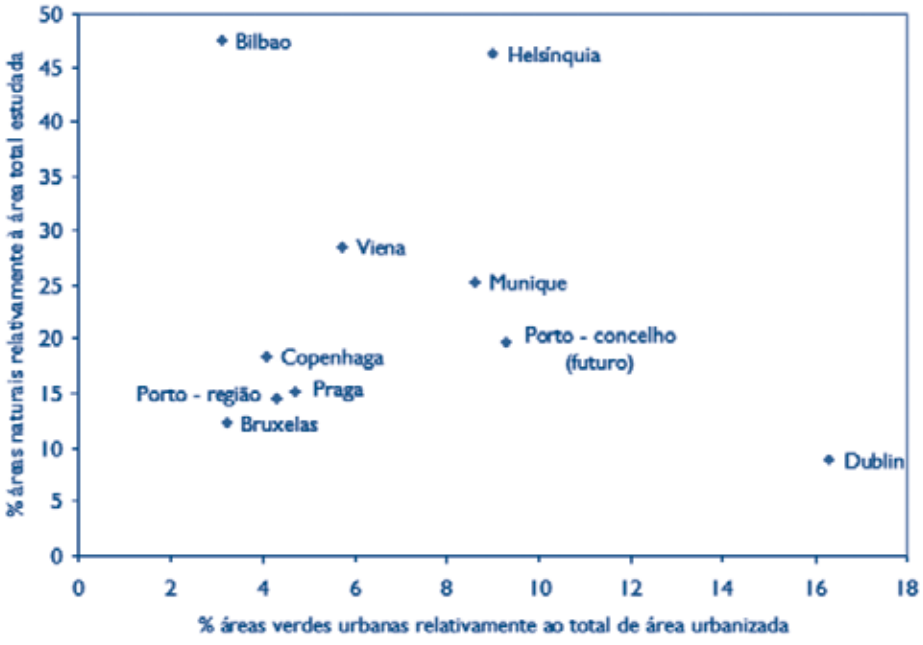


Figura 1 – Áreas verdes urbanas e naturais em diversas cidades europeias (dados de 1997). *Porto-concelho (futuro)* refere-se ao cenário de o PDMP ser integralmente cumprido. Este valor não pode ser directamente comparado com os outros, visto que o critério de dimensionamento da área em estudo é diferente, mas não deixa de ser indicativo. Acresce que, provavelmente, os valores reais serão inferiores, por razões que não cabe aqui explicar.

alterados no sentido de aumentar a área integrada em estrutura ecológica municipal, de acordo com as metas referidas, reduzindo-se a componente de edificação na medida necessária.

Até à realização de estudos de quarteirão, a protecção conferida aos logradouros e ao interior dos quarteirões (que, recorde-se, também constituem a estrutura ecológica municipal) deve ser reforçada, alterando na planta de ordenamento - qualificação do solo a categoria de uso que lhes está actualmente associada para área verde privada a salvaguardar. Esta alteração pode incidir apenas nos núcleos principais dos quarteirões ou logradouros, sem que, no entanto, as disposições referentes à impermeabilização do solo sejam aligeiradas.

Todos os casos de excepção e situações de maior subjectividade devem ser apreciados por uma Comissão de Ambiente Urbano

A gestão urbana requer simultaneamente orientações gerais, princípios e critérios de actuação, e flexibilidade. A diversidade de espaços e de situações é de tal ordem que, por vezes, o cumprimento cego de uma regra se pode revelar mais prejudicial do que a abertura de uma excepção.[14] Em certos casos não é mesmo possível descrever com objectividade as regras aplicáveis, dado o grande número de factores a ter em consideração. As apreciações casuísticas devem ser cautelosas, realizadas por pessoal técnico altamente qualificado, ou, preferencialmente, por comissões mistas.

Propomos a criação de uma Comissão de Ambiente Urbano (CAU) integrando as valências do urbanismo, ambiente e património, cuja função seria, precisamente, avaliar situações de maior subjectividade e de excepção, bem como acompanhar e tecer recomendações sobre a implementação do PDMP. Na sua constituição entrariam, em maioria, os diversos serviços camarários relevantes,[15] e ainda entidades exteriores à autarquia como o Instituto Português do Património Arquitectónico, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, faculdades e ainda instituições não governamentais como organizações de defesa do ambiente, culturais e de solidariedade social. Esta comissão deve ser criada em sede de PDMP, ficando o seu regulamento e composição concretos sujeitos a aprovação pelo Executivo.

A CAU teria a grande vantagem de tornar decisões algo subjectivas e discricionárias mais transparentes e participadas, garantindo que os vários pontos de vista, muitas vezes conflituosos,[16] são tidos em consideração e seriamente ponderados. Para isso, seria necessário garantir que as decisões são apreciadas pelo colectivo, e não, como é tendência natural, por indivíduos designados para o efeito.[17] Sem uma estrutura como a que propomos, receamos que situações de excepção se tornem a regra, sem que, na prática, existam mecanismos que o possam evitar.

Referiremos no capítulo 4.2 – Comissão de Ambiente Urbano – todas as situações que careceriam de um parecer da CAU, bem como os prazos aplicáveis. Paralelamente, as juntas de freguesia afectadas também seriam convidadas a pronunciar-se, ainda que sem carácter vinculativo, devendo a autarquia justificar convenientemente a sua opção caso seja em sentido contrário.

A criação da CAU seria acompanhada da extinção da Comissão de Estética e da Comissão do Património, se ainda se encontrarem em funções, de modo a evitar a multiplicação de estruturas e a sobreposição de competências.

Para cada categoria de uso do solo e de condicionante o PDMP deveria estabelecer com mais clareza princípios orientadores de actuação

10 A importância das zonas verdes e permeáveis no contexto urbano foi já devidamente exposta no documento *Porto: os próximos dez anos*.

11 Plano Director Municipal: relatório, Vol. II, p. 231.

12 European Environment Agency (2002). *Towards an urban atlas: assessment of spatial data on 25 European cities and urban areas*. Environmental issue report no. 30. Office for the Official Publications of the European Communities, Luxembourg: pp. 102-113. Este estudo utiliza indicadores que devem ser usados em conjunto com a usual capitação de áreas verdes, cujos valores podem ser facilmente deturpados. No caso do Porto, por exemplo, esta capitação tem aumentado sistematicamente devido à quebra populacional da cidade, ainda que a área urbanizada não cesse de aumentar. Nota: o estudo refere-se à cidade do Porto e franjas urbanizadas dos concelhos limítrofes, o que só jogará a favor da conclusão aduzida.

13 Nem outro seria admissível, à luz da legislação actual.

14 Contudo, referiremos adiante que o PDMP recorre excessivamente a regimes de excepção. Trata-se de uma questão de medida. «Nem tanto ao mar, nem tanto à terra!»

15 Designadamente, técnicos dos vários departamentos e divisões da Direcção Municipal de Urbanismo e da Direcção Municipal da Ambiente e Serviços Urbanos em igualdade numérica.

16 Entenda-se aqui o «conflituoso» no sentido em que obriga a uma discussão mais aprofundada, o que, só por si, já é positivo.

17 Sem prejuízo de um ou mais indivíduos serem nomeados para uma análise mais detalhada de modo a informar convenientemente a Comissão.

Para além do que foi já referido no capítulo anterior relativamente às orientações gerais, princípios e critérios de actuação, a gestão urbana deve ainda prever objectivos qualitativos a atingir que possam, a todo o tempo, ser comparados com a prática administrativa seguida de facto.

Contudo, o PDMP só define princípios orientadores parcialmente e, mesmo quando o faz, é através de uma linguagem um tanto rebuscada. Veja-se por exemplo o artigo 28.º, relativo às áreas de frentes urbanas contínuas consolidadas:

«Artigo 28.º
Âmbito
1 – As áreas de frente urbana contínua consolidada correspondem às áreas estruturadas em quarteirão com edifícios localizados à face dos arruamentos, em que o espaço público e as frentes urbanas edificadas que o conformam se apresentam estabilizados, pretendendo-se a manutenção e a valorização das malhas e morfologias existentes.
2 – Compreendendo, essencialmente, quarteirões do século XVIII, XIX ou início do século XX da Zona Central da Cidade, integra um número significativo de edifícios com interesse patrimonial e caracterizadores de uma imagem da Cidade que interessa preservar, pelo que as intervenções devem privilegiar a conservação e reabilitação dos edifícios existentes, tendo também como objectivo a potenciação da ocupação por usos qualificados e dinamizadores da vivência urbana.»

Não se percebe a divisão em dois números diferentes, já que ambos misturam uma espécie de definição da tipologia com objectivos. Seria preferível, então, separá-los. Mais grave que isso, não se referem com clareza os princípios orientadores da gestão urbana nas áreas em causa. Proporíamos a seguinte redacção alternativa:

«Artigo i [artigo 28.º do regulamento]
Âmbito
As áreas de frente urbana contínua consolidada encontram-se assinaladas na planta de ordenamento - qualificação do solo e correspondem grosso modo aos quarteirões do século XVIII, XIX ou início do século XX do centro da cidade, de elevado valor patrimonial, conferindo à cidade uma imagem que interessa preservar. Os edifícios encontram-se localizados à face dos arruamentos, apresentando-se o espaço público e as frentes urbanas estabilizados.
Artigo ii [novo]
Princípios orientadores
Nas zonas em causa a actuação urbanística deve reger-se pelos seguintes princípios orientadores:
a) Preservar a identidade urbana dos espaços, impedindo alterações de ordem estética ou funcional que a possam prejudicar;
b) Privilegiar a recuperação e reabilitação dos edifícios e do espaço público;
c) Reconstruir ou, em casos extremos, demolir apenas e quando a recuperação ou reabilitação não forem tecnicamente possíveis ou representarem um encargo financeiro incomportável;
d) Conservar todos os elementos arquitectónicos ou outros com interesse patrimonial, incluindo azulejos, escadarias, estuques, varandas de ferro forjado e clarabóias;
e) Considerar como prioritário o uso habitacional dos edifícios, em especial pelas camadas mais jovens, relativamente aos usos comercial e de serviços;
f) Fomentar, quando não entrarem em conflito com a alínea anterior, a diversidade do comércio e serviços existente e a sua qualidade.
Artigo iii [artigo 29.º do regulamento]
Usos
1 – (Eliminar.)
2 – (Igual.)

O regulamento recorre vezes de mais a regimes de excepção, o que denota alguma falta de qualidade do articulado

A facilidade de se entenderem as regras aplicáveis é tanto maior quanto mais claras e inteligíveis estas forem. Ora a criação de regimes de excepção, ainda que se revele necessária para permitir alguma flexibilidade na gestão urbana, conforme referido, torna-se contraproducente se utilizada de modo indiscriminado. Em última análise, o abuso das excepções dificulta a distinção entre aquilo que é efectivamente a regra de princípio e os casos e as condições em que pode não ser aplicada, criando-se assim um novelo de normas indestrinçável onde quase tudo é possível. É preferível prever desde logo um maior conjunto de situações possíveis, reduzindo assim o número de excepções ao mínimo indispensável. Atente-se, a título de exemplo, nos art. 35.º e 36.º:

«Artigo 35.º
Edificabilidade
1 – As obras de edificação a levar a efeito reger-se-ão pelas seguintes disposições:
a) cumprimento dos alinhamentos e das formas de relação do edifício com o espaço público dominantes na frente urbana em que o prédio se integra, excepto nas situações em que a Câmara Municipal já tenha estabelecido ou venha a estabelecer novos alinhamentos necessários ao reperfilamento do arruamento confrontante ou à rectificação do seu traçado;
b) a área de impermeabilização não pode ser superior a 65 por cento da área do prédio ou, caso se trate de operação de loteamento, do lote, **excepto** se o mesmo prédio estiver abrangido por Área Verde Privada a Salvaguardar em contiguidade com a categoria de espaço a que se refere o presente Artigo, caso em que a área de impermeabilização não poderá ser superior a 40 por cento da área correspondente ao somatório das duas categorias de espaço referidas;
(...)
2 – Cumulativamente com a alínea e) do número anterior, devem ser atendidas as seguintes disposições:
b) quando o perfil transversal do espaço e via públicos confinantes com uma frente urbana seja superior a 21 metros, a cércea máxima admitida é de 21 metros, **excepto** quando a moda da cércea for superior, situação em que a cércea será a da moda, ou quando já existir uma cércea aprovada pela Câmara Municipal para essa frente urbana;
(...)

Artigo 36.º

Interior dos quarteirões

1 – O interior dos quarteirões tem o destino que lhe é conferido pelo disposto no número 1 do Artigo 31.º. [O interior dos quarteirões destina-se a espaço verde de afecto aos logradouros das parcelas confinantes com os arruamentos que definem o quarteirão ou à utilização colectiva, admitindo-se o seu atravessamento público.]

2 – Admite-se a *edificação* no interior dos quarteirões para além do alinhamento de tardoz definido em acordo com o número 1 do Artigo anterior, quando satisfeitas, cumulativamente, as condições do Artigo 31.º.

3 – *Admite-se a divisão de um quarteirão*, quando se verificar uma das seguintes condições:

(...)

4 – Na situação do número anterior e cumulativamente com as disposições constantes desta secção, verificar-se-ão as seguintes regras:

b) *a cércea dos edifícios a implantar* à face do novo arruamento será a menor das admitidas para as frentes urbanas em que se apoia o novo arruamento.»

Em apenas dois artigos encontramos quatro situações de excepção, o que não é aceitável num regulamento que deverá vigorar ao longo de dez anos e que será a pedra angular do planeamento territorial da cidade do Porto. Enquanto as excepções das alíneas 1 a) e 2 b) do art. 35.º conferem à CMP uma autoridade próxima do livre arbítrio, a excepção dos n.os 2, 3 e 4 do art. 36.º é uma verdadeira aberração jurídica, urbanística e ética, pois legaliza a violação total do que estipula o n.º 1! Caricato é ainda o n.º 6 do art. 43.º, que cria uma excepção ao n.º 5, ele próprio já uma excepção a parte do n.º 4.

Também a terminologia relativa às operações urbanísticas usada ao longo do regulamento é bastante variável. Ora se referem «acções de iniciativa pública (...) que tenham como consequência ou finalidade a ocupação, uso e transformação do solo»,[18] ou «obras de urbanização, construção de edifícios, vias de comunicação»,[19] ou «obras de construção e de quaisquer trabalhos que alterem a topografia e, em geral, a distribuição de volumes e coberturas ou o revestimento exterior dos edifícios»,[20] ou «qualquer intervenção a levar a efeito nos edifícios integrados nestes conjuntos»,[21] ou ainda «operações urbanísticas, obras, acções ou intervenções»,[22] entre outros exemplos possíveis. Seria altamente recomendável que o PDMP seguisse a terminologia do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 555/99, usando apenas os seguintes termos, conforme os casos: obras de construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação, demolição e urbanização, trabalhos de remodelação dos terrenos, operações de loteamento e utilização de edifícios e suas fracções. O termo que engloba todas estas acções é «operações urbanísticas», enquanto «obras de edificação» inclui as obras de construção, reconstrução e ampliação.

O regulamento abusa ainda da expressão «sem prejuízo».[23] Ainda que por vezes isso se justifique para realçar algum aspecto referido noutra parte do articulado que deve ser tido em especial atenção, juridicamente não tem relevância e pode complicar a leitura. Os artigos estarão, em princípio, em igualdade, pelo que é desnecessário e redundante mencionar repetidamente determinadas condicionantes.

O plano deve prever instrumentos de gestão urbanística transparentes e participados

O âmbito da discussão pública actualmente previsto na lei carece de aplicação a uma escala mais pequena, a que poderíamos chamar inframunicipal, correspondente a uma freguesia ou a parte desta. Passariam a ser objecto da mesma as intervenções a que se referem os seguintes artigos:

- artigo 10.º, n.º 3 a) e b);
- artigo 13.º, n.os 3 (apenas quando as operações urbanísticas digam respeito a imóveis classificados ou em vias de classificação) e 5;
- artigo 16.º, n.º 2;
- artigo 25.º;
- artigo 36.º, n.º 3;
- artigo 56.º, n.º 2;
- artigo 57.º, n.º 3;
- artigo 58.º, n.os 2 e 3;
- intervenções na estrutura ecológica municipal: abate de árvores com mais de 50 anos e de maciços arbóreos com mais de 5 exemplares, alterações de relevo e intervenções em cursos de água;
- todas as obras de construção envolvendo uma área bruta superior a 1000 m^2;
- obras de urbanização que consistam no alargamento da rede viária, designadamente através da abertura de novos arruamentos ou do seu alargamento.

Para todos estes projectos o período de discussão pública seria de 30 dias, divulgada com 15 dias de

18 *Vide* art. 2.º do regulamento.

19 *Vide* n.º 3 do art. 10.º.

20 *Vide* n.º 3 do art. 13.º.

21 *Vide* n.º 2 do art. 14.º.

22 *Vide* n.º 1 do art. 18.º.

23 O n.º 3 do art. 40.º até a refere duas vezes na mesma frase.

antecedência. Esses projectos ficariam ainda publicitados através da colocação de painéis a 100 m de um lado e de outro da área em causa, ao longo da via pública, ou nos primeiros cruzamentos de um lado e do outro do mesmo, se estes se situassem a menos de 100 m. Passaria a ser obrigatória a afixação ao lado dos avisos e caso aplicável de uma projecção gráfica do projecto no quadro da sua envolvente imediata. Esta informação e outra mais detalhada deveria estar facilmente disponível para consulta na CMP, juntas de freguesia abrangidas e na internet.

Qualquer projecto sujeito a discussão pública que desse lugar a uma petição assinada por pelo menos 5 por cento da população residente na entidade político-administrativa concernida (município ou freguesia) deveria ser sujeito a um processo de concertação no qual participariam os representantes do promotor, da autarquia, da junta de freguesia (excepto quando assumirem também o papel de promotor) e dos cidadãos interessados e suas associações.

Todas as cartas do PDMP devem estar disponíveis na internet e actualizadas, nomeadamente a planta de condicionantes e as cartas da planta de ordenamento, sempre que o plano for objecto de alteração.

Propomos a criação, também na internet, de uma base de dados com todos os estudos efectuados no âmbito do PDMP ou exigidos pelo regulamento, nomeadamente os estudos hidráulicos referidos no n.º 4 do art. 10.º, a caracterização histórica, arquitectónica e fotográfica[24] exigidas no n.º 13.º do art. 6.º e no n.º 1 do art. 27.º, e os alinhamentos e moda de cérceas definidos pela autarquia, entre outros. Para além de reforçar a transparência da gestão autárquica, este registo evitaria a repetição de estudos para as mesmas áreas. Contudo, a câmara municipal deve assegurar-se da sua qualidade.

O fórum electrónico criado no âmbito da revisão do PDMP deve ser mantido e alargado a outras áreas, devendo a CMP responder a todas as solicitações apresentadas.

Propostas específicas sobre o regulamento

Para além das considerações genéricas que já tecemos e evitaremos repetir, sugerimos concretamente a alteração de diversos artigos do regulamento, o que não invalida nem condiciona a reestruturação que proporemos adiante. Este capítulo inclui:

- alterações e comentários detalhados relativamente a vários artigos;
- proposta de redacção de um artigo relativo à Comissão de Ambiente Urbano;
- proposta de redacção de um artigo único relativo às condicionantes à impermeabilização do solo e à ocupação dos logradouros.

Várias disposições do regulamento precisam de ser especificamente alteradas

Optou-se por usar como base o articulado original, já que de outra forma seríamos obrigados a reescrever todo o regulamento à luz da nova estrutura, tarefa que está para além das nossas capacidades e competências.



24 Acrescento nosso.

Título I – Disposições gerais

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
1: 1	A definição legal de um PDM consta do n.º 1 do art. 84.º do Decreto-Lei n.º 380/99, sendo bem mais abrangente do que a apresentada pelo regulamento.
1: 2	O PDMP deve ainda assegurar uma gestão urbanística transparente e participada, promover a qualidade de vida dos cidadãos, corrigir ou minimizar as agressões urbanísticas e ambientais cometidas no passado, fomentar o aumento da população para os níveis da década de 90 e estimular a diversidade de actividades económicas e culturais de elevada qualidade e valor acrescentado. Seria interessante fazer referência à nova Carta de Atenas (2003) e, possivelmente, à Carta de Ålborg (1994).
2	Este artigo é juridicamente irrelevante. Para ser mantido recomendamos a compatibilização com o estipulado no Decreto-Lei n.º 380/99 e no Decreto-Lei n.º 555/99, fazendo-lhes referência explícita.
4	Cortar por ser redundante.
5: 2 d)	Alterar para «planta de estrutura ecológica municipal», que é o nome formal que o próprio regulamento usa.
5: 3	Acrescentar no final: «e as que garantam um nível de protecção ambiental mais elevado».
6: 36	Parece desnecessário estabelecer um tão grande número de tipo de parques de estacionamento, tanto mais que a sua designação específica só é referida enquanto definição. Propomos a utilização de apenas três categorias: parque de moradores, de actividades e periféricos.
6: 39	Seria preferível usar a terminologia oficial de «obras de conservação». Caso se pretenda algo mais específico, então o texto requer maior detalhe.
6: 41	Já que se segue a definição legal constante do Decreto-Lei n.º 218/97, de 20 de Agosto, sugerimos que se faça a remissão para o diploma, evitando-se a repetição, ainda por cima parcial, das normas aplicáveis.

Título II – Servidões administrativas e restrições de utilidade pública

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
7: 1	Falta pelo menos referir as condicionantes dos sistemas de energia, incluindo gasodutos, e de abastecimento, saneamento e águas pluviais, bem como a protecção conferida às árvores e maciços arbóreos classificados. Importante ainda a servidão imposta pelo art. 14.º, n.º 8, Decreto-Lei n.º 468/71, na sua redacção actual, que é comummente ignorado: «A aprovação de planos ou anteplanos de urbanização e de contratos de urbanização, bem como o licenciamento de operações de loteamento urbano ou de quaisquer obras ou edificações, relativos a áreas contíguas a cursos de água que não estejam ainda classificadas como zonas adjacentes, carecem de parecer vinculativo da Direcção-Geral dos Recursos Naturais, quando estejam dentro do limite da maior cheia conhecida ou de uma faixa de 100 m, para cada lado da linha de margem do curso de água, quando se desconheça aquele limite.» Em todos os casos, dever-se-ia fazer referência aos diplomas que regulam as matérias em causa.

Título III – Do uso do solo

Capítulo I – Da classificação do solo, ambiente e património

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
10	Referir que se aplicam ainda as disposições do Regulamento Municipal de Espaços Verdes em tudo o que não contrariarem o PDMP.
10: 1	A estrutura ecológica municipal visa ainda a criação e manutenção de boas condições para a existência da fauna e flora. A estrutura ecológica deve, por princípio, ser mantida ou melhorada, através, por exemplo, da plantação de espécies arbóreas e arbustivas.

25 A verde referem-se as alíneas e números específicos, quando aplicável.

26 Actualmente esta competência pertence às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Capítulo I (continuação)

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
10: 2	Da estrutura ecológica devem ainda fazer parte todas as árvores e arbustos situados em espaço público.
10: 2 b)	As modificações ao zonamento do solo num PDM obrigam à sua alteração e posterior ratificação e publicação nos termos do art. 96.° do Decreto-Lei n.° 380/99, excepto se a alteração decorrer da entrada em vigor de um PP ou PU. Logo, apesar de louvável, esta alínea não tem aplicabilidade.
10: 2 e)	Os conjuntos vegetais em causa devem ser assinalados na planta da estrutura ecológica municipal.
10: 4 e 5	A autarquia deve assegurar-se minimamente da qualidade dos estudos efectuados. Fazer referência a normas técnicas aplicáveis para a realização desses estudos.
11: 2 a)	Não se encontra qualquer justificação para a câmara municipal poder construir, sem quaisquer restrições, nas zonas inundáveis. Esta disposição deve ser prontamente eliminada.
13: 3	Designar concretamente quais os «serviços competentes». Devem estar abrangidas todas as operações urbanísticas, incluindo a alteração de interiores e, em particular, de elementos como azulejos, escadarias, estuques, varandas de ferro forjado e clarabóias.
13: 3 e 4	Há alguma sobreposição entre estes dois artigos. Clarificar e eliminar redundâncias.
13: 5 c)	Esta alínea é abusiva de tão discricionária. Recomendamos a sua eliminação.
13: 6	Exigir ainda um registo fotográfico completo dos interiores e exteriores, em especial de elementos arquitectónicos com valor patrimonial.
14: 2	Apesar de concordarmos que nas áreas com interesse urbanístico e arquitectónico a preocupação com a integração urbanística deve ser redobrada, esta disposição pode também aplicar-se com carácter genérico a toda a cidade, pelo que sugerimos a inclusão de algo semelhante no art. 21.°
15: 4	Identificar de que serviços se trata.
16: 1	Todas as quintas e jardins com valor histórico devem estar devidamente identificados na planta de ordenamento - carta do património e no anexo I.
16: 2	Todas as intervenções devem reger-se pela Carta de Florença, que deve ficar explicitamente referida no articulado.
16: 2 e)	Esta alínea é demasiado permissiva. Os abates devem ser considerados excepcionais.

Capítulo II – Qualificação do solo

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
17: 1 i)	Acrescentar «área de protecção de espaços naturais».
17: 1 j)	Por ser mais inteligível, alterar para «rede viária».

Secção I – Disposições comuns

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
18	Referir que se aplica ainda o disposto no Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização (RMEU) em tudo aquilo em que ele não contrariar o PDMP.
18: 1 a)	Seria conveniente precisar o que se entende por «linguagem arquitectónica» neste contexto ou, em alternativa, usar outra expressão, referindo o que se pretende de modo mais claro.
20: e)	O nome correcto é Regulamento Geral do Ruído. Fazer referência à legislação correspondente.

Secção I (continuação)

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
21	O PDMP nunca refere, com a excepção das áreas verdes privadas a salvaguardar, que as alterações à estrutura ecológica municipal são sujeitas a prévia aprovação. Sugerimos, assim, que qualquer acto que deteriore a estrutura ecológica, designadamente através do abate de árvores, da impermeabilização do solo ou da alteração do seu relevo, e ainda de quaisquer alterações em cursos de água, careça de autorização prévia da CMP. Tornar obrigatória a apresentação de uma descrição detalhada da intervenção prevista e da área em causa, incluindo um inventário e localização em carta topográfica dos valores naturais existentes. A autorização será recusada sempre que a necessidade do acto não seja convenientemente justificada, não compense os danos resultantes ou existam alternativas viáveis com menor impacto associado. A deterioração da estrutura ecológica obriga o responsável a compensá-la noutro ponto através do seu alargamento ou melhoramento em medida semelhante. A CMP também deve poder condicionar o licenciamento ou autorização de operações urbanísticas com impacto sobre o sistema hídrico, em especial sobre a dinâmica das águas subterrâneas e dos níveis freáticos.
21: 4	A reutilização dos elementos decorativos com valor patrimonial deve ser feita, preferencialmente, no local, para de alguma forma salvaguardar a «leitura» futura da área em causa.

Secção II – Áreas históricas

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
22	Fazer referência à planta de ordenamento - qualificação do solo.

Secção III – Áreas de frente urbana contínua consolidada

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
28: 1	Fazer referência à planta de ordenamento - qualificação do solo.
30: 1	Acrescentar no final da primeira linha: «cumulativamente».
30: 3 b)	Quem define e como se sabe quais são os edifícios confinantes a manter?
30: 3 d)	Quem define e como se sabe qual é a moda da cércea?

Secção IV – Área de frente urbana contínua em consolidação

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
33	Fazer referência à planta de ordenamento - qualificação do solo.
35: 1 b)	Embora isso já esteja contemplado na nova estrutura que propomos para o regulamento, a referência neste artigo à área verde privada a salvaguardar cria uma confusão desnecessária. Sugerimos que as condicionantes relativas a esta categoria de uso do solo sejam remetidas para lugar próprio, i.e., art. 58.º.
35: 1 e) e 2	É possível simplificar bastante a regulação da cércea. Para além disso fica a dúvida se a cércea admissível por princípio é a da moda da cércea e se a alínea 2 c) pode prevalecer sobre a alínea 1 e) (aparentemente não, mas parece-nos que a intenção é essa). Sugerimos, em alternativa, que a cércea dos edifícios seja semelhante à dos edifícios vizinhos, caso existam, ou à da moda da cércea, não podendo exceder «a largura do arruamento confrontante medida entre (...)» nem os 21 m. Admitir ainda o disposto em 2 c).

Secção V – Área de habitação unifamiliar

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
38	Fazer referência à planta de ordenamento - qualificação do solo.
39: 2	Fazer referência à Portaria n.º 464/2003.
40: 1	Definir também um índice bruto de construção máximo para evitar volumetrias excessivas.
40: 1 a) e b)	Não será excessivo exigir também o cumprimento de alinhamentos dominantes e cérceas para as moradias (excepto para alguns bairros)? Concordamos, contudo, com o limite de três pisos acima do solo.
40: 1 d)	A limitação introduzida só se deve aplicar aos bairros cuja imagem e história se pretenda salvaguardar. Acresce que é redutor estar a discriminar os tipos de moradias admitidos. Não existirão outros?

Secção VI – Área de habitação isolada com prevalência de habitação colectiva

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
41	Fazer referência à planta de ordenamento - qualificação do solo.
42	O comércio e serviços deveriam mesmo ser promovidos.
43: 3, 4 e 5	Demasiado complicado e contraditório. Se se admite que o índice ideal é 0,9, já que este é o que regula a construção em terrenos vagos, então este também deveria ser o índice a aplicar aos casos de substituição de edifícios preexistentes. Sugerimos, em alternativa, que apenas as obras de reconstrução que não impliquem a demolição integral do edifício preexistente possam manter a sua área bruta de construção, e que as obras de ampliação e construção não ultrapassem o índice 0,9.
43: 3 b)	Se é para garantir as condições mínimas de habitabilidade, então não faz sentido impor os 15 por cento de aumento máximo de área bruta de construção.
43: 5 a)	Não se percebe como é que o aumento da área de construção poderá ajudar a resolver problemas de «deficiente qualidade urbanística e arquitectónica (...) indispensáveis à requalificação urbana e ambiental da cidade». A consequência mais provável seria o agravamento da «degradação social e urbana» que a procura justificar. Esta alínea deve ser eliminada.
43: 5 b)	Este tipo de trocas é altamente perigoso pois pode conduzir, na tentativa de reduzir os custos associados à criação de espaço público, a graves disfunções urbanas. Os índices existem precisamente para evitar excessos de carga, em particular de carga construtiva, pelo que a disposição, sobretudo na formulação genérica e discricionária com que é apresentada, deve ser prontamente eliminada.
43: 6	Novamente, esta alínea abre a possibilidade a várias arbitrariedades. Os índices estabelecidos não devem ser ultrapassados. Se a autarquia estiver interessada em colmatar uma frente ou impor determinado desenho urbano, o que até pode ser bastante positivo, deverá proceder à elaboração de um PP.

Secção VII – Área de urbanização especial

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
45: 1	Fazer referência à planta de ordenamento - qualificação do solo. De acordo com a alínea l) do art. 85.º do Decreto-Lei n.º 380/99, é obrigatória a elaboração de PU e PP nas áreas abrangidas por UOPG.

Secção VIII – Área de equipamento

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
49	A coexistência de usos habitacionais, comerciais ou de serviços nas áreas de equipamento deve ser considerada excepcional, excepto se a sua dimensão for reduzida e estiverem de facto directamente relacionados com o equipamento em questão. De outro modo, a planta de ordenamento - qualificação do solo deve ser rectificada desde já de modo a distinguir convenientemente os usos do solo.
49: c)	No caso em apreço, a área em excesso deve ser incluída na categoria de espaço verde mais apropriada e nunca para outros fins. O mínimo que se exige ao plano é que predefina todas as áreas de edificação.
50: 1 e 3	Se o índice apropriado é 1,2, este nunca deve ser ultrapassado. Não faz sentido, por exemplo, autorizar a ampliação de um equipamento que já possui um índice superior a 1,2. Acresce que estipular edificabilidade permitida com base em aumentos percentuais relativamente a uma situação preexistente pode criar dificuldades de controlo e registo.

Secção IX – Área empresarial do Porto

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
55: a)	Repete-se o que já foi dito noutros casos. Há que definir um índice máximo correspondente a uma situação considerada ideal. O cenário criado pelo artigo é injusto e caricato: quem actualmente já ultrapassa o índice e, presume-se, apresenta uma edificação excessiva, sai beneficiado (mais 15 por cento de área de construção permitida); quem está abaixo do índice fica obrigado ao seu cumprimento.

Secção X – Áreas verdes

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
56	As intervenções devem estar sujeitas à apresentação de um projecto de espaços exteriores e de integração paisagística.
56: 2	Definir ainda uma área de construção máxima no sentido de evitar a construção de edifícios com grande volumetria mas pequena área de implantação.
57: 3	Definir ainda uma área de construção máxima no sentido de evitar a construção de edifícios com grande volumetria mas pequena área de implantação.
57: 3 c)	A planta de ordenamento - qualificação do solo deve assinalar na categoria de uso apropriada (que não espaço verde) os núcleos habitacionais existentes. Eliminar, por isso, esta alínea.
58	Uniformizar a designação ao longo do documento para «áreas verdes privadas a salvaguardar».
58: 3	Novamente, há que distinguir as áreas verdes privadas a salvaguardar das áreas já edificadas. Estas últimas devem estar devidamente identificadas na planta de ordenamento - qualificação do solo segundo a categoria de uso mais apropriada. A capacidade edificatória deve ser apenas ligeiramente superior à que é permitida para as áreas verdes mistas.

Secção XI – Sistemas de circulação e mobilidade

Título IV – Áreas para espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos de utilização colectiva

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
85: 1	Se o PDMP vier a permitir operações de loteamento não abrangidas por PP, ao contrário do que propusemos, devem ser definidos valores de cedência superiores aos estabelecidos pela Portaria n.º 1136/2001, sobretudo para espaços verdes e de utilização colectiva e equipamentos de utilização colectiva. Embora previsto em RMEU, sugerimos que ficasse discriminado no regulamento do PDMP quais as «obras de edificação que determinam impactos semelhantes a operações de loteamento».
85: 3	Alterar para: «(...) com base nos valores mínimos estabelecidos nos números anteriores (...)».
85: 6	O espírito das cedências é também o de promover a criação de espaços verdes de proximidade, que esta alínea poderia desvirtuar. Contudo, a ideia é boa. Sugerimos que se defina uma área verde mínima de proximidade, podendo a área em acréscimo ser cedida, como preconizado, noutro espaço verde da cidade.
85: 7	Embora previsto pela Portaria n.º 1136/2001, esta solução é perversa pois incentiva o município a licenciar no sentido de realizar dinheiro. Sugerimos, pois, a sua eliminação. As cedências devem servir, antes de mais, para proporcionar qualidade de vida aos habitantes do local através da construção de áreas verdes e de equipamentos, entre outros.

Título V – Execução e programação do plano

Capítulo I – Princípios gerais

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
88	O PDMP deveria definir com algum detalhe quais as UOPG e objectivos programáticos referidos na pág. 274 do relatório prioritários, de acordo com os objectivos enunciados, e proceder à sua calendarização.

Capítulo II – Critérios da perequação

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
90 e 91	Aparentemente, este artigo contém um erro. A edificabilidade média é calculada ou estipulada para cada UOPG ou unidade de execução nos termos dos n.os 3 e 4 do art. 139.º do Dectreto-Lei n.º 380/99. Ora o índice bruto de construção que o PDMP estabelece em cada UOPG (igual a 0,8 na maior parte dos casos) é, por definição, a edificabilidade média (que o regulamento designa, no n.º 1 do art. 90.º, de índice médio de construção, atribuindo-lhe o valor 0,6). A aplicação do articulado tal como está levaria a que o número de proprietários que compensaria o município seria superior ao que seria por ele compensado, nos termos dos n.os 5 a 7 do art. 139.º do diploma legal supracitado, criando uma situação de desequilíbrio, ainda que para lucro da autarquia. Contudo, a compensação desta já está prevista e efectiva-se em sede de áreas de cedência.
90: 2 e 91: 2	Estas alíneas também não fazem sentido. A edificabilidade média é calculada de forma objectiva segundo os n.os 3 e 4 do art. 139.º do Dectreto Lei n.º 380/99. Além disso, não faria sentido existirem, na mesma unidade de execução ou PP, duas edificabilidades médias (já são médias!).
91: 5 e 8	Esperava-se que o PDM concretizasse minimamente o que é referido no Decreto-Lei n.º 380/99. Detalhar como se aplicarão, na prática, os mecanismos de perequação. Os descontos, a haver, na taxa de urbanização, devem ser remetidos para Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.
91: 6	Se o objectivo da CMP com o diferencial entre os índices 0,6 e 0,8 (ver acima) for o de obter uma compensação adicional relativamente à que já está prevista através das áreas de cedência e da taxa municipal de urbanização, este artigo levará, simplesmente, à sua inviabilização. De facto, dificilmente um proprietário irá aplicar um índice superior a 0,6 quando não tirará nenhum benefício relativamente à mera aplicação do índice 0,6 (pois toda a área construtiva em excesso tem de ser cedida ao município). Para a autarquia tirar algum benefício os proprietários têm de ser obrigados a usar o índice máximo previsto em plano.

Capítulo III – UOPG

Título VI – Operações urbanísticas de significativa relevância

Título VII – Disposições gerais

Artigo em causa[25]	Alterações propostas e comentários
96	Este artigo é desnecessário e nada acrescenta nem elucida relativamente àquilo que é senso comum.
97	Esta matéria é regulada pelo Decreto-Lei n.º 380/99, o que torna o artigo redundante. Acresce que a informação fornecida é parcial, não dispensando a consulta daquele diploma.

Anexo I – Imóveis com interesse patrimonial

Anexo II – Interfaces de passageiros

Comissão de Ambiente Urbano

Sugerimos a inclusão do seguinte artigo no regulamento do PDMP, com as necessárias adaptações.

Artigo i

Comissão de Ambiente Urbano

1 – A Comissão de Ambiente Urbano (CAU) tem por objectivo principal estabelecer uma estrutura permanente e mista, congregando diversas sensibilidades e integrando as valências do urbanismo, ambiente e património, com vista à avaliação e acompanhamento do PDMP, tecendo sobre ele recomendações, e em particular à análise de situações de maior subjectividade e de excepção.

2 – A constituição e o regulamento interno de funcionamento da CAU são aprovados em reunião do executivo camarário.

3 – Carecem de parecer da CAU, previamente à decisão da autarquia, as intervenções urbanísticas a que se referem os seguintes artigos deste regulamento:

a) artigo 10.º, n.º 3 a) e b);
b) artigo 11.º, n.º 2 a);
c) artigo 13.º, n.ºs 3 (excepto obras de reconstrução e de conservação nos perímetros de protecção), 4 e 5;
d) artigo 16.º, n.º 2;
e) imposição de condicionalismos ao abrigo do n.º 1 do artigo 21.º;
f) artigo 24.º, n.º 3;
g) artigo 25.º;
h) artigo 30.º, n.º 3 c);
i) artigo 31.º, n.º 2;
j) artigo 36.º, n.ºs 2 e 3;
k) artigo 43.º, n.º 5;
l) artigo 56.º, n.º 2;
m) artigo 57.º, n.º 3;
n) artigo 58.º, n.ºs 2 e 3;
o) artigo 59.º, n.ºs 2 e 3;
p) todas as UOPG definidas no Artigo 93.º;
q) operações urbanísticas de significativa relevância nos termos do Artigo 95.º;
r) todas as operações de loteamento;
s) todos os planos municipais de ordenamento do território;
t) o abate de árvores com mais de 50 anos e de maciços arbóreos com mais de 5 exemplares;
u) intervenções na estrutura ecológica municipal: impermeabilização de mais de 200 m² de solo, alterações de relevo, intervenções em cursos de água e abate de árvores com mais de 20 anos.

4 – Devem ser fornecidas todas as informações à CAU de modo a que esta disponha, pelo menos, de 45 dias para elaborar os pareceres previstos no número anterior.

5 – A CAU deve reunir com periodicidade mínima quinzenal.

6 – Sempre que a autarquia contrarie o parecer da CAU deve justificá-lo convenientemente.

Logradouros, interior dos quarteirões e impermeabilização do solo

Sugerimos igualmente, de acordo com a nova estrutura que proporemos adiante, a fusão, com várias alterações, das várias disposições relativas a logradouros, interior dos quarteirões e impermeabilização do solo. A mais relevante prende-se com a edificação no interior dos quarteirões, a qual o PDMP permite através de perigosas excepções. No articulado exposto em baixo é conferida a estas áreas a protecção que elas efectivamente devem merecer em função dos serviços fundamentais que prestam ao ambiente, à qualidade de vida dos habitantes e à imagem da cidade.

25 A verde referem-se as alíneas e números específicos, quando aplicável.

Artigo ii

Condicionantes à impermeabilização do solo

1 – Os logradouros e o interior dos quarteirões destinam-se a espaço verde, devendo o solo ser mantido em condições de permeabilidade, promovendo-se ainda o seu revestimento vegetal com espécies arbóreas e arbustivas.

2 – É obrigatória a plantação de pelo menos uma árvore por cada 100 m^2 contínuos das áreas referidas no número anterior.

3 – A impermeabilização de um prédio ou lote não pode ultrapassar, relativamente à sua área:

a) 60 por cento, nas áreas de frente urbana contínua consolidada e em consolidação

b) 45 por cento, nas áreas de habitação familiar, de edificação isolada com prevalência de habitação colectiva e de equipamento;

c) 70 por cento, na Área Empresarial do Porto;

d) 5 por cento, nas áreas verdes de utilização pública e nas áreas verdes mistas

e) 10 por cento, nas áreas verdes privadas a salvaguardar;

4 – A impermeabilização dos logradouros não pode ultrapassar, relativamente à sua área:

a) 20 por cento, nas áreas históricas;

b) 15 por cento, nos restantes casos, com excepção das áreas verdes, às quais se aplica apenas o número anterior.

5 – Quando os limites referidos nos números 2 e 3 já tiverem sido ultrapassados, a área impermeabilizada deve ser reduzida, na medida do possível, sempre que houver oportunidade para isso no âmbito de uma operação urbanística.

6 – Admite-se a divisão de um quarteirão apenas para permitir o usufruto público dos espaços verdes e para a criação de percursos pedestres e de ciclovias, ficando interdita a construção à sua face.

7 – Os materiais utilizados para revestir os logradouros devem ser permeáveis ou semi permeáveis, embora contem como impermeáveis nos termos dos números 3 e 4. Exceptuam-se os casos em que, manifestamente, essa solução seja desadequada.

Uma nova estrutura para o regulamento

De acordo com as várias considerações entretanto tecidas, e no sentido de simplificar o articulado, tornando-o mais inteligível, claro e conciso, e de integrar diversas normas desnecessariamente dispersas ao longo do regulamento, propomos uma nova estrutura base.

Referimo-nos a «tema de nível 1» e a «tema de nível 2» para evitar qualquer confusão de nomenclatura com o regulamento original e porque nos parece não haver necessidade de mais de dois (eventualmente três) níveis hierárquicos.[27]

Descrevemos ainda, *grosso modo*, os artigos do actual regulamento que fariam parte dos temas ora propostos. De acordo com as sugestões específicas que apresentámos, estes artigos teriam de ser, dependendo dos casos, fundidos e reescritos – e todos eles, naturalmente, renumerados.

Tema de nível 1 Tema de nível 2	Artigos do regulamento original[28]	Justificação
Preâmbulo		
Disposições gerais		Simplificação (no original os Títulos I e VII até apresentam o mesmo nome).
Âmbito e objectivos	1, 2, 4, 5, 96	Integração temática.
Definições	6	
Vigência, actualização e revisão do plano	3, 15: 2, 97	Integração temática. Criação e agrupamento de normas sobre a actualização permanente do PDMP.
Uso do solo		Este tema deve aparecer primeiro já que é o mais relevante em termos de definição do uso do solo.
Disposições gerais	8; 9; 17; 19; 24: 2; 30: 2; 43: 3 b); 57: 3 a) (parte)	Integração temática e simplicidade. Integração ainda de todas as disposições, que são muito semelhantes e deveriam ter aplicação genérica, relativas à possibilidade de ampliação das edificações para satisfação das condições mínimas de habitabilidade.
Áreas históricas	22 a 24: 1 e 3; 27	
Área de frente urbana contínua consolidada	28 a 30: 1, 3 e 4	
Área de frente urbana contínua em consolidação	33 a 35: todos excepto 1 b)	
Área de habitação unifamiliar	38 a 40: 1, 2	
Área de habitação isolada	41 a 43: todos excepto 3 a) (parte) e 3 b)	

Tema de nível 1 Tema de nível 2	Artigos do regulamento original[28]	Justificação
Área de urbanização especial	45 a 47	
Área de equipamento	48 a 50	
Área empresarial do Porto	52 a 55: a); 93: UOPG 3	Integração temática.
Áreas verdes	10: 2 f), 3, 4, 5; 56: 1, 2 (parte); 57: todos excepto 3 a) (parte) e 3 b); 58 e 59	A área de protecção de espaços naturais também é uma categoria de uso do solo e como tal deve aparecer dentro deste tema.
Rede viária	62	Os sistemas estruturantes de relação, cujo nome se deve simplificar para apenas «rede viária», por ser mais inteligível, também constituem uma categoria de uso do solo.
Condicionantes, estrutura ecológica e património		Faz mais sentido integrar num único tema as várias condicionantes existentes e ainda a estrutura ecológica e o património, já que estão em larga medida relacionados.
Condicionantes gerais ao uso do solo	7; 18; 20; 21: 1; 86: 2	Integração dos vários condicionalismos genéricos à edificação existentes ou que a autarquia pode impor.
Estrutura ecológica municipal	10; 11: 1 e 2 a); 16	Tanto as zonas inundáveis como as quintas e jardins com valor histórico fazem parte da estrutura ecológica municipal e constituem condicionalismos.
Demolições	21: 2, 3, 4; 25	Integração de todos os condicionalismos relativos a demolições.
Impermeabilização do solo	11: 2 b); 26; 31; 32; 35: 1 b); 36; 37; 40: 3, 4; 43: 3 a) (parte); 44; 51; 55: b); 56: 2 (parte); 57: 3 b)	Integração de todos os condicionalismos relativos à ocupação de logradouros e impermeabilização do solo. Justifica-se porque as várias disposições são muito semelhantes.
Espaços-canal e tubos subterrâneos	63	Os espaços-canal e os tubos subterrâneos encontram-se representados na planta de condicionantes e como tal devem ser referidos neste tema.
Construção ecológica e bioclimática	(novo)	Um conjunto de condições e de incentivos destinados a promover a construção ecológica, reutilização de águas cinzentas, aproveitamento das águas pluviais, racionalização energética, etc.
Outras servidões administrativas	12	
Sistemas de circulação e mobilidade		A matéria relativa aos sistemas de circulação e mobilidade que não está directamente relacionada com o uso do solo deve constituir um tema próprio para maior facilidade de compreensão e de leitura do regulamento.
Disposições gerais	60 a 61	
Segurança dos peões e ciclistas	(novo)	Disposições com vista ao aumento da segurança dos peões e ciclistas.
Rede ferroviária	64 a 65	
Rede rodoviária	66 a 68	

27 Algo do género: *Capítulo / Secção / Artigo ou Capítulo / Secção / Divisão / Artigo*, para utilizar a hierarquia dos diplomas legais.

28 Os artigos estão separados por ponto e vírgula. A verde referem-se as alíneas e números específicos, quando aplicável, separados por vírgula.

Tema de nível 1 Tema de nível 2	Artigos do regulamento original[28]	Justificação
Interfaces de passageiros e de mercadorias	69 a 71	
Estacionamento	72 e 73	
Participação pública e acesso à informação	95	Tanto a participação pública como o acesso à informação parecem-nos questões suficientemente importantes para merecer um tema destacado. O título usado no regulamento, «operações urbanísticas de significativa relevância», não foca o mais relevante e é muito limitativo.
Comissão de Ambiente Urbano	(novo)	Definição do âmbito e das atribuições da CAU.
Mecanismos de perequação compensatória		Os mecanismos de perequação compensatória devem constituir, pela sua importância e independência relativamente a outras questões, um tema dedicado.
Cedências ao município	85	
Perequação de encargos e benefícios	89 a 91	
Programação e execução do plano		
Disposições gerais	86: 1 e 87	
Prioridades	88	
UOPG	92 e 93	
Anexo – Imóveis com interesse patrimonial	Anexo I	
Anexo – Interfaces de passageiros	Anexo II	
Anexo – Dimensionamento de estacionamento	74 a 84	A importância do dimensionamento do estacionamento não justifica o número de artigos e de páginas que lhe é dedicado no corpo do regulamento. Deve, portanto, ser colocado em anexo.
Anexo – Constituição da CAU		Designação dos elementos constituintes da CAU (entidades, serviços e número de representantes).
Tabela síntese – Índices de construção e áreas de impermeabilização		Se se optar por manter um tão elevado número de índices e de graus de impermeabilização aplicáveis parece-nos sensato coligi-los em uma ou duas tabelas síntese.
Programação e execução do plano		
Disposições gerais	86: 1 e 87	
Prioridades	88	
UOPG	92 e 93	
Anexo – Imóveis com interesse patrimonial	Anexo I	

Tema de nível 1 Tema de nível 2	Artigos do regulamento original[28]	Justificação
Anexo – Interfaces de passageiros	Anexo II	
Anexo – Dimensionamento do estacionamento	74 a 84	A importância do dimensionamento do estacionamento não justifica o número de artigos e de páginas que lhe é dedicado no corpo do regulamento. Deve, portanto, ser colocado em anexo.
Anexo – Constituição da CAU		Designação dos elementos constituintes da CAU (entidades, serviços e número de representantes).
Tabela síntese – Índices de construção e áreas de impermeabilização		Se se optar por manter um tão elevado número de índices e de graus de impermeabilização aplicáveis parece-nos sensato coligi-los em uma ou duas tabelas síntese.



28 Os artigos estão separados por ponto e vírgula. A verde referem-se as alíneas e números específicos, quando aplicável, separados por vírgula.

27

Parecer sobre o Projecto de Regulamento de Espaços Verdes do Concelho do Porto

7 de Fevereiro de 2004

Documento da Campo Aberto entregue ao Vereador do Ambiente, Rui Sá, no âmbito da discussão pública sobre o Regulamento de Espaços Verdes

1. **Discussão Pública.** A Campo Aberto gostaria de agradecer ao Pelouro do Ambiente da Câmara do Porto, e em particular ao Sr. Vereador Rui Sá, o convite que nos fez, em carta de 26 de Janeiro, para estarmos presentes na sessão de divulgação e discussão deste Projecto de Regulamento realizada no passado dia 3 de Fevereiro no Viveiro Municipal. Essa iniciativa, embora realizada na última semana do período de consulta pública, revela um louvável espírito de abertura que contraria o tradicional secretismo da nossa Administração. De facto, se não fosse tal convite, teríamos, talvez por distracção nossa mas sem dúvida também por culpa da escassa divulgação que dela foi feita, ficado completamente alheados desta consulta pública.

2. **Apreciação Global.** Julgamos que este regulamento é um contributo valioso para uma melhor gestão dos espaços verdes do Porto; regozijamo-nos por ver nele consagrado o princípio de que as árvores devem ser consideradas como «elementos de importância ecológica e ambiental», e como tal protegidas e respeitadas. Oxalá a publicação do regulamento seja acompanhada por uma acção preventiva e fiscalizadora que imponha na prática as medidas de salvaguarda agora regulamentadas.

Apresentamos abaixo algumas sugestões gerais e outras de mudança ou enriquecimento de pontos específicos do articulado. Há porém uma observação prévia a fazer-se: o regulamento detalha, e bem, aquilo que os cidadãos não podem fazer nos espaços verdes da cidade, mas não impõe interdições à própria Câmara. Entendamo-nos: a relação da Câmara com as árvores no espaço público não tem sido isenta de pecados; e, embora na nossa cidade vão felizmente rareando as famosas *podas camarárias* (ainda hoje perpetradas em muitos municípios portugueses), que reduzem as árvores a tocos grotescos, não há nada neste regulamento que as impeça. Essa omissão parece-nos grave. Outra lacuna do regulamento é a de não impedir claramente futuros casos como os do Jardim do Carregal ou do Campo 24 de Agosto, em que jardins públicos da cidade são subtraídos anos a fio à fruição pública e transformados em estaleiros de obras que nada têm a ver com o próprio jardim.

3. **Sugestões gerais**

- Este regulamento deverá, tal como o *Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização*, ser explicitamente referido no Plano Director Municipal do Porto (PDMP).
- É recorrente, no regulamento, remeterem-se certas decisões para os serviços competentes da Câmara. Seria conveniente que esses serviços fossem, em cada caso, identificados de forma inequívoca.
- Embora haja no PDMP um artigo dedicado à protecção de *Quintas e Jardins com Valor Histórico* que acolhe alguns dos princípios da *Carta de Florença*, o certo é que essa Carta, que o nosso país subscreveu e portanto deveria tentar cumprir, não é lá explicitamente referida. Sugere-se assim que, nos princípios gerais deste regulamento (Art. 3.º), fique consagrado que as intervenções em *Quintas e Jardins com Valor Histórico* serão regidas pela *Carta de Florença*.
- Qualquer projecto de intervenção que altere significativamente um espaço verde ou o património arbóreo da cidade deveria ser sujeito a uma discussão pública de pelo menos trinta dias, divulgada com 15 dias de antecedência. Sem prejuízo do que vier a ser consagrado no PDMP, este regulamento deveria obrigar a tal discussão pelo menos nos seguintes casos: intervenções em *Quintas e Jardins com Valor Histórico*, em locais classificados no PDMP como *Áreas Verdes Privadas a Salvaguardar*, e em espaços verdes de utilização pública; sempre que se preveja o abate de árvores com mais de 50 anos e de maciços arbóreos com mais de 5 exemplares.
- Falta regulamentar os cuidados mínimos de manutenção dos espaços verdes, como sejam o controle de infestantes (incluindo plantas trepadeiras e parasitas) e a monitorização do estado fitossanitário do património vegetal. Embora se diga que é permitido o abate de plantas invasoras, não se faz referência à proibição de novas plantações dessas espécies, assunto regulamentado no Decreto-Lei n.º 565/99 de 21.12.1999, ao qual este regulamento deveria explicitamente referir-se.
- Deveria, na concepção de novos espaços verdes, diminuir-se o uso de relvados e de plantas anuais,

que envolvem grandes gastos de água e manutenção dispendiosa, sem trazerem com isso grandes benefícios ambientais à cidade.

◆ O regulamento é omisso acerca da construção, em espaços verdes, de acessos para deficientes; também não fala da circulação de velocípedes (segurança, hierarquia, sinalética) e do acautelamento de situações de emergência (existência de posto público de telefone, acesso de veículos de protecção civil).

◆ O quadro das contra-ordenações parece-nos muito incompleto. A danificação ou abate de plantas deveriam obrigar a compensação adequada segundo a Carta de Granada, acrescida de um valor dependente do espécime em causa: o abate de uma árvore de 100 anos não pode ser equiparado ao de uma de 5, e o valor da coima aplicada deveria reflectir melhor essa diferença.

4. **Sugestões específicas**

◆ No n.º 3 do Art. 3.º, usar a expressão *«abate ou substituição»* em vez de *«valoração»*. Acrescentar, no final do mesmo n.º 3, a frase: *«Quaisquer receitas obtidas por essa via devem ser usadas para plantar novas árvores ou arbustos, ou no ajardinamento do mesmo local ou de outro a designar pela Câmara.»*

◆ No n.º 4 do Art. 3.º, acrescentar ruas, alamedas e cemitérios à lista dos lugares abrangidos pelo regulamento.

◆ Acrescentar, na alínea j) do n.º 1 do Art. 4.º, o verbo «molestar» à lista dos actos proibidas.

◆ Acrescentar ao n.º 1 do Art. 4.º as seguintes alíneas:

n) *Fazer ou vazar lixo ou entulho fora dos locais próprios.*

o) *Vazar materiais poluentes que possam contaminar as terras, a água ou o ar.*

p) *Plantar espécies vegetais sem autorização prévia.*

r) *Largar ou abandonar animais.*

◆ Acrescentar três novos parágrafos ao Art. 5.º:

(1) *Deve evitar-se, aquando da realização de obras não directamente relacionadas com espaços verdes, que os mesmos sejam usados como estaleiros, depósitos de entulho, parques de estacionamento e, de um modo geral, para instalação ou armazenamento de materiais ou equipamentos que agridam estética ou funcionalmente esses espaços.*

(2) *As obras que envolvam escavações na via pública devem ser planeadas de modo a acautelar o sistema radicular das árvores existentes no local, e em caso nenhum é permitido o corte de raízes.*

(3) *Exige-se, quando houver obras de reconstrução ou repavimentação de vias ou passeios arborizados, que seja assegurada uma área não impermeabilizada adequada em redor de cada árvore ou arbusto, com um mínimo de dois metros para árvores de grande porte e de um metro para outras árvores e arbustos.*

◆ Acrescentar um novo parágrafo ao Art. 6.º: *«É interdito aos promotores e participantes desses eventos pregarem cartazes nas árvores ou fazerem delas qualquer uso que de algum modo as agrida (como seja espetando-lhes pregos).»*

◆ Acrescentar, no final da alínea (a) do n.º 2 do Art. 8.º, o texto «ou que constituam algum perigo público».

◆ Intercalar, entre as alíneas (a) e (b) do n.º 2 do Art. 8.º, uma nova alínea com o seguinte texto: *«Não são permitidas podas que desfigurem a árvore ou o arbusto, pondo em casa a sua saúde, a sua utilidade ambiental e o seu valor ornamental. A poda de árvores ou arbustos em espaços verdes públicos só é recomendada nos seguintes casos: poda de formação em espécimes jovens; remoção de ramos baixos ou perigosos; corte de ramos quebrados, secos ou doentes.»*

◆ Acrescentar ao Art. 9.º um parágrafo que obrigue o construtor, por cada novo fogo construído, à plantação, em local próximo ou a designar pela Câmara, de um número mínimo de árvores ou arbustos.

◆ Mudar, no n.º 2 do Art. 11.º, a passagem *«qualquer intenção de abate de árvores do Concelho do Porto terá que ser comunicada»* para *«qualquer intenção de abate ou de poda acentuada de árvores, ou de intervenção que prejudique seriamente as suas condições vegetativas (como a impermeablização de terrenos), a efectuar no Concelho do Porto, terá que ser comunicada».*

◆ Alterar o texto do parágrafo 9.1 do Anexo I para *«Nos casos em que se revele necessário prever o enxugo de terras, os espaços verdes devem contemplar um sistema de drenagem.»*

◆ Mudar, no parágrafo 13.1 do Anexo I, a passagem *«covas com dimensões mínimas de 1,0 metro de diâmetro ou de lado e 1,0 metro de profundidade»* para *«covas com dimensões mínimas de 1,15 metros de diâmetro ou 1 metro de lado e 1,0 metro de profundidade».* (Esta mudança justifica-se porque um círculo com 1 metro de diâmetro tem cerca de 0,78 metros de área; com um diâmetro de 1,15 metros a área do círculo é cerca de 1 metro.) Acrescentar ao mesmo parágrafo a frase: *«Para árvores de grande porte, como plátanos, tílias, carvalhos (*Quercus robur *ou* Quercus rubra*), lódãos (*Celtis australis*), tulipeiros (*Liriodendron tulipifera*) e liquidâmbares (*Liquidambar styraciflua*), as covas devem ter dimensões mínimas de 1,6 metros de diâmetro ou 1,4*

metros de lado e 1,4 metros de profundidade.»

◆ Não há qualquer boa razão paisagística ou ambiental para que cada rua ou avenida só receba uma espécie de árvores. Acresce que, em caso de doença, todas as árvores de um alinhamento serão muito mais facilmente afectadas se pertencerem todas à mesma espécie. Por isso achamos que se deve suprimir o parágrafo 14.1 do Anexo I.

◆ Alterar a redacção do parágrafo 14.2 do Anexo I para: *«Os arruamentos devem ser arborizados sempre que possível; e, salvo razão em contrário devidamente fundamentada e aceite pela C.M.P., a arborização dos estacionamentos é obrigatória. Em ambos os casos as espécies a plantar deverão ser objecto de um estudo prévio aprovado pela C.M.P.»*

◆ Mudar, no parágrafo 14.3 do Anexo I, a passagem *«As caldeiras das árvores devem apresentar uma dimensão mínima de 1 metro»* para *«As caldeiras das árvores devem apresentar uma dimensão mínima de 1 metro no caso de árvores de pequeno e médio porte e de 2 metros no caso das árvores de grande porte».*

◆ Acrescentar, ao parágrafo 14.3 do Anexo I, a frase: *«É aconselhável o uso da faixa contínua de terra vegetal nos casos em que a largura do passeio permita a criação desse tipo de barreira protectora entre os peões e outro tipo de circulação (ciclovias, automóveis, etc.).»*

◆ Intercalar, no Anexo I, entre os parágrafos 14.3 e 14.4, um novo parágrafo com os seguintes dizeres: *«Na escolha da árvore a plantar deve ter-se em conta o espaço aéreo disponível no local, para que ela possa tanto quanto possível desenvolver-se livremente, sem necessidade de podas mutiladoras. Em ruas estreitas e em locais onde a distância a paredes ou muros altos seja inferior a 5 metros, só devem plantar-se árvores de médio ou pequeno porte ou de copa estreita.»*

◆ Exigir um compasso mínimo de 8 metros entre as árvores de um alinhamento pode ser exagerado para espécies de pequeno porte. Por isso deve mudar-se o parágrafo 14.4 do Anexo I para: *«O compasso de plantação das árvores em arruamentos deve ser adequado à espécie.»*



Rotunda e Avenida da Boavista devem ser amplamente discutidas

25 de Fevereiro de 2004
Comunicado emitido pela Campo Aberto

O ABSURDO: JARDIM TEMPORARIAMENTE «DESCLASSIFICADO» PARA A PASSAGEM DE AUTOMÓVEIS!

A Campo Aberto regista com agrado as declarações do Vereador do Urbanismo, Arq. Ricardo Figueiredo, publicadas no Jornal de Notícias de Sábado, referindo-se ao projecto de renovação da Rotunda da Boavista, onde revela a sua mudança de opinião precisamente no sentido que apontámos recentemente em comunicado: o auditório e restaurante inicialmente previstos foram eliminados, mantendo-se apenas a casa de chá e o quiosque – equipamentos que terão, respeitadas algumas condicionantes, um impacto bastante positivo no jardim.

Esta intervenção na Rotunda, contudo, nunca foi suficientemente explicada à cidade nem publicamente debatida. Defendemos por isso que, para que sejam promovidos os valores da cidadania e da transparência, e para que não se caia sistematicamente numa gestão autocrática do município, se proceda a um amplo debate público, há muito devido, sobre o futuro da Rotunda e da Avenida da Boavista e a sua relação com o metro. Tratando-se de uma área tão sensível e relevante da cidade, os cidadãos e forças vivas da cidade devem ser chamados a pronunciar-se e a participar activamente na sua definição.

Jardim histórico convertido num banal arruamento da cidade, com sinais de trânsito e tudo!

Infelizmente, nem tudo são boas notícias. Nos espaços verdes do Porto, castigados nos últimos anos por descaracterizações e maus-tratos, o absurdo continua a acontecer, como agora com o abrupto regresso dos automóveis ao jardim da Rotunda da Boavista. Não fossem as máquinas pesadas e o alcatrão bem negro, poderíamos mesmo assegurar que se tratava de um engano. As obras avançaram em tempo recorde, sem qualquer aviso prévio, de modo a permitir o desvio temporário do trânsito enquanto decorrerem as obras no anel exterior. Mas, mesmo como solução temporária, estamos perante uma opção fortemente condenável.

Só uma visão arcaica e prepotente faz dos jardins da cidade espaços violáveis por dá cá aquela palha, inclusive sujeitando-os à fragmentação, ainda que temporária, pelo atravessamento automóvel. Mutilações ou agressões dessas são ainda mais inaceitáveis em espaços de grande valor histórico, patrimonial e simbólico, como é o caso do jardim da Rotunda. Ainda que temporária, esta intervenção nem por isso deixa de interferir muito negativamente com ele. Seis árvores foram já removidas e transplantadas, operação de resultados sempre incertos. Uma foi abatida, diz-se que por estar em mau estado fitossanitário. Admitindo que isso seja verdade, é tempo de acabar de vez com a prática de só descobrir problemas fitossanitários nas árvores quando se pretende justificar o seu abate por motivo de obras que nada têm a ver com os interesses dessas árvores. É tempo de separar claramente os necessários cuidados fitossanitários de intervenções casuísticas que deixam sempre a possibilidade de uma suspeita.

Acresce que a compactação muito elevada do solo e a sua impermeabilização resultantes da intervenção são altamente perniciosas para as árvores. Por essa razão, o projecto de renovação da Rotunda deve prever a remoção completa de todos os tapetes de asfalto do jardim, antigos e recentes, recorrendo a soluções de pavimentação permeáveis e apenas onde estritamente necessário.

Existiam alternativas viáveis

Por temporária que seja, a actual solução repete em parte o erro de concepção de tráfego cometido naquele mesmo jardim em 1954 aquando da abertura dos arruamentos asfaltados ali existentes e agora retomados. A não ser que sejam tomadas medidas excepcionais de precaução, condicionamento e disciplinação do trânsito, são de prever acidentes como aqueles que forçaram, em meados dos anos 1950, o rápido encerramento ao tráfego das vias abertas no interior do jardim.

Existiam alternativas que teriam a dupla vantagem de poupar o jardim, mantendo-o em usufruto pelos cidadãos, e de evitar previsíveis acidentes e a insegurança para as pessoas deles decorrentes, assumindo que é necessário cortar ao trânsito simultaneamente todas as faixas de rodagem. Para a grande parte do trânsito, que é de atravessamento, teriam sido possíveis desvios por percursos alternativos, via ruas Oliveira Monteiro, Campo

Alegre e Pedro Hispano. O trânsito de proximidade poderia ter sido desviado para ruas secundárias, com eventual eliminação de estacionamento para aumentar o fluxo do tráfego (por exemplo, para o trânsito afluente da Rua 5 de Outubro, usar-se-ia alternativamente as ruas dos Vanzeleres, Fernandes Costa e João de Deus, até se atingir a Avenida da Boavista). Com alguma imaginação e estudo específico seguramente seria possível evitar a má solução pela qual se optou.

Conclusão

Sobre o jardim da Boavista, o actual executivo municipal, de há um ano para cá, muda constantemente de opinião e de intenções, sem nunca explicar à cidade com clareza os motivos das decisões e contradecisões. Quem, como o presidente da CMP, se orgulha publicamente de ter rompido com a forma como a cidade vinha sendo gerida pelos executivos anteriores, neste domínio corre antes o risco da continuidade no erro. Como se pode aceitar que a agressão ao jardim da Rotunda seja consentida pela mesma Câmara que tanto se bateu, e bem, pela defesa do Parque da Cidade? Tal como o anterior, também este executivo parece disposto a consentir, nas obras relacionadas com o Metro, o assalto desenfreado a jardins e espaços para peões, em contraste com a obsessão de não tocar, mesmo temporariamente, no espaço reservado à circulação automóvel.

Em matéria de respeito pela dignidade do espaço público, da árvore e do espaço ajardinado, o actual executivo ainda não deu provas do espírito de ruptura com o passado de que tanto se reclama. Oxalá tenha a humildade de arrepiar caminho.

29

Um Porto (+) natural depende do Parque Oriental

PLATAFORMA ASSOCIATIVA CONVERGIR LANÇA NOVA CAMPANHA DE SALVAGUARDA DO «ÚLTIMO REDUTO» DO PORTO

Casos há em que existe um compromisso difícil de encontrar entre salvaguarda dos valores ambientais e desenvolvimento pretendido, tal como a autarquia tem anunciado, embora de forma pouco explícita. No Parque Oriental não há, em boa verdade, um conflito de interesses. Não só a criação desta zona verde contribui directamente para a melhoria social e económica do Vale de Campanhã, como todas as explicações publicamente apresentadas para a construção da Alameda de Azevedo carecem de um mínimo de fundamentação e, elas sim, são contraditórias com aqueles objectivos. A situação é caricata: o município prepara-se para aprovar uma empreitada que não é capaz de justificar plausivelmente e que, ao criar uma nova barreira à mobilidade numa zona já cercada por grandes vias de circulação, agravará o isolamento da população local e acentuará os graves problemas sociais aí existentes.

O executivo não pode ignorar os sucessivos alertas das associações cívicas a este respeito.

Os principais argumentos aduzidos a favor da Alameda de Azevedo são, todos eles, facilmente refutáveis:

24 de Abril de 2004

Documento emitido pela Plataforma Convergir, subscrito pela associação Campo Aberto e ainda pelas associações APRIL, FAPAS, Grupo GAIA, NDMALO, Olho Vivo, Quercus e Terra Viva

O que diz o executivo	A realidade
A via é necessária para melhorar os acessos a Valbom e ao lugar de Azevedo	O IC29 vai situar-se a escassa distância e assegurará uma excelente acessibilidade automóvel a Valbom, para o que ainda contribuirá o futuro traçado da Circunvalação. O lugar de Azevedo ficará bem servido com a construção da Colectora de Azevedo.
A via é necessária para permitir a passagem de autocarros	O objectivo de facilitar o acesso ao transporte público é meritório, mas este poderá seguir vias alternativas como a Colectora de Azevedo, o futuro traçado da Circunvalação ou, porque não, uma faixa dedicada no IC29.
A via poderá vir a comportar a passagem do metro	Não existe ainda qualquer estudo que apoie esta conclusão e os planos de expansão da rede do metro não lhe fazem qualquer alusão. O traçado do metro insere-se numa lógica de planeamento regional incompatível com opiniões algo desenraizadas e casuísticas.
A via terá o perfil de avenida urbana, e não de autoestrada	Embora tratando-se de uma alteração positiva relativamente ao que estava inicialmente previsto, a melhoria em termos de impacto social e ambiental será pouco significativa.

O último reduto verde do Porto com dimensões significativas

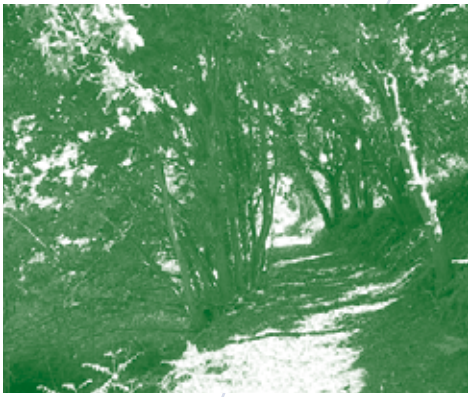
Para se entender a gravidade da situação, não é exagerado considerar que se está perante a última área livre do Porto de dimensões consideráveis, ou seja, o «último reduto» com potencial para uma nova ampla zona verde de que a cidade tanto carece. A mutilação do Parque Oriental através da sua fragmentação possui um carácter simbólico extremamente relevante. O executivo responsável por esse acto ficará com a sua imagem indelevelmente manchada durante décadas por ter, cega e obcecadamente, tomado uma decisão que representa uma total ausência de visão de longo prazo.

A plataforma associativa Convergir lança novamente o repto ao poder político da Câmara Municipal do Porto: ainda vai a tempo de salvar o Parque Oriental!

O Parque Oriental como centro de desenvolvimento sustentado do Vale de Campanhã

Muito mais do que uma via, o Parque Oriental poderá constituir, assim o município o queira, a verdadeira alavanca para um desenvolvimento mais equilibrado do Vale de Campanhã. O Parque atrairá pessoas de todas as classes sociais, inclusivamente de outros concelhos. Alguns equipamentos culturais, como uma biblioteca, museu ou sala de conferências e exposições, reforçarão a atractividade do lugar, contribuindo para a revitalização da economia e tecido social locais. Aliás, o Plano Director Municipal prevê, e bem, espaço para tais estruturas, que se deverão integrar cuidadosamente na paisagem. A Colectora de Azevedo, cujo traçado se deverá aproximar o mais possível da zona urbana existente, será uma alternativa aos actuais arruamentos sinuosos e estreitos, fomentando a coesão territorial e quebrando o actual isolamento do lugar de Azevedo.

A Alameda de Azevedo em nada poderá auxiliar à recuperação da zona. Pelo contrário, inviabilizará o desenvolvimento harmonioso, centrado na criação do Parque Oriental, que a plataforma Convergir propõe.



Breve parecer sobre a nova proposta de Plano Director Municipal do Porto

7 de Julho de 2004

Tendo sido aberto um terceiro período de discussão pública do Plano Director Municipal do Porto, a Campo Aberto apresentou à Câmara Municipal do Porto, o seguinte parecer

COMPARAÇÃO COM A PRIMEIRA VERSÃO E COM AS SUGESTÕES APRESENTADAS PELAS ASSOCIAÇÕES

Alguma indefinição quanto ao que se pretende para o Parque da Cidade

A defesa do Parque da Cidade sem frentes urbanas tem sido garantida pelo actual executivo em diversas ocasiões. Naturalmente que tal opção teria de encontrar consequência no Plano Director Municipal (PDM). A opção tomada pela autarquia, tanto na primeira como na segunda fase da discussão pública, foi a de «pintar de verde» toda a área do parque, o que se nos afigura muito positivo.

Contudo, no novo regulamento, o Parque da Cidade é englobado numa Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) que se concretizará através da elaboração de um Plano de Pormenor (PP) (cf. artigo 89.º, n.º 6). O conteúdo programático desta UOPG é extremamente vago, limitando-se a referir que «a área deve ser dominantemente ocupada por verde público» e que se pretende «a criação de um remate [...] com o tecido urbano de Aldoar, Boavista, Marginal e Circunvalação, conferindo-lhe uma envolvente estável, funcional e urbanisticamente representativa». Este articulado pouco claro ou mesmo nebuloso não é suficientemente objectivo para impedir, no longo, prazo, a urbanização de alguma parcela do parque, já que o PP pode alterar o zonamento definido pelo PDM.

Sugerimos, pois, que o conteúdo programático desta UOPG seja alterado de modo a não deixar qualquer margem de dúvida relativamente à salvaguarda daquele espaço verde.

Retalhamento do Parque Oriental por vias desnecessárias

No Vale de Campanhã subsiste uma das últimas bolsas de terrenos livres da cidade. Correspondendo ao troço final dos vales dos rios Tinto e Torto, nele podem ainda encontrar-se vegetação ripícola, diversos bosquetes (alguns com espécies autóctones como carvalhos e sobreiros) e avifauna variada. Por outras palavras, existe o que na maior parte da cidade já desapareceu: biodiversidade, espaço em abundância e agricultura. A intenção de preservar as características da zona e de a abrir para usufruto público são meritórias, sobretudo porque o Parque Oriental pode constituir a alavanca que falta para o desenvolvimento mais harmonioso de uma área tão deprimida.

No entanto, o PDM faz atravessar na área verde uma via a que chama «Alameda de Azevedo», via essa que é totalmente desnecessária face a outras estradas existentes ou previstas nas imediações. Este arruamento fraccionará o parque, criando uma barreira para os peões, obrigará à construção de taludes e aterros e ao abate de inúmeras árvores. São aspectos demasiado negativos face às quase insignificantes vantagens que poderia trazer. Dentro da autarquia reina ainda a indefinição relativamente àquilo que se pretende: após ter havido entendimento em transformar o perfil da via num vulgar arruamento de cidade, o vereador do Urbanismo deu a entender que se iria manter a estrutura de via rápida inicialmente consagrada e, aliás, ainda patente no PDM.

A autarquia parece apostada em avançar com uma proposta que, curiosamente, não foi capaz de fundamentar devidamente junto da opinião pública, de tal modo arbitrária ela é.

A participação dos cidadãos no desenvolvimento da cidade ainda é enjeitada

A discussão pública deveria ser a forma privilegiada de envolver os cidadãos na definição do futuro da sua cidade; idealmente, seria anterior à elaboração do projecto de intervenção, que levaria necessariamente em conta os contributos recolhidos. Nada disso é usual no nosso país, onde tais discussões são entendidas como uma formalidade legal, necessárias para aprovar, com um mínimo de alterações, o projecto que foi decidido no circuito fechado dos gabinetes. Muitas discussões públicas são quase clandestinas, de tão escassa a sua divulgação, e as poucas opiniões expressas raramente são levadas em conta. Ora isto é inaceitável: a consulta pública deveria ser franca e activa, interpelando directamente os cidadãos; e a recusa ou aceitação das ideias expressas deveriam ser claramente justificadas.

Este PDM inscreve-se nessa tradição autocrática que recusa ou minimiza a participação dos cidadãos. A única referência que nele se encontra

à discussão pública está no artigo 90.º, que a restringe às «operações urbanísticas de significativa relevância» – ou seja, às construções de edifícios que envolvam grandes áreas. Não há referência à discussão pública de intervenções que provoquem alterações profundas no tecido citadino: a Câmara e outros organismos manterão o poder discricionário de tornar a cidade irreconhecível, desrespeitando afectos e memórias, sem que os cidadãos sejam tidos nem achados.

Também neste aspecto a nova versão do PDM representa um retrocesso: na anterior versão, o artigo 13.º obrigava a que a demolição ou substituição de imóveis de interesse patrimonial fosse sujeita a prévia discussão pública; na nova redacção, esse artigo é simplesmente suprimido.

Defendemos, assim, que haja lugar a uma genuína discussão pública pelo menos nos casos das intervenções em imóveis de interesse patrimonial, em quintas e jardins com valor histórico, no interior de grandes quarteirões, em áreas verdes (públicas, mistas ou privadas a salvaguardar) e na estrutura ecológica municipal (abate de árvores com mais de 50 anos e de maciços arbóreos com mais de 5 exemplares, alterações de relevo e de cursos de água). Também deveriam ser objecto de discussão pública as construções que envolvam áreas brutas superiores a 1000 m^2 e os projectos de extensão ou alargamento da rede viária.

Alguns avanços na definição da estrutura ecológica municipal, mas com mecanismos de protecção claramente insuficientes

Espaços verdes no tecido urbano

O projecto de PDM apresenta algumas boas ideias no que aos espaços verdes urbanos diz respeito, de que se destaca a abertura de alguns quarteirões da cidade tradicional (como os da Escola Académica, das Doze Casas, da Fontinha, da Companhia Aurifícia e da Bouça) e a sua conversão em espaços verdes públicos: esses «jardins de proximidade» aumentariam em muito a qualidade de vida citadina e seriam um factor importante na atracção de novos moradores.

Infelizmente tais ideias não têm ainda uma calendarização definida, pois, estando enquadradas em UOPG, dependem da aprovação prévia de planos de pormenor. Os parâmetros que irão reger esses planos são, além do mais, suficientemente vagos para permitirem a subversão do propósito de manter verdes tais espaços: fala-se da construção de equipamentos e de habitação, e não se impõe qualquer limite percentual à área a ocupar com tais estruturas.

Cuidados a ter na reabilitação urbana

Além dos quarteirões a que o PDM presta atenção especial, outros há que escondem muito verde por trás das fachadas. Árvores de grande porte, solos permeáveis, pequenos quintais: tudo isso, apesar de inacessível ao comum dos transeuntes, deve ser preservado em nome do equilíbrio ecológico citadino. É essa a preocupação do projecto do PDM ao impor o limite de 20 por cento à impermeabilização dos logradouros dos prédios e ao exigir que as traseiras dos novos edifícios fiquem alinhadas com as dos vizinhos. Espera-se que a necessária reabilitação urbana, que se prevê fazer-se quarteirão a quarteirão, respeite escrupulosamente estas regras (em qualquer caso minadas por perigosas excepções, como a expressa no parágrafo 2.º do artigo 22.º), que exigem dos arquitectos envolvidos alguma criatividade nas soluções de estacionamento para novos moradores.

Recuo nos mecanismos de protecção

Contudo, esta versão do PDM representa, em relação à anterior, um recuo no que diz respeito à protecção do interior dos quarteirões e da sua vegetação: o índice de impermeabilização dos logradouros aumentou de 15 por cento para 20 por cento; nas áreas urbanas em consolidação, a área máxima de cada lote ocupável com construção subiu de 65 por cento para 70 por cento; nas áreas verdes privadas a salvaguardar, o índice de construção, que era de 0,4, é agora de 0,6; e, em áreas históricas, deixou de se impor qualquer limite à impermeabilização de logradouros. Mais grave ainda é o desaparecimento dos anteriores artigos 20.º e 21.º, que permitiam que a Câmara invocasse, para recusar projectos de edificação ou obrigar à sua alteração, a preservação de valores arqueológicos, patrimoniais, ambientais e paisagísticos. Estas mudanças são preocupantes não só em si, mas também pelo que representam como tendência: a valorização do construído em detrimento dos espaços que tornam a cidade mais habitável.

Novas facilidades para o automóvel

Outra tendência nefasta para o ambiente urbano, e que se reflecte na programação das acções no anexo III do PDM, é a criação de novas facilidades para o automóvel particular numa época de grandes investimentos no Metro e noutros sistemas de transporte público. Estas acções são obras a concretizar a curto, médio ou longo prazo, e nelas é dada clara primazia às obras de engenharia civil, em particular às vias de comunicação. São programadas 43 «acções executórias», quase todas elas arruamentos ou estradas; 17 delas têm prioridade máxima. Por contraste, só estão previstas 13 intervenções em áreas verdes de utilização colectiva, e dessas



apenas três com prioridade máxima. Prevêem-se 13 novos parques de estacionamento, a maioria deles enterrados; só uma minoria deles servirá possíveis utentes do Metro. O surto de aparcamentos subterrâneos vai pois continuar; e, com ele, a exemplo do que sucedeu nas praças dos Leões, Carlos Alberto e Infante, e nos jardins do Palácio de Cristal, o abate de árvores de grande porte e a delapidação de espaços ajardinados.

Salvaguarda dos jardins históricos

E, já que se fala da destruição de jardins, vem a propósito lembrar que os jardins públicos do Porto, pelo valor histórico e ambiental que detêm, e até pela sua raridade, deveriam estar a salvo de mutilações ou intervenções descaracterizadoras. É esse, aliás, o espírito da Carta de Florença, que Portugal subscreveu e cujo conteúdo foi parcialmente vertido para o artigo 48.º do PDM. Um modo, que recomendamos fortemente, de assegurar protecção adicional a tais jardins é de os incluir na lista de imóveis de interesse patrimonial. Não se compreende, por exemplo, que o Jardim da Cordoaria integre tal lista, mas dela não constem os jardins do Palácio de Cristal, do Carregal, do Campo 24 de Agosto, de São Lázaro, de Arca de Água e do Passeio Alegre. Há que promover uma recuperação digna dos jardins do Carregal e do Campo 24 de Agosto, ambos convertidos nos últimos anos em estaleiros de obras; e há, por outro lado, que evitar intervenções, como a que foi feita no Jardim da Cordoaria, que deturpem a memória e o valor patrimonial e paisagístico desses lugares.

Ainda a propósito da protecção de espaços verdes, recorde-se que a Câmara aprovou no passado mês de Maio o seu Regulamento Municipal de Espaços Verdes; a reconhecida importância desse novo instrumento legal deveria estar explicitamente consagrada no articulado do PDM.

Uma Comissão de Ambiente Urbano para apreciar casos de excepção ou de discricionariedade excessiva

A gestão urbana requer simultaneamente orientações gerais, princípios e critérios de actuação, e flexibilidade. As apreciações casuísticas devem ser cautelosas, realizadas por pessoal técnico altamente qualificado, ou, preferencialmente, por comissões mistas. A Campo Aberto propôs a criação de uma Comissão de Ambiente Urbano (CAU) integrando as valências do urbanismo, ambiente e património, cuja função seria, precisamente, avaliar situações de maior subjectividade e de excepção, bem como acompanhar e tecer recomendações sobre a implementação do PDM. Na sua constituição entrariam, em maioria, os diversos serviços camarários relevantes, e ainda entidades exteriores à autarquia como o Instituto Português do Património Arquitectónico, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, faculdades e ainda instituições não governamentais como organizações de defesa do ambiente, culturais e de solidariedade social. A CAU teria a grande vantagem de tornar decisões algo subjectivas e discricionárias mais transparentes e participadas, garantindo que os vários pontos de vista, muitas vezes conflituosos, são tidos em consideração e seriamente ponderados. Entre outros, deveriam recolher parecer prévio da CAU intervenções em áreas pertencentes à estrutura ecológica

municipal, impermeabilização de logradouros e do interior de quarteirões, obras em imóveis de interesse patrimonial, demolições, todas as UOPG, operações urbanísticas de significativa relevância, todas as operações de loteamento e todos os planos municipais de ordenamento do território.

A Câmara Municipal respondeu que «será ponderada pelo executivo a CAU nos moldes propostos», mas o novo regulamento nada diz a seu respeito. Esperemos que surja, então, na versão final.

Critérios de construção bioclimática ou ecológica ainda estão completamente ausentes do PDM

A proposta da plataforma associativa Convergir sobre um novo artigo acerca da construção ecológica e bioclimática não encontrou eco na CMP. Efectivamente, os artigos respeitantes à edificabilidade no regulamento, a saber artigos 11.º, 16.º, 20.º, 25.º, 28.º, 31.º, 35.º, bem como todas as menções a construção, não incorporam nenhum conceito de sustentabilidade. Limitam-se a estipular alinhamentos, cérceas e áreas de impermeabilização. Num país com taxas de reabilitação ínfimas (6 por cento versus 33 por cento de média europeia)* e taxas elevadas de construção nova (49 por cento em Portugal versus 24 por cento na Europa dos 15)* e numa cidade em que a área central continua deserta do ponto de vista habitacional, faria todo o sentido «obrigar» as empresas de construção civil a inovar na construção nova e convergir na direcção da sustentabilidade.

Discussão pública do PDM: um processo que começou bem... mas está a correr muito mal!

O processo de participação pública do PDM foi inovador em alguns pontos, revelando uma abertura e transparência pouco usuais em Portugal: o regulamento e as plantas do PDM ficaram disponíveis *on-line*; foi criado um fórum de discussão na internet para debater o plano; houve reuniões prévias com as associações de defesa do ambiente; foi entregue a estas associações uma cópia completa do plano; e houve facilidade de marcação de reuniões com o Vereador do Urbanismo. A Campo Aberto entregou um parecer contendo inúmeras sugestões e participou na elaboração de um outro no âmbito da plataforma associativa Convergir. Finda a discussão pública, a autarquia é obrigada a ponderar sobre os contributos que recebeu e a fundamentar as suas opções. Contudo, não foi isso que aconteceu. Ao parecer da Campo Aberto as respostas foram parcas, insuficientemente fundamentadas e parciais, e não tiveram praticamente nenhum acolhimento. Ao parecer da Convergir a autarquia limitou-se a dizer que a «reclamação se encontra genericamente respondida na informação dada à reclamação [da Campo Aberto]» – o que é objectivamente falso, visto que tratam de assuntos distintos.

Ora este comportamento é sintomático de uma cultura de pouca abertura e até de uma certa prepotência. A autarquia terá ainda contrariado o n.º 7 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99 ao não ter ponderado devidamente sobre os contributos que recebeu, limitando-se a procurar justificar a manutenção de opções que, provavelmente, nunca estiveram verdadeiramente em discussão.



* Dados da revista Focus n.º 245, 23 Junho 2004

31

Fundamentação detalhada das disposições legais violadas pela Câmara Municipal do Porto

30 de Julho de 2004

Documento enviado ao Director-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e ao Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, relativo à revisão do Plano Director Municipal do Porto

Para todos os efeitos far-se-á referência ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 53/2000, de 7 de Abril, e do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro. Estes diplomas são aplicáveis apesar de o processo de revisão se ter iniciado ao abrigo do Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de Março, pois, como os referidos diplomas justamente prevêem, «as regras estabelecidas que sejam directamente exequíveis aplicam-se à elaboração, aprovação, execução, alteração, revisão, suspensão e alteração de qualquer instrumento de gestão territorial que se encontre em curso à data da respectiva entrada em vigor»,[1] o que é manifestamente o caso.

Esta reclamação tem em consideração a informação disponível até à data:

- a primeira e segunda versões do regulamento do PDM;
- os pareceres da Campo Aberto e da plataforma associativa Convergir;
- as respostas da autarquia a ambos os pareceres.

Todos os factos descritos nesta reclamação podem ser directamente comprovados pela DGOTDU através da análise dos elementos anexos.

Incumprimento do n.º 4 do artigo 6.º: «As entidades [...] estão sujeitas ao dever de ponderação das propostas apresentadas, bem como de resposta fundamentada aos pedidos de esclarecimento formulados».

Ao *Parecer da Campo Aberto sobre o Plano Director Municipal do Porto, em especial sobre o seu regulamento* (veja página 95), a Câmara Municipal do Porto (CMP) respondeu de forma parcial e pouco fundamentada, conforme poderá ser constatado através da análise da resposta enviada [.....].
O parecer da associação contém, entre outros, um capítulo com considerações globais sobre o plano e outro com propostas muito específicas. A resposta da autarquia limitou-se a parte das considerações globais, não acolhendo nenhuma das sugestões apresentadas, e ignorou totalmente as propostas mais específicas.

Ao parecer da Convergir a autarquia limitou-se a dizer que a «reclamação se encontra genericamente respondida na informação dada à reclamação [da Campo Aberto]» – o que é objectivamente falso, visto que tratam de assuntos distintos. Neste caso, portanto, a violação da lei foi ainda mais flagrante.

Incumprimento do n.º 2 do artigo 75.º: «O acompanhamento da elaboração do plano director municipal é assegurado por uma comissão mista de coordenação [...] integrando [...] representantes dos interesses económicos, sociais, culturais e ambientais».

A CMP sempre alegou ter seguido as indicações do Decreto-Lei n.º 69/90, que previa uma comissão com uma constituição diferente da comissão mista de coordenação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 380/99 (com as especificações da Portaria n.º 290/2003, de 5 de Abril), já que a revisão do PDM se iniciou quando o primeiro diploma ainda se encontrava em vigor. Contudo, o artigo 152.º do Decreto-Lei n.º 380/99 é taxativo ao referir que «as regras estabelecidas que sejam directamente exequíveis [se aplicam a] qualquer instrumento de gestão territorial que se encontre em curso à data da respectiva entrada em vigor». Ora, não havendo nenhum impedimento à adaptação da comissão aos moldes previstos no novo diploma, pode concluir-se pelo incumprimento da lei. Esta grave falha acarretou, sucessivamente, a violação das normas de concertação previstas no artigo 76.º, normas essas que seriam fundamentais para o cumprimento do princípio geral da «harmonização de interesses» consagrado no n.º 2 do artigo 8.º.

À associação Campo Aberto (e a outras associações de índole ambiental) foi, assim, vedada a possibilidade de intervir de uma forma muito mais activa no processo de revisão do PDM – o que, para além de prejudicial para o próprio plano, é ilegal.

Incumprimento do n.º 5 do artigo 77.º: «O período de discussão pública deve ser anunciado com a antecedência mínima de 15 dias para o plano director municipal [...] e não pode ser inferior a 44 dias».

1 Cf. artigo 152.º do Decreto-Lei n.º 380/99.

O processo de revisão do PDM foi insólito também no que diz respeito à discussão pública. A autarquia começou por cumprir todos os procedimentos regulamentares. Findo o prazo, respondeu (com as deficiências apontadas) aos reclamantes. Contudo, após esta primeira fase, a CMP optou por introduzir, por sua própria iniciativa (e não apenas como resultado do processo de discussão), diversas alterações ao plano, designadamente ao seu regulamento (foram eliminados vários artigos[2] e acrescentados outros, incluindo todo um capítulo relativo ao «Sistema multicritério da cidade do Porto», de contornos bastante indefinidos) e à planta de ordenamento (designação de novas unidades operativas de planeamento e gestão, introdução de novas acções, etc.). Portanto, as alterações ao plano são profundas e, de um modo global, contrariam as sugestões das associações. Esta situação não está especificamente prevista na lei; o Decreto-Lei n.º 380/99 estipula apenas que «findo o período de discussão pública, a câmara municipal divulga e pondera os respectivos resultados e elabora a versão final da proposta para aprovação» (*vide* n.º 10 do artigo 77.º).

Presume-se que, como a autarquia optou por rever partes do PDM à margem da discussão pública, é necessário um novo período de discussão pública na sua totalidade, cumprindo o espírito do diploma. A CMP optou, no entanto, por estabelecer uma analogia com o n.º 2 do artigo 79.º e reduziu os prazos a metade. Se tivermos ainda em consideração as dificuldades criadas pela ausência de uma lista com as alterações que a segunda versão do plano apresenta, obtém-se um cenário global de evidente deturpação da discussão pública, ou pelo menos de uma significativa desvalorização, ao contrário do que preconiza a lei.

Concluindo: houve uma violação concreta do n.º 5 do artigo 77.º e uma violação dos princípios consagrados pelo Decreto-Lei n.º 380/99, designadamente os do direito à informação e participação.

Incumprimento do n.º 7 do artigo 77.º: «A câmara municipal ponderará as reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento apresentados pelos particulares, ficando obrigada a resposta fundamentada perante aqueles que invoquem, designadamente: [...] c) a desconformidade com disposições legais e regulamentares aplicáveis».

No *Parecer da Campo Aberto sobre o Plano Director Municipal do Porto, em especial sobre o seu regulamento*, a associação formulou inúmeras sugestões à CMP. Conforme foi já mencionado, praticamente nenhuma delas foi atendida nem adequadamente respondida. O artigo supracitado, no entanto, impõe uma obrigação muito concreta à autarquia. Algumas das sugestões apresentadas diziam respeito «a desconformidades com disposições legais», mas nem assim o regulamento do plano foi alterado nem a associação recebeu qualquer justificação por ter visto as suas reclamações ignoradas.

As desconformidades referidas (que se mantêm na segunda versão do regulamento) são reproduzidas na tabela em baixo.

Artigo[3] na primeira versão do regulamento (23 de Setembro de 2003)	Artigo na segunda versão do regulamento (Maio de 2004)	Sugestões do Parecer da Campo Aberto sobre o Plano Director Municipal do Porto, em especial sobre o seu regulamento
5: 2 d)	2: 2 d)	Alterar para «planta de estrutura ecológica municipal» que é o nome formal que o próprio regulamento usa.
7: 1	5: 1	Falta pelo menos referir as condicionantes dos sistemas de energia, incluindo gasodutos, e de abastecimento, saneamento e águas pluviais. Importante ainda a servidão imposta pelo art. 14.º, n.º 8, Decreto-Lei n.º 468/71, na sua redacção actual, que é comummente ignorado: «A aprovação de planos ou anteplanos de urbanização e de contratos de urbanização, bem como o licenciamento de operações de loteamento urbano ou de quaisquer obras ou edificações, relativos a áreas contíguas a cursos de água que não estejam ainda classificadas como zonas adjacentes, carecem de parecer vinculativo da Direcção-Geral dos Recursos Naturais,[4] quando estejam dentro do limite da maior cheia conhecida ou de uma faixa de 100 m, para cada lado da linha de margem do curso de água, quando se desconheça aquele limite.» Em todos os casos, dever-se-ia fazer referência aos diplomas que regulam as matérias em causa.

2 O breve parecer sobre a nova proposta de Plano Director Municipal do Porto: comparação com a primeira versão e com as versões apresentadas pelas associações, da plataforma associativa Convergir (veja página 121), aborda, entre outros, a eliminação de artigos que visavam proteger a estrutura ecológica municipal.

3 A verde referem-se as alíneas e números específicos, quando aplicável.

4 Actualmente esta competência pertence às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Artigo[3] na primeira versão do regulamento (23 de Setembro de 2003)	Artigo na segunda versão do regulamento (Maio de 2004)	Sugestões do Parecer da Campo Aberto sobre o Plano Director Municipal do Porto, em especial sobre o seu regulamento
10: 2 b)	43: 2 b)	As modificações ao zonamento do solo num PDM obrigam à sua alteração e posterior ratificação e publicação nos termos do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 380/99, excepto se a alteração decorrer da entrada em vigor de um PP ou PU. Logo, apesar de louvável, esta alínea não tem aplicabilidade.
10: 2 e)	43: 2 e)	Os conjuntos vegetais em causa devem ser assinalados na planta da estrutura ecológica municipal.
88	89	De acordo com a al. l) do artigo 85.º do Decreto-Lei n.º 380/99, é obrigatória a elaboração de PU e PP nas áreas abrangidas por UOPG. O PDM deveria definir com algum detalhe quais as UOPG e objectivos programáticos que são prioritários, de acordo com os objectivos enunciados, e proceder à sua calendarização.
91: 5 e 8	87: 4 e 5	Esperava-se que o PDM concretizasse minimamente o que é referido no Decreto-Lei n.º 380/99 e, em particular, detalhasse como se aplicarão, na prática, os mecanismos de perequação. Os descontos, a haver, na taxa de urbanização, devem ser remetidos para Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais.
91: 6	87: 5	Se o objectivo da CMP com o diferencial entre os índices 0,67 e 0,8 for o de obter uma compensação adicional relativamente à que já está prevista através das áreas de cedência e da taxa municipal de urbanização, este artigo levará, simplesmente, à sua inviabilização. De facto, dificilmente um proprietário irá aplicar um índice superior a 0,67 quando não tirar nenhum benefício relativamente à mera aplicação do índice 0,67 (pois toda a área construtiva em excesso tem de ser cedida ao município). Para a autarquia tirar algum benefício os proprietários têm de ser obrigados a usar o índice máximo previsto em plano.

Incumprimento do n.º 10 do artigo 77.º: «Findo o período de discussão pública, a câmara municipal divulga e pondera os respectivos resultados e elabora a versão final da proposta para aprovação».

Embora a lei não estabeleça normas nem boas práticas a cumprir na divulgação nos resultados da discussão pública existem, para efeitos comparativos, os relatórios elaborados pelo Instituto do Ambiente nos processos de avaliação de impacto ambiental. O relatório elaborado pela CMP é, neste sentido, um autêntico logro, não cumprindo, sob nenhuma perspectiva, o papel de síntese das reclamações apresentadas – o que, aliás, só confirma a ideia, já aqui transmitida, de que a autarquia optou por menosprezar o papel da participação pública neste processo de revisão do PDM. Os serviços conseguiram a proeza de resumir as 327 reclamações recebidas em apenas quatro páginas, recorrendo, para o efeito, a frases tão vagas quanto «mereceram nova ponderação as de carácter genérico, como as dos movimentos ambientalistas, encontrando-se a maior parte das preocupações contempladas nos princípios do plano», ou «as restantes, nomeadamente as que reclamavam de imprecisões do documento, foram avaliadas e consideradas sempre que se verificou consistência nas questões levantadas.» Estas frases são absolutamente vazias de conteúdo.

32

Câmara do Porto e IEP determinados em violar a lei: construção da Alameda de Azevedo prossegue clandestina

10 de Agosto de 2004
Comunicado emitido pela Campo Aberto

CAMPO ABERTO SOLICITOU À INSPECÇÃO-GERAL DO AMBIENTE O EMBARGO DAS OBRAS POR VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

Após a Campo Aberto ter exposto, a semana passada, o incumprimento por parte da Câmara Municipal do Porto (CMP) de diversos artigos da legislação relativa à elaboração de planos directores municipais, que motivou mesmo uma queixa à Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, verificámos que a autarquia parece determinada em violar outras normas legais de grande importância.

As obras para a construção da Alameda de Azevedo já se iniciaram, incluindo o abate de árvores (mesmo de espécies protegidas, como o sobreiro) e operações de terraplanagem. Tudo em nome de uma estrada que, conforme foi por nós reiterado e nunca plausivelmente rebatido pela autarquia, é desnecessária e comporta diversos impactos ambientais e sociais fortemente negativos.

A Campo Aberto, juntamente com outras associações de defesa do ambiente, lançou uma campanha para demover a autarquia de avançar com tão nefasta construção, mas como ela se revelou insuficiente é necessário um próximo passo.

Foram cometidas duas novas violações da lei (detalhadas nas queixas em anexo):

- não foi realizada uma avaliação de impacto ambiental (AIA) para a Alameda de Azevedo;
- não foi solicitado parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Perante estes factos, a Campo Aberto remeteu duas queixas, respectivamente à Inspecção-Geral do Ambiente e à CCDR-N, solicitando o embargo das obras e a punição dos infractores. A associação vai aguardar pelos resultados desta intervenção administrativa, mas não exclui outras diligências no futuro próximo.

Num estado de direito, as autoridades públicas têm responsabilidades acrescidas e não podem simplesmente ignorar as regras existentes. A AIA, por exemplo, foi estabelecida ao nível da União Europeia e tem como um dos seus principais objectivos assegurar um «nível elevado de protecção ambiental». A conduta da autarquia ou do Instituto de Estradas de Portugal (IEP) é, pois, de enorme gravidade, podendo obrigar à compensação pelos danos ambientais causados, tal como previsto na lei – o que não deixará de ser solicitado pela Campo Aberto.

Está na altura de os poderes públicos compreenderem que as leis de protecção do território se fizeram para ser aplicadas e não para serem tidas como formalidades, destituídas de consequências práticas, a que a integração europeia nos obriga.

33

A destruição da Quinta dos Ingleses em Leça da Palmeira

20 de Outubro de 2004
Comunicado de imprensa emitido pela Campo Aberto

MAIS UMA QUINTA HISTÓRICA BARBARAMENTE ASSASSINADA

1. Conforme notícia publicada no Jornal de Notícias de 18 de Outubro, que pudemos depois confirmar no local, o rico património arbóreo da Quinta dos Ingleses, em Leça da Palmeira, constituído por um notável conjunto de árvores seculares ocupando cerca de um hectare, foi quase integralmente destruído para dar lugar a um condomínio fechado de nove habitações, divididas por seis edifícios. Apenas foi poupada a vegetação que acompanha o muro da propriedade: algumas árvores de pequeno porte, uns poucos arbustos e duas palmeiras. De um golpe, perdeu-se um espaço verde insubstituível, o único que existia no núcleo antigo de Leça da Palmeira e que, além de ser uma referência paisagística na freguesia e contribuir para o seu equilíbrio ambiental, servia de abrigo a numerosas aves.

A obra, lançada pela empresa Compétor Imobiliária Lda. segundo projecto do arquitecto Bernardo Ferrão, foi, segundo o cartaz afixado no local, licenciada pela Câmara de Matosinhos por alvará emitido no passado mês de Setembro. A consulta do projecto (disponível em http://www.competor.com) não deixa dúvida de que, com excepção das franjas junto à rua, todo o espaço da Quinta virá a ser ocupado por construção ou impermeabilizado (com piscina e estacionamento subterrâneo). É por isso óbvio que a aprovação de tal projecto implicou a aceitação, por parte da edilidade de Matosinhos, deste clamoroso arboricídio. E é também óbvio que o arquitecto Bernardo Ferrão teve plena consciência de que o seu projecto significava a completa destruição do património paisagístico e arbóreo da Quinta dos Ingleses. Acrescente-se que Bernardo Ferrão é professor da Faculdade de Arquitectura do Porto e tem obra publicada sobre património arquitectónico; mas, ao que parece, um jardim com árvores seculares não é, segundo ele, património digno de preservação.

Estamos assim perante um gravíssimo caso de delapidação do património natural às mãos da especulação imobiliária com a conivência do poder político. E neste caso também nos choca o desfasamento entre o discurso e a prática, entre as proclamações grandiloquentes e as decisões à porta fechada que as desmentem. A Câmara de Matosinhos patrocina um Centro de Educação Ambiental e ufana-se de um Plano Municipal do Ambiente que inclui, entre outras acções, a de elaborar a «Carta Verde do Concelho» e a de «descentralizar a criação de espaços verdes»; mas a aprovação de tão nefasto projecto faz duvidar seriamente da sinceridade de tais compromissos. E a propaganda ao empreendimento feita pela Compétor Imobiliária Lda. merece, pela sua rasteira desfaçatez, especial denúncia: a empresa orgulha-se de, com esta obra, «se posicionar num referencial exemplar de integração urbanística no meio ambiente», «conjugando a estética arquitectónica com a perfeita integração no meio ambiente, preservando o «palacete» e os exemplares arbóreos existentes no mesmo». Esperará a Compétor que uma mentira tão descarada prevaleça sobre a miserável realidade? Não será este um caso flagrante de publicidade enganosa?

2. Este destrutivo exemplo de combinação da voracidade imobiliária com a complacência dos serviços municipais repete-se hoje um pouco por todo o país. Num momento em que se revêem os Planos Directores Municipais, é imprescindível a criação de mecanismos de protecção legal de todas as áreas verdes, sejam elas privadas ou públicas, que tenham assinalável importância ambiental e paisagística. As Câmaras estão legalmente obrigadas a definir a sua «estrutura ecológica municipal», a qual, segundo o Decreto-Lei n.º 380/99, é constituída pelos «valores e sistemas fundamentais para a protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, designadamente as áreas de reserva ecológica». Em área urbana, essa estrutura ecológica não pode deixar de integrar espaços privados como as antigas quintas de recreio, que são frequentemente – como era a Quinta dos Ingleses em Leça e são ainda algumas quintas da Foz Velha – o último reduto verde de dimensão significativa em zonas densamente construídas.

Em Leça, foi já tarde de mais para a Quinta dos Ingleses. Iremos ainda a tempo, no Porto, de salvar a Quinta de Montebelo, que perdeu o estatuto de «verde privado a salvaguardar» na mais recente versão do PDM? Ainda poderá ser travada a galopante transformação das nossas cidades em irrespiráveis selvas de betão?

E Agora?

Os casos da Quinta dos Ingleses, em Leça da Palmeira, e da Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia (veja página 145) não são infelizmente únicos e tendem mesmo a ser imitados. No próprio concelho do Porto há várias quintas de valioso património histórico, paisagístico e agrícola que se encontram ameaçadas ou não dispõem de suficiente protecção. Há ainda outros terrenos cujo uso agrícola deveria ser pelo menos em parte preservado. Recorde-se que o concelho do Porto não dispõe de uma única quinta pedagógica quando se justificaria, pela extensão da sua região urbana e respectiva população, que dispusesse de várias.

É de facto o que resta ainda de um valioso património agrícola e paisagístico de toda a grande área metropolitana do Porto que necessita de urgente inventariação e protecção. É sobejamente reconhecido que o parque habitacional existente é excessivo, que o centro da grande urbe está em ruínas e necessita de ser urgentemente reabitado, e no entanto continua a alastrar sobre boas terras agrícolas a «mancha de óleo» de urbanizações que ignoram preceitos elementares de sustentabilidade. A região, encarada como um todo, necessita de acorrer a esse património antes que ele seja deglutido enquanto se multiplicam os alojamentos recentes nunca ocupados ou postos à venda sem comprador viável. Manchas ainda verdes ou com potencialidade agrícola como o vale do rio Torto em Campanhã, as escarpas sul do Rio Douro em frente ao Porto, e outras zonas dos concelhos periféricos, não são apenas património do concelho em que estão inseridas, mas também da região no seu conjunto, e da cidade do Porto em particular.

Considerada a região metropolitana do Porto na sua globalidade, é urgente igualmente a concretização, como reservas naturais regionais, ou a salvaguarda, da Reserva Ornitológica do Mindelo, das Serras de Santa Justa, Pias e Castiçal, da Serra da Aboboreira, das margens e estuário do Douro, dos vales dos rios Tinto e Torto, do vale do Rio Paiva, da Serra da Freita, de alguns trechos, especialmente cordões dunares, do litoral entre Espinho e Vila do Conde, e da Barrinha de Esmoriz-Paramos, para o que é necessário o empenho convergente dos vários concelhos abrangidos. Note-se que alguns destes locais fazem parte da Rede Natura mas não encontraram ainda uma protecção condizente. Estas áreas devem ainda configurar, apoiadas num conjunto de corredores verdes que no que for possível as interliguem, uma necessária Estrutura Ecológica Metroplitana.



34

Parque Nassica, em Modivas, Vila do Conde:

Maior centro comercial, empresarial e de lazer do país inaugura primeira fase sem a prévia realização de estudo de impacto ambiental

11 de Novembro de 2004

Comunicado de iniciativa da Associação dos Amigos do Mindelo igualmente subscrito pela associação Campo Aberto e por outras associações

O grupo NEINVER pretende instalar nas freguesias de Modivas e Mindelo, concelho de Vila do Conde, um mega-projecto de centro comercial, empresarial e de lazer, ocupando uma área de 350.000 m^2, o equivalente a 50 campos de futebol. O projecto, conhecido como Parque Nassica, afirma-se como a maior obra em curso na região Norte e deverá incluir um outlet, área de lazer com 20 cinemas, 30 restaurantes, *bowling* e 25.000 m^2 de *retail park* bem como uma área empresarial, incluindo escritórios, indústrias e um hotel, para além de 5.000 lugares de estacionamento. Na próxima quinta-feira, 11 de Novembro, será inaugurada a primeira fase do projecto que inclui o *outlet* Factory com cerca de 70 espaços comerciais.

A Associação dos Amigos do Mindelo para a Defesa do Ambiente, a Campo Aberto, o FAPAS e a Quercus, Organizações Não Governamentais de Ambiente com actuação em Vila do Conde, estão fortemente preocupadas quanto aos possíveis impactes sociais, ambientais e económicos negativos deste projecto.

A Câmara Municipal de Vila do Conde e o promotor anunciaram a realização de um Plano de Pormenor (obrigatório de acordo com regulamento do PDM) e de um Estudo de Impacte Ambiental, dos quais não se conhecem desenvolvimentos. Pedidos de informação sobre o projecto não tiveram resposta por parte da autarquia.

Julgamos que dada a magnitude do projecto, dos inevitáveis impactes em termos de recursos hídricos, tráfego e pressão urbanística, seria fundamental concretizar antecipadamente o processo de Avaliação de Impacte Ambiental, de acordo com o previsto na lei. A construção e abertura previstas do outlet já provocaram e irão provocar significativos impactes no ambiente e na qualidade de vida das populações. Prova disso foi a descarga de aterros ilegais nas dunas da Reserva Ornitológica de Mindelo.

Refere-se ainda que o projecto previsto se situa integralmente em área de RAN (Reserva Agrícola Nacional), recentemente desafectada. A RAN foi criada para proteger os nossos solos mais férteis, os quais deverão ser preservados para as gerações futuras na sua vertente de capacidade de produção alimentar. Não se pode banalizar a figura da desanexação da RAN, sob pena de serem subvertidos os seus fundamentos. Na mesma zona foram desafectadas enormes áreas de RAN nos últimos anos para ampliação da Zona Industrial da Varziela e para construção da Lactogal.

Consideramos fundamental a criação local de emprego, como forma de desenvolvimento endógeno e de fixação de populações nos locais onde residem, mas tal não deverá ser feito à custa de valores e recursos naturais básicos. É fundamental que o desenvolvimento económico de Vila do Conde e da Região do Grande Porto, que apresenta ainda graves carências ao nível do saneamento básico e permite a destruição sistemática de áreas como a Reserva Ornitológica de Mindelo, seja compatibilizado com a defesa da qualidade do meio ambiente, sob o risco de se estar a condenar a prazo a qualidade de vida e a própria economia.

35

Campo Aberto galardoa Metro do Porto com «Certificado de Mérito Arboricida»

25 de Novembro de 2004
Comunicado emitido pela Campo Aberto

Numa época em que o trânsito automóvel citadino atinge níveis insuportáveis, a construção de uma rede de metropolitano no Porto pode, no futuro, contribuir fortemente para atenuar o excesso de veículos em circulação. Por isso a valia ambiental do projecto é, à partida, indiscutível – apesar de outras alternativas para uma mobilidade mais sustentável terem sido possíveis. O mérito da ideia não nos faz, contudo, esquecer as imperfeições da sua concretização: um atestado de virtude intrínseca não serve de indulgência vitalícia para pecados graves que traduzem uma preocupante inconsciência ambiental.

O *curriculum* invejável da Empresa Metro do Porto nesta matéria levou a Campo Aberto a atribuir-lhe um certificado ignominioso. Outras entidades poderiam ser galardoadas, mas cremos que os feitos da Metro foram tantos, de tal ordem e num espaço de tempo tão curto que a distinção lhe era, praticamente, obrigatória. Apetrechada com financiamento em abundância, a empresa tem sistematicamente canalizado essa capacidade não em padrões de comportamento ambiental mais exigentes, mas sim, amiúde, na destruição do ambiente propriamente dita.

Evidentemente que um projecto como o metro, apesar de representar uma melhoria significativa no sistema de transportes, terá sempre impactes ambientais negativos. Pode também constituir uma oportunidade para se valorizar o espaço público e corrigirem erros do passado. Mas infelizmente não é esta a regra. Em muitos casos, mesmo quando havia alternativas, o Metro tem contribuído para aprofundar chagas já bem evidentes nas nossas cidades, arrasando com árvores e jardins que poderiam ser poupados e melhorados. Ao invés de se canalizarem os recursos existentes para valorizar aquilo que existe e tem qualidade, promovem-se operações urbanísticas destituídas de qualquer interesse que, indubitavelmente, empobrecem a nossa já sacrificada paisagem urbana. E o metro nada ganha com esta imagem marcadamente negativa que a ele se associa.

Talvez, no futuro, a Campo Aberto possa atribuir à Metro um outro certificado mais dignificante. Por enquanto, salvo melhor opinião, o «mérito arboricida» é o que nos parece mais apropriado. A associação tem ainda o prazer de oferecer um exemplar do livro que recentemente editou, À *sombra de árvores com história*, da autoria de Paulo Araújo, Maria Pires de Carvalho e Manuela Ramos, na esperança de que possa servir de inspiração para uma maior preocupação com o património arbóreo. Enumeramos de seguida alguns dos casos que fundamentam esta nossa apreciação.

1. A Metro e os automóveis

Quase todos os projectos da Metro têm sido norteados pela preocupação de não retirar, ainda que provisoriamente, espaço de circulação aos automóveis: foi para que os automóveis continuassem a circular em volta da Praça Marquês de Pombal que se sacrificou um dos mais aprazíveis e frequentados jardins do Porto; e foi para não perturbar o trânsito na Avenida dos Aliados que a Metro derrubou umas quantas árvores. Em tudo isto, a Empresa do Metro revela não ter consciência de que uma sua missão prioritária é a de substituir o automóvel particular na cidade. Será que essa tão estranha actuação da empresa – que pode até comprometer a sua viabilidade financeira – traduz afinal a crença de que o Metro é só para pobres e remediados, pois os outros nunca irão abdicar do uso do automóvel?

2. A Metro e as árvores

A Empresa do Metro não tem sido amiga das árvores: seja para não prejudicar o trânsito automóvel, seja porque os projectos não têm em conta a sua prévia existência, seja por incúria ou descaso, seja por razões economicistas – são já inúmeras as árvores abatidas pela empresa.

Os casos dos jardins do Marquês e do Campo 24 de Agosto são os mais emblemáticos: os dois jardins foram impiedosamente delapidados com o abate, transplante ou poda violenta de árvores de grande porte. Tanto um caso como outro poderiam ter sido evitados, pois havia alternativas óbvias e menos gravosas para a construção das estações. O valor patrimonial e ambiental dos jardins e das suas árvores nada pesou, face a considerações utilitárias imediatistas, na balança de quem decidiu.

Na Avenida dos Aliados o abate tem sido faseado: neste momento, as árvores abatidas (áceres)



ultrapassarão as duas dezenas, e numerosas outras foram mutiladas. Na construção da estação da Trindade, meia dúzia de plátanos na Rua de Camões foram abatidos ou transplantados. Nestes dois casos, custa a crer que as árvores não pudessem ter sido poupadas: seriam mesmo impossíveis as obras se os buracos tivessem menos um metro de largura?

Na construção da nova estação intermodal de Campanhã abateram-se numerosos plátanos de grande porte. Quando as obras estavam praticamente terminadas, o último desses plátanos, por não interferir com o novo edifício, permanecia de pé. Mas de nada lhe valeu ser a única sombra fresca num lugar inóspito, pois acabou, num gesto de crueldade gratuita, por ser também sacrificado.

No troço da Rua Dr. António Bernardino de Almeida junto à Escola Superior de Biotecnologia, a Metro cortou recentemente quase todo um alinhamento de áceres.

A Campo Aberto exige que, no caso do Jardim do Marquês e da Avenida dos Aliados, se reconstitua a sua traça anterior às obras. Alguns danos são irreversíveis, mas outros podem ainda ser remediados através de uma intervenção cuidadosa que respeite a sua história, tal como aconteceu com a Praça Carlos Alberto. Não queremos mais uma «requalificação» cinzenta, destituída de beleza e diversidade, e imposta à cidade de forma autocrática.

Por cada árvore cortada ou metro quadrado de espaço público destruído, a Metro do Porto deve plantar ou disponibilizar, em área a designar pela autarquia, o triplo.

3. A Metro e as ribeiras

A insensibilidade ambiental da Metro do Porto não se restringe apenas às árvores. A empresa tem feito um esforço por delapidar, também, os últimos resquícios de água livre existentes na cidade. As cheias da Ribeira da Granja são bem conhecidas pelos moradores de Ramalde. Ainda assim, talvez a única zona húmida da cidade e que representava um papel fundamental no seu controlo foi arrasada para dar lugar a uma estrada sem importância. A área, povoada de salgueiros, caniços e avifauna abundante, situava-se junto ao Bairro de Ramalde do Meio, na rua D. João Coutinho.

Alertadas pela Campo Aberto, várias entidades oficiais [Nota para esta edição: entre as quais a Direcção Regional do Ambiente e o Instituto da Água] solicitaram esclarecimentos à empresa. Em resposta, a Metro sugere à Direcção Regional do Ambiente que esta não tem jurisdição sobre a área, ignorando porém que a tutela pertencia ao Instituto da Água. Detectada a falha, eis que a empresa resolve, como compensação, financiar um novo estudo sobre a Ribeira da Granja. O correcto seria renaturalizar a área tal como ela se encontrava anteriormente, mas infelizmente parece não existir empenho suficiente para isso.

Na zona da Asprela, um plano urbanístico que nunca foi discutido publicamente está também a arrasar com parte substancial da Ribeira com o mesmo nome. À falta de melhor solução, eis que a Metro se encarrega de canalizar o curso de água para, curiosamente, passar por cima dele, abatendo simultaneamente todas as árvores à sua passagem e destruindo uma bela zona verde que imensa falta fazia ao acanhado pólo universitário.

A Campo Aberto pensa que a Metro do Porto deveria ser obrigada a custear o desentubamento de ribeiras e a recuperação das suas margens numa extensão equivalente ao dobro daquela que foi entubada.

4. Conclusão

Seria de toda a conveniência que a Empresa do Metro, reconhecendo o carácter pouco exemplar da sua actuação, alterasse no futuro a sua postura de modo a minimizar o impacto negativo das suas obras. Uma tal sanha arboricida e uma tão completa displicência ambiental combinam muito mal com este meio de transporte, peça importante no desenvolvimento sustentável que procuramos neste início de milénio.





36

Um viaduto incompreensível ou como o Parque da Cidade continua a ser alvo da irracionalidade

11 de Janeiro de 2005

Comunicado em cuja redacção a Campo Aberto colaborou e que subscreveu, juntamente com outras associações da Plataforma Convergir

No ano de 2001 os portuenses mobilizaram-se empenhadamente contra a escandalosa intenção de «betonizar» as margens do Parque da Cidade – aquela que é, ainda, a maior e mais procurada zona verde de toda a região do Porto. A cidadania deu frutos: foi possível evitar a construção das frentes urbanas da Circunvalação e da Boavista, tendo o actual executivo da Câmara do Porto, em cumprimento de promessa eleitoral, feito seu esse objectivo pelo qual os cidadãos anteriormente tinham pugnado, inclusive através de um movimento por um referendo corporizado no Movimento pelo Parque da Cidade.

O que os portuenses seguramente não esperariam era, de quem lhes garantiu numa mão um Parque da Cidade verde, receber, na outra, a construção de um segundo viaduto que, atravessando-o, o sobrecarregaria de infra-estruturas incompatíveis com a vocação de tranquilidade e algum silêncio que é a justificação primeira e originária do Parque.

A nebulosa Linha da Boavista

Toda a projectada Linha da Boavista da Metro do Porto levanta mais interrogações e dúvidas do que respostas racionais e fundamentadas. A Empresa do Metro alega ser necessário evitar o previsível congestionamento da linha Póvoa-Trindade, o que seria possível desviando parte dos passageiros com destino a Matosinhos para a nova linha. Optou-se então pelo corredor da Avenida da Boavista, contrariando o que estava inicialmente previsto no PDM, que era fazer regressar o eléctrico. Ninguém explicou por que se optou pelo percurso que, provavelmente, servirá menos utentes, quando o corredor Campo Alegre-Diogo Botelho, onde existem várias faculdades originando um enorme movimento de estudantes e diversos bairros sociais (Pasteleira, Rainha D. Leonor, Lordelo, Mouteira, Pinheiro Torres), seria à partida o mais indicado. Infelizmente, este tipo de soluções impostas de cima sem estudos de mercado prévios e inconvenientemente justificadas vão se banalizando, para prejuízo da cidade e do erário público.

Efectivamente, a Linha da Boavista não passa de uma forma de contornar um erro grave, que foi a deficiente concepção da ligação à Póvoa de Varzim, cometendo um outro erro, que é a escolha de um percurso pouco atractivo e que tem sido publicamente repudiado por várias vozes (veja-se, por exemplo, o blogue A Baixa do Porto, http://www.porto.taf.net). Não se compreende, também, como é que esta linha pode ter prioridade relativamente a outras que ligam o Porto aos concelhos vizinhos e que, claramente, cumpririam uma função muito mais relevante no âmbito de uma política regional de transportes.

O metro e o Parque da Cidade

Se até aqui são já suficientes os motivos para indignação, o que se segue ultrapassa os limites do admissível. A Metro do Porto, com a concordância do município, pretende atravessar o Parque da Cidade com um novo segundo viaduto, rompendo a unidade visual que foi concebida pelo autor do Parque, Arq. Sidónio Pardal, numa obra que foi reconhecida pela Ordem dos Engenheiros como uma das «100 mais notáveis do século XX».

Uma tal obra significaria a fragmentação paisagística do Parque, a sua descaracterização enquanto zona de repouso e actividades de lazer, visto criar-se uma nova intrusão visual de grandes dimensões, e a transformação da zona compreendida entre os dois viadutos num local inóspito.

No entanto, e mesmo admitindo a necessidade da passagem do metro no Parque da Cidade, não é necessário um novo viaduto, porque o que existe actualmente serve para o efeito. Sobre isto não há qualquer dúvida, tal como confirmou o Eng. João Fonseca, projectista da obra:

- na verificação da estabilidade do viaduto foram já tidas em conta as cargas devidas à passagem do metro, aproveitando os estudos realizados para o mesmo efeito para a Ponte D. Luiz I;
- a forma do viaduto foi concebida em função dos carris para o metro, permitindo a sua substituição, tendo esse facto conduzido a uma estrutura relativamente mais cara do que o habitual;
- esteve envolvido no projecto de traçado ferroviário elaborado pelos STCP um técnico suíço especialista em questões relativas ao sistema de metro;

◆ os raios de curvatura do traçado da via ferroviária foram corrigidos para as especificações do metro, tendo inclusivamente obrigado a modificações da forma da obra, com custos adicionais.

A empresa invoca, então, que o metro tem de passar em via segregada (ou seja, com uma barreira física relativamente ao trânsito). Essa separação poderia ser obtida desnivelando as duas plataformas de circulação (o metro circularia a uma cota ligeiramente superior à dos automóveis) ou, em alternativa, por meio de um traço contínuo ou de uma guia boleada, como se de um corredor bus se tratasse. Neste caso a plataforma de circulação seria a mesma, mas visto que o metro pode «conviver» com o peão (Rua de Brito Capelo, em Matosinhos), então também pode, por maioria de razão, com o automóvel. O aumento do tempo de viagem provocado por uma velocidade de circulação inferior seria irrelevante dada a curta distância envolvida – e que, em todo o caso, seria uma desvantagem insignificante face ao prejuízo ambiental e social que um novo viaduto acarretaria.

A construção do novo viaduto afigura-se inaceitável, podendo mesmo considerar-se uma atitude de desprezo pelo dinheiro público e uma manifestação de gestão improvisada e aproximativa da cidade, da sua rede de transportes e da sua rede de espaços verdes.

A Avaliação de Impacte Ambiental e as alternativas

Todas as questões abordadas deverão ser analisadas cuidadosamente na legalmente obrigatória Avaliação de Impacte Ambiental. Os diversos problemas que a construção de uma linha de metro levanta merecem uma discussão pública alargada e aprofundada, de modo a que a decisão tomada reúna o maior consenso e seja a mais acertada. O que não é compreensível é que a cidade seja confrontada com um facto consumado devido a uma decisão perfeitamente infundamentada e, ainda por cima, despesista, numa altura em que cada euro é precioso e deve ser investido na opção que traz maiores benefícios à sociedade.

As associações da Plataforma Convergir apelam ao abandono do projecto de um segundo viaduto no Parque da Cidade. Apelam igualmente a que seja repensada integralmente a chamada Linha da Boavista, por forma a que se possam encontrar soluções de mobilidade mais coerentes, menos dispendiosas e mais sustentáveis, e sobretudo mais compatíveis com a rede de espaços verdes existente e com o património arbóreo da cidade, também ele ameaçado pela projectada linha.





37

Avaliação final sobre o Plano Director Municipal do Porto

4 de Fevereiro de 2005

Comunicado conjunto da Plataforma Convergir, que integra as seguintes associações: APRIL, Campo Aberto, FAPAS, Grupo GAIA, NDMALO, Olho Vivo, Quercus e Terra Viva

O processo que levou à actual versão do Plano Director Municipal (PDM) do Porto é o resultado de uma política virada contra os cidadãos, comprometendo muitas das possibilidades de enveredar por um caminho mais respeitador dos requisitos de uma cidade que se quer moderna e integrada no paradigma do Desenvolvimento Sustentável.

Agora que o processo de revisão chega ao fim, a Plataforma Convergir entende ser necessário expor as suas conclusões sobre a versão final do documento e sobre o processo de revisão do PDM.

Concretizando, abordemos primeiro o processo de revisão. Se, no início, houve alguma abertura por parte dos órgãos autárquicos para fornecer documentos e debater ideias para a cidade, cedo se verificou que não passava tudo de boas intenções. E todos sabemos o que com elas acontece. Apesar de uma ampla e profunda participação dos cidadãos, quer de forma isolada quer através das associações cívicas, no processo de discussão das várias versões que este documento norteador viu na sua atribulada existência, a Câmara Municipal do Porto não deu resposta adequada às questões levantadas, não considerou as sugestões apresentadas nem aceitou discuti-las, como tinha prometido na fase inicial do processo. Lamentável. Mais, afigura-se-nos que a discussão pública não cumpriu o seu objectivo, tendo sido inútil. Serviu antes como instrumento de combate entre os partidos políticos, que negociaram alguns dos pontos mais polémicos, como o índice de capacidade construtiva, ao sabor dos respectivos interesses. Para cúmulo, o instrumento tecnológico publicitado como mecanismo inovador de participação pública, a página internet do PDM, para além de funcionar mal, muitas vezes com informação incompleta, parece ter-se destinado apenas a contabilizar participações sem cuidar de as encaminhar de forma adequada. Nem sequer vale a pena analisar os sucessivos períodos de discussão pública, demonstrativos do caos institucional.

Aborde-se agora a substância do documento, em alguns dos pontos que nos merecem mais reticências, uma vez que a sua totalidade não pode ser abordada num documento desta natureza.

Uma apreciação global mostra uma subalternização dos temas ambientais em geral, atravessando todo o documento, como pode ser constatado nos parágrafos seguintes, sem qualquer ordenação por prioridades ou importância.

Os avanços e recuos nos valores de superfícies máximas de impermeabilização, terminando numa percentagem bastante superior ao que foi sugerido inicialmente ou nos diversos documentos por nós submetidos a apreciação, mostra que o lóbi do betão terá sido mais forte. Não cabe neste documento incidir sobre os efeitos nefastos de uma forte impermeabilização dos terrenos urbanos mas, com este PDM, perdeu-se a oportunidade de reduzir os seus impactos negativos.

A elevada pressão exercida sobre a área do futuro Parque Oriental, nomeadamente com o seu atravessamento e espartilhamento por estradas cuja necessidade imperiosa ficou por demonstrar, mostra um projecto minimalista e uma falta de visão a longo prazo, condicionando a implementação desta área verde prioritária a pouco mais que ao leito de cheia dos ribeiros que o atravessam. Um admirável raciocínio de desbaratamento do potencial ecológico, recreativo e patrimonial do Vale de Campanhã.

No que respeita ao Parque da Cidade, é reveladora a rede de interesses que levaram a apresentar como inevitável mais um viaduto a cobrir a frente marítima, abrindo precedente a novos atravessamentos, quando e onde os nossos projectistas considerem relevante para equilibrar os vários interesses em jogo. Basta ver o mapa da cidade para prever onde serão propostos, mais tarde ou mais cedo. O texto que descreve a UOPG n.º 6 é lacónico e abunda em generalidades e palavras cujo significado é dúbio. Não há qualquer dúvida que o PDM abre a porta a futuras construções no Parque da Cidade, contrariando a promessa do actual executivo camarário.

A expansão urbana também não é contida, de todo em todo, no actual Plano. Apesar do discurso e da aposta na renovação da Baixa, que merece o nosso apoio, não é verdade que o PDM dê prioridade à recuperação desta zona, até porque um dos incentivos previstos para este efeito consiste na atribuição de créditos de construção em zonas livres da cidade a quem investir na Baixa. Ao todo, o PDM consagra 24 novas áreas de construção (através de UOPG) que, se vierem a ser concretizadas, ocuparão parte

substancial do solo ainda livre na cidade, ao qual poderia ser dado um uso com maiores benefícios públicos. É certo que uma parte dos terrenos inseridos nestas UOPG manterá o uso público de espaço verde, dependendo do coeficiente de ocupação do solo e das soluções em concreto a adoptar, mas é lamentável que a planta de ordenamento não preveja, desde já, que zonas deveriam ficar definitivamente salvaguardadas. Este aspecto é especialmente relevante nas seguintes UOPG:

- Avenida Nun'Álvares: parece incrível que de uma zona tão vasta a Câmara pretenda salvaguardar como área verde apenas uma pequena área com uma forma disforme;
- Requesende Norte/ Viso (n.º 4): para além de atribuir capacidade construtiva aos terrenos da Quinta da Prelada de modo a que sejam transferidos para as zonas livres aumentando a sua densidade, esta UOPG chega ao cúmulo de permitir construção sobre o leito de cheia da Ribeira da Granja, o que é evidentemente ilegal;
- Regado (n.º 7): as únicas áreas verdes previstas situam-se na periferia da VCI, o que é inconcebível;
- Companhia Aurifícia (n.º 9): é contra os pressupostos do próprio PDM que este quarteirão seja aberto à construção no seu interior. Admitimos, contudo, e tão só, a abertura de um arruamento para peões e ciclistas;
- Escola Académica (n.º 10) e Doze Casas (n.º 12): idem;
- Contumil (n.º 17): é fundamental que se debata profundamente aquando da realização do Plano de Pormenor o ordenamento em concreto desta zona, visto que o PDM pouco diz.

O PDM deveria reduzir substancialmente as áreas de expansão urbana e canalizar, efectivamente, o investimento para a recuperação do edificado degradado, em especial na Baixa. Contudo, para as zonas de expansão urbana que vierem a existir, há que assegurar que respeitam a sua envolvente, impedindo a proliferação de blocos de edifícios, vulgo torres, descontextualizados e que degradam profundamente a imagem da cidade. É preciso fazer cidade e recuperá-la, não depauperá-la tal como vem acontecendo!

São igualmente de referir no PDM falhas no que respeita a políticas de energia e de água, apesar de terem sido repetidamente sugeridas, justificadas e contextualizadas no âmbito da poupança de recursos.

Pelo contrário, o índice de edificabilidade foi alvo de apertado debate na comissão do PDM, debate esse fortemente politizado, conduzindo a valores superiores ao que consideramos adequado para a cidade do Porto, superiores mesmo ao valor inicialmente proposto pela primeira equipa técnica responsável pela elaboração do PDM.

Os transportes e a mobilidade foram igualmente alvo de um tratamento pouco inovador, antes mantendo as linhas actuais, de predomínio do transporte automóvel individual. Na ausência de acerto com os documentos congéneres das cidades vizinhas, teria sido importante prever uma melhor regulação do trânsito, usando vastas áreas de estacionamento automóvel junto a linhas de transportes públicos, como por exemplo os espaços destinados a recolha dos autocarros (Via Norte, Carcereira e Contumil), instalando mais interfaces de transportes.

Para finalizar, parece-nos importante referir que o julgamento dos cidadãos do Porto aparecerá para avaliar a qualidade do trabalho desenvolvido e as intenções demonstradas pelos responsáveis deste lamentável processo de revisão do PDM.



38

A nova Avenida dos Aliados
Um presente envenenado

19 de Abril de 2005
Comunicado da Campo Aberto

Apresentado publicamente pelos seus autores em 14 de Março passado, o projecto de remodelação da Avenida dos Aliados deverá, segundo anúncio da Câmara da Porto, estar concretizado até ao próximo mês de Agosto. Essa remodelação, financiada e executada pela empresa Metro do Porto, é consequência da construção de uma estação de Metro que, situada como está a meio caminho entre duas outras muito próximas (S. Bento e Trindade), nunca foi cabalmente justificada.

Pelas declarações que foram vindo a público, e pelas intervenções anteriores dos mesmos arquitectos no espaço público da cidade (Rotunda da Boavista, por exemplo), não se pode dizer que o projecto para a Avenida seja uma surpresa. De facto, uma das tendências que avulta nas transformações a que a cidade vem sendo submetida é a recusa do colorido, do canteiro com flores, e a opção pelos grandes espaços monocromáticos cobertos com granito ou arrelvados: toda a zona da Cordoaria, Parada Leitão e Leões foi intensamente petrificada pela Porto 2001; e as flores e canteiros desapareceram dos jardins da Rotunda da Boavista, da Cordoaria e da Avenida de Montevideu. Esta predilecção pelo cinzentismo, que ignora ou desdenha o que é característico das nossas cidades em favor de uniformizantes modelos de importação, é inteiramente perfilhada pelos arquitectos a quem foi adjudicada a «requalificação» da Avenida dos Aliados.

Uma primeira perplexidade é que, tendo as obras da Porto 2001 provocado um desagrado tão manifesto em vastos sectores da cidade, se insista na mesma estética minimalista. Quem frequenta a cidade reconhece como o espaço público petrificado se tornou inóspito, mais frágil e, tirando ocasiões especiais, mais rarefeito da presença humana; e como essas transformações radicais, ao obliterarem a memória dos lugares, criaram, na feliz expressão de Rui Moreira, um efeito de orfandade nos cidadãos. Dir-se-ia, pois, que o fracasso da Porto 2001 não trouxe ensinamentos a quem planeia o espaço público ou sobre ele decide, e que estamos perante uma flagrante incapacidade de aprender com a (má) experiência.

As intervenções em zonas públicas consolidadas com alto valor patrimonial ou simbólico devem respeitar o carácter dos locais – e, em qualquer caso, não podem ser decididas de forma autocrática, ignorando a opinião dos cidadãos e os seus laços afectivos com a cidade. Ora, nada disso se passou neste caso e noutros semelhantes: os arquitectos decidem com toda a liberdade sobre o futuro de lugares que a todos pertencem; e à cidade, aturdida pelo prestígio dos arquitectos, só é consentido que exprima uma admiração sem reservas ou se cale.

Há aqui graves vícios de procedimento: primeiro, que o trabalho seja confiado aos arquitectos por ajuste directo e não por concurso público; segundo, que não haja um caderno de encargos que corporize, a bem da salvaguarda do património e da identidade urbana, os parâmetros a que o projecto deve obedecer; terceiro, que não se tenha promovido uma ampla e fecunda discussão pública em todas as fases do processo. E o procedimento autista da Câmara é ainda mais inaceitável por estar em causa um espaço emblemático, autêntica sala de visitas da cidade.

Ressalvando que este processo, por estar ferido de autoritarismo e torpedear os direitos dos cidadãos, deveria ser refeito desde o início, entendemos ainda assim manifestar a nossa opinião, na esperança de que pelo menos se repensem algumas das opções mais gravosas do actual projecto, como sejam:

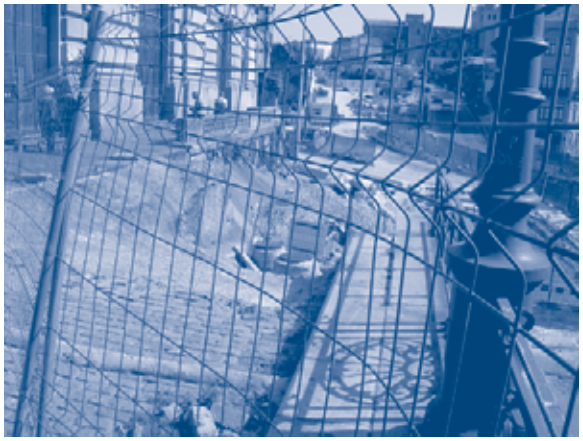
1) o uso exagerado do granito, agravado pela ausência de arborização na placa central da Praça da Liberdade, que irá conferir um ar soturno a todo o conjunto e potenciar situações de desconforto térmico em dias de calor (já notório noutros locais da cidade sujeitos a tratamento semelhante);

2) a supressão, como já aconteceu na Praça da Batalha, da calçada portuguesa – que, além de embelezar o pavimento e ser uma marca da nossa fisionomia urbana que importa preservar, é no presente caso especialmente valiosa, exibindo um conjunto de raros e expressivos desenhos alusivos à produção do vinho do Porto;

3) a abolição dos canteiros floridos, numa atitude de menosprezo pela grande tradição floral portuense, que hoje sobrevive nos jardins públicos graças ao inestimável Viveiro Municipal e aos meritórios esforços dos jardineiros camarários;

4) a promessa de renovar a arborização da Avenida com árvores iguais às que ainda lá existem (*Acer platanoides*) e se revelaram inadaptadas ao local, o que só se pode explicar por ignorância;

5) o sacrifício de duas esplêndidas magnólias, junto à Igreja dos Congregados, que são uma referência na zona e florescem vistosamente nos primeiros meses de cada ano;



6) as facilidades concedidas ao automóvel, com a manutenção de três faixas de rodagem em cada sentido e dos atravessamentos na placa central, o que é uma atitude incompreensível face ao pesado investimento na rede do Metro e torna o centro da Avenida, que se quer um *passeio público* animado de vida, numa ilha rodeada de trânsito intenso;

7) o bizarro capricho de rodar 180 graus a estátua equestre de D. Pedro, obrigando-o a dar as costas, 170 anos depois, ao inimigo que tão garbosamente enfrentou durante o histórico cerco do Porto.

Fazer cidade não pode ser, como tem sido nos últimos anos, vestir o espaço público com um novo figurino que o torne irreconhecível. O dinheiro que se tem esbanjado nessas mal avisadas «requalificações» seria muito mais bem empregado na manutenção ou recuperação historicamente consciente de jardins e praças, ou na construção de novos jardins ou espaços públicos de qualidade em lugares onde eles não existam. Esta nova Avenida dos Aliados que a empresa Metro do Porto oferece à cidade tem um ar de requentado *déjà vu*; a cidade, para seu bem, deve ter a frontalidade e a lucidez de recusar a oferta.

E Agora?

Tal como a Rotunda, também o conjunto Aliados-Praça da Liberdade caiu sob a mira da moda e fúria «requalificadoras» e despesistas que hoje imperam em Portugal, numa manifestação de todo infeliz de novo-riquismo e de subserviência a algumas «estrelas» do pseudo-urbanismo. Ao contrário da Rotunda, e apesar de os protagonistas serem os mesmos, onde o presidente da Câmara e os mesmos arquitectos recuaram, honra lhes seja, no projecto bárbaro inicial de fazer o metro atravessar o jardim, o bom senso não imperou no caso dos Aliados. No momento em que se fecha esta compilação, reiniciaram-se as obras que vão descaracterizar profundamente a zona. O resultado poderá, num aspecto ou noutro, revelar-se à altura da reputação dos autores do projecto. No conjunto, porém, é uma intervenção discricionária que, além de prosseguir a desastrada tendência, iniciada pela Porto 2001, de substituir jardins públicos por espaços mineralizados, manifesta um profundo desprezo pela identidade de um dos lugares mais emblemáticos da cidade e pela obra de artistas anteriores. Cremos que assim será entendido pelos vindouros. Ela revela também até que ponto uma instância não eleita (a empresa Metro SA) ganhou ascendente sobre o próprio presidente eleito da CMP quando este reconhece publicamente que a estação do metro dos Aliados, origem e pretexto, até à caricatura, de toda a intervenção, é desnecessária face à existência das estações da Trindade e de São Bento.

39

Sugestões acerca da proposta para a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Oriental

22 de Abril de 2005

Documento elaborado pela Campo Aberto

A associação Campo Aberto, juntamente com outras associações do concelho do Porto, tem vindo a alertar a autarquia para a necessidade de proceder à criação do Parque Oriental, um compromisso que perpassou diversos executivos e cores partidárias desde há mais de dez anos.

É com agrado, pois, que verificamos existir uma vontade genuína de «levar este assunto para a frente», pese embora o reduzido orçamento previsto para 2005 (mas que, possivelmente, tendo em conta a fase em que o processo se encontra, será suficiente). Receamos que eventuais mudanças decorrentes das eleições de Outubro possam levar a um novo adiamento do projecto. É fundamental, pois, contratualizar cuidadosamente e na medida do possível os trabalhos conducentes à criação do Parque, de modo a evitar uma súbita alteração das prioridades camarárias.

Queremos ainda saudar a abertura à discussão pública do Plano de Pormenor nesta fase preliminar. De facto, embora esta postura esteja prevista em legislação aprovada pelo Governo e pela Assembleia da República, não é, de todo em todo, prática comum, pelo que se torna especialmente importante que este tipo de iniciativas seja divulgado para que outros municípios possam seguir o exemplo.

De uma forma geral, há a lamentar a pequenez do espaço de que se está a falar. Embora o mapa oficial mencione 81 hectares, estão incluídas inúmeras áreas cuja fruição será nula ou extremamente escassa. Seria interessante, pois, indicar a verdadeira área que se prevê para o Parque Oriental, a qual facilmente poderá reduzir-se a metade daquela que é referida. Por exemplo: é incluído todo o espaço a Nascente do IC29, sabendo-se à partida que o seu usufruto será inviável; uma área significativa de terrenos será ainda usada para edificação no âmbito do sistema perequativo. Por outro lado, há áreas livres que, estranhamente, não foram contempladas na UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e Gestão). Sabe-se que essas áreas correspondem a compromissos já assumidos pela autarquia mas isso deve ser cabalmente explicado, designadamente a razão pela qual não podem esses compromissos ser revertidos em nome de um adequado planeamento do território.

Seria extremamente interessante alargar a área da intervenção urbana de modo a incluir também o vale do Rio Torto. Deve ser tirado partido da relação entre os vales do Tinto e Torto, encarando o Vale de Campanhã como um todo, uno, que merece um tratamento integrado. Separar conceptualmente e na prática da gestão urbana as duas bacias poderá comprometer irremediavelmente a continuidade territorial que ainda é possível garantir. A primeira grave consequência de limitar o plano de pormenor à área que é proposta será a do provável adiamento *sine die* da concretização do agroparque. É fundamental, em qualquer dos casos, garantir a preservação de corredores entre os dois vales, evitando, portanto, a sua obstrução com edificações. Mas as obras de alargamento da EN209, iniciadas recentemente no Freixo com grandes movimentações de terras nas margens do Rio Torto, só nos podem deixar pessimistas.

A lamentar, ainda, a construção da Alameda de Azevedo, cuja necessidade nunca foi justificada. Infelizmente, não só será construída como terá um perfil semelhante ao de uma via rápida, pesem embora algumas medidas paliativas que, no essencial, serão insuficientes para a transformar num vulgar arruamento. Não se compreende uma tão grande oferta de espaço ao automóvel, que chegou ao ponto de se precaverem os cruzamentos à esquerda com uma faixa adicional de circulação e supressão do separador central arborizado.

O restante deste parecer reportar-se-á ao documento disponível em linha na internet e denominado *Proposta para a elaboração do plano de pormenor do Parque Oriental*. Concordamos, de um modo global, com as ideias nele expressas, com destaque para a necessidade de despoluir o Rio Tinto e para a valorização ecológica das suas margens. Alguns comentários correspondem a reflexões mais do que a críticas, pelo que deverão ser encarados numa perspectiva construtiva.

Reorientação dos objectivos do plano de pormenor

Ainda que as preocupações sociais estejam visíveis no documento da autarquia, parece-nos fundamental proceder a uma reorientação estratégica dos objectivos do plano de pormenor para a recupera-

ção do tecido social da área. O parque oriental será a peça-chave para concretizar este desígnio, mas não é a única. Como complemento há que indicar os «equipamentos estruturantes» que serão construídos e fazem falta aos habitantes (pelo menos na proposta final de regulamento estes devem estar explícitos).

Decorre daqui que é crucial integrar na UOPG e no plano de pormenor tanto o Bairro do Lagarteiro como os outros núcleos populacionais, em particular o lugar de Azevedo. Convém não esquecer que o quadro legal do plano de pormenor é o mais adequado para processos de reabilitação urbana, pois permite a especificação de todo o tipo de detalhes de desenho urbano normalmente necessários neste tipo de intervenções.

Centro Hípico do Sport Clube do Porto

Afigura-se que a instalação do Centro Hípico não está ainda garantida. Dependendo da área que vier a ocupar poderá ser, ou não, uma boa ideia. Como vantagem possui a capacidade de atrair pessoas vindas de outras zonas da cidade e da região, bem como a de conferir ao solo um uso compatível com a protecção da Natureza. Em contrapartida, não pode ser considerado como uma zona acessível ao público. As vantagens para os habitantes locais são evidentes e potencialmente significativas, embora não sejam os beneficiários directos. Idealmente, o Centro Hípico deverá ocupar a área do plano de pormenor menos apta para servir de zona verde pública. Em todo o caso é fundamental definir rapidamente se este equipamento será ou não instalado para que se possam pensar em usos alternativos para o solo.

Recuperação e despoluição do Rio Tinto

Embora os objectivos mencionados sejam meritórios, gostaríamos de alertar para a necessidade de evitar a artificialização do Rio Tinto, o que é uma tentação muito grande em projectos deste tipo e prática comum em Portugal. Confunde-se demasiadas vezes regularização dos cursos de água com a construção de enrocamentos ou mesmo com a betonização das margens, o que se traduziria num grave atentado ao património natural que ainda subsiste. Este tipo de obras deve, pois, ser liminarmente rejeitado. Conhecemos e reprovamos as intervenções do Prof. Sidónio Pardal no Rio Antuã, em S. João da Madeira, e não queremos que as mesmas sejam repetidas no Rio Tinto.

O Parque Oriental no contexto regional: custos e benefícios

Consideramos que a visão do Parque Oriental no contexto de toda a área metropolitana é especialmente útil e prospectiva, ultrapassando a lógica algo paroquial que costuma ditar a agenda dos municípios. De facto, os custos e benefícios do Parque devem ser encarados numa perspectiva mais alargada. Não faz sentido reprovar o facto de ser a autarquia a arcar com a maior parte dos custos se o município também será amplamente beneficiado por possuir um parque de nível regional. A visão excessivamente contabilística não se adapta bem ao caso. Por este motivo, a lógica do sistema perequativo não deve ser levada ao extremo. Concretamente, há que impor densidades de construção reduzidas e compatíveis com o carácter rural dos aglomerados urbanos, preservando a sua identidade. Isto leva-nos a crer que as receitas geradas não serão suficientes para cobrir todas as despesas que a concretização do plano irá acarretar. Mas esta é uma consequência inevitável e em caso algum se deve optar por um mau ordenamento do território por questões meramente financeiras.

Aliás, nunca como hoje se considerou a construção de áreas verdes como um luxo tão grandioso. Na mentalidade de alguns políticos começa a ser difícil aceitar que o município deve investir nelas, embora não apliquem o mesmo raciocínio a outras obras com custos comparativamente muito mais avultados, como a abertura de estradas ou a construção de «elefantes brancos». Fosse esta lógica aplicada desde há mais tempo e os portuenses não teriam ao seu dispor, certamente, muitos dos jardins que fazem parte da memória colectiva, alguns dos quais são verdadeiras preciosidades. Como poderiam ter nascido o Palácio de Cristal, a Cordoaria, São Lázaro, a Arca d'Água, o Passeio Alegre ou até mesmo o Parque da Cidade sem o investimento púbico ou a perseverança dos responsáveis pela sua concretização?

A importância do desenho urbano

Já mencionámos que os vários núcleos urbanos devem ser integrados neste plano de pormenor. Deste ponto de vista nunca é de mais referir que as opções de desenho urbano são muito importantes para devolver dignidade ao espaço público – que, como se sabe, está muito mal tratado. Questões como o alargamento dos passeios (ou até a sua construção!), a arborização, o ajardinamento de canteiros, a iluminação, a colocação de passadeiras, o pavimento das ruas, até a própria localização dos sinais de trânsito, são todas elas aspectos a pensar e a melhorar neste plano. A comunidade precisa de verificar que há melhorias visíveis no seu espaço. Se a acção da autarquia se concentrar nos novos espaços o efeito de gueto só ficará mais pronunciado, acentuando-se a ruptura entre o «novo» Parque Oriental e habitações envolventes e a «velha» malha urbana, que tantas deficiências apresenta.

Uma das plantas preliminares de ordenamento apresentava algumas novas habitações entre o

Bairro do Lagarteiro e o Parque Oriental. Seria no mínimo caricato, ou até incompreensível, que, querendo recuperar-se o bairro, lhe fosse sonegada a vista para a área verde. A vontade de conferir ao Parque Oriental uma «envolvente urbana digna», como o Prof. Sidónio Pardal não se cansa de referir (pelo menos em relação ao Parque da Cidade; presumimos que aplique o mesmo raciocínio ao Parque Oriental), não deve contrariar ou pôr em causa os objectivos fundamentais do plano de pormenor. Trata-se, aqui, da mais elementar justiça social.

Boas condições para a fauna e flora

Na área do Parque Oriental ainda existem belos corredores ripícolas e uma avifauna diversificada. Parece-nos muito importante que tanto a fauna como a flora sejam previamente inventariadas de maneira a condicionar as intervenções que venham a ser executadas (respeitando as épocas de nidificação, por exemplo). Como ponto de partida consideramos que se devem incorporar no projecto formas de proporcionar à fauna mais alimento, enriquecendo a biodiversidade local. Em caso algum deverá o projecto diminuir as condições de subsistência dessas espécies. Há uma grande variedade de técnicas que podem ser utilizadas com este fim, tais como a plantação de arbustos bacíferos, a colocação de ninhos e a realização de corredores para a fauna. Este tipo de preocupações exige conhecimentos específicos, pelo que a equipa projectista deve incorporar pessoas com formação adequada.

Acompanhamento do plano

Parece-nos importante que o plano de pormenor seja acompanhado por uma comissão mista onde tenham assento, também, organizações de moradores e organizações não-governamentais. Estas devem estar a par dos trabalhos e ter acesso à documentação que for sendo produzida.



É preciso salvar a Quinta de Marques Gomes! (Gaia)

10 de Junho de 2005
Comunicado emitido pela Campo Aberto

As mais recentes notícias vindas a lume sobre a Quinta de Marques Gomes em Canidelo, Vila Nova de Gaia, são inquietantes. A coberto de uma pretensa operação de «requalificação urbana», continua a pretender-se a ocupação imobiliária de um dos poucos espaços livres naquele concelho, ainda para mais inserido numa área particularmente sensível, no aspecto paisagístico e ecológico, que é envolvência da Baía de S. Paio e do Estuário do Douro, proposto já para a categoria de reserva natural.

Trata-se de um vasto espaço verde, com actividade agrícola e um coberto vegetal hoje degradado, mas passível de recuperação e aproveitamento para área de lazer e de contacto com a natureza e a ruralidade, ajudando à «descompressão» de um território gaiense e metropolitano tão carenciado e entregue à monocultura do betão.

Qualquer intervenção, nesse local, deveria ser cautelosa e criteriosa. Mas o que se anuncia é o contrário: construção de 1100 casas, totalizando 148 mil metros quadrados de habitação, com cércea média de 4 andares, a que se somam 10 mil metros quadrados de escritórios e 70 mil de estacionamento subterrâneo. Face a uma tão pesada e gananciosa ocupação, quaisquer contrapartidas, a existirem, mais não serão que paliativos, visando talvez iludir a opinião pública.

Apesar das evidências – e dos protestos generalizados — foi aprovado, em Assembleia Municipal, o protocolo que tenta viabilizar o «negócio», celebrado entre a Câmara de Gaia, o grupo Imobiliário Espírito Santo e a GaiaPolis. Este documento, porém, de nada vale, resumindo-se a um processo de intenção, já que a operação imobiliária viola o PDM em vigor – e a suspensão do mesmo, já proposta pela autarquia, não foi ainda aprovada pelo Governo.

A Campo Aberto, em sintonia com inúmeros cidadãos que têm manifestado a sua indignação, apela às entidades envolvidas para que, num esforço de bom-senso e em nome do interesse público, suspendam o processo que culminará na destruição da Quinta Marques Gomes e no empobrecimento de toda a zona onde se insere.

Igualmente, remeteremos ao Governo, nas pessoas do Sr. Primeiro Ministro e Sr. Ministro do Ambiente, uma reclamação, alertando para a necessidade de ser recusada a alteração pretendida do PDM de Gaia e apelando para a evidente irracionalidade e irregularidade de todo este processo, que aliás assume contornos pouco claros.

Está nas mãos do Governo, mas também e sempre dos cidadãos, impedir este atentado contra o património natural e o interesse colectivo.

Que, a coberto de palavras tais como «requalificação» e «reconversão urbana», se assista a desmandos tão graves, tão pouco transparentes e lesivos do ambiente, apenas leva a concluir da necessidade de mobilização cívica e atenção redobrada, sem o que continuaremos a ver desfigurada a paisagem e dilapidado o património natural.

Ainda é possível salvar a Quinta Marques Gomes!



41

Mais amarelo e menos verde: os percalços do metro

16 de Setembro de 2005
Comunicado da Campo Aberto à imprensa

AVENIDA DOS ALIADOS/ PRAÇA DA LIBERDADE: UMA «REQUALIFICAÇÃO» DESCARACTERIZADORA

É amanhã inaugurada a *linha amarela*, parte fundamental da rede do Metro, que vai ligar, num percurso de quase seis quilómetros, o centro de Gaia ao pólo universitário e hospitalar da Asprela, no Porto. O momento deveria ser de puro regozijo – não fosse recordarmos com tristeza os prejuízos ambientais e urbanísticos que obras mal planeadas e mal conduzidas trouxeram à cidade: na Asprela houve abate de árvores em grande escala, condimentado pelos inevitáveis descuidos que não pouparam três sobreiros; o Jardim do Marquês, esventrado por obras e convertido em estaleiro, ficou em estado lastimável; e, na Avenida dos Aliados, há a acrescentar, ao abate de árvores e destruição do jardim, a ameaça de uma «requalificação» descaracterizadora feita contra a vontade expressa dos cidadãos.

A rejeição pelos cidadãos da nova roupagem com que querem vestir o conjunto Avenida dos Aliados/ Praça da Liberdade manifestou-se eloquentemente num encontro, realizado em 6 de Julho de 2005 na Fundação Eng. António de Almeida e promovido por várias associações cívicas (ARPPA, APRIL, Campo Aberto, Olho Vivo, Quercus e GAIA), que reuniu cerca de trezentas pessoas, e na adesão de quase seis mil pessoas aos vários abaixo-assinados de protesto que têm circulado. A Avenida dos Aliados é um lugar de memórias e de afectos. Com a violenta transformação que já se adivinha no local (perda dos canteiros floridos e substituição da calçada de calcário e basalto por granito), as pessoas sentem-se espoliadas na sua vivência da cidade. É de um autismo preocupante que, em vez de admitirem rever o projecto, a Câmara e a Metro do Porto insistam em executá-lo – informando, como quem dá uma boa nova à cidade, que as obras, paradas há já algum tempo, avançarão conforme o previsto logo que seja possível adjudicá-las.

Para além das razões afectivas e patrimoniais – pois o que de facto se planeia é a destruição definitiva, com o aval do IPPAR, de um conjunto que está em vias de classificação desde 1993 –, a solução proposta está longe de contribuir para a revitalização do centro da cidade. A substituição de canteiros por pavimento, e da calçada de cor clara por granito cinzento; a placa de betão que, de tão perto que fica da superfície, não deixa profundidade de solo bastante para crescerem árvores com algum porte na zona central da avenida; o trânsito automóvel, que se mantém com três vias de cada lado e os atravessamentos na placa central: tudo isto agravará as condições ambientais do local, transformando aquilo que foi um passeio público e lugar de encontro num simples separador central. (É de assinalar que, no parecer do IPPAR, datado de 6 de Julho de 2005, se considera que os atravessamentos rodoviários contribuem para manter o seccionamento de um espaço que o projecto, alegadamente, quer transformar num todo coerente.)

Finalmente, há as questões legais. Já é grave que a Metro do Porto, extravasando das suas atribuições originais (que são a de construir uma rede de metro e as respectivas estações), se comporte como um verdadeiro pelouro de urbanismo paralelo, não sujeito (como estão os executivos municipais) ao controlo democrático; pior ainda é a impunidade com que faz tábua rasa da lei. No caso da Avenida dos Aliados, ao ter sido dado início a um projecto com *«impacte relevante no ambiente ou nas condições de vida das populações ou agregados populacionais»* sem a prévia *«audição dos cidadãos interessados e das entidades defensoras dos interesses que possam vir a ser afectados»*, foi violado o artigo 4.º da Lei n.º 83/95, que estabelece o dever de prévia audiência da população na *«preparação de planos e na localização ou realização de obras e investimentos públicos»*. Muito grave foi também a violação do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de Junho, ao abrigo do qual foi realizada a Avaliação do Impacte Ambiental do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto. O parecer final do Processo de Avaliação, datado de Abril de 1998, faz depender a aprovação do projecto do cumprimento das diversas medidas mitigadoras recomendadas no Estudo de Impacto Ambiental. Entre as medidas avulta, no caso da Av. dos Aliados, a *«recuperação do jardim após a conclusão do empreendimento, repondo-se, tanto quanto possível, a situação inicial»*. Como o projecto prevê, entre outras alterações marcantes, a abolição dos canteiros ajardinados e a substituição do calcário e basalto por granito, é flagrante que essa

recomendação foi ignorada.

Todas estas questões motivaram já queixas – ao Provedor de Justiça, ao Ministério Público, ao Comissário Europeu do Ambiente, à Inspecção Geral do Ambiente – e exposições escritas – ao Presidente da Câmara do Porto, ao Governo, à Assembleia da República, ao Presidente da República. A Campo Aberto, a ARPPA e as restantes associações, acima nomeadas, que com elas partilham esta causa esperam que estas entidades cumpram o seu dever e travem a desastrosa «requalificação» em curso no coração do Porto. Pois se isso não acontecer, a cidade e o país, com esta nova linha amarela, têm todas as razões para ficarem amarelos de vergonha.



42

Por uma recuperação participada da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade respeitadora do património

11 de Novembro de 2005

Comunicado conjunto da Campo Aberto, APRIL, ARPPA, GAIA e Olho Vivo

Os protestos públicos das associações e de quase 7000 peticionários parecem não estar a surtir o efeito desejado junto das entidades oficiais, em particular da Câmara Municipal do Porto e da Metro do Porto. Não há efectivamente uma boa forma de descrever esta posição autoritária de desprezo por todos aqueles que, legitimamente, procuram defender o património e memória de uma cidade que também consideram sua. Esta atitude arrogante é tanto mais incompreensível quanto o direito à participação em matérias de interesse público está legalmente consagrado para intervenções que influenciam significativamente as condições de vida da população. Acresce que o conjunto urbano formado pela Praça Humberto Delgado, Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade se encontra desde 1993 em vias de classificação pelo IPPAR – o que, só por si, demonstra como o espaço faz parte da memória colectiva da cidade e merece ser preservado e recuperado.

O que torna o caso mais aberrante é ainda o facto deste tipo de comportamento já ter sido repudiado noutras ocasiões pelo actual Presidente da Câmara Municipal do Porto. O Dr. Rui Rio tem vindo a defender, e bem, a necessidade de transparência, a gestão escrupulosa dos dinheiros públicos e a defesa do património. Contudo, a intervenção na Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade vai no sentido inverso e nem mesmo os protestos públicos provocaram uma correcção das falhas detectadas. As entidades oficiais optaram por um autismo consciente.

Ainda assim, as associações irão tentar dialogar, novamente, com a Câmara Municipal do Porto, com a Metro do Porto e com o IPPAR, numa derradeira «ofensiva diplomática». Gostaríamos que estas entidades estivessem dispostas a lançar um concurso de ideias para a recuperação da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade tendo como objectivo principal recuperar e melhorar os seus jardins e calçada de acordo com a traça original, aumentando o espaço dedicado ao peão e eliminando as barreiras à mobilidade. Queremos que a Baixa seja um espaço vivo, com cor, onde dê gosto passear. Já basta de praças inóspitas, cinzentas e desprovidas de imaginação!

Fazer cidade não pode ser sinónimo de aplicar uma qualquer fórmula matemática ou padrão geométrico um pouco por todo o lado, sem atender à história e ao carácter dos lugares; é, pelo contrário, planear com criatividade e participação. O cidadão é simultaneamente o seu objecto e objectivo. A cidade nasce do encontro das pessoas, do seu trabalho em conjunto – é mesmo das maiores realizações da sociedade! Ignorá-las é, por isso mesmo, promover o seu desmembramento.



Acção judicial pela salvaguarda da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade

20 de Dezembro de 2005
Comunicado da Campo Aberto

Obras devem ser paradas de imediato

No âmbito de uma acção popular a instaurar contra o IPPAR, o Ministério do Ambiente e o Município do Porto, deu entrada a 12 de Dezembro, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, um processo, de natureza urgente, em que são pedidas providências cautelares contra a Metro do Porto e o IPPAR, com o objectivo de interromper de imediato a destruição em curso do conjunto Avenida dos Aliados / Praça da Liberdade. Esta acção popular é promovida pelas associações APRIL, Campo Aberto e GAIA, representadas pelo advogado Paulo Duarte.

Desde o início do processo, em Março de 2005, que vários cidadãos e associações cívicas têm contestado esta má «requalificação»: ora promovendo abaixo-assinados e reuniões públicas, ora animando fóruns de discussão na internet, ora escrevendo a numerosas entidades (Presidente da Câmara do Porto, Provedor de Justiça, Comissário Europeu do Ambiente, Assembleia da República, IPPAR, Ministro das Obras Públicas, Ministro do Ambiente, Inspecção-Geral do Ambiente).

Embora as razões invocadas nunca tenham sido cabalmente rebatidas, a verdade é que, com a honrosa excepção da Assembleia da República através da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, as várias entidades interpeladas se vêm enredando, voluntariamente ou não, num arrastado jogo do empurra que ameaça retirar qualquer eficácia às conclusões a que venham a chegar.

Face ainda à inflexibilidade da Metro do Porto, da Câmara Municipal do Porto e dos arquitectos autores do projecto, só a via judicial pode ainda salvar a Avenida dos Aliados e a Praça da Liberdade. O texto da acção cautelar entregue em tribunal – disponível para consulta integral no endereço http://aliados-arquivo.blogspot.com/2005/12/providencias-cautelares-contra-metro-do.html - enumera as violações da lei que minam todo o processo:

1) A Metro do Porto (a) violou as condições impostas na Avaliação do Impacte Ambiental, (b) não promoveu, como era legalmente obrigada a fazer, a discussão pública do projecto, (c) prossegue obras de requalificação urbana que saem fora do seu objecto social estatuário e (d) não se muniu da necessária autorização prévia válida do IPPAR.

2) O único parecer que o IPPAR emitiu, a 6 de Junho de 2005, só pode legalmente autorizar a primeira fase das obras (passeios norte-poente e norte-nascente da Avenida dos Aliados), pois à data a Metro do Porto não tinha submetido à apreciação do IPPAR qualquer projecto de execução das obras agora em curso (nem parece tê-lo feito posteriormente).

3) Mesmo essa autorização parcial do IPPAR está ferida de ilegalidade, pois a Lei do Património Cultural só admite a demolição, ainda que parcial, de bens classificados ou em vias de classificação (como é o conjunto Avenida dos Aliados / Praça da Liberdade cuja destruição o IPPAR quer autorizar) em circunstâncias verdadeiramente excepcionais que de todo não se verificam neste caso.

Na sequência do despacho preliminar em que o juiz do processo confirmou a regularidade formal da petição inicial, a Metro do Porto e o IPPAR foram já citados, a 16 de Dezembro, para efeitos de contestação. A Metro do Porto foi também intimada pelo tribunal, já neste fase inicial, a juntar aos autos cópia do Estudo de Impacte Ambiental, tal como requerido.

Obras deverão parar imediatamente

Devido ao regime processual específico previsto para a providência cautelar de suspensão de eficácia de acto administrativo (uma das três que são requeridas na petição inicial), o simples facto de a Metro do Porto ser citada tem o efeito automático de a proibir de realizar as obras autorizadas pelo despacho de 6 de Junho do presidente do IPPAR. Como foi referido, esta autorização é parcial; contudo, a Metro do Porto parece interpretar a autorização como total, visto ter estendido as obras ao resto da Avenida dos Aliados e mesmo à Praça da Liberdade.

Portanto, visto que a Lei não permite a realização de obras em imóveis em vias de classificação sem a necessária autorização prévia do IPPAR, e dado que, qualquer que ela tenha sido, ficou automaticamente proibida a sua execução em virtude da acção cautelar instaurada, a Metro do Porto deverá desde já pôr termo às obras.

Tanto a Metro do Porto como o IPPAR dispõem agora de 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao

da data da citação, para responder aos argumentos em que se baseia a instauração do processo cautelar. Será com base nestes dados que o juiz tomará a decisão de decretar ou não a paragem das obras.

Cidadãos são convidados a apoiar o processo judicial participando nos custos

A indignação dos cidadãos contra esta cinzenta «requalificação» tem sido bem expressa nas mais de sete mil assinaturas até hoje recolhidas e nos depoimentos publicadas na imprensa ou divulgados na internet. Para todos quantos queiram participar activamente nesta acção popular pela salvaguarda do espaço mais simbólico da cidade, as associações promotoras lançaram uma campanha de recolha de fundos. As contribuições, no mínimo de 5 euros, podem ser depositadas na conta da associação Campo Aberto (NIB 003507300003575610354). Mais detalhes em http://avenida-dos-aliados-porto.blogspot.com/



ÍNDICE REMISSIVO

«aquário» público 75
abastecimento alimentar de proximidade 64
abate de árvores 14, 39, 58, 61, 101, 104, 105, 109, 114, 115, 121, 122, 123, 128, 146
abrigos para fauna 75
acácia 25
acção popular 149, 150
acessibilidades 15, 16, 17, 36, 84, 119
acesso do público aos documentos e informação 37, 39, 43, 52, 56, 70, 112
acompanhamento da execução do PDM 52
actividade agrícola; agricultura 24, 29, 33, 66, 67, 72, 79, 82, 84, 121, 145
actuação preventiva 71
Administração Central 73
Administração dos Portos do Douro e Leixões – APDL 32, 56, 73
Administração Regional de Saúde 73
Agenda 21 Local 37, 41, 52, 53, 90
agricultura biológica 72
agroparque 65, 142
água 8, 15, 18, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 43, 45, 49, 50, 55, 56, 57, 68, 73, 74, 77, 80, 81, 84, 90, 92, 101, 103, 105, 109, 114, 115, 122, 123, 126, 134, 139, 143
águas cinzentas 80, 111
águas pluviais 25, 33, 36, 43, 49, 55, 75, 80, 103, 111, 126
águas residuais 36, 40, 45
águas subterrâneas 105
água reciclada 36
Alameda das Antas 17, 19
Alameda de Azevedo 7, 9, 81, 84, 119, 120, 121, 128, 142
Alameda de Cartes 65, 66, 67, 79
Alfândega 33
alinhamentos 97, 100, 102, 106, 124
alinhamento de tardoz 101
Altis 22, 42, 43, 47
Álvaro Siza 60
anfíbios 27
animais 24, 35, 75, 115
animais domésticos 35
Antas 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 32, 44, 47, 65, 79
Antuérpia 12
aprendizagem profissional 34
APRIL – Associação de Política Regional e de Intervenção Local 7, 8, 10, 11, 13, 42, 55, 58, 70, 84, 88, 95, 114, 119, 121, 125, 126, 127, 138, 146, 148, 149
aquíferos 89
arboreto 40
arboricídio 63, 129
arborização das ruas 32, 59
Arca d'Água 33, 36, 55, 123, 143
áreas de protecção ao património classificado ou em vias de classificação 55
áreas de valor arqueológico 94
áreas verdes obrigatórias 32
áreas verdes privadas 91, 105, 107, 110, 122
área impermeabilizada 16, 110
área industrial 28
Área Metropolitana do Porto 10, 11, 43, 44, 45, 55, 73, 146
Armando Coelho Ferreira da Silva (Prof.) 94
Arouca 45
ARPPA 146, 147, 148
arquitectura solar passiva 80, 90
arrelvados 140
arrendamento 27, 46
artesanato 92
artificialização 25, 58, 77, 90, 143
artificialização do Rio Tinto 143
árvores 7, 8, 14, 17, 25, 32, 33, 39, 45, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 75, 77, 86, 101, 103, 104, 105, 109, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 128, 129, 132, 133, 134, 141, 146
Asprela 7, 9, 30, 68, 69, 71, 94, 134, 146
Assembleia da República 142, 147, 149
Associação dos Amigos do Mindelo 131
associações 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 32, 35, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 63, 70, 75, 80, 84, 85, 88, 89, 102, 119, 124, 125, 126, 128, 131, 136, 137, 138, 142, 146, 147, 148, 149, 150
associações zoófilas 35
Atenas 12
auditorias energéticas 35
automóvel 13, 51, 61, 63, 69, 73, 84, 93, 94, 117, 118, 119, 122, 132, 137, 139, 141, 142, 146
automóvel particular 122, 132
Avaliação de Impacte Ambiental 36, 127, 128, 131, 137, 146, 149
Avaliação de Impacto Urbano 36
Avaliação do Impacte Ambiental do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto 146
avaliações custo benefício 57
Avenida
- 25 de Abril 33, 49
- Boavista 7, 8, 9, 14, 28, 29, 48, 63, 93, 117, 118
- Ponte 92
- Aliados 8, 9, 61, 63, 132, 133, 140, 141, 148, 149
- Combatentes da Grande Guerra 17
- Reno 29
- Fernão de Magalhães 15, 16, 17, 19
- Montevideu 14, 50
- Nun'Álvares 22, 49, 93, 139
- Gomes da Costa 59, 63
- Sidónio Pais 59, 93

aves 25, 27, 62, 75, 129
avifauna 121, 134, 144
Azevedo 7, 9, 64, 65, 66, 67, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 119, 120, 121, 128, 142, 143
azulejo 48
À sombra de árvores com história 132

bacia hidrográfica do Douro 30
bagas 33
Baião 45
Baía de S. Paio 145
bairros camarários 47
bairros sociais 28, 33, 79, 84, 94, 136

Bairro de Lordelo 28
Bairro de Ramalde do Meio 134
Bairro do Lagarteiro 64, 65, 67, 79, 80, 84, 143, 144
144
Bairro Parceria & Antunes 91
Baixa 16, 18, 42, 43, 48, 55, 68, 71, 91, 92, 136, 138, 139, 148
bancos alimentares 34
bandeiras 48
Barcelona 12, 13, 71
barreiras 20, 23, 49, 51, 59, 62, 67, 80, 84, 94, 116, 119, 121, 137, 148
barreiras de insonorização 94
Barrinha de Esmoriz-Paramos 45, 130
Bernardo Ferrão (Arq.) 129
biblioteca 27, 31, 33, 62, 67, 120
bicicleta 34
bilhete único 63
bioclimatização 45
bioconstrução 45
biodiversidade 25, 33, 44, 50, 68, 121, 144
biofiltragem 45
biosfera 44
biótopo 44
blogue A Baixa do Porto 136
Bonfim 46, 48, 71
Bonjóia 33
borboletas 25
branqueamento de capitais 46
Bruxelas 12

cadastro predial 21
cadeia alimentar 36
calçada portuguesa 140
calcário e basalto 146
Câmara de Gaia 145
Câmara de Matosinhos 129
Câmara Municipal do Porto 7, 8, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 70, 73, 75, 81, 82, 83, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 105, 108, 118, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 138, 141, 148, 149
caminhos pedestres 74
Campanhã 7, 8, 23, 32, 33, 64, 65, 66, 67, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 119, 120, 121, 130, 133, 138, 142
campos agrícolas 27, 28, 31, 71, 131
Campo 24 de Agosto 58, 61, 86, 114, 123, 132
Campo Alegre 79, 117, 136
campus universitários 68
Canidelo 145
canil municipal 34
canteiros floridos 140, 146
capacidade de carga 75
Capela do Senhor 92
car-sharing 51
Carcereira 139
cartas geotécnicas 89
Carta de Ålborg 103
Carta de Atenas 103
Carta de Florença 86, 104, 114, 123
Carta de Granada 115
Carta do Património 94
Carta Verde 32, 40, 43, 49, 55, 129
cartografia 55, 70, 73
cartograma 80
Casa Agrícola de Serralves 92
Casa da Música 62
casa de chá 62, 86, 117
Casa de Ramalde 29
Casa de Serralves 92
casa portuense 46
casa rural 27, 31
Casa Termicamente Optimizada 80, 90
Castro de Noeda 94
cedências 98, 108
cemitérios 89, 115
Censos 2001 16, 47
centros comerciais 7, 9, 17, 19, 131
Centro Comercial Cidade do Porto (Bom Sucesso) 47
Centro de Educação Ambiental 129
Centro Hípico do Sport Clube do Porto 143
centro histórico 12, 21, 22, 23, 48, 71
Centro Materno-Infantil 91
Centro Social e de Saúde 65
cérceas 46, 48, 97, 102, 106, 124
charcas 75
cheias 26, 27, 30, 31, 47, 50, 56, 92, 103, 126, 134, 138, 139
ciclismo 27, 31
ciclistas 51, 93, 111, 139
ciclovias 24, 37, 110, 116
cidadania 37, 42, 43, 44, 54, 72, 88, 117, 136
cidadãos 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 68, 70, 71, 73, 74, 77, 83, 87, 88, 89, 92, 102, 103, 114, 117, 121, 122, 136, 138, 139, 140, 145, 146, 149, 150
cidade-jardim 72, 74, 79, 92
cidade consolidada 77, 80
cidade odorífera 50
Cimeira da Terra do Rio de Janeiro 52, 53, 55, 71
Cimeira de Joanesburgo 41
circuitos de manutenção 27
clarabóias 48, 100, 104
climatização 90
cloro 36
Clube Fluvial Portuense 92
coeficientes de ocupação do solo 22, 139
coesão social 57
colectividades 43, 52
Colectora de Azevedo 65, 66, 77, 79, 119, 120
colmatação 27, 31, 50
colorido 140
comboios de alta velocidade 49
comboios de velocidade elevada 49
comércio de excelência 55
comércio tradicional 17, 18
comissão de acompanhamento do PDM 52
Comissão de Ambiente Urbano 95, 99, 102, 109, 112, 123
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 99, 123, 125, 128
Comissão de Estética 99
comissão de acompanhamento 88
Comissão do Património 99
Comissão Europeia 12
Comissão Mista de Acompanhamento do Plano Director Municipal 53

comissão mista de coordenação 125
Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura 149
Comissão Técnica de Acompanhamento 73
Comissário Europeu do Ambiente 147, 149
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional 103
comissões locais de cidadãos 89
compactação do solo 117
Companhia Aurifícia 80, 122, 139
comportamento térmico dos edifícios 90
compostagem 33, 34
compostagem doméstica 34
compostagem municipal 34
compromisso eleitoral 81
concertação 102, 125
condomínios fechados 39, 72, 129
Conferência de Joanesburgo 50
conflito de jurisdições 73
conselhos municipais temáticos 53
Conselho Municipal de Urbanismo 21
Conselho Municipal do Ambiente 7, 8, 37, 40, 53, 89
Conselho Municipal do Ambiente e Urbanismo 37, 40, 52
Conservatório de Música do Porto 78, 91
construção bioclimática 124
construção ecológica 51, 111, 124
construção sustentável 80, 90
construtores 34, 75, 78
consulta pública 18, 21, 22, 51, 114, 121
consumo de energia 80, 90
contribuição autárquica 71
cooperativas de habitação 46
coordenações transmunicipais 73
Cordoaria 58, 61, 86, 123, 140, 143
corredores bus 15, 17, 51, 94
corredores ecológicos 25, 27, 31, 32, 40, 45, 50
corredores ripícolas 74, 144
corredores verdes 24, 28, 29, 31, 40, 45, 55, 67, 74, 75, 77, 79, 130
corte raso da vegetação 25
cortinas arbóreas 33, 36
créditos de construção 138
crianças 20, 51, 62, 92
criminalidade 47, 72
cultura castreja 94
Curitiba 63
cursos de água 24, 25, 31, 32, 36, 42, 43, 45, 50, 68, 73, 74, 84, 101, 103, 105, 109, 122, 126, 143

Decreto-Lei n.o 69/90 16, 125
Decreto-Lei n.º 186/90 146
Decreto-Lei n.º 218/97 103
Decreto-Lei n.º 380/99 15, 27, 53, 72, 96, 97, 98, 103, 104, 106, 108, 109, 125, 126, 127, 129
Decreto-Lei n.º 555/99 39, 97, 101, 103
Decreto-Lei n.º 565/99 114
Decreto-Lei n.º 53/2000 96, 125
Decreto-Lei n.º 177/2001 97
Decreto-Lei n.º 169/2001 18deficientes 37, 60, 115
Decreto-Lei n.º 310/2003 96, 125
democracia participativa 53
democratização da informação 56
demolições 15, 16, 39, 48, 77, 89, 90, 101, 106, 111, 122, 124, 149
dendrofobia 32
densidade 12, 16, 22, 29, 72, 78, 79, 139, 143
Departamento de Mecânica da FEUP 90
Departamento Municipal de Planeamento Estratégico 70
desanexação da RAN 131
descargas ilegais de efluentes 24, 25
desconforto térmico 140
desenho urbano 106, 143
desentubamento de cursos de água 25, 28, 29, 134
desenvolvimento estratégico 96
desenvolvimento sustentado 16, 41, 120
desenvolvimento sustentável 15, 43, 50, 134, 138
desigualdades sociais 44
despoluição 24, 25, 30, 84, 143
despoluição do Rio Tinto 143
desporto 57, 72, 74
dever de ponderação 125
diálogo de proximidade 89
Diário da República 11, 15, 18
diferenciação positiva 32, 48
dinheiros públicos 14, 20, 69, 148
dioxinas 35
Direcção-Geral das Florestas 18
Direcção-Geral dos Recursos Naturais 103, 126
Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 18, 128
Direcção Municipal da Ambiente e Serviços Urbanos 99
Direcção Municipal de Urbanismo 99
Direcção Regional do Ambiente 56, 73, 134
Director-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano 125
direitos dos peões, dos ciclistas e de outros 51
direitos do automobilista 51
direito administrativo e urbanístico 97
direito à informação e participação 39, 126, 148
direito de vistas 55
discussão pública 13, 15, 16, 18, 19, 23, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 50, 51, 63, 70, 72, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 97, 101, 102, 114, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 140, 142, 149
diversidade de tecidos urbanos 96
dólmens 15, 18
domínio público 32, 39, 49, 67, 77
domínio público municipal 32, 39, 49
dos leitos de cheia 27
Douro 23, 28, 30, 31, 32, 40, 45, 47, 55, 56, 64, 72, 73, 74, 93, 130, 145
Doze Casas 91, 122, 139

ecoaldeias urbanas 92
ecodesenvolvimento 44, 84, 88
ecoeficiência 55
ecomuseu 33
ecopontos 34
ecossistemas 27, 36, 43, 44, 45, 49, 82, 93, 94
ecoteca 27, 31
edificabilidade 27, 89, 91, 100, 107, 108, 124, 139
edificabilidade média 108
edifícios a proteger 80
edifícios degradados 16, 48

educação ambiental 25, 27, 29, 31, 33, 37, 75, 84
eficiência energética 35, 49
eléctricos 51, 93, 136
elefante branco 16
empreendimento camarário e cooperativo 79
emprego 34, 73, 131
empreiteiros 25
encanamento ou entubamento de curso de água 24, 28, 29, 30, 32, 68, 69, 134
encostas 32, 89
energia 13, 35, 37, 43, 49, 80, 89, 90, 92, 103, 126, 139
energias alternativas 43, 49
energias esgotáveis 43, 44, 55
energias renováveis 35, 43, 44, 55, 90, 92
energia solar 43, 49, 90, 92
engenharias financeiras 20, 67, 77
enrocamentos 28, 31, 143
entulhos 89
equipamentos desportivos 18
equipamentos educativos 74
erosão 25
escadarias 48, 100, 104
escalas 22, 46, 48
escarpas do Douro 56, 74, 93, 130
escolas 25, 34, 35, 37, 78, 94
Escola do Bairro das Condominhas 92
Escola EB 2/3 da Areosa 33
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 94, 133
esgoto 24
Espaços; caminhando pelos Jardins e Parques Públicos da Cidade do Porto 82
espaços «expectantes» 12, 49
espaços de colmatação 27, 31, 50
espaços monocromáticos 140
espaços privados 129
espaços rurais 33, 82, 129
espaços verdes 7, 8, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 29, 32, 33, 34, 39, 40, 46, 49, 50, 57, 58, 59, 68, 72, 75, 78, 80, 84, 86, 90, 92, 93, 94, 98, 108, 110, 114, 115, 117, 122, 123, 129, 137
espaços verdes de proximidade 32, 108
espaços verdes públicos 12, 16, 34, 68, 72, 84, 92, 115, 122
espaço público 12, 32, 37, 50, 57, 64, 79, 87, 100, 104, 106, 114, 118, 132, 133, 140, 141, 143
Espanha 90
espécies animais 75
Espécies arbóreas 26
espécies invasoras 25
espécies locais 25, 27, 31, 33, 74, 75, 77, 121
espécies protegidas 35, 128
espécies ripícolas 31
espécies vegetais 29, 31, 33, 115
especulação imobiliária 13, 22, 27, 43, 45, 46, 63, 84, 93, 129
Espinho 130
estacionamento 33, 48, 51, 57, 59, 68, 69, 103, 112, 113, 115, 118, 122, 123, 129, 131, 139, 145
Estádio das Antas 15, 16
Estádio do Dragão 19
estátua equestre de D. Pedro 141
estética minimalista 140
Estrada
Circunvalação 29, 33, 65, 66, 67, 77, 79, 80, 84, 92, 93, 119, 121, 136
EN209 142
IC29 67, 80, 81, 84, 119, 142
Estrada Municipal 1429 67, 80
Estrada Regional 209 67, 80
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável 43, 50
estruturas pesadas 43, 49, 57, 74, 88, 93
estrutura ecológica 10, 55, 74, 82, 83, 84, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 109, 111, 122, 123, 126, 127, 129
estrutura ecológica fundamental 55
Estrutura Ecológica Metropolitana 130
Estrutura Ecológica Municipal 58, 65, 67
estrutura ecológica municipal 10, 83, 84, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 109, 111, 122, 123, 126, 127, 129
estrutura verde 15, 72, 82
estuário; Estuário do Douro 45, 56, 75, 130, 145
estudos de pormenor 97
estuques 48, 100, 104
ETAR 36
etnografia 33
European Environment Agency 99
Euro 2004 15, 20, 23, 59
excepções 34, 100, 101, 109, 122
exclusão 47, 52, 72, 79, 84
exóticas 25, 33
expansão urbana 27, 31, 33, 50, 65, 66, 68, 72, 78, 79, 92, 93, 96, 98, 119, 138, 139
Expo98 77

Faculdade de Arquitectura do Porto 129
Faculdade de Psicologia 92
FAPAS – Fundo de Protecção dos Animais Selvagens 10, 55, 70, 84, 88, 119, 131, 138
fauna 17, 27, 31, 74, 75, 84, 103, 144
feira dos passarinhos 35
Fernanda Seixas (Arq.ª) 90
ferramentas e máquinas tradicionais 33
ferro forjado 43, 47, 48, 100, 104
flexibilidade 96, 99, 100, 123
flora 31, 40, 84, 103, 144
flores 33, 62, 140
floresta natural 15, 18
flúor 36
fontes documentais 62
Fonte das Ratas 92
Fontinha 122
Fórum 37, 71
fossas sépticas 36
Foz 14, 22, 23, 32, 43, 47, 55, 59, 79, 129
Foz do Douro 55
Foz Velha 43, 129
Francos 94
freguesias 20, 23, 27, 32, 33, 43, 47, 52, 72, 89, 92, 94, 97, 99, 101, 102, 129, 131
Freixo 26, 33, 65, 81, 142
frentes urbanas 12, 13, 24, 27, 31, 81, 91, 100, 101, 121, 136
frentes urbanas consolidadas 27, 31, 50, 78, 80, 91, 100, 105, 110
frentes urbanas em consolidação 80, 91, 105
frotas partilhadas 51
função agrícola 31

função recreativa 25
funções ecológicas 25, 32, 68, 75, 77, 81
Fundação Eng. António de Almeida 146
futebol 15, 19, 20, 131
Futebol Clube do Porto 15

Gaia 8, 9, 32, 55, 70, 74, 78, 130, 145, 146
GaiaPolis 145
GAIA – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental 10, 55, 68, 70, 84, 88, 119, 138, 146, 148, 149
galerias ripícolas 24
gerações futuras 22, 84, 131
gerações presentes 10, 22, 70, 88
gerações presentes e futuras 10
gestão municipal 53, 71, 73
gestão urbana 56, 97, 99, 100, 123, 142
gestão urbanística 22, 101, 103
Glasgow 12
Gondomar 65, 67, 74, 77, 80, 81, 83, 84
Grande Porto 11, 14, 17, 131
grande superfície comercial 22
granito 140, 146
Graz (Áustria) 12
Grijó 28, 30, 50, 92
grupos de interesses 51
grupo Imobiliário Espírito Santo 145
guetização 64, 79
guetos 21, 47, 72, 84

habitação social 47, 64, 72
harmonização de interesses 125
herbicidas 33
hidrodinâmica 13
higiene pública 34
hipermercados 17
história rural do Porto 94
hortas colectivas ou populares 32
hortas pedagógicas 27, 31, 78
horticultura de vizinhança 94
Horto da Quinta das Areias 65
Hospital da Lapa 34
Hospital da Prelada 29

«ilhas» 23, 79
ideal urbano 21
identidade cultural da Cidade 86
idosos 62, 92
Igreja da Areosa 33
Igreja dos Congregados 141
iluminação pública 35
imóveis de interesse patrimonial 122, 123, 124
impacto ambiental 34, 36, 37, 54, 127, 128, 131
impacto ambiental, cultural e social 54
impermeabilização 58, 72, 77, 78, 80, 86, 91, 94, 99, 100, 102, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 122, 124, 138
incineração 34
indemnizações 18, 30
índice de capacidade construtiva 138
índice de edificabilidade 139
índice médio de construção 108

inércia térmica 90
inertes 56
INETI 90
infestantes 114
infra-estruturas 23, 36, 43, 48, 49, 55, 67, 86, 136
infra-estruturas pesadas 23, 43, 48, 49, 67
insectos 25
Inspecção-Geral do Ambiente 128, 147, 149
Instituto Botânico Dr. Gonçalo Sampaio 92
Instituto da Água 134
Instituto da Navegabilidade do Douro 56
Instituto de Estradas de Portugal 7, 8, 73, 81, 128
Instituto do Ambiente 127
Instituto Português do Património Arquitectónico, IPPAR/DGEMNN 15, 18, 73, 99, 123, 146, 148, 149
instrumentos de salvaguarda 93
integração urbanística 104, 129
interesse público 19, 21, 33, 74, 75, 93, 145, 148
interfaces 63, 139
interior dos quarteirões 77, 78, 80, 90, 91, 99, 101, 109, 110, 122, 124
intermunicipal 30, 32, 54, 69
internet 21, 37, 39, 43, 52, 56, 70, 89, 102, 124, 138, 142, 149, 150
Interpelação feita aos Candidatos às Eleições Autárquicas 11, 44
investidores 96
investimento público 64
isolamento 24, 31, 39, 43, 48, 49, 67, 80, 84, 90, 119, 120
isolamento acústico 31
isolamento térmico 90

janelas 48
Jardim
  Carregal 86, 92, 114, 123
  Cordoaria 14, 58, 123
  Marquês 50, 55, 58, 133, 146
  Rotunda 8, 86, 87
jardim botânico 27, 31, 33
jardineiros camarários 140
jardins 7, 8, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 50, 55, 57, 58, 61, 62, 67, 72, 77, 78, 86, 91, 92, 93, 104, 111, 114, 117, 118, 122, 123, 132, 140, 141, 143, 148
jardins históricos 32, 55, 61, 86, 93, 123
João Fonseca (Eng.) 136
Jornadas Municipais do Ambiente 7, 8, 32, 37, 40. 44
Jornal de Notícias 13, 86, 87, 117
jornal Público 12, 60, 62
José Gigante (Arq.) 90
juntas de freguesia 39, 43, 52, 97, 99, 102
justiça social 144
juvenis de aves 27

Lactogal 131
Leça da Palmeira 7, 9, 129, 130
leito de cheia 26, 30, 138, 139
Lei de Bases do Ambiente 18
Lei do Património Cultural 149
Lei n.º 83/95 146
lençois freáticos 26, 73

licenciamento 24, 28, 35, 103, 105, 126
linha da Boavista da Metro do Porto 136
linha Póvoa-Trindade 136
Lipor 34, 35
lixeiras 89
lixo 24, 25, 32, 34, 37, 40, 115
lixos domésticos 90
lixos radioactivos 34
lixo informático 34
lixo zero 40
logradouros 32, 75, 91, 99, 101, 102, 109, 110, 111, 122, 124
Loja do Cidadão 16
Londres 12, 74
longo prazo 21, 41, 46, 57, 63, 77, 120, 122, 138
Lordelo 10, 28, 92, 136
Lordelo do Ouro 10, 92
loteamentos 21, 28, 39, 45, 49, 55, 65, 94, 97, 100, 101, 103, 108, 109, 124, 126

«modelo» de cidade 21
magnólias 58, 141
Mainz 29
mamíferos 25, 27
Manuela Juncal (Arq.ª) 70
Manuela Ramos 10, 132
manutenção física 93
mapa de qualificação de solos 91
maquinaria pesada 25, 31
marés negras 56
margens 15, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 47, 56, 72, 74, 75, 77, 79, 130, 134, 136, 142, 143
marginal do Douro 23
Maria de Jesus Sanches 18
Maria Pires de Carvalho 10, 132
Marquês 48, 50, 55, 58, 61, 62, 71, 86, 132, 133, 146
Mata/Parque Urbano da Pasteleira 92
Maternidade Júlio Dinis 78, 91
Matosinhos 129, 136, 137
mecanismos de protecção 122, 129
medidas de salvaguarda 114
Medidas Preventivas 27, 30, 31
megalomania 20, 23
memória da cidade 14, 86
memória dos lugares 140
mercado 21, 27, 29, 43, 46, 136
mercado da habitação 43
mercado de arrendamento 27, 46
metro 45, 51, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 69, 83, 84, 93, 95, 115, 116, 117, 119, 132, 133, 136, 137, 141, 145, 146, 149
metro Campanhã-Gondomar 83, 84
metro e especulação imobiliária 93
Metro SA 7, 8, 16, 30, 54, 68, 69, 71, 132, 133, 134, 136, 140, 141, 146, 148, 149
minas 73
Mindelo 45, 130, 131
mineralização 58, 72
mini-ecocentros 34
Ministério do Ambiente 54, 68, 149
Ministério Público 147
Ministro das Cidades e Ambiente 41
Ministro das Obras Públicas 149
Ministro do Ambiente 145, 149
mobilidade 10, 14, 15, 16, 30, 31, 36, 37, 46, 51, 88
mobilidade sustentável 51, 60, 63, 84
moda da cércea 100, 105
modelo 12, 15, 16, 20, 21, 22, 34, 53, 63, 66, 67, 73, 74, 77, 79, 96, 97
modelo de cidade 15, 20, 22, 63, 73
Modivas 7, 9, 131
moinhos de vento 82
monitorização 88, 89, 114
moradias 15, 16, 17, 49, 78, 92, 106
moradia unifamiliar 93
moratória 27, 31, 50
Morro da Sé do Porto 94
movimentos pendulares 46
Movimento pelo Parque da Cidade 12, 13, 136
multimédia 56
munícipes 13, 34, 37, 56, 73
municípios ribeirinhos 56

natureza na cidade 21
Nau Vitória 94
NDMALO – Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro 10, 55, 70, 84, 88, 119, 138
negociação 22, 73
Nevogilde 14, 23, 59, 79
Nicolau Nasoni 93
nidificação 56, 144
ninhos 27, 75, 144
ninhos artificiais 75
níveis freáticos 89, 105
non edificandi 92, 93
normas ambientais ISO 14001 35
Normas Provisórias 16, 23, 52
normas técnicas 104
Noroeste 10
nova centralidade 22
núcleos rurais primitivos 93
núcleo histórico 78, 94
núcleo museológico 27, 31

objectivos qualitativos 100
obras de edificação 100, 101, 108
oceanos 75
oferta anárquica de alojamentos 23
óleos alimentares 34
Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património, Ambiente e Direitos Humanos 10, 15, 44, 53, 55, 57, 70, 84, 88, 119, 138, 146, 148
operações urbanísticas 101, 104, 105, 109, 112, 122, 124, 132
orçamento municipal 56, 67, 71
orçamento participativo 13, 71
Ordem dos Arquitectos-Norte 90
ordenamento do território 21, 28, 31, 57, 96, 97, 124, 143
ordenamento urbano 12, 23
organismos hídricos 45
Orlando Gaspar 30, 82
orla marítima 75
orografia 66, 79
outdoor 36

ozono 36

painéis solares 35, 90
paisagem 24, 27, 28, 29, 50, 57, 64, 67, 68, 73, 79, 84, 97, 120, 132, 145
paisagem urbana 27, 50, 57, 73, 97, 132
Palácio de Cristal 42, 43, 59, 123, 143
Palácio do Freixo 33
papel 24, 25, 34, 37, 40, 55, 71, 83, 102, 127, 134
paradigma ambiental 40
Paredes 45
Paris 12, 74
parqueamento de automóveis 32
parques 12, 14, 57, 58, 66, 68, 69, 72, 79, 84, 103, 115, 123
Parque Biológico de Gaia 78
Parque da Asprela 94
Parque da Cidade 7, 8, 12, 13, 14, 23, 42, 43, 50, 55, 58, 60, 61, 63, 67, 75, 77, 81, 84, 118, 121, 136, 137, 138, 143, 144
Parque da Prelada 93
parque de campismo 93
parque de moradores 103
Parque de São Roque 34
Parque do Outeiro do Tine 65
parque habitacional 43, 46, 47, 48, 130
parque infantil 50, 62
Parque Nassica 7, 9, 131
Parque Oriental 7, 8, 9, 10, 14, 30, 33, 40, 42, 43, 50, 55, 64, 65, 66, 67, 72, 74, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 119, 120, 121, 138, 142, 143, 144
Parque Urbano das Antas 19
participação popular 18
participação pública 18, 36, 37, 40, 53, 54, 55, 63, 69, 89, 112, 124, 127, 138
Partido Socialista 53, 67, 81, 82
passagens para peões 51
pássaros 33
passeios 32, 37, 49, 51, 67, 80, 115, 143, 149
Passeio Alegre 123, 143
Passeio da Boavista 28, 47
Pasteleira 92, 136
património 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 32, 33, 39, 45, 48, 54, 55, 57, 59, 61, 64, 69, 73, 74, 77, 79, 90, 93, 99, 103, 104, 109, 111, 114, 123, 129, 130, 132, 137, 140, 143, 145, 148
património agrícola e paisagístico 130
património arbóreo 12, 14, 32, 57, 61, 69, 77, 93, 114, 129, 132, 137
património arquitectónico 93, 129
património histórico 14, 45, 130
património natural 15, 17, 33, 64, 79, 129, 143, 145
património natural e construído 33, 64, 79
património vegetal 10, 12, 32, 39, 59, 114
património vegetal e arbóreo 10
património vegetal e arquitectónico 39
Paulo Araújo 132
Paulo Duarte 149
Pelouro do Ambiente 24, 30, 31, 32, 40, 44, 59, 75, 82, 83, 114
Pelouro do Urbanismo 30, 32, 37, 88
Pelouro do Urbanismo e da Mobilidade 88
penalização fiscal 48
peões 14, 37, 50, 51, 59, 63, 84, 93, 111, 116, 118, 121, 137, 139, 148

PEPA/ZOPA-52 94
pequena indústria 92
pequenos mamíferos 25
percursos amigáveis 89
percursos pedestres 24, 27, 31, 110
percursos pedestres interpretados 27, 31
perequação 67, 73, 77, 97, 98, 108, 112, 127
periféricos 72, 103, 130
petição 61, 63, 102, 149
Pinheiro Manso 30
pinturas 48
pisos enterrados 73
planeamento 15, 16, 27, 43, 45, 46, 51, 52, 57, 68, 73, 75, 77, 89, 96, 97, 101, 119, 126, 142
planeamento municipal 45, 52
planeamento regional 119
planos urbanísticos simplificados 97
Plano de Pormenor 7, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 22, 44, 46, 47, 95, 97, 121, 131, 139, 142, 143, 144
Plano de Pormenor das Antas 10, 15, 18, 20, 22, 44, 47
Plano de Urbanização 95, 97
Plano Director Municipal 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 27, 30, 31, 32, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 86, 87, 88, 90, 95, 96, 98, 99, 103, 104, 108, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 136, 138, 139, 145
Plano Ecológico 82
Plano Ecológico Municipal 82
Plano Especial de Realojamento 48
Plano Municipal do Ambiente 129
plano regional 73
Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana do Porto (PROTAMP) 43
planta da estrutura ecológica municipal 103, 104, 126, 127
planta de ordenamento 99, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 126, 139
planta de ordenamento - carta do património 104
planta de ordenamento - qualificação do solo 99, 100, 105, 106, 107
Plataforma Convergir 95, 119, 120, 124, 125, 126
pluviosidade 27, 31
podas 59, 77, 114, 115, 116
podas camarárias 114
podas cirúrgicas 77
podas drásticas 59, 77
poder discricionário 39, 122
política de ordenamento do território e de urbanismo 96
pólo universitário 69, 94, 134, 146
poluentes 34, 35, 36, 57, 115
poluição 10, 17, 33, 34, 35, 36, 40, 49, 55, 73, 90
poluição atmosférica 17, 35
poluição automóvel 73
poluição luminosa 35
poluição química 34, 49
poluição visual 33, 36
poluidor-pagador 34
Ponta Delgada 21
Ponte D. Luiz I 136
Ponte da Arrábida 42, 47
Portaria n.o 1136/2001 108
Portaria n.o 290/2003 125
Portaria n.o 464/2003 106

Porto 2001 58, 63, 140, 141
Porto Alegre 13
Porto Capital da Cultura 14
Porto e Noreste em Debate 21
Porto Oriental 23
Porto Pensar a Cidade 81
Porto um Novo Contrato com a Cidade 82
poupança energética 90
poupança e eficiência energética 35
Póvoa de Varzim 136
PP-PSD 81
Praça
Batalha 140
Carlos Alberto 123
Castelo do Queijo 63
Cordoaria 14, 50, 55, 58, 61, 86, 123, 140, 143
Humberto Delgado 148
Infante 59, 86, 123
Leões 59, 123, 140
Liberdade 8, 9, 140, 141, 146, 148, 149
Marquês de Pombal 132
Mouzinho de Albuquerque 93
Parada Leitão 58, 61, 140
República 71
praças 12, 21, 57, 123, 141, 148
praias 32, 37, 55, 75
praias marítimas e fluviais 37
prédios degradados 27, 80
Prelada 29, 31, 32, 58, 93, 139
Presidente da Câmara do Porto 20, 86, 147, 149
Presidente da República 147
prevenção rodoviária 62
prévia audiência da população 146
problemas fitossanitários nas árvores 117
Projecto de Regulamento de Espaços Verdes 114
promotores imobiliários 15, 20, 46
protecção ambiental 97, 103, 128
Provedor de Justiça 147, 149
PVC 36

qualidade da água 56
qualidade da vida urbana 12
qualidade de vida 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 56, 69, 73, 74, 75, 83, 84, 85, 92, 103, 108, 109, 122, 131
qualidade do ar 35, 56, 73, 74
quarteirões 16, 20, 23, 32, 43, 45, 46, 50, 52, 72, 77, 78, 80, 89, 90, 91, 94, 97, 99, 100, 101, 109, 110, 122, 124, 139
queima de lixo 34
Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 10, 26, 55, 70, 84, 88, 115, 119, 131, 138, 146
quintas 8, 15, 17, 29, 32, 33, 40, 43, 49, 50, 55, 71, 72, 85, 93, 104, 111, 122, 129, 130
quintas agrícolas 49, 55, 93
quintas pedagógicas 33, 72, 85, 130
Quinta
Prelada 29, 31, 139
Revolta 33, 65
Cepêda 17
Marques Gomes 8, 9, 145
Montebelo 129
Ramalde 29
Salgueiros 17
Ingleses 7, 9, 129, 130
Covelo 32
Monte 43
Rio ou do Viso 29
Suísso 92

«requalificação» urbanística 63
Ramalde 27, 28, 29, 31, 32, 47, 93, 134
reabilitação urbana 122, 143
recarga directa dos aquíferos 89
reciclagem 34, 37, 40, 44, 90, 92
reciclagem de resíduos 34
recolha selectiva 34, 40
recolha selectiva porta-a-porta 34, 40
recuperação 8, 9, 12, 16, 17, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 46, 47, 48, 50, 62, 68, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 92, 93, 100, 120, 123, 134, 138, 139, 141, 142, 145, 146, 148
recursos hídricos 55, 131
rede de áreas protegidas de âmbito regional 45, 55
Rede Natura 130
rede viária 64, 66, 67, 79, 84, 101, 104, 111, 122
redução 18, 30, 34, 49, 67, 80
reflorestação 26, 27
rega 33, 36, 93
Regado 139
regas 33
regimes de excepção 99, 100
Regulamento do Comportamento Térmico dos Edifícios 55
Regulamento do Plano Director Municipal do Porto 95
Regulamento Geral do Ruído 104
Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização 7, 9, 38, 44, 80, 89, 97, 104, 114
Regulamento Municipal de Espaços Verdes 59, 103, 123
regularização do regime das águas 25
Relatório sobre a Qualidade de Vida Urbana 98
renaturalização 25, 84
rendas antigas 46, 48
reparcelamento do solo 97
reperfilamento 59, 100
repouso vegetativo 27
repovoamento 27, 48
répteis 27
Requesende Norte 93, 139
Requesende Norte/ Viso 139
Reserva Agrícola Nacional 43, 49, 50, 131
Reserva Ecológica Nacional 43, 47, 49, 129
Reserva Ornitológica do Mindelo 45, 130, 131
resíduos 34, 35, 40, 43, 49, 55, 56, 90, 92
resíduos sólidos urbanos 34, 55, 56
restauração 34
resumo não-técnico 89
reutilização 34, 37, 40, 45, 80, 90, 92, 105, 111
ribeiras 24, 25, 30, 32, 55, 72, 74, 75, 134
Ribeira da Asprela 30, 68, 69, 71
Ribeira da Granja 7, 8, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 55, 68, 69, 71, 74, 81, 92, 93, 134, 139
Ribeira de Cartes 32
Ricardo Figueiredo (Arq.) 70, 82, 83, 117
rios 24, 25, 30, 31, 55, 64, 66, 72, 74, 75, 77, 79, 81,

84, 121, 130
Rios Tinto e Torto 30, 55, 64, 65, 66, 67, 74, 77, 79, 81, 84, 121, 130, 142
Rio Antuã 143
Rio Douro 28, 30, 40, 45, 74, 130
rodovias 46, 94
rosáceas de portas 48
Rotunda da Boavista 7, 8, 9, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 86, 87, 117, 118, 140, 141
Rua
5 de Outubro 118
Adolfo Casais Monteiro 91
Aleixo Mota 28
Almada 46
Álvares Cabral 48, 71, 80
António Bernardino de Almeida 94
Arrábida 92
Bartolomeu Velho 92
Bela-Vista 33
Boavista 71
Bouça 122
Bragas 80
Breyner 78
Brito Capelo 137
Camões 58, 133
Campo Lindo 94
Carlos Alberto 59, 61
Carriçal 94
Cedofeita 78, 80, 91
Cervantes/ Lapa 33
Contumil 94, 139
Costa Cabral 48, 71
Costa e Almeida 94
Currais 94
D. João Coutinho 28, 134
D. Pedro Meneses 28
Diogo Botelho 28, 136
Diogo Brandão 78
Dr. António Bernardino de Almeida 133
Escola Académica 91, 122, 139
Fernandes Costa 118
Gomes Eanes Azurara 92
Gonçalo Cristóvão 46
Grijó 28, 50
Guerra Junqueiro 23, 32
João Coutinho 29
João de Deus 118
João de Mascarenhas 92
Júlio Dinis 78
Lameira 33, 48, 71
Leonardo Coimbra 94
Lindo Vale 94
Mártires da Liberdade 80
Miguel Bombarda 78
Monte Aventino 17
Mouteira 136
Oliveira Monteiro 117
Outeiro 65, 94
Paulo da Gama 92
Pedro Hispano 118
Pedro Meneses 28, 92
Pinheiro Torres 136
Presa de Contumil 94
Rainha D. Leonor 136
Ramalde do Meio 28, 29
Rosário 78, 91
Salazares 90
Senhora da Ajuda 92
Senhora da Luz 43
Serralves 28
Vanzeleres 118
ruído 12, 17, 20, 21, 29, 33, 36, 37, 49, 50, 56, 84, 94, 104
Rui Moreira 140
Rui Rio 13, 16, 20, 60, 81, 148
ruralidade 64, 79, 93, 145

S. Bento 140
S. João da Madeira 143
saldo migratório 47
salvaguardas de emergência 71
saneamento 25, 36, 40, 55, 90, 103, 126, 131
saneamento básico 36, 55, 131
São Bento 141
São Lázaro 123, 143
São Roque da Lameira 48, 71
segregação social 45
segurança 12, 29, 47, 51, 73, 81, 89, 93, 111, 115
sensibilidade artística 21
Serra
Aboboreira 45, 130
Freita 45, 130
Pias e Castiçal 45, 130
Santa Justa 45, 130
Valongo 65
Serralves 28, 55, 78, 92
Sidónio Pardal (Arq./ Prof.) 136, 143, 144
sinais de trânsito 37, 117, 143
sistemas agrícolas e florestais 79
sistema de corredores verdes 55, 75
SMAS 71
sobreiros 15, 18, 33, 58, 92, 121, 128, 146
sobreocupação construtiva 78
socalcos 28
sociedade civil 51, 88, 89
Sociedade de Reabilitação Urbana 97
Sociedade Portuguesa de Energia Solar 90
solidariedade social 34, 99, 123
solo 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 40, 46, 49, 57, 58, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 74, 75, 77, 84, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 117, 122, 127, 131, 139, 143, 146
Souto Moura 60, 86
STCP 16, 136
suburbanidade 79
sucatas 89
sustentabilidade 41, 49, 52, 54, 89, 90, 94, 96, 98, 124, 130

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 108, 127
taxa de lixo 34
táxis 51
técnicos 15, 16, 18, 21, 25, 38, 39, 45, 46, 50, 51, 60, 63, 73, 88, 89, 99
tectos 48
terminologia 101, 103

terraplanagem 25, 128
Terra Viva 10, 70, 84, 88, 119, 138
terrenos agrícolas 29, 84, 93
território 21, 23, 27, 28, 31, 43, 45, 48, 49, 50, 55, 57, 64, 65, 79, 96, 97, 98, 109, 124, 128, 142, 143, 145
tipologias 22
toalhas freáticas 55
Torres Altis 42, 43, 47
Torre das Antas 16, 17, 18, 47
Torre da Marca 78
Torre dos Clérigos 14
tradição floral portuense 140
trânsito, tráfego 15, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 36, 37, 63, 81, 84, 86, 89, 94, 117, 118, 131, 132, 137, 139, 141, 143, 146
trânsito de proximidade 118
transparência 18, 21, 23, 37, 41, 43, 52, 53, 56, 70, 88, 102, 117, 124, 148
transplante de árvores 57
transportes 15, 17, 37, 45, 51, 55, 63, 68, 81, 82, 89, 132, 136, 137, 139
transportes alternativos 37
transportes públicos 15, 17, 37, 45, 50, 51, 63, 69, 119, 122, 139
Travessa
Monte da Costa 17
Requesende 29
travessias do Douro 74
triagem 34, 49, 55
triagem de resíduos 34
Trindade 58, 133, 136, 140, 141
troca de bens 34
túneis 17, 36, 55, 81
túnel 36, 59, 86, 92

ultravioletas 36
unidades de execução 97, 98
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) 65, 67, 77, 91, 93, 95, 96, 98, 106, 108, 109, 111, 112, 121, 122, 124, 126, 127, 138, 139, 142, 143
Universidade (do Porto) 7, 9, 18, 33, 68, 69, 75, 94
urbanismo 3, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 35, 37, 45, 46, 49, 52, 54, 64, 68, 71, 79, 81, 92, 96, 99, 109, 123, 141, 146
Urban Audit I 98
usos do solo 27, 31, 32, 33, 64, 74, 107
uso habitacional dos edifícios 100

Valbom 65, 81, 83, 84, 119
Valbom/Gondomar 81
Vale de Campanhã 7, 8, 64, 65, 66, 67, 77, 79, 80, 81, 84, 119, 120, 121, 138, 142
vale do Rio Paiva 45, 130
valores naturais 11, 30, 49, 52, 55, 63, 105
varandas de ferro forjado 48, 100, 104
Vedações 39
vegetação autóctone 31
vegetação ripícola 27, 81, 121
velocidade excessiva 51
velocípedes 115
verde privado 32, 72, 78, 129
Vereador do Ambiente 24, 40, 54, 62, 114
Vereador do Ambiente, Rui Sá 30, 54
Vereador do Urbanismo 70, 81, 82, 83, 117, 124
Vereador Orlando Gaspar 30
viaduto 7, 8, 13, 29, 31, 36, 81, 84, 136, 137, 138
viadutos 36, 81, 84, 136
Via de Cintura Interna (VCI) 16, 28, 29, 31, 33, 43, 64, 79, 84, 94, 139
Via Norte 139
via pública habilitante 32
Via Rápida-Avenida Marechal Carmona 93
vidros duplos 35
Viena 12
Vila do Conde 7, 9, 130, 131
Vila Meã 33
Vila Nova de Gaia 130, 145
Villar D'Allen 33
vinho do Porto 140
viveiro 27, 31, 67
viveiro de espécies autóctones 27, 31
Viveiro Municipal 114, 140
vivência comunitária 64, 79
volumetria 16, 23, 46, 48, 71, 107
volumetrias 22, 28, 46, 67, 106

Zonas acústicas sensíveis 94
zonas agrícolas 40, 64, 75
zonas de recreio 24
zonas inundáveis 104, 111
zona comercial 15, 17
zona industrial 93
Zona Industrial da Varziela 131
zona oriental do Porto 64